



ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ

FUNDAMENTAL KNOWLEDGE FOR LAWYERS

ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ

ພິມຄັ້ງທີ I ມີລິຂະສິດຕາມກົດໝາຍ

2025

ຊື່ປຶ້ມພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ

FUNDAMENTAL FACTS OF LAWYERS

ພິມຄັ້ງທີ I ປີ: 2025

ຈຳນວນເຫຼັ້ມທັງໝົດທີ່ພິມ: 55 ເຫຼັ້ມ

ຈຳນວນບົດທັງໝົດ: 13 ບົດ

ຈຳນວນໜ້າ: 189 ໜ້າ

ຂະໜາດພິມ: 18 X 25 ຊັງຕີແມັດ

**ຜູ້ຈັດພິມ: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການອະນຸມັດຂຽນປຶ້ມຕຳລາສິດສອນ ຄະນະ ນິຕິສາດ
ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ, ໂທລະສັບ 020 52323429**

**ຜູ້ສະໜັບສະໜູນການຈັດພິມໂດຍ: ບໍລິສັດ ກົດໝາຍພິມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ
ພິມທີ່ຮ້ານພິມ: ພິເອັນ ໂຟໂຕກອບປີ້, ບ. ທົງກາງ, ມ. ສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມີລິຂະສິດຕາມກົດໝາຍ**



ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ

FUNDAMENTAL FACTS OF LAWYERS

ລະຫັດວິຊາ: 310 LL 321

ຄະນະ ຮັບຜິດຊອບຊື້ນຳ

ທ່ານ ນ. ພັດສະນີ ພຸວັນ	ຄະນະບໍດີ ຄນລ, ມຈ
ທ່ານ ວິໄລວອນ ສຸດທະແສງ	ຫົວໜ້າພະແນກວິຊາການ ຄນລ, ມຈ
ທ່ານ ນ. ບຸນເພັງ ມະນີປະກອນ	ຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຄນລ, ມຈ

ຄະນະ ຮັບຜິດຊອບຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ

ທ່ານ ບິນລີ້ ລາດຊະວົງ	ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມຈ
ທ່ານ ບຸນຫຼາຍ ຈັນດີ	ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມຈ
ທ່ານ ບຸນປະສິດ ເຫຼືອງວິໄລ	ທະນາຍຄວາມ
ທ່ານ ນ. ຫຼັງ ໂພທິລາດ	ທະນາຍຄວາມ, ບໍລິສັດ ກົດໝາຍພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ

ຄະນະ ຮັບຜິດຊອບກວດແກ້

ປອ. ໄຊປະເສີດ ພົມສຸພາ	ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດກົດໝາຍ ພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ
ສຈ. ເກດ ກຽດຕິສັກ	ອາດີດຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ
ທ່ານ. ອານັນສິນ ຍາຕຣາ	ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ
ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ແລະ
ບໍລິສັດ ກົດໝາຍ ພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ

ມິຖຸນາ, 2025



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ

ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ

ເລທີ 457/ຄນລ.

ທີ່ ນະຄອນປາກເຊ, ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2024

ໜັງສືຮັບຮອງ

ປຶ້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ

- ອີງຕາມ: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຽນ ແລະ ຮຽນບຮຽງປຶ້ມຕໍາລາຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ກົດໝາຍພົມສຸພາ ແອນຊັນ ຈຳກັດ ສະເລກທີ 194/ຄນລ, ລົງວັນທີ 10/3/2022;
- ອີງຕາມ: ໜັງສືສະເໜີກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນ ສະບັບເລກທີ 412/ຄນລ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2024;
- ອີງຕາມ: ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຄັ້ງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2024

ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ຍັງຢືນວ່າ: ປຶ້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ ສະບັບນີ້, ໄດ້ຜ່ານການຂຽນຮຽນບຮຽງ, ກວດແກ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນປຶ້ມ ຖືກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ, ເຫັນດີໃຫ້ຈັດພິມເນື້ອໃນ ເຂົ້າເຫຼັ້ມ ແລະ ນຳໃຊ້ປະກອບການຮຽນ-ການສອນໃນຫຼັກສູດກົດໝາຍເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼັກສູດກົດໝາຍຍຸຕິທຳ ພາກວິຊານິຕິສາດຂອງຄະນະຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ຫ້ອງສະໝຸດຂອງຄະນະເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນທາງດ້ານວິຊາການປະກອບເຂົ້າໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປ.

ຄະນະບໍດີ



ປທ. ນ. ພັດສະນີ ພູວັນ

ຄຳຄິດເຫັນຄະນະກວດແກ້

ຜ່ານການອ່ານ ແລະ ກວດແກ້ “ປຶ້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ” ເຫັນວ່າ ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມ ມີທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ ຊຶ່ງທິມງານຜູ້ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ ໄດ້ນຳເອົາເນື້ອໃນນິຕິກຳທີ່ອົງການນິຕິບັນຍັດໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນ. ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ທິມງານຜູ້ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ ໄດ້ຮັບໂຮມສັງລວມ, ຄັດຈ້ອນແມ່ນ ສອດຄ່ອງກັບທິດສະດີຫຼັກການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນສັງຄົມ.

ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້, ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນເອກະສານປະກອບການຮຽນ-ການສອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາກົດ ໝາຍໂດຍສະເພາະ ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ມີ ຄວາມສົນໃຈ. ສຳລັບ “ປຶ້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ” ເປັນການຮຽບຮຽງຄັ້ງທຳອິດ ຊຶ່ງທິມງານ ຜູ້ຂຽນໄດ້ເກັບກຳສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເປັນເວລາດົນນານສົມຄວນ, ໃນນາມຜູ້ກວດແກ້ເຫັນວ່າ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້, ມີເນື້ອໃນທີ່ອຸດົມສົມບູນເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງຈະເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ກັບວຽກງານການ ສຶກສາກົດໝາຍກໍຄື ການພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງນັກກົດໝາຍເປັນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຄັ້ງຄວາມຮູ້ແກ່ການເລືອກປະ ກອບອາຊີບທະນາຍຄວາມທີ່ດີໃນອານາຄົດ ແລະ ພ້ອມເຫັນດີສະເໜີໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດພິມຕາມ ເງື່ອນໄຂ.

ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຜູ້ກວດແກ້, ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ບຸກບືນ, ຫ້າວຫັນ, ຂອງຄູ-ອາຈານ ແລະ ທິມທະນາຍຄວາມບໍລິສັດກົດໝາຍ ພົມສຸພາ ແອນຊັນ ຈຳກັດ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມ ຕັ້ງໃຈຕໍ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມພັດທະນາການສຶກສາກົດໝາຍ, ກໍຄືການຍົກສູງບົດບາດວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ແນວຄວາມຄິດຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຄວາມເປັນຈິງຂອງທະນາຍຄວາມໂດຍຜ່ານການສົດສອນ, ສຶກສາຮຽນຮູ້ ຈາກ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ແລະ ທັງເປັນການເປີດແນວຄວາມຄິດໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາໄດ້ເບິ່ງກວ້າງເຫັນໄກຕໍ່ການປະກອບ ວິຊາອາຊີບພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາອີກດ້ວຍ.

ທີ່ ນະຄອນປາກເຊ, ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2024

ຄະນະກວດແກ້



ປອ. ໄຊປະເສີດ ພົມສຸພາ
Dr. Xaypaseuth PHOMSOPHA



ຊື່ເລື່ອງ: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ

ຜູ້ຮຽບຮຽງ: **Fundamental Facts of Lawyers**
ທ່ານ ບິນລີ້ ລາດຊະວົງ ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມຈ
ທ່ານ ບຸນຫຼາຍ ຈັນດີ ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມຈ
ທ່ານ ບຸນປະເສີດ ເຫຼືອງວິໄລ ທະນາຍຄວາມອິດສະລະ
ທ່ານ ນາງ ຫຼັງ ໂພທິລາດ ທະນາຍຄວາມ, ບໍລິສັດ ກົດໝາຍພິມ
ສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ

ຜູ້ກວດແກ້: ປອ. ໄຊປະເສີດ ພິມສຸພາ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ກົດໝາຍພິມ
ສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ
ສຈ. ເກດ ກຽດຕິສັກ ອາດິດຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ
ທ່ານ ອານັນສິນ ຍາຕຣາ ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມຈ

ພິມຄັ້ງທີ: I, 2025

ຈຳນວນໜ້າ: I-XI, 189 ໜ້າ

ຂະໜາດພິມ: 25 ຊມ

ຈຳນວນພິມ: 55 ຫົວ

ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈັດພິມຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ເລກທີ 039/
ຄນລ.ມຈ 2022

ຜູ້ປະສານງານການອອກບັນນານຸກົມ ແລະ ເລກມາດຕະຖານສາກົນ: ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ.

ຂໍ້ມູນທາງບັນນານຸກົມຂອງຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ
ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ=Fundamental Facts of Lawyers/ ບິນລີ້ ລາດຊະວົງ ແລະ
ຜູ້ອື່ນໆ. --ຈຳປາສັກ: ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, 2025
189 ໜ້າ: ພາບປະກອບ; 25 ຊມ
1. ທະນາຍຄວາມ
I. ຊື່ເລື່ອງ
340.092--dc21
ISBN 978-9932-17-108-8

(ເຈົ້າຂອງຜິນງານ) ເທົ່ານັ້ນ.

☛ ຕິດຕໍ່ເຈົ້າຂອງຜິນງານ

ເບີໂທ: +85620 52323429

Email: binlyladsavong@gmail.com

ຄໍານຳ

ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງການຮຽນ-ການສອນ ໃນວິຊາກົດໝາຍທະນາຍຄວາມຍັງຂາດຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນ ພາຍໃນຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມຈ. “ປຶ້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ” ເຫຼັ້ມນີ້, ແມ່ນຄວາມມຸ້ງຫວັງຂອງທີມງານຜູ້ຂຽນ, ນັກສຶກສາກົດໝາຍ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈສຶກສາທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ ແລະ ວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ເນື້ອໃນປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້, ໄດ້ສັງລວມບັນດາຫຼັກການ, ລະບຽບການທາງດ້ານທິດສະດີຫຼັກການກົດໝາຍ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງທະນາຍຄວາມຈາກພາບການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ ຕໍ່ການບໍລິການກົດໝາຍແກ່ສັງຄົມ. “ປຶ້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ” ປະກອບມີ III ພາກ ແລະ 13 ບົດ, ທີມງານຜູ້ຂຽນໄດ້ຮຽບຮຽງຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຍຄວາມລາວ ແຕ່ອາດຕິດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຕາມຂອບເຂດແຕ່ລະບົດຂອງປຶ້ມ.

ແຮງຈູງໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ທີມພວກຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນໃຈຮຽບຮຽງປຶ້ມຄູ່ມືປະກອບການຮຽນ-ການສອນວິຊາ “ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ” ຍ້ອນຄະນະ ຍັງຂາດປຶ້ມຄູ່ມືຕໍາລາກົດໝາຍນຳໃຊ້ເຂົ້າເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເປັນການສັງລວມເອົາບັນດາຫຼັກການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກກົດໝາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເປັນວິຊາໜຶ່ງສາຂາຂອງກົດໝາຍຍຸຕິທຳ ແລະ ກົດໝາຍເສດຖະກິດ. ຈາກສະພາບຄວາມເປັນຈິງຜູ້ຮຽນຍັງຂາດເອກະສານທີ່ນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງເຂົ້າໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເອກະພາບດ້ານຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈນຳກັນ. ພ້ອມທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດກໍຄືການພັດທະນານັກກົດໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງແທ້ຈິງ, ກຳແໜ້ນໄດ້ເຖິງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການປະຕິບັດກົດໝາຍແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນແກ່ການສ້າງນັກກົດໝາຍກາຍເປັນບຸກຄະລາກອນຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມປະກອບດ້ວຍຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຽງຄູ່ໄປກັບຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳເປັນຕົ້ນ.

ທີມງານພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ຈະຊ່ວຍປະກອບການຮຽນ-ການສອນໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນຫຼາຍວິຊາທີ່ເປັນພື້ນຖານ ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສຶກສາ, ຮຽນຮູ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ນັກສຶກສາກົດໝາຍກໍຄືນັກສຶກສາຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ (ມຈ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນການຮຽບຮຽງປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ປະສາຈາກບໍ່ໄດ້ຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງເປັນຕົ້ນການຈັດພິມ, ການຈັດລຽງເນື້ອໃນ ແລະ ການໃຊ້ຄຳສັບ, ສຳນວນພາສາດ້ານວິຊາການກົດໝາຍ ອາດຈະຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຍ້ອນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີມງານຜູ້ຂຽນຍັງອ່ອນນ້ອຍ ແລະ ພ້ອມຍອມຮັບເອົາຄຳຄິດເຫັນຈາກທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ທ້າຍສຸດນີ້ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສູງມາຍັງການຈັດຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ, ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ແລະ ຂອບໃຈ ຕໍ່ກັບບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາກົດໝາຍພົມສຸພາ ແອນຊັນ ຈຳກັດ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົມປະມານ, ວິຊາການ ພ້ອມຂໍມູນຄວາມຮູ້ຕໍ່ການຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ ຈັດພິມປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈົນສຳເລັດ.

(ຂໍຂອບໃຈ)

ທີ່ ນະຄອນປາກເຊ, ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2024

ບິນລີ ລາດຊະວົງ

ສາລະບານ

ຄຳຄິດເຫັນຄະນະກວດແກ້	i
ເລກລະຫັດປຶ້ມ.....	ii
ຄຳນຳ.....	iv
ສາລະບານ.....	iv
ພາກທີ I ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ	1
ບົດທີ 1 ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງທະນາຍຄວາມ.....	1
1. ຄວາມເປັນມາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທະນາຍຄວາມລາວ.....	1
2. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງທະນາຍຄວາມ	5
2.1 ຄວາມໝາຍທະນາຍຄວາມ	5
2.2 ຄວາມສຳຄັນຂອງທະນາຍຄວາມ.....	6
2.3 ຂະແໜງການຂອງທະນາຍຄວາມ/ປະເພດ	8
3. ພັນທະຂອງສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ.....	9
4. ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ທະນາຍຄວາມ/ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີ	10
4.1 ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີອາຍາ.....	10
4.2 ບົດບາດ, ສິດໜ້າທະນາຍຄວາມເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ/ຄະດີແພ່ງ.....	12
4.2.1 ການເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍລະບົບນອກສານ (ໄກ່ແກ່ຍ).....	12
4.2.2 ການເຂົ້າຮ່ວມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ສານ (ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ).....	13
4.3 ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ/ດຳເນີນຄະດີຢູ່ຕ່າງປະເທດ	14
5. ຫຼັກການພື້ນຖານວຽກງານທະນາຍຄວາມ.....	15
5.1 ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຈັນຍາບັນ.....	15
5.2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ	16
5.3 ຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ	17
5.4 ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.....	18
5.5 ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງລູກຄວາມ	18
5.6 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຈາກການກະທຳໃນການບໍລິການກົດໝາຍ.....	18
ບົດທີ 2 ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການເປັນທະນາຍຄວາມ.....	22
1. ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຍຄວາມ	22
1.1 ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຍຄວາມສຳລັບ ພົນລະເມືອງລາວ	22
1.2 ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຍຄວາມສຳລັບ ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບໍ່ມີ ສັນຊາດ.....	22
1.3 ທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ	23
1.3.1 ຄວາມໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ.....	23
1.3.2 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ.....	24

2. ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ	24
2.1 ລະດັບການສຶກສາກົດໝາຍ.....	24
2.2 ການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ.....	25
2.3 ການຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ	25
2.4 ການຍົກເວັ້ນການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກງານວິຊາຊີບ ທະນາຍຄວາມ	27
2.5 ການສອບເສັງທະນາຍຄວາມ.....	29
2.6 ການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນເປັນສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ	30
3. ການສິ້ນສຸດການເປັນທະນາຍຄວາມ.....	31
3.1 ການເສຍຊີວິດ.....	31
3.2 ການລາອອກຈາກການເປັນທະນາຍຄວາມ	32
3.3 ການຖືກລົບຊື່ອອກຈາກການເປັນທະນາຍຄວາມ	32
ບົດທີ 3 ການບໍລິການກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມ	35
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ	35
1.1 ຄວາມໝາຍໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍທະນາຍຄວາມ	35
1.1.1 ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍການໃຫ້ຄຳປຶກສາ.....	35
1.1.2 ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍການຕາງໜ້າລູກຄວາມເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີ	42
1.2 ຄວາມສຳຄັນໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມ.....	43
1.3 ເງື່ອນໄຂໃນການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ	43
2. ຮູບການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍທະນາຍຄວາມ	44
2.1 ໃຫ້ການບໍລິການໃນນາມທະນາຍຄວາມ	44
2.2 ໃນນາມວິສາຫະກິດກົດໝາຍ	44
3. ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ	45
3.1 ຄວາມໝາຍຄ່າບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ.....	45
3.2 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທະນາຍຄວາມແຕ່ງຕັ້ງໂດຍໜ້າທີ່.....	45
ບົດທີ 4 ວຽກງານໂພຣໂບໂນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ	47
1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງໂພຣໂບໂນ	47
1.1 ຄວາມເປັນມາຂອງວຽກງານໂພຣໂບໂນ.....	47
1.2 ຄວາມໝາຍສຳຄັນໂພຣໂບໂນ.....	48
1.3 ພັນທະຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ກັບວຽກງານໂພຣໂບໂນ.....	50
1.4 ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການບໍລິການຂອງວຽກງານໂພຣໂບໂນ	50
1.5 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວຽກງານໂພຣໂບໂນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ	51
2. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ	52
2.1 ຄວາມໝາຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.....	52
2.2 ຄວາມສຳຄັນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ	53

3. ປະເພດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ	53
3.1 ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	53
3.2 ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.....	54
3.3 ການຮ່າງເອກະສານ.....	55
3.4 ການຕາງໜ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີ.....	55
4. ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ	56
4.1 ຜູ້ທຸກຍາກ.....	56
4.2 ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ	56
4.3 ເດັກທີ່ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງເປັນພິເສດ.....	56
4.4 ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ທະນາຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ	57
4.5 ຄົນພິການ.....	57
4.6 ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ	57
4.7 ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ	58
5. ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ.....	58
5.1 ການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ	58
5.1.1 ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ	58
5.1.2 ການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ	58
5.2 ບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ	60
5.2.1 ຄວາມໝາຍຂອງລັດຖະກອນ.....	60
5.2.2 ຄວາມໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມ	60
5.2.3 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ	61
ບົດທີ 5 ຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມ.....	62
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງກົດຈັນຍາບັນທະນາຍຄວາມ.....	62
1.1 ຄວາມໝາຍຈັນຍາບັນທະນາຍຄວາມ	62
1.2 ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຈັນຍາບັນ	63
1.3 ຄວາມສໍາຄັນຈັນຍາບັນທະນາຍຄວາມ	63
2. ການປົກປ້ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄວາມ	64
2.1 ວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຮັບວ່າຄວາມ	64
2.2.1 ຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາວ່າຄວາມ.....	65
2.2.2 ການຍົກເລີກສັນຍາວ່າຄວາມ.....	66
2.2.3 ຜົນສະທ້ອນຂອງການຍົກເລີກສັນຍາວ່າຄວາມ.....	66
2.3 ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາງໜ້າ ແລະ ການຮັກສາຄວາມລັບລູກຄວາມ.....	67
2.3.1 ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາງໜ້າ	67
2.3.2 ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງລູກຄວາມ	67
3. ການຄຸ້ມຄອງສໍານວນຄະດີ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານດ້ານວັດຖຸຂອງລູກຄວາມ.....	68
3.1 ການຈັດສໍານວນຄະດີ.....	68

3.2	ການຮັກສາວັດຖຸຊັບສິນລູກຄວາມ.....	68
4.	ຄຳວ່າຄວາມ ແລະ ການໂອນຄະດີ.....	69
4.1	ຄຳວ່າຄວາມທະນາຍຄວາມ.....	69
4.2	ການໂອນຄະດີ ຫຼື ການໂອນລູກຄວາມ.....	69
5.	ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.....	69
5.1	ການພົວພັນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຂະແໜງຕຸລາການ.....	69
5.2	ການພົວພັນກັບບຸກຄົນທີສາມ.....	70
6.	ນະໂຍບາຍ, ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ການລົງວິໄນຕໍ່ການລະເມີດ.....	70
6.1	ນະໂຍບາຍຕໍ່ທະນາຍຄວາມທີ່ມີຜົນງານ.....	70
6.2	ການປະຕິບັດຂໍ້ຫ້າມສຳລັບທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ, ລູກຄວາມ ແລະ ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ.....	71
6.2.1	ການປະຕິບັດຂໍ້ຫ້າມສຳລັບທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ.....	71
6.2.2	ການປະຕິບັດຂໍ້ຫ້າມສຳລັບລູກຄວາມ.....	71
6.2.3	ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນ.....	72
6.3	ການລົງວິໄນຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຍຄວາມ.....	72
ບົດທີ 6	ສະພາທະນາຍຄວາມ.....	74
1.	ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ.....	74
1.1	ຄວາມໝາຍສະມາຊິກ ແລະ ພັນທະສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ.....	74
1.2	ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຍຄວາມ.....	75
1.3	ຄະນະບໍລິຫານງານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ.....	75
1.4	ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.....	76
1.5	ຄະນະກວດກາສະພາທະນາຍຄວາມ.....	76
1.6	ຄະນະວິໄນທອນ.....	77
2.	ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກສະພາທະນາຍຄວາມ.....	78
2.1	ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ.....	78
2.2	ຂະແໜງການກົງຈັກຊ່ວຍວຽກສະພາທະນາຍຄວາມ.....	79
2.2.1	ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍ.....	79
2.2.2	ຂະແໜງປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.....	80
2.2.3	ຂະແໜງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ສ້າງຂະບວນການ.....	80
2.2.4	ຂະແໜງນິຕິກຳ.....	81
2.2.5	ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ.....	82
2.2.6	ຂະແໜງໂຄສະນາ-ຖະແຫຼງຂ່າວ.....	82
2.2.7	ຂະແໜງພັດທະນາອາຊີບທະນາຍຄວາມ.....	83
2.2.8	ຂະແໜງພົວພັນຕ່າງປະເທດ.....	84
2.2.9	ຂະແໜງຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ.....	84
3.	ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.....	85

3.1	ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ	85
3.2	ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ	85
3.3	ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ	85
4.	ໜ່ວຍງານສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ	86
4.1	ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ	86
4.2	ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ	86
4.3	ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ	86
ບົດທີ 7	ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານທະນາຍຄວາມ	87
1.	ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທະນາຍຄວາມ	87
1.1	ກະຊວງຍຸຕິທຳ	87
1.2	ພະແນກຍຸຕິທຳ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ	88
1.3	ຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ	88
2.	ອົງການກວດກາວຽກງານທະນາຍຄວາມ ແລະ ຮູບການກວດກາ	89
2.1	ອົງການກວດກາວຽກງານທະນາຍຄວາມ	89
2.2	ອົງການກວດກາພາຍໃນ	89
2.3	ອົງການກວດກາພາຍນອກ	89
2.4	ຮູບການກວດກາ	90
2.4.1	ກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ	90
2.4.2	ກວດກາແບບແຈ້ງໃຫ້ຮູ້	90
2.4.3	ກວດກາແບບກະທັນຫັນ	90
ພາກທີ II	ທັກສະທະນາຍຄວາມໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ	91
ບົດທີ 8	ທັກສະເຂົ້າຮ່ວມການໄກ່ເກ່ຍຂອງທະນາຍຄວາມ	91
1.	ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການໄກ່ເກ່ຍ	91
2.	ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນທັກສະທະນາຍຄວາມໃນການໄກ່ເກ່ຍ	91
2.1	ຄວາມໝາຍຂອງທັກສະທະນາຍຄວາມໃນການໄກ່ເກ່ຍ	91
2.2	ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການເຂົ້າຮ່ວມໄກ່ເກ່ຍຄະດີແພ່ງ ແລະ ຄະດີອາຍາ	93
2.3	ຄວາມສຳຄັນທັກສະທະນາຍຄວາມໃນການໄກ່ເກ່ຍ	94
3.	ຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້ທັກສະພື້ນຖານຂອງທະນາຍຄວາມໃນການໄກ່ເກ່ຍ	94
4.	ໜ້າທີ່ພື້ນຖານຂອງທະນາຍຄວາມໃນການຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມໄກ່ເກ່ຍ	95
5.	ທັກສະ ແລະ ວິທີການພື້ນຖານຂອງທະນາຍຄວາມໃນການໄກ່ເກ່ຍ	95
5.1	ທັກສະພື້ນຖານໃນການເຂົ້າຮ່ວມໄກ່ເກ່ຍທາງແພ່ງຂອງທະນາຍຄວາມ	96
5.2	ທັກສະພື້ນຖານໃນການເຂົ້າຮ່ວມໄກ່ເກ່ຍທາງອາຍາຂອງທະນາຍຄວາມ	98
ບົດທີ 9	ທັກສະການໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງທະນາຍຄວາມ	102
1.	ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນທັກສະການໃຫ້ຄຳປຶກສາ	102
1.1	ຄວາມໝາຍທັກສະການໃຫ້ຄຳປຶກສາ	102
1.2	ຄວາມສຳຄັນຂອງທັກສະການໃຫ້ຄຳປຶກສາ	102

2. ທັກສະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມ.....	103
2.1 ການສື່ສານ ແລະ ການຕອບຮັບການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.....	103
2.1.1 ທັກສະໃນການສື່ສານ.....	103
2.1.2 ທັກສະໃນການຟັງ.....	103
2.1.3 ທັກສະການເວົ້າ.....	103
2.1.4 ທັກສະການຂຽນ.....	103
2.1.5 ທັກສະການອ່ານ.....	104
2.1.6 ທັກສະການໃຊ້ສະມາທິ.....	104
2.1.7 ທັກສະການເລືອກການໃຊ້ຄໍາສັບ.....	104
2.1.8 ທັກສະການສະແດງອອກພາຍນອກ.....	105
2.1.9 ທັກສະໃນການຈັບປະເດັນ ແລະ ສະຫຼຸບໃຈຄວາມຂອງບັນຫາ.....	105
2.1.10 ທັກສະວິເຄາະບັນຫາ.....	105
2.2 ທັກສະການຕອບຮັບ ແລະ ປະຕິເສດການໃຫ້ການບໍລິການຄໍາປຶກສາ.....	106
2.3 ການໃຫ້ຄໍາເຫັນທາງດ້ານກົດໝາຍ.....	106
3. ທັກສະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບາງຂົງເຂດ.....	107
3.1 ທັກສະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ.....	107
3.2 ທັກສະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນຂົງເຂດແພ່ງ.....	107
3.3 ທັກສະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນຂົງເຂດອາຍາ.....	108
ບົດທີ 10 ທັກສະການຮ່າງສັນຍາ ແລະ ເອກະສານຂອງທະນາຍຄວາມ.....	109
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນທັກສະການຮ່າງສັນຍາ.....	109
1.1 ຄວາມໝາຍທັກສະການຮ່າງສັນຍາ.....	109
1.2 ຄວາມສໍາຄັນທັກສະການຮ່າງສັນຍາ.....	109
2. ພື້ນຖານຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທົດສະດີໃນການຮ່າງສັນຍາ.....	110
2.1 ຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາ.....	110
2.2 ຄວາມສໍາຄັນຂອງສັນຍາ.....	111
2.3 ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນຍາ.....	112
2.3.1 ຫຼັກການເຄົາລົບສິດເສລີພາບ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈ.....	112
2.3.2 ຫຼັກການສະເໜີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ.....	113
2.3.3 ມີເຈດຕະນາດີ ແລະ ບໍລິສຸດໃຈ.....	114
2.3.4 ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ.....	115
2.3.5 ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື ຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.....	115
2.3.6 ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງແພ່ງ.....	116
2.4 ເງື່ອນໄຂຂອງການເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນຍາ.....	116
2.4.1 ວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາ.....	116
2.4.2 ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາ.....	116
2.4.3 ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ.....	117

2.4.4 ຮູບການຂອງການເຮັດສັນຍາ.....	118
3. ທັກສະການຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຄໍາແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງ	131
3.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຄໍາແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງ.....	131
3.1.1 ຄວາມໝາຍສໍາຄັນຂອງຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ	131
3.1.2 ອົງປະກອບຂອງຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ.....	132
3.2 ຄວາມໝາຍສໍາຄັນຂອງຄໍາແກ້ຟ້ອງ.....	132
3.4 ຄວາມໝາຍສໍາຄັນຂອງຄໍາຟ້ອງແຍ່ງ	133
3.5 ເນື້ອໃນ ແລະ ຮ່າງຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງ.....	134
3.6 ອົງການທີ່ຮັບພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ	137
4. ການຂຽນຄໍາສະເໜີ	144
4.1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາຮ້ອງສະເໜີ.....	144
4.3 ອົງການທີ່ຮັບພິຈາລະນາ.....	145
5. ການຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ.....	146
5.1 ຄວາມໝາຍສໍາຄັນຂອງຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ.....	146
5.2 ຮ່າງຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ	146
5.3 ອົງການທີ່ຮັບພິຈາລະນາ.....	148
ບົດທີ 11 ທັກສະທະນາຍຄວາມໃນຄະດີແພ່ງ.....	149
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາໃນການນໍາໃຊ້ທັກສະທະນາຍຄວາມ	149
1.1 ຄວາມໝາຍໃນການນໍາໃຊ້ທັກສະທະນາຍຄວາມ	149
1.2 ຄວາມສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ທັກສະທະນາຍຄວາມ.....	150
1.3 ຈຸດປະສົງໃນການນໍາໃຊ້ທັກສະທະນາຍຄວາມ.....	150
2. ການນໍາໃຊ້ທັກສະ ຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີແພ່ງ.....	151
2.1 ທັກສະທະນາຍຄວາມຕໍ່ການຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຄໍາແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງ	151
2.2 ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ການຂຽນຄໍາຖະແຫຼງໃນຄະດີແພ່ງ.....	151
2.2.1 ຄວາມໝາຍສໍາຄັນການຂຽນຄໍາຖະແຫຼງໃນຄະດີແພ່ງ	151
2.2.2 ໂຄງຮ່າງການຂຽນຄໍາຖະແຫຼງໃນຄະດີແພ່ງຂອງທະນາຍຄວາມ.....	152
2.3 ທັກສະການກະກຽມກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມໃນປະຊຸມສານ	153
2.4 ທັກສະຕໍ່ການໄກ່ເກ່ຍໃນຄະດີແພ່ງໃນຂັ້ນຕອນປະຊຸມສານ	154
2.5 ທັກສະໃນການໂຕ້ຖຽງ	155
ບົດທີ 12 ທັກສະທະນາຍຄວາມໃນຄະດີອາຍາ	158
1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການນໍາໃຊ້ທັກສະ.....	158
1.1 ຄວາມໝາຍການນໍາໃຊ້ທັກສະ	158
1.2 ຄວາມສໍາຄັນການນໍາໃຊ້ທັກສະ.....	159
1.3 ຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ທັກສະທະນາຍຄວາມ	159
2. ການນໍາໃຊ້ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີອາຍາ	160

2.1	ຂັ້ນການດຳເນີນຄະດີຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ	160
2.2	ຂັ້ນການດຳເນີນຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ.....	161
2.3	ຂັ້ນການດຳເນີນຄະດີໃນທີ່ປະຊຸມສານ	162
2.3.1	ທັກສະທະນາຍຄວາມຕໍ່ການຂຽນຄໍາຖະແຫຼງໃນຄະດີອາຍາ	162
2.3.2	ການກະກຽມກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສານ	163
2.3.3	ການໂຕ້ຖຽງໃນທີ່ປະຊຸມສານ.....	164
2.3.4	ການຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານ.....	165
2.3.5	ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນຳພາຍຫຼັງສານຕັດສິນ	166
ພາກທີ III	ລະບົບກົດໝາຍ ແລະ ທະນາຍຄວາມໃນລະບົບກົດໝາຍ.....	168
ບົດທີ 13	ທະນາຍຄວາມໃນລະບົບກົດໝາຍ.....	168
1.	ວິວັດທະນາການຂອງລະບົບກົດໝາຍໃນໂລກ	168
2.	ລະບົບກົດໝາຍທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ (Civil Law System)	169
2.1	ຄວາມໝາຍຂອງລະບົບກົດໝາຍທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ	169
2.2	ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການແບ່ງສາຂາກົດໝາຍລະບົບກົດໝາຍລາຍລັກອັກສອນ	171
2.2.1	ກົດໝາຍເອກະຊົນ (Private Law)	171
2.2.2	ກົດໝາຍມະຫາຊົນ (Public Law)	172
3.	ລະບົບກົດໝາຍປະເພນີສານ (Common Law System)	172
3.1	ຄວາມໝາຍລະບົບກົດໝາຍປະເພນີສານ.....	172
3.2	ແນວຄິດກ່ຽວກັບການແບ່ງສາຂາກົດໝາຍລະບົບກົດໝາຍປະເພນີສານ	176
4.	ລະບົບກົດໝາຍສາສະໜາ (Religious Law System).....	176
4.1	ຄວາມໝາຍລະບົບກົດໝາຍສາສະໜາ.....	176
4.1.1	ສາສະໜາອິສລາມ	177
4.1.2	ສາສະໜາຄຣິສຕຽນ.....	178
4.1.3	ສາສະໜາຮິນດູ.....	179
4.2	ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສາສະໜາກັບປະເພນີນິຍົມ.....	180
5.	ລະບົບກົດໝາຍປະສົມ (Socialist Law System).....	180
5.1	ຄວາມໝາຍລະບົບກົດໝາຍປະສົມ (ແນວຄິດສັງຄົມນິຍົມ)	180
5.2	ແນວຄວາມຄິດຂອງ ທ່ານ ມາກ ແລະ ເລນິນຕໍ່ກັບກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ.....	181
5.3	ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະບົບກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມກັບກົດໝາຍລະບົບ Civil Law.....	182
6.	ທະນາຍຄວາມໃນລະບົບກົດໝາຍ Civil Law ແລະ Common Law	182
	ເອກະສານອ້າງອີງ.....	185
	ປະຫວັດຫຍໍ້ຜູ້ຂຽນ	188
	ປະຫວັດຫຍໍ້ຜູ້ກວດແກ້	189

ພາກທີ I

ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບທະນາຍຄວາມ

ບົດທີ 1

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງທະນາຍຄວາມ

1. ຄວາມເປັນມາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທະນາຍຄວາມລາວ

ນັບແຕ່ປີ 1989 ເປັນຕົ້ນມາ, ສະພາທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 24/ປສລ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 1989 ຕໍ່ມາຮອດປີ 1990 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ມີຄໍາສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 134/ກຍ, ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 1990 ແຕ່ງຕັ້ງບັງຄັບເອົານັກກົດໝາຍທີ່ມີໃນສັງຄົມເວລານັ້ນ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ ເປັນທະນາຍຄວາມຮຸ່ນທຳອິດຄື: ທ່ານ ຄຳປຸ່ນ ພິທັກສຸນທອນ, ທ່ານ ຄຳພິ ບົດຕະພານິດ, ທ່ານ ພິວາດ ວໍລະຈັກ ແລະ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ຊຸມພິນພັກດີ. ທະນາຍຄວາມຮຸ່ນບຸກເບີກ 4 ທ່ານທີ່ກ່າວມານີ້, ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ການຂົນຂວາຍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບການເມືອງ-ເສດຖະກິດເວລານັ້ນ.

ຕົກມາຮອດປີ 1991 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 166/ກຍ, ລົງວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 1991 ແຕ່ງຕັ້ງນັກກົດໝາຍຈຳນວນ 17 ທ່ານ ເປັນທະນາຍຄວາມຝຶກຫັດ ມີຄື: ທ່ານ ບຸນສີ ແສງອະໄພ, ທ່ານ ເມກ ທິທະວົງ, ທ່ານ ບຸນລ້ຽງ ວໍລະສານ, ທ່ານ ຈັນທິ ພິດສະໄໝ, ທ່ານ ສຸວັນນະຄຳຜົງ ວັນທານຸວົງ, ທ່ານ ບຸນລ້ອມ ຜົວສິລາ, ທ່ານ ບຸນຍໍ ພະສະຫວັດ, ທ່ານ ຄຳບຸນ ສີຫາລາດຖະວົງ, ທ່ານ ນາງ ໄຕຣມີ ທ່ອນແສງສີ, ທ່ານ ຈັນທິ ບັນນາວົງ, ທ່ານ ລຳດວນ ວົງສາແກ້ວ, ທ່ານ ສົມພາວ ຈັນທະວິສຸກ, ທ່ານ ຊັບ ພິມມະລາດ, ທ່ານ ສວຍ ໄຊຊະສີ, ທ່ານ ເຊົາ ທຳມະນະລາດ, ທ່ານ ພາສິດ ພິມມະຮັກ ແລະ ທ່ານ ບຸນໜາ ຊຸມະນີວົງ ໃນປີ 1991 ການຈັດຕັ້ງທະນາຍຄວາມໄດ້ມີທະນາຍສົມບູນ 10 ທ່ານ ແລະ ທະນາຍຝຶກຫັດ 11 ທ່ານ. ອົງການຈັດຕັ້ງທະນາຍຄວາມລາວໄດ້ເລີ່ມພັດທະນາໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄຳວ່າ: “ທະນາຍ” ເມື່ອເຫັນໄດ້ວ່າຈຳນວນທະນາຍຄວາມໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄືແນວນັ້ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 147/ຍກ, ລົງວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 1991 ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບພາຍໃນສະບັບທຳອິດ ແລະ ກຳນົດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງທະນາຍຄວາມເປັນຄະນະທະນາຍຄວາມກຳແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ມາຮອດວັນທີ 9 ສິງຫາ 1991 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຍຄວາມ ຄັ້ງທີ I ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງວຽກງານທະນາຍຄວາມ ໃນນັ້ນ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ຕົກລົງໂດຍໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຄະນະບໍລິຫານງານ 3 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ພິວາດ ວໍລະຈັກ ເປັນປະທານ, ທ່ານ ສວຍ ໄຊຊະສີ ເປັນຮອງປະທານ, ທ່ານ ຄຳພິ ບົດຕະພານິດ ເປັນກຳມະການ, ຄະນະກວດກາ 3 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ຊັບ ພິມມະລາດ ເປັນປະທານ, ທ່ານ ເຊົາ ທຳມະນະລາດ ເປັນຮອງປະທານ, ທ່ານ ຄຳປຸ່ນ ພິທັກສຸນທອນ ເປັນຄະນະ. ຕົກມາຮອດທ້າຍປີ 1991 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລື່ອນ ທ່ານ ບົງ ໄຊຍະກຸມມານ ເປັນທະນາຍສົມບູນ. ແຕ່ງຕັ້ງທະນາຍຝຶກຫັດຈຳນວນ 4 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ໂອຄຳ ອະນຸລັກ, ທ່ານ ພູມີ ສີອຸດົມພັນ, ທ່ານ ສົມສຸກ ບານຸວົງ ແລະ ທ່ານ ຄຳພາ ສິດພະໄຊ ແລະ ຕໍ່ມາລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ມີຄໍາສັ່ງເລກທີ 74/ນຍ, ລົງວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 1992 ສັ່ງໃຈການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະທະນາຍຄວາມກຳແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄວ້ຊົ່ວຄາວເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂ ເປັນເວລາ ສີ່ປີ ຕໍ່ມານາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກດໍາລັດເລກທີ 64/ນຍ, ລົງວັນທີ 21

ກຸມພາ 1996 ປ່ຽນແທນດຳລັດເລກທີ 24/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 1989 ບົນພື້ນຖານດຳລັດເລກທີ 64/ນຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງທະນາຍຄວາມສົມບູນຈຳນວນ 23 ທ່ານ ແລະ ດຳລັດເລກທີ 64/ນຍ ໄດ້ກຳນົດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຍຄວາມກວ້າງຂວາງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກຳນົດການຈັດຕັ້ງທະນາຍຄວາມລາວຈາກຊື່ເອີ້ນວ່າ: ຄະນະທະນາຍຄວາມກຳແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມາເປັນສະພາທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຍຄວາມ ຄັ້ງທີ II ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 1996 ມີສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມ 23 ທ່ານ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບພາຍໃນສະບັບປັບປຸງ ແລະ ໄດ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານ, ຄະນະກວດກາຊຸດໃໝ່ ຄະນະບໍລິຫານງານມີ 5 ທ່ານຄື: ທ່ານ ບົງ ໄຊຍະກຸມມານ ປະທານ, ທ່ານ ສຸວັນນະຄຳຜົງ ວັນທານຸວົງ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ຈັນທະລີ ບານຸວົງ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ເຊົາ ທຳມະນະລາດ ຄະນະກຳມະການ ແລະ ທ່ານ ຊັບ ພິມມະລາດ ຄະນະກຳມະການ; ຄະນະກວດກາ 3 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ພາສິດ ພິມມະຮັກ ປະທານ, ທ່ານ ພິວາດ ວໍລະຈັກ ຄະນະ, ທ່ານ ບຸນລ້ອມ ຜິວລາສີ ຄະນະ. ມາຮອດວັນທີ 24 ເມສາ 1997 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ກໍໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 153/ກຍ ແຕ່ງຕັ້ງທະນາຍຄວາມສົມບູນອີກ 06 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ສົມບູນ ວົງໜໍ່ບຸນທຳ, ທ່ານ ສີສະວົງ ວິທະໄຊ, ທ່ານ ແວງ ໄຊຊະນະ, ທ່ານ ເມກ ສາວະລີ, ທ່ານ ເພັດສະຫວາດ ເທບເສນາວົງ ແລະ ທ່ານ ສີແພງ ຫອມສົມບັດ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຍຄວາມ ຄັ້ງທີ III ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2002 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບພາຍໃນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ໄດ້ປ່ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຄະນະກວດກາຊຸດໃໝ່ ຄະນະບໍລິຫານງານມີ 5 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ພູມີ ສີອຸດົມພັນ ປະທານ, ທ່ານ ພິວາດ ວໍລະຈັກ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ແວງ ໄຊຊະນະ ຄະນະກຳມະການ; ທ່ານ ເມກ ສາວະລີ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ພາສິດ ພິມມະຮັກ ຄະນະກຳມະການ; ຄະນະກວດກາ 03 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ນາງ ໄຕຣມີ ທ່ອນແສງສີ ປະທານ, ທ່ານ ສີສະວົງ ວິທະໄຊ ຄະນະ, ທ່ານ ຊັບ ພິມມະລາດ ຄະນະ, ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ III ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການແບ່ງຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຊັດເຈນໂດຍການກຳນົດແຜນງານເຄື່ອນໄຫວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 4 ທິດທາງຍຸດທະສາດຄື: ປັບປຸງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍສະມາຊິກ, ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະບົບຍຸຕິທຳ, ໂຄສະນາກົດໝາຍ, ບົດບາດຂອງທະນາຍຄວາມ ແລະ ພົວພັນສາກົນ. ລະບົບການຈັດຕັ້ງທະນາຍຄວາມທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮາກຖານໄດ້ຖືກກຳນົດເປັນເຂດທະນາຍຄວາມພາຍໃນທົ່ວປະເທດປະກອບມີ 06 ເຂດ ຄື: ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍທະນາຍຄວາມໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນ 9 ໜ່ວຍ, ກຳນົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ, ເກັບຄ່າທຳນຽມ, ຂໍອະນຸຍາດຄວັດຕາປະທັບ, ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເປັນຕົ້ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ UNDP, ມູນນິທິເອເຊຍ TAF ເພື່ອດຳເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານທະນາຍຄວາມຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍສີສັນ ພາຍໃຕ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕ່າງປະເທດ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ IV ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2006 ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຄະນະກວດກາຊຸດໃໝ່ຄື ຄະນະບໍລິຫານງານມີ 5 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ພູມີ ສີອຸດົມພັນ ປະທານ, ທ່ານ ສີສະວົງ ວິທະໄຊ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ສາຍທອງ ໂພພາວັນດີ ຄະນະກຳມະການ,

ທ່ານ ນວນທອງ ວົງສາ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ສົມພູ ແກ້ວມູນມຸນີ ຄະນະກຳມະການ; ຄະນະກວດກາ 03 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ພິວາດ ວໍລະຈັກ ປະທານ, ທ່ານ ມິໄຊ ເທບມະນີ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ວໍລັດສະໝີ ສຸລິປະພັນ ຄະນະກຳມະການ, ໃນໄລຍະຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ IV ວຽກງານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມລາວໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງແຂງແຮງສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມໄດ້ດີສົມຄວນ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈທະນາຍຄວາມຕື່ມອີກບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ V ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 06 ມັງກອນ 2010 ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຄະນະກວດກາຊຸດທີ V ຄື: ຄະນະບໍລິຫານງານມີ 09 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ແກ່ນປະເສີດ ປະທານ, ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ວໍລັດສະໝີ ສຸລິປະພັນ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ສົມພອນ ຫຼ້າແກ່ນຈັນ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ແສງສະຫວ່າງ ບຸນຄຳ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ນາງ ວິໄລວັນ ວົງໄຊຍາ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ບຸນຍະສິດ ດາວປະສິດ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ວິລະໄຊ ຊົງວິໄລ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ມະໂນລິນ ເທບວົງຄຳ ຄະນະກຳມະການ, ຄະນະກວດກາ 05 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ວໍລັດສະໝີ ສຸລິປະພັນ ປະທານກວດກາ, ທ່ານ ມະໂນລິນ ເທບວົງຄຳ ຮອງປະທານກວດກາ, ທ່ານ ເສ ໄຊຊະນະເດດ, ຄະນະກວດກາ, ທ່ານ ຄຳຮຸ່ງ ສຸລິພິນ ຄະນະກວດກາ, ທ່ານ ດວງສິມ ສຸພັນທອງ ຄະນະກວດກາ, ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ V ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກອົບຮົມທະນາຍຄວາມໃໝ່, ເຮັດໃຫ້ບັນຊີທະນາຍຄວາມຮອດເວລານີ້ມີຈຳນວນທັງໝົດ 159 ທ່ານ, ຍິງ 34 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຍຄວາມ ຄັ້ງທີ VI ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2013 ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຄະນະກວດກາຊຸດທີ VI ຄື ຄະນະບໍລິຫານງານມີ 9 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ມິໄຊ ເທບມະນີ ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ, ທ່ານ ສຸນທອນ ຈັນທະວົງ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ຫຼ້າສອນໄຊ ຈັນທະວົງ ບໍລິຫານງານ, ທ່ານ ສີຫວັດ ແສງດວງຈັນ ບໍລິຫານງານ, ທ່ານ ພິວາດ ວໍລະຈັກ ຄະນະບໍລິຫານງານ, ທ່ານ ປະສິດ ບຸບຜາປະເສີດ ຄະນະບໍລິຫານງານ, ທ່ານ ນາງ ມະນີຈັນ ພິລາພັນ ຄະນະບໍລິຫານງານ, ທ່ານ ວິລະໄຊ ຊົງວິໄລ ຄະນະບໍລິຫານງານ; ຄະນະກວດກາ 5 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ດວງສິມ ສຸພັນທອງ ປະທານກວດກາ, ທ່ານ ບຸນເລັດ ເທບພິທັກ ຮອງປະທານກວດກາ, ທ່ານ ເພັດສະຫວາດ ເທບເສນາວົງ ຄະນະກວດກາ, ທ່ານ ຄຳແສນ ແກ້ວມະນີ ຄະນະກວດກາ, ທ່ານ ນາງ ກອງສີ ວິໄລວັນ ຄະນະກວດກາ. ພາຍໃຕ້ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ V ວຽກງານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕື່ມອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພາຍໃນຄະນະບໍລິຫານງານເອງ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດດຳເນີນວຽກງານຄົບອາຍຸການໄດ້ ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸດທີ VII ຂຶ້ນທົດແທນ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຍຄວາມ ຄັ້ງທີ VII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2015 ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານ 21 ທ່ານ, ຄະນະປະຈຳຂອງບໍລິຫານງານ 7 ທ່ານ ແລະ ຄະນະກວດກາ 3 ທ່ານ ຄືຄະນະບໍລິຫານງານມີ 21 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ຄຳໃສ ສຸລິນທອນ ປະທານ, ທ່ານ ວໍລັດສະໝີ ສຸລິປະພັນ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ບຸນຍູ່ ສີສານ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ລຳເງິນ ຄັດສະຫວ່າງ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ນິວັນ ສົມແສງດີ ຄະນະປະຈຳ, ທ່ານ ປະສິດ ບຸບຜາປະເສີດ ຄະນະປະຈຳ, ທ່ານ ວິລະໄຊ ຊົງວິໄລ ຄະນະປະຈຳ, ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ສີອຸດົມພັນ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ບຸນຍະສິດ ດາວປະສິດ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ໝໍ່ຄຳ ເພັດທອງລິນ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ສຸໂພ ເພັງໄຂ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ສີສະຫວັດ ແສງດວງຈັນ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ຫຼ້າສອນໄຊ ຈັນທະວົງ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ຄຳອ້ວນ ຮຸ່ງດວງຈັນ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ນາງ ດາວັນ ບຸນມິໄຊ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ເພັດສະຫວາດ ເທບເສນາວົງ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ມົວທາວ ຄະນະກຳມະການ,

ທ່ານ ນາງ ທິພະສອນ ຫຼວງອາໄພ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ບຸນປະສິດ ເຫຼືອງວິໄລ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ສິມພອນ ຫຼ້າແກ່ນຈັນ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ນາງ ວິໄລວັນ ຊົງໄຊຍາ ຄະນະກຳມະການ; ຄະນະປະຈຳ 7 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ຄຳໃສ ສຸລິນທອນ ປະທານ, ທ່ານ ວໍລັດສະໝີ ສຸລິປະພັນ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ບຸນຍູ້ ສີສານ ຮອງ ປະທານ, ທ່ານ ນາງ ລຳເງິນ ຄັດສະຫວ່າງ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ນິວັນ ສິມແສງດີ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ປະສິດ ບຸບຜາປະເສີດ ຄະນະກຳມະການ, ທ່ານ ວິລະໄຊ ຊົງວິໄລ ຄະນະກຳມະການ; ຄະນະກວດກາ 03 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ບຸນເລັດ ເທບພິທັກ ປະທານ, ທ່ານ ຄຳຜຸຍ ສິສິມພອນ ຮອງປະທານ, ທ່ານ ນາງ ກອງສີ ວິໄລວັນ ຄະນະກຳມະ ການ.

ບາງຜົນງານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ VII ໃນ 3 ປີຂອງອາຍຸການ: ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນສ້າງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016 ສຳເລັດ, ສ້າງກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ສະບັບໃໝ່ທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນສະບັບປັບປຸງ ປີ 2017, ປະກາດຈັດຕັ້ງສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງໄດ້ 8 ແຂວງ ແລະ ໜຶ່ງນະຄອນຫຼວງ, ປະກາດຈັດຕັ້ງສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງໄດ້ 9 ເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ຂະຫຍາຍສະມາຊິກໃໝ່ໄດ້ຈຳນວນ 77 ຄົນ ໃນນີ້ມີທະນາຍຄວາມຝຶກຫັດ 64 ຄົນ, ພິເສດ ແມ່ນໄດ້ ຍາດແຍ່ງເອົາການສະໜັບສະໜູນຈາກຂັ້ນເທິງຈັດຝຶກອົບຮົມໂດຍສະພາທະນາຍຄວາມເອງ ຊຶ່ງຈະ ກາຍເປັນແຫຼ່ງຜະລິດທະນາຍຄວາມໃໝ່ທີ່ຈະກະຈາຍຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມອອກສູ່ຕ່າງແຂວງໄດ້ໃນອະນາຄົດ, ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນສະພາທະນາຍຄວາມດີຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນຄະນະບໍລິຫານງານ, ຄະນະປະຈຳ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ຄະນະວິໄນທອນເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຕົກລົງໃຫ້ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ລົງວິໄນຕໍ່ທະນາຍຄວາມ. ອາຍຸການຂອງຄະນະ ບໍລິຫານງານຊຸດທີ VII ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມລາວ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016 ຄື: ອາຍຸການຂອງຄະນະບໍລິຫານງານແມ່ນ 5 ປີ. ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ທະນາຍຄວາມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນຍ້ອນໄດ້ມີກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ໄດ້ກຳນົດຂຶ້ນຕອນ, ວິທີການ, ມາດຕະຖານ, ເງື່ອນໄຂທີ່ລະອຽດ ແລະ ຄົບຖ້ວນໄວ້.¹

ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມລາວຊຸດປັດຈຸບັນໄດ້ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງຂອງກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມລາວຄັ້ງທີ VIII ຄັ້ງວັນທີ 18 ທັນວາ 2020 ແລະ ຖືກຮັບຮອງຈາກລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ສະບັບເລກທີ 276/ກຍ, ລົງວັນທີ 03 ມີນາ 2021 ແລະ ປີ 2022 ແມ່ນປີທີ II ຂອງ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດ 05 ປີ ຄືແຕ່ ປີ 2021 ຫາ 2025 ແລະ ກໍເປັນປີທີ່ສະພາບສາກົນມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ, ຊຶ່ງຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ສົງຄາມລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ຢູແຄນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມລາວພົບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນພໍສົມຄວນ ຍ້ອນສະພາບການພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມລາວໃນໄລຍະໜຶ່ງ ປີຜ່ານມາເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານຍ້ອນປະທານສະພາທະນາຍຄວາມລາວເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ແຕ່ຄະນະບໍລິຫານງານຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ບຸກບີນສູ່ຊົນຊື່ ນຳ-ນຳພາສະມາຊິກສະພາ ທະນາຍຄວາມລາວປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ສາມາດ ຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານຕາມແຜນການປະຈຳປີ 2022.

¹ ສະພາທະນາຍຄວາມ, *ປຶ້ມທີ່ລະລຶກ 30 ປີ ວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຍຄວາມລາວ*, (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: 30 ມີນາ 1989 ຫາ 30 ມີນາ 2019), 1-8.

ປັດຈຸບັນສະພາທະນາຍຄວາມມີສະມາຊິກທັງໝົດ 529 ທ່ານ, ຍິງ 133 ທ່ານ. ໃນນີ້ທະນາຍຄວາມລາວ ທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດມີ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ. ວຸດທິການສຶກສາ: ສາດສະດາຈານ 01 ທ່ານ, ປະລິນຍາເອກ 6 ທ່ານ, ປະລິນຍາໂທ 120 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ, ປະລິນຍາຕີ 347 ທ່ານ, ຍິງ 96 ທ່ານ, ຊັ້ນສູງ 22 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ ແລະ ຊັ້ນກາງ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ. ຊຶ່ງຈຳນວນທະນາຍຄວາມໄດ້ສັງກັດຢູ່ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງຕັ້ງນີ້: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 385 ທ່ານ, ຍິງ 97 ທ່ານ; ຕ່າງແຂວງ 94 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ. ຕໍ່ກັບວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ: ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານສຶກສາ ອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມເປັນວຽກງານສຳຄັນຕົ້ນຕໍໂດຍຕິດພັນກັບວຽກ ງານການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບດ້ວຍຫຼາຍວິທີ, ຫຼາຍຮູບແບບ, ໄດ້ຊອກກາລະໂອກາດເພື່ອເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງ ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ບັນດາມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງຍຸຕິທຳ ຄັ້ງທີ V ທີ່ ກະຊວງຍຸຕິທຳຈັດຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ເຊື່ອມຊຶມມູນເຊື້ອຂອງພັກ.

ຜ່ານການເຊື່ອມຊຶມບັນດາມະຕິຄຳສັ່ງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກ່າວມາເທິງນັ້ນ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນດາແນວຄິດຂອງ ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມຈາກບັນຫາແນວຄິດຄອນແຄນ, ບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບ ການແກ້ໄຂສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ ສ່ວນຫຼາຍມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳ ປະຕິວັດດີ, ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຂອງລັດ, ມີ ສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ຕໍ່ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງທາງພາຍ ໃນ ແລະ ພາຍນອກພິພິດສົມຄວນ. ຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ທະນາຍຄວາມໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ສຶກສາແລກປ່ຽນປະສົບການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງທະນາຍຄວາມຜູ້ມີປະສົບ ການຫຼາຍ ແລະ ຜູ້ຍັງຂາດປະສົບການດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ການຍົກບັນຫາເພື່ອແລກປ່ຽນເປັນກຸ່ມ, ການ ປຶກສາຫາລືທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ວິທີການອື່ນໆທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ຊຶ່ງສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ໃຫ້ແກ່ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.²

2. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງທະນາຍຄວາມ

2.1 ຄວາມໝາຍທະນາຍຄວາມ

ເປັນເວລາ 30 ກວ່າປີ ແຫ່ງການກຳເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະນາຍຄວາມ ລາວໃນເມື່ອກ່ອນກໍຄືປັດຈຸບັນ (1989 ຫາ ປັດຈຸບັນ), ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຜ່ານການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍເປັນຕົ້ນຕໍ ໂດຍເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້, ມີປະສົບການ ຕົວຈິງຕໍ່ການກຳແໜ້ນເນື້ອໃນທາງດ້ານກົດໝາຍໃນຂະແໜງການຕ່າງ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງໃນການແກ້ໄຂ ຄະດີ ຊຶ່ງຜູ້ປະກອບອາຊີບທະນາຍອາດຈະມາຈາກພາກສ່ວນສຳເລັດການສຶກສາກົດໝາຍໂດຍຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນເງື່ອນໄຂການເປັນທະນາຍຄວາມຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຍັງມີອາດິດຜູ້ພິພາກສາ, ພະນັກງານໄອຍະການ ທີ່ມີປະສົບການແຕ່ ສິບປີ ຂຶ້ນໄປ; ສາດສະດາຈານ, ຮອງສາດສະດາຈານ ທາງດ້ານກົດໝາຍ; ຜູ້ມີລະດັບການສຶກສາກົດໝາຍ ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ

²ຮັກສາການປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ, ບົດສະຫຼຸບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານ ຂອງສະພາທະນາຍຄວາມລາວປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2024, (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ສະພາທະນາຍຄວາມ, ລົງວັນທີ 20-21 ມີນາ 2024), 1-2.

ແລະ ເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳແຕ່ ສິບປີ ຂຶ້ນໄປ; ຄູ-ອາຈານ ທີ່ໄດ້ສິດສອນກົດໝາຍແຕ່ ສິບປີ ຂຶ້ນໄປ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມນັບແຕ່ປີ 1989 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ນັກກົດໝາຍຈະກາຍເປັນທະນາຍຄວາມໄດ້ ຢ່າງສົມບູນມີບັດວ່າຄວາມໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີບົດບາດໃນການບໍລິການແກ່ສັງຄົມດ້ວຍການ ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການແກ້ໄຂ ຫຼື ດຳເນີນຄະດີ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳແກ່ລູກຄວາມຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ມາດຕາ 2 ໄດ້ກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມໄວ້ວ່າ: **ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງ ດ້ານກົດໝາຍແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນ ປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງລູກຄວາມທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄວາມຕາມທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.** ເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍວ່າ: “ ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີມາດຕະຖານ, ເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ຈຶ່ງສາມາດໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ຕາງໜ້າວ່າຄວາມຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນ ໄດ້, ທະນາຍຄວາມ ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ບໍ່ແມ່ນ ທະຫານ-ຕຳຫຼວດ” ທະນາຍຄວາມ ເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເປັນທຳ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນ ປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງລູກຄວາມທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄວາມ, ສະໜອງຫຼັກຖານໃຫ້ແກ່ ການແກ້ໄຂຄະດີ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ຂະບວນການຍຸຕິທຳ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການ ຍຸຕິທຳ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມ ສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ.³

2.2 ຄວາມສຳຄັນຂອງທະນາຍຄວາມ

ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີການຍົກສູງປະສິດທິພາບຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍ ຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກໄດ້ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງຕໍ່ກັບວຽກງານການຄຸ້ມ ຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ເປັນພື້ນຖານຂອງການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ແມ່ນຂະບວນ ວິວັດໜຶ່ງຂອງການບຸລະນະລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຕ້ອງດຳເນີນໄປຕາມແຕ່ລະບາດກ້າວຢ່າງໜັກ ແໜ້ນສູ່ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມເທື່ອລະກ້າວ. ນັບແຕ່ໄດ້ມີການດຳເນີນແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ ຢ່າງມີຫຼັກການ, ພັກເຮົາໄດ້ນຳພາສ້າງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍໃຫ້ ເປັນເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຂອງລັດ ແລະ ລວມໝູ່, ຮັບປະກັນປົກປັກຮັກສາລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ການຍົກສູງ ປະສິດທິພາບຄຸ້ມຄອງລັດ ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍແມ່ນເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງການຍົກສູງບົດບາດການນຳພາ

³ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, ມາດຕາ 1-2, (2011) (ປັບປຸງລ່າສຸດ 2022).

ແລະ ຄວາມສາມາດກຳອຳນາດຂອງພັກ, ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິຜົນໃນການບໍລິຫານລັດ, ຮັບປະກັນເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເປັນຕົ້ນຕໍ.⁴

ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ກ່າວມານີ້, ທະນາຍຄວາມແມ່ນບົດບາດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ ກົດໝາຍເຂົ້າໃນການຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມຮ່ວມກັບຂະບວນການຍຸຕິທຳໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍເປັນເຄື່ອງມືໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທຳ, ໂດຍສະເພາະບົດບາດຂອງທະນາຍຄວາມໃນການເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າໃນການແກ້ໄຂ ຂໍ້ ຂັດແຍ່ງ/ການດຳເນີນຄະດີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄະດີແພ່ງ ແລະ ອາຍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ ຂະບວນການແກ້ໄຂ/ການດຳເນີນຄະດີຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຕາມກົດ ໝາຍກຳນົດທັງເປັນການຮັບປະກັນສິດສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ເປັນຕົ້ນມາດຕາ 41 ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດສະເໝີ, ຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນ ປະໂຫຍດລວມ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຂອງຕົນ. ຄຳສະເໜີ, ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ຂອງພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕາ 42 ກຳ ນົດໄວ້ວ່າ: ພົນລະເມືອງລາວມີສິດໂດຍບໍ່ມີຜະຈະລຸງລະເມີດທາງດ້ານຊີວິດ, ຮ່າງກາຍ, ກຽດສັກສີ ແລະ ເຄຫະສະຖານ. ພົນລະເມືອງລາວຈະບໍ່ຖືກຈັບຕົວ, ກັກຂັງ ຫຼື ກວດຄົ້ນເຄຫະສະຖານຖ້າບໍ່ມີຄຳສັ່ງຂອງອົງການ ໄອຍະການ ຫຼື ສານປະຊາຊົນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.⁵

ນອກຈາກລັດຖະທຳມະນູນຈະກຳນົດເຈດຕະນາລົມອັນລວມໄວ້ແລ້ວ, ເນື້ອໃນຂອງມາດຕາ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນກົດໝາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ ໂດຍກຳນົດ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍໃນການເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ຄະດີອາຍາ, ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ເພື່ອເປັນອັນສະເພາະສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນຍັງໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ຄະດີ ອາຍາເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ/ຄະດີໄດ້ຮັບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ ແກ່ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ. ຈາກເຫດຜົນທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງນັ້ນ, ເຫັນໄດ້ວ່າທະນາຍຄວາມມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ຄະດີ ຊຶ່ງທະນາຍນອກຈາກຈະບໍລິການສັງຄົມທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ເປັນຜູ້ ຕາງໜ້າວ່າຄວາມໃນການດຳເນີນຄະດີຢູ່ຊັ້ນສານແລ້ວ, ທະນາຍຄວາມຍັງມີພັນທະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ກັບໜ້າທີ່, ຈັນຍາບັນວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມອີກດ້ວຍຄືວຽກງານຈິດອາສາດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ 48 ຊົ່ວໂມງ(h) /ປີ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການດຳເນີນຄະດີເພື່ອປົກປ້ອງສິດໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ຜູ້ທຸກຍາກ, ດ້ອຍ ໂອກາດ, ເດັກທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງເປັນພິເສດ, ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ທະນາຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄົນພິການ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າ

⁴ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, “ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ວ່າດ້ວຍ ການຍົກສູງ ປະສິດທິພາບຄຸ້ມຄອງລັດ ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍ” ເລກທີ 037/ຄບສພ, (ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, 18 ມິຖຸນາ 2018), ໜ້າທີ 1.

⁵ ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມາດຕາ 41 ແລະ 42, (1991) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2015).

ມະນຸດ⁶ ຫຼື ຄະດີທີ່ຖືກສານຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດໂດຍຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍໜ້າທີ່ຈາກສານປະຊາຊົນເພື່ອໃຫ້ມີ ທະນາຍຄວາມເຂົ້າເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕາມກົດໝາຍກຳນົດເປັນຕົ້ນ.

ນອກຈາກນີ້, ທະນາຍຄວາມລາວ ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ ແລະ ກົດໝາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ, ເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການກົດໝາຍແກ່ສັງຄົມທັງພາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ທະນາຍຕ້ອງໄດ້ບຸກບີນ ຄົ້ນຄວ້າຮຽນຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ເລິກເຊິ່ງຕາມທັດສະນະແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກໃນການ ເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບພາຍນອກບົນພື້ນຖານຫຼັກການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມິຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ຊຶ່ງກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວເຮົາເກືອບທຸກສະບັບລ້ວນແລ້ວແຕ່ກຳນົດໃຫ້ມີການເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມື ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຂອງກົດໝາຍ. ສະນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມລາວ ໃນຖານະເປັນນັກ ກົດໝາຍຕ້ອງໄດ້ເປີດກວ້າງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຮຽນຮູ້ກົດໝາຍຂອງຕ່າງປະເທດເພື່ອການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ຕ່ວຽກງານໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍລິການກົດໝາຍເປັນຕົ້ນ.

2.3 ຂະແໜງການຂອງທະນາຍຄວາມ/ປະເພດ

ຄຳວ່າ “ທະນາຍຄວາມໃນພາສາອັງກິດ” ມີຫຼາຍຄຳສັບທີ່ມີຄວາມໝາຍກວ້າງ ແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ, ແຕ່ຄວາມໝາຍສະເພາະຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນການເຄື່ອນໄຫວອາຊີບທະນາຍຄວາມ ເຊັ່ນ: Lawyer, Solicitor, Barrister, Barrister-at-law, Advocate, Counsel, Attorney, Attorney-at-law ເປັນຕົ້ນ.

- Lawyer ໝາຍເຖິງຄົນຜູ້ມີອາຊີບໃນຂະແໜງກົດໝາຍໃນຄວາມໝາຍກວ້າງ ຊຶ່ງບໍ່ສະເພາະ ແຕ່ຜູ້ທີ່ປະກອບອາຊີບທະນາຍຄວາມແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງ ຜູ້ພິພາກສາ, ໄອຍະການ, ພະນັກງານສານ, ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ຕຳຫຼວດ, ຄູສອນກົດໝາຍ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານກົດໝາຍໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະ ຊົນ ທີ່ມີວິຊາສະເພາະໃນຂະແໜງກົດໝາຍ. ບັນດານັກກົດໝາຍ ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ແລ້ວຈຶ່ງປະກອບ ອາຊີບທະນາຍຄວາມ ຫຼື ນັກກົດໝາຍອາຊີບ (Qualified Lawyers) ມີບັດທະນາຍຄວາມ ຕາມກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍທະນາຍຄວາມ ຂອງ ສປປ ລາວ ກຳນົດຕາມທີ່ໄດ້ຈຳແນກຂ້າງລຸ່ມນີ້.

- Attorney ໝາຍເຖິງ ທະນາຍຄວາມທີ່ໄປເຮັດໜ້າທີ່ໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຮັບ ວ່າຄວາມໃນສານ (ຄຳສັບນີ້ໃຊ້ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ).

- Solicitor ໝາຍເຖິງ ທະນາຍຄວາມທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາກົດໝາຍຕິດຕໍ່ປະສານຫາລຸກ ຄວາມໂດຍກົງພ້ອມທັງຮ່າງເອກະສານ ແລະ ກະກຽມເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ກັບທະນາຍຄວາມ ສະເພາະໃນການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານ (ຄຳສັບນີ້ໃຊ້ໃນລະບົບກົດໝາຍຂອງອັງກິດ).

- Barrister ໝາຍເຖິງທະນາຍຄວາມ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າສະເພາະຢ່າງດຽວໃນ ທີ່ປະຊຸມສານເທົ່ານັ້ນ, ຈະບໍ່ໄດ້ປະສານງານຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບລູກຄວາມໂດຍກົງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮ່າງ ຫຼື ກະກຽມ ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍແຕ່ຢ່າງໃດເນື່ອງຈາກວ່າມີ Solicitor ເປັນຜູ້ດຳເນີນການສະເພາະດ້ານເພື່ອ ກະກຽມໃຫ້ທະນາຍຄວາມທີ່ຈະຂຶ້ນວ່າຄວາມໃນທີ່ປະຊຸມສານ.

⁶ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, “ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ,” ເລກທີ 77/ລບ, (ລັດຖບານ, ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018), ມາດຕາ 12.

- Counsel ໝາຍເຖິງທະນາຍຄວາມທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງດຽວບໍ່ມີສິດໃນການຕາງໜ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີຢູ່ສານ.⁷

ສໍາລັບທະນາຍຄວາມຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດຈັດປະເພດຂະແໜງບໍລິການໄດ້ສະເພາະໃນທາງວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຕໍ່ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ເນື່ອງຈາກຍັງມີຫຼາຍປັດໄຈ ແລະ ເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງສັງຄົມພູມມີປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍານົດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມໃນການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຄືສາມາດໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຮ່າງເອກະສານ ແລະ ຕາງໜ້າລູກຄວາມໃນການເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນຄະດີ. ເຫັນໄດ້ວ່າຍັງສາມາດໃຫ້ການບໍລິການໄດ້ທຸກປະເພດຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ/ຄະດີເມື່ອປຽບທຽບກັບບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເນື່ອງຈາກວ່າທະນາຍຄວາມຈະມີຄວາມສາມາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບສະເພາະດ້ານໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ຈາກສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມກໍປາກົດເຫັນໄດ້ວ່າ ທະນາຍຄວາມຂອງປະເທດເຮົາກໍມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຊໍານິຊໍານານໃນສະເພາະດ້ານເຊັ່ນກັນເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມຊໍານານທາງດ້ານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນກົດໝາຍຂະແໜງເສດຖະກິດ, ແພ່ງ, ການຄ້າ, ຄອບຄົວ, ແຮງງານ ແລະ ເດັກ, ມີຄວາມຊໍານານໃນການແກ້ໄຂຄະດີອາຍາ, ຄະດີແພ່ງ ແລະ ນອກຈາກອັນລວມທະນາຍຄວາມຍັງມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ເປັນມືອາຊີບສະເພາະໃນແຕ່ລະຄະດີຕາມແຕ່ລະກໍລະນີອີກດ້ວຍເຊັ່ນຄະດີອາຍາ: ກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດ, ລັກຊັບ, ກຽດສັກສີ, ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ເສດຖະກິດ ແລະ ອື່ນໆ.

3. ພັນທະຂອງສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ

ທະນາຍຄວາມ ແລະ ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

- ສໍາລັບສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ ທີ່ຖືບັດທະນາຍຄວາມຕາມການອະນຸຍາດກະຊວງຍຸຕິທຳທີ່ເປັນຄົນລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນບໍາລຸງການເປັນສະມາຊິກຈໍານວນ 1.500.000 ກີບ (ໜຶ່ງລ້ານຫ້າແສນກີບ) ຕໍ່ຄົນຄົນຕໍ່ປີ;

- ສໍາລັບທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດຕ້ອງຈ່າຍພັນທະຈໍານວນ 2.000.000 ກີບ (ສອງລ້ານກີບ) ຕໍ່ຄົນ/ຕໍ່ປີ; ການຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ຈ່າຍກາຍເດືອນກຸມພາຂອງທຸກໆປີ, ອັດຕາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ.

ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມທີ່ໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດແຕ່ໜຶ່ງປີຂຶ້ນໄປມີສິດຂໍໂຈະການຈ່າຍເງິນບໍາລຸງການເປັນສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມໄວ້ຈົນກວ່າຈະສໍາເລັດການສຶກສາ, ພາຍຫຼັງທີ່ກັບມາແມ່ນໃຫ້ຈ່າຍຄືນ, ສ່ວນເງິນຄ່າປະກອບສ່ວນອື່ນໆນັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ, ສໍາລັບທະນາຍຄວາມຝຶກຫັດໃຫ້ຈ່າຍຄ່າກໍາກັບການຝຶກງານຈໍານວນ 1.000.000 ກີບ (ໜຶ່ງລ້ານກີບ) ໃຫ້ຈ່າຍໃນມື້ຮັບຊາບຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ເປັນທະນາຍຄວາມຝຶກຫັດ;

⁷ <https://www.lawgeneration.net>, ເຂົ້າເບິ່ງຄັ້ງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2024.

- ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສ່ວນລວມຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບພາຍໃນ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ແລະ ຈັນຍາບັນທະນາຍຄວາມຕາມໜັງສືເຊີນ ຫຼື ແຈ້ງການຂອງປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ປະກອບສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ປະຊາຊົນ, ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄະດີຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ;
- ເປັນທະນາຍຄວາມໂດຍໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ຈໍາເລີຍໃນຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄະດີຕໍ່ປີ;
- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ດໍາເນີນຊີວິດ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ສະພາທະນາຍຄວາມ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຂຶ້ນ.⁸

4. ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ທະນາຍຄວາມ/ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີ

ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມໃນການເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນຄະດີ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມເປັນຫຼັກ ແລະ ຈາກນັ້ນ, ຍັງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍອື່ນທີ່ກຳນົດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເປັນຕົ້ນແມ່ນການຊອກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ເທັດຈິງປະເດັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງຄະດີ ແລະ ປະເດັນຂັດແຍ່ງທາງດ້ານກົດໝາຍຊ່ວຍຂະບວນການຍຸຕິທຳໃນການແກ້ໄຂ, ພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ, ປະກອບຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ຜູກມັດ ແລະ ແກ້ມັດໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຕາມກົດໝາຍ. ທະນາຍຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີແພ່ງ.

ທະນາຍຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກລູກຄວາມ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫຼື ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍໜ້າທີ່ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການດໍາເນີນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສໍາລັບ ທະນາຍຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງແມ່ນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກລູກຄວາມ. ໃນກໍລະນີຖ້າວ່າສານຫາກໄດ້ຕັດສິນ ຫຼື ພິພາກສາຄະດີແພ່ງໂດຍຊ້ອງໜ້າທະນາຍຄວາມແລ້ວການຕັດສິນ ຫຼື ການພິພາກສາຂອງສານນັ້ນໃຫ້ຖືວ່າເປັນການຊ້ອງໜ້າລູກຄວາມ, ການມອບສິດໃຫ້ທະນາຍຄວາມວ່າຄວາມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍັງຢືນຈາກຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ.

4.1 ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ

ການເຂົ້າຮ່ວມການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປົກປ້ອງສິດຂອງລູກຄວາມຂອງທະນາຍຄວາມແມ່ນນັບແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບມອບສິດ ຫຼື ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍໜ້າທີ່ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ, ຖ້າໃນກໍລະນີລູກຄວາມຫາກໃຊ້ບໍລິການນັບແຕ່ຂັ້ນທຳອິດຂອງຂະບວນການກໍແມ່ນ ເລີ່ມຈາກຂັ້ນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບ

⁸ ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບພາຍໃນສະພາທະນາຍຄວາມ, ເລກທີ 058/ສທຄ, (ສະພາທະນາຍຄວາມ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2017), ມາດຕາ 22.

ສວນ, ອົງການໄອຍະການ, ສານ ແລະ ເຖິງຂັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນ/ຄໍາພິພາກສາຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນອື່ນຕາມກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ສິດ.

ຕໍ່ການປົກປ້ອງສິດຂອງລູກຄວາມໃນຄະດີອາຍາຕາມການມອບໝາຍ ທະນາຍຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປົກປ້ອງສິດດ້ວຍລະບົບນອກສານໃນຄະດີອາຍາຄື: ກ່ອນການເຂົ້າສູ່ຂະບວນການດຳເນີນຄະດີອາຍາໃນຂັ້ນຂອງສານ. ໃນຂັ້ນການດຳເນີນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ຂັ້ນຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສໍາລັບບັນດາການກະທຳຜິດທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັງຄົມ, ການກະທຳຜິດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ, ໂຈດທາງແພ່ງ ທະນາຍຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວມານີ້ ໃນການໄກ່ເກຍໃນຄະດີອາຍາໄດ້ ແລະ ກໍລະນີການກະທຳຜິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງແກ່ສັງຄົມທາງມີຄວາມເສຍຫາຍທາງແພ່ງຕິດພັນກັບການກະທຳຜິດທາງອາຍາກໍສາມາດໄກ່ເກຍບັນຫາທາງແພ່ງກໍໄດ້ ແຕ່ການກະທຳຜິດທາງອາຍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງແກ່ສັງຄົມຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ.

ການເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີອາຍາຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນແມ່ນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກລູກຄວາມ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫຼື ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍໜ້າທີ່ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການດຳເນີນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນໄປໂດຍອາດຈະເລີ່ມປົກປ້ອງສິດຂອງລູກຄວາມນັບແຕ່ຂັ້ນການດຳເນີນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ, ຂັ້ນຂອງອົງການໄອຍະການ ແລະ ການພິຈາລະນາ, ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນ. ຕໍ່ກັບການເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີອາຍາຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ ບົນພື້ນຖານ 16 ຫຼັກການຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາກຳນົດ,⁹ ຊອກໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຂໍ້ເທດຊິງ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າຕໍ່ການວິນິໄສລົງຄຳເຫັນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ.

ຕໍ່ກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທະນາຍຄວາມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ສາມາດສັງລວມໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄື: ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ການດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຊ່ວຍເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານໃຫ້ຜູ້ຖືກສົງໄສ, ຜູ້ຖືກຫາ ທີ່ຖືກກັກຕົວ ຫຼື ກັກຂັງພາງ, ເຊື່ອມຕໍ່ຄອບຄົວ, ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນທາງດ້ານຈິດໃຈຕໍ່ຜູ້ຖືກສົງໄສ, ຜູ້ຖືກຫາ, ໂຈດ ຫຼື ຈຳເລີຍທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການແກ້ໄຂ ຫຼື ການດຳເນີນຄະດີ.¹⁰

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມໃນການເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີອາຍາມີດັ່ງນີ້:

- 1.) ພົບກັບລູກຄວາມ ຫຼື ຜູ້ຈະເປັນລູກຄວາມຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ກ່ຽວພາຍຫຼັງຖືກກັກຕົວ, ຈັບຕົວ ຫຼື ກັກຂັງ;
- 2.) ຮັບຊາບຂໍ້ກ່າວຫາໃສ່ລູກຄວາມ/ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການເອົາຄຳໃຫ້ການຂອງລູກຄວາມຕົນ;
- 3.) ເບິ່ງເອກະສານ, ສຳເນົາ ຫຼື ກ່າຍເອົາເນື້ອໃນເອກະສານທີ່ມີຢູ່ໃນສຳນວນຄະດີ;
- 4.) ສະເໜີຫຼັກຖານ ແລະ ພະຍານ;

⁹ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ມາດຕາ 10. (ປັບປຸງລ່າສຸດ 2017).

¹⁰ ຄະນະຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, *ປຶ້ມຄູ່ມືການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ*, ພິມຄັ້ງທີໜຶ່ງ, (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: 2014), 167-172.

- 5.) ສະເໜີຄ້ານຕົວຜູ້ພິພາກສາ, ພະນັກງານໄອຍະການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ຊຳນານງານ ຫຼື ຜູ້ແປພາສາ;
- 6.) ໃຫ້ຄຳເຫັນ, ສອບຖາມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໃນເວລາໄຕ່ສວນຄະດີໃນທີ່ປະຊຸມສານ;
- 7.) ຄັດຄ້ານ ຫຼື ຮ້ອງທຸກຕໍ່ການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ເໝາະສົມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- 8.) ຂໍອຸທອນ, ຂໍລົບລ້າງຄຳສັ່ງຂອງຫົວໜ້າອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ ຫຼື ຄຳຕົກລົງຂອງສານ;
- 9.) ສະເໜີປະກັນຕົວການປ່ອຍຕົວພາຍລຸກຄວາມຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍ;
- 10.) ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການນຳຕົວລຸກຄວາມທີ່ຖືກປ່ອຍຕົວພາຍເຂົ້າມາສານ ຫຼື ໄອຍະການ;
- 11.) ຮັບໝາຍຮຽກໃຫ້ລຸກຄວາມຂອງຕົນເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີ;
- 12.) ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ວ່າຄວາມໃນກໍລະນີການກະທຳຜິດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໂທດປະຫານຊີວິດ ແລະ ການກະທຳຜິດອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;
- 13.) ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.¹¹

ນອກຈາກສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນ 13 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂ້າງເທິງນີ້ແລ້ວ, ສະເພາະການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 71 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາກຳນົດໄວ້ອີກດ້ວຍ.

4.2 ບົດບາດ, ສິດໜ້າທີ່ທະນາຍຄວາມເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ/ຄະດີແພ່ງ

4.2.1 ການເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍລະບົບນອກສານ (ໄກ່ເກ່ຍ)

ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນ ເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍລະບົບນອກສານ ນັບແຕ່ມີ ໄດ້ຮັບມອບການຕາງໜ້າໂດຍມີໃບມອບສັນທະ ຫຼື ມອບສິດຈາກລຸກຄວາມ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຕາມການມອບໝາຍຂອງລຸກຄວາມໃນການດຳເນີນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ນອກສານ ເຊັ່ນ: ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການເຂົ້າຮ່ວມການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີມູນຄ່າບໍ່ສູງຕາມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ມາດຕາ 198 ຢູ່ຂັ້ນບ້ານ, ຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ່ກໍລະນີ ຫຼື ຕາມການກຳນົດຂອງສັນຍາ, ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນ ຜູ້ຕາງໜ້າໃນການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານການຄ້າ ຫຼື ທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ ສູນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼື ຫ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລຸກຄວາມ ເປັນຕົ້ນ.

ຂອບເຂດຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍ ລະບົບນອກສານແມ່ນ ປະຕິບັດຕາມການມອບໝາຍຂອງລຸກຄວາມຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາວ່າຄວາມ ເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນຕົກລົງກັບລຸກຄວາມໃນການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການໄກ່ເກ່ຍ ກໍປະຕິບັດພຽງເທົ່ານັ້ນ ອີງຕາມມາດຕາ 92 ຜູ້ຕາງໜ້າຕາມການມອບໝາຍ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ໃນຂອບເຂດ

¹¹ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, ມາດຕາ 23-24, (2011) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2022).

ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເນື້ອໃນຂອງສັນຍາມອບໝາຍ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບຂອງຄູ່ຄວາມ ແລະ ຊອກຫາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານເພື່ອປົກປ້ອງ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ຂອງຜູ້ມອບໝາຍໃຫ້ຕົນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ສານ. ຈາກເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນຂ້າງເທິງນັ້ນ, ຊື່ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າໄດ້ກຳນົດລະອຽດໄວ້ໃນສັນຍາມອບໝາຍການຕາງໜ້າລະຫວ່າງຜູ້ມອບໝາຍ.

4.2.2 ການເຂົ້າຮ່ວມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ສານ (ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ)

ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກລູກຄວາມ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫຼື ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍໜ້າທີ່ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການດຳເນີນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີຖ້າວ່າສານຫາກໄດ້ຕັດສິນ ຫຼື ພິພາກສາຄະດີແພ່ງໂດຍຊ່ອງໜ້າທະນາຍຄວາມແລ້ວການຕັດສິນ ຫຼື ການພິພາກສາຂອງສານນັ້ນໃຫ້ຖືວ່າເປັນການຊ່ອງໜ້າລູກຄວາມ, ການມອບສິດໃຫ້ທະນາຍຄວາມວ່າຄວາມນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ. ຕໍ່ກັບການເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີແພ່ງຂອງທະນາຍຄວາມ ສາມາດເວົ້າໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຕາມການມອບໝາຍຊຶ່ງອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດໃນການຕ່າງໜ້າໂຈດ, ຈຳເລີຍ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີຈະແມ່ນດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ ເຊັ່ນ ບໍ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ຄະດີໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ບໍ່ຮູ້ກົດໝາຍ ແລະ ກຳແໜ້ນກົດໝາຍບໍ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຕິດຂັດວຽກງານອື່ນເປັນຕົ້ນ. ການຕາງໜ້າຕາມການມອບໝາຍມີພຽງແຕ່ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປ້ອງອື່ນພຽງເທົ່ານັ້ນ.¹² ການມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານແມ່ນການມອບສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູ່ຄວາມໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງປະຕິບັດແທນຕົນຢູ່ສານ. ການມອບໝາຍນັ້ນຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງບ່ອນທີ່ຜູ້ມອບໝາຍສັງກັດຢູ່ ເຊັ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ວິສາຫະກິດ, ສຳນັກງານທະບຽນສານ ຫຼື ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຄ້າຍຄຸມຂັງ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ.

ການມອບໝາຍໃນນາມນິຕິບຸກຄົນ ຕ້ອງອອກໃຫ້ໂດຍຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສຳລັບການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າໂດຍສານນັ້ນຈະມີຂຶ້ນໃນກໍລະນີທີ່ຄູ່ຄວາມຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງບໍ່ມີຄວາມສາມາດມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໄດ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ. ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຄູ່ຄວາມ. ສຳລັບຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນອາດແມ່ນ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ, ຜົວ ຫຼື ເມັຍ, ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດ, ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການດຳເນີນຄະດີ.¹³

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມໃນການເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ມີດັ່ງນີ້:

- 1.) ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບ ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຄຳແກ້ຟ້ອງ, ຄຳຟ້ອງແຍ່ງ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຂໍ;

¹² ຄະນະຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, *ປຶ້ມຄູ່ມືການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຂັ້ນຮູ້ພັນຄະດີ*, ພິມຄັງທິຫິນ, (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2014), 30.

¹³ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ມາດຕາ 86 ແລະ 93, (1990) (ປັບປຸງລ່າສຸດ 2012).

2.) ແນະນຳລູກຄວາມຂອງຕົນໄກ່ເກ່ຍກັບຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ສານ ດຳເນີນການໄກ່ເກ່ຍຄູ່ຄວາມໃນຄະດີ;

3.) ຜູ້ແປພາສາ;

4.) ເບິ່ງເອກະສານ, ສຳເນົາ ຫຼື ກ່າຍເອົາເນື້ອໃນເອກະສານ ຢູ່ໃນສຳນວນຄະດີ;

5.) ຊອກຫາ, ສະເໜີຫຼັກຖານ ແລະ ພະຍານ;

6.) ເຂົ້າຮ່ວມການໄຕ່ສວນຄະດີ, ໃຫ້ຄຳເຫັນ ແລະ ສອບຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນ ໃນທີ່ປະຊຸມສານ;

7.) ສະເໜີຄຳຕົວຢ່າງຟາກສາ, ພະນັກງານໄອຍະການ, ຈຳສານ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ຊຳນານງານ ຫຼື ຄັດຄ້ານ ຫຼື ຮ້ອງທຸກ ຕໍ່ການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ເໝາະສົມ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

8.) ຂໍອຸທອນ ຫຼື ຂໍລົບລ້າງຄຳຕົກລົງຂອງສານ ຫຼື ຄຳສັ່ງຂອງອົງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ;

9.) ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ນອກຈາກສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນໄດ້ 9 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂ້າງເທິງນີ້ແລ້ວ, ສະເພາະການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 87 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງກຳນົດໄວ້ອີກດ້ວຍ.

ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນ ມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:

1.) ນຳໃຊ້ທຸກວິທີການປົກປ້ອງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຄູ່ຄວາມຜູ້ທີ່ຕົນປົກປ້ອງ;

2.) ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ຄູ່ຄວາມຜູ້ທີ່ຕົນປົກປ້ອງ;

3.) ປະກອບສ່ວນຊອກຫາຫຼັກຖານ ເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຍຸຕິທຳ ບົນພື້ນຖານການປະຕິບັດຈັນຍາທຳຂອງຕົນ.¹⁴

4.3 ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ/ດຳເນີນຄະດີຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ບໍ່ມີກົດໝາຍສະບັບໃດກຳນົດເນື້ອໃນຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມ, ນັກກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດແກ່ລູກຄວາມໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ/ການດຳເນີນຄະດີຂອງສານຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ເມື່ອສຶກສາຈາກກົດໝາຍ, ລະບຽບການເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳນົດໃນຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດສາມາດເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຢູ່ ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມມາດຕາ 18 ວັກ 2 ກຳນົດໄວ້ວ່າ: “ທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາເຮັດວຽກຕາມສັນຍາ ຕາມວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນຈາກສະພາທະນາຍຄວາມ ຈຶ່ງມີສິດໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍຕ່າງປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ ແຕ່ບໍ່ມີສິດໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍລາວ ແລະ ວ່າຄວາມຢູ່ສານປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ.” ເມື່ອວິເຄາະໃນມຸມພື້ນຖານ ຫຼື ເບິ່ງໃນທາງກົງກັນຂ້າມຕໍ່ກັບ

¹⁴ ຫາກອ້າງ, ມາດຕາ 87.

ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ນັກກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນໃນເວລາເຄື່ອນໄຫວບໍລິການກົດໝາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລູກຄວາມໃນການແຂ້ໂຂ້ຂັດແຍ່ງ/ຄະດີຢູ່ໃນລະບົບນອກສານ ແລະ ໃນສານຂອງຕ່າງປະເທດ ກໍຄ້າຍຄືກັບທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ.

ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ນັກກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ບໍ່ສາມາດອ້າງຕົນໃນການນຳໃຊ້ບັດທະນາຍຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳຕໍ່ຂະບວນການແກ້ໄຂຂັດແຍ່ງ, ການດຳເນີນຄະດີໃນສານລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້. ສາມາດແທນນາມໄດ້ພຽງເປັນນັກກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດໝາຍລາວ, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການໃຫ້ການຕໍ່ຂະບວນການຕາມຂອບເຂດເນື້ອໃນ, ຂະບວນການດຳເນີນຂອງສານທີ່ໄດ້ແກ້ໄຂຜ່ານມາວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍພາຍໃນກຳນົດຄືແນວໃດຕໍ່ສານ ຫຼື ສູນການແກ້ໄຂຂັດແຍ່ງຕ່າງປະເທດພຽງເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນ: ການຕາງໜ້າລູກຄວາມໃນລະບົບນອກສານຂອງອະນຸຍາໂຕຕຸລາການທີ່ປະເທດສິງກະໂປ (Singapore International Arbitration Centre - SIAC), ຢູ່ສະພາການຄ້າສາກົນ (International Chamber of Commerce - ICC) ແລະ ອື່ນໆເປັນຕົ້ນ.

ສິ່ງຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຕໍ່ກັບ ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ນັກກົດໝາຍທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຕາງໜ້າໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມຢູ່ຕ່າງປະເທດຕ້ອງເປັນນັກກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອິດສະລະໂດຍບໍ່ແມ່ນພະນັກງານລັດ ຫຼື ລູກຈ້າງທີ່ຍັງເຮັດວຽກສັງກັດລັດຂອງຂະແໜງການກົດໝາຍໃນການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປົກປ້ອງສິດຂອງລູກຄວາມໃນສູນກາງແກ້ໄຂຂັດແຍ່ງ ແລະ ສານຕຸລາການຕ່າງປະເທດ.¹⁵

5. ຫຼັກການພື້ນຖານວຽກງານທະນາຍຄວາມ

5.1 ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຈັນຍາບັນ

ການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຈັນຍາບັນ ດັ່ງທີ່ເຮົາຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າ ອາຊີບ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ກົດຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມເປັນຕົ້ນຕໍ. ການເຄົາລົບສິດສະເໜີພາບຂອງຄູ່ຄວາມ, ລູກຄວາມ, ເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບຂອງຕົນຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖານລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ກົດຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມ ເນື່ອງຈາກວ່າທະນາຍຄວາມແມ່ນ ນັກກົດໝາຍ, ຮູ້ກົດກະຕິກາທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ, ຮູ້ອັນໃດຄວນ, ອັນໃດບໍ່ຄວນ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວນຳໃຊ້ກົດໝາຍເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ. ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງປະຕິບັດບົນພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລັດ ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມວຽກງານທະນາຍຄວາມດ້ວຍການສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວສາມາດດຳເນີນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແມ່ນການເຄົາລົບລະບຽບ, ຫຼັກການປະຕິບັດຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ເປັນທຳຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

¹⁵ ບົດສຳພາດ ທ່ານ ປອ ໄຊປະເສີດ ພົມສຸພາ, *ຫົວຂໍ້: ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຍຄວາມລາວໃນສານຂອງຕ່າງປະເທດ*, ໂດຍ: ບິນລີ້ ລາດຊະວົງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ສຳພາດຄັ້ງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2024.

ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຄວາມເປັນທຳໃນການບໍລິການກົດໝາຍ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃນການຕາງໜ້າ/ການບໍລິການໃຫ້ລູກຄວາມໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍກ່ຽວກັບການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ.

ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດໂດຍບໍ່ຈຳແນກວ່າ ທຸກຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນສັງຄົມບົນພື້ນຖານການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ, ການເຮັດສັນຍາ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານກົດໝາຍອື່ນຂອງຄູ່ຄວາມຕາມສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະຄົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ການວ່າຄວາມໃນຄະດີກໍຕາມທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີຄວາມສະເໝີພາບກັນໂດຍບໍ່ຈຳແນກ ເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ຊົນເຜົ່າ, ລະດັບການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ເພດໄວ, ພູມລຳເນົາ, ພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ຫຼື ພົນລະເມືອງທີ່ມີເຊື້ອຊາດລາວອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຖານະໃດກໍຕາມເປັນໂຈດ, ເປັນຈຳເລີຍໃນຊັ້ນສານກໍມີຄວາມສະເໝີພາບກັນໃນທຸກດ້ານ, ທຸກບັນຫາ ແຕ່ຫາກຂຶ້ນກັບສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະຄົນໃນການນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ.

ການເຄົາລົບແມ່ນການຍົກສູງສະຕິໃນການປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງ ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຍຄວາມ ເຊັ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກຳນົດພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສ່ວນລະບຽບການແມ່ນ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍເຊັ່ນ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ, ກົດຈັນຍາບັນ ແລະ ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົງລົງ, ແຈ້ງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຍຄວາມ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ.

5.2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຍຄວາມ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໝາຍເຖິງຮູບການບັງຄັບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ກົດໝາຍອື່ນ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນຕາມຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປະຕິບັດພັນທະຂອງທະນາຍຄວາມ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມ.

ເພື່ອຄວາມເປັນທຳໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເຄົາລົບຕໍ່ວິຊາອາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ສັງຄົມດ້ວຍຄວາມສັດຊື່, ບໍລິສຸດ ແລະ ທ່ຽງທຳຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ບໍ່ບິດເບືອນຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ, ບໍ່ປີ້ນດຳເປັນຂາວ, ບໍ່ປີ້ນຂາວເປັນດຳ, ບໍ່ລັງເລ, ບໍ່ມີເລລ່ຽມ, ບໍ່ຢຽບເຮືອສອງແຄມ, ບໍ່ໃຫ້ເຫັນແກ່ເງິນແສນໄຖ່ແຕ່ໃຫ້ເບິ່ງໄຜ່ແສນເມືອງ, ເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມຕໍ່ກັບການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງທ່ຽງ

ແທ້ ແລະ ເປັນທຳຕາມກົດໝາຍກຳນົດ, ຫຼັກລ່ຽງຈາກການມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການກະທຳຜິດຕໍ່ກັບຂໍ້ທ້າມຂອງ ທະນາຍຄວາມທີ່ຖືກບັນຍັດໄວ້ໃນມາດຕາ 68 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ແລະ ມາດຕາ 63, 95 ຂອງກົດຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມເປັນຕົ້ນ.

ຫຼັກການນີ້, ຊຶ່ງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຍັງຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍ ຄວາມເປັນທຳບໍລິສຸດ, ສັດຊື່ຕໍ່ກັບອາຊີບຂອງຕົນການໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງເຄົາລົບສິດເສລີພາບ ແລະ ຄວາມສະໝັກ ໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວໜ້າວຽກທີ່ໃຫ້ບໍລິການຕາມເຈດຈຳນົງຂອງ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນຈິງຕາມກົດໝາຍ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນ ປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທຳແກ່ເຂົາເຈົ້າ ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

5.3 ຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ

ໃນເວລາດຳເນີນການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ທະນາຍຄວາມມີຄວາມເປັນເອກະລາດ, ປະຕິບັດບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນຳ, ການບັງຄັບ, ນາບຊຸ່ ຈາກພາຍນອກໃນການ ປະຕິບັດໜ້າທີ່. ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງມີ ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໂດຍປະສະຈາກການ ແຊກແຊງຈາກບຸກຄົນອື່ນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ການຈັດຕັ້ງອື່ນມີພຽງແຕ່ໃຫ້ຄຳເຫັນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ວາງອອກເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມມີຜົນໄດ້ ຮັບຢ່າງເຕັມເມັດ, ເຕັມໜ່ວຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງທະນາຍຄວາມ ແມ່ນຮັບປະກັນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ເປັນ ໄປໄດ້ຢ່າງພາວະວິໄສຕາມຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ແລະ ຕາມກົດໝາຍຊຶ່ງສະແດງອອກຊັດເຈນ ແລະ ເດັດຂາດໃນເວລາດຳ ເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ລົງຄຳເຫັນໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ, ໝາຍຄວາມວ່າໃນຂະນະທີ່ດຳເນີນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທະນາຍຄວາມ ກໍມີຄວາມເປັນເອກະລາດ ແຕ່ຄວາມເປັນເອກະລາດໃນເວລາການ ດຳເນີນການບໍ່ແມ່ນການປະຕິເສດ, ບໍ່ຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອື່ນເປັນຕົ້ນ ອົງການຈັດຕັ້ງ, ທາງສຽງຈາກສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັບເອົາຄຳຄິດເຫັນ, ຄຳຊີ້ແນະ, ຄຳແນະນຳຂອງທຸກຄົນ, ທຸກຝ່າຍມາເປັນຂໍ້ ມູນປະກອບໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງເພາະທຸກຄຳຄິດເຫັນ, ການແນະນຳ ອາດພົວພັນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີຜົນ ປະໂຫຍດຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ້ອງຮັບເອົາມາຄິດຈ້ອນ, ກັນຕອງ ແລະ ຊຶ່ງຊາຕິລາຄາມິເຫດ, ມີຜົນ ທີ່ເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຖືຖ້າເຫັນວ່າ ຄຳຄິດເຫັນ, ການຊີ້ນຳຫາກມີເຫດຜົນກໍຕ້ອງຍອມຮັບເອົາ ແລະ ພັດທະນາປັບປຸງແກ້ໄຂ.

ໃນເວລາເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັບເອົາໝົດທຸກເອກະສານ, ທຸກຄຳເຫັນທີ່ ສົ່ງມາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆເພື່ອມາປະກອບເປັນຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານໃນເວລາບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຖ້າຄຳເຫັນ ນັ້ນເຫັນວ່າ ມີເຫດຜົນກໍນຳມາພິຈາລະນາ, ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ບໍ່ມີເຫດຜົນ ຫຼື ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫຼັກການ ຕ້ອງໄດ້ຊີ້ແຈງ, ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຄຳເຫັນຂອງໃຜສະເໝີມາກໍປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາໂດຍອ້າງວ່າຕົນມີຄວາມເປັນ ເອກະລາດນັ້ນຖືເປັນການປະພຶດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ.

5.4 ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງຢຶດໝັ້ນໃນຫຼັກການຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ບົນພື້ນຖານຫຼັກການ ແລະ ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກມີຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງພາວະວິໄສມີຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ, ຖືກຕ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ການປະເມີນສະຫຼຸບຕິລາຄາບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາໃນການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວບັນດາຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຫຼັກການນີ້, ຊຶ່ງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເຮັດວຽກຂອງສະມາຊິກທະນາຍຄວາມທຸກຄົນເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານຂອງຕົນຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຍຸຕິທຳບົນພື້ນຖານຂອງສັດຈະທຳ (ຄວາມຈິງ) ສາມາດສຳຜັດ ແລະ ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງພາວະວິໄສ.

5.5 ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງລູກຄວາມ

ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນຜູ້ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມ. ສະນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມເມື່ອໄດ້ຮັບມອບສິດໃນການໃຫ້ ບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຕາມການມອບໝາຍ ຫຼື ຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ຮູ້ ແລະ ເກັບ ຮັກສາຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານທາງດ້ານເອກະສານ, ວັດຖຸ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການ ຫຼື ຄະດີ ຂອງລູກ ຄວາມຂອງຕົນ. ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບຂອງລູກຄວາມ ເນື່ອງຈາກວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ ກັບຮູບຄະດີ, ຖ້າຫາກມີການເຜີຍແຜ່ ຫຼື ຮົ່ວໄຫຼ ອາດເຮັດຮູບຄະດີມີຄວາມເສຍຫາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນ ຜົນເສຍຕໍ່ກັບລູກຄວາມເນື່ອງຈາກວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການ, ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ຄະດີນັ້ນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ຊຶ່ງ ທະນາຍຄວາມ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຕົນຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບທຸກຢ່າງຂອງລູກຄວາມ. ຫຼັງຈາກການ ຍົກເລີກສັນຍາວ່າຄວາມ ບັນດາຄຳໃຫ້ການ, ເອກະສານ, ຫຼັກຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ບັນຈຸໃນອຸປະກອນເອ ເລັກໂຕຣນິກເກັບກຳຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ລູກຄວາມໄດ້ມອບໃຫ້ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ແລະ ເກັບ ຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ, ຫ້າມເຜີຍແຜ່ຢ່າງເດັດຂາດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການຮັບອະນຸຍາດຈາກລູກຄວາມ.

ໃນກໍລະນີທະນາຍຄວາມຫາກບໍ່ເຄົາລົບ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການນີ້, ຖືວ່າເປັນການລະເມີດກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ ມາດຕາ 26 ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ທະນາຍຄວາມ ແລະ ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ຕ້ອງຮັກສາ ຂໍ້ມູນທີ່ລູກຄວາມສື່ສານກັບຕົນໄວ້ເປັນຄວາມລັບລວມທັງຂໍ້ມູນທີ່ທະນາຍຄວາມສື່ສານກັບລູກຄວາມ ຫຼື ຜູ້ຈະ ເປັນລູກຄວາມ. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕ້ອງເຄົາລົບການຮັກສາຄວາມລັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນວັກທີໜຶ່ງຂອງມາດຕານີ້ ແລະ ບໍ່ມີສິດບັງຄັບທະນາຍຄວາມ ແລະ ວິສາຫະກິດກົດໝາຍໃຫ້ເປີດເຜີຍຄວາມ ລັບດັ່ງກ່າວເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລູກຄວາມ ຫຼື ຜູ້ຈະເປັນລູກຄວາມ ແລະ ຄຳສັ່ງຈາກສານຜູ້ສິດອຳ ນາດເຕັມເທົ່ານັ້ນ.

5.6 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຈາກການກະທຳໃນການບໍລິການກົດໝາຍ

ຫຼັກການຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຈາກການກະທຳໃນການບໍລິການ ທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມໝາຍຄວາມວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວໃດຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ກັບການ ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ການກະທຳອື່ນໆ ທີ່ເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ຫຼື ອາຊີບຂອງທະນາຍແລ້ວ, ທະນາຍຜູ້ທີ່ກະທຳທີ່ເປັນການລະເມີດ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ກົດຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳຂອງຕົນ. ມາດຕາ 21 ຂອງກົດຈັນຍາບັນ

ຂອງທະນາຍຄວາມກໍານົດໄວ້ວ່າ: ທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມຈະຖືກດໍາເນີນການກວດສອບ ແລະ ພິຈາລະນາ ປະຕິບັດວິໄນໂດຍຄະນະ
ກວດກາສະພາທະນາຍຄວາມ. ໃນການພິຈາລະນາວິໄນຖ້າຫາກພົບເຫັນ ແລະ ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ທະນາຍມີ
ຄວາມຜິດແລ້ວຈະຖືວ່າ ເປັນການລະເມີດມາດຕະຖານຂອງການປະກອບອາຊີບ ແລະ ກົດຈັນຍາບັນຂອງ
ທະນາຍຄວາມ. ຄະນະກວດກາຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຈະເປັນຜູ້ວິນິດໄສ ແລະ ກໍານົດຄວາມຜິດໃສ່
ທະນາຍຄວາມຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດວິໄນດ້ວຍການຖືກຂຽນໃບສໍາຫຼວດ ແລະ ສຶກສາອົບຮົບ ຫຼື ສະເໜີ
ກະຊວງຍຸຕິທຳເພື່ອໄຈະອາຊີບທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດວ່າຄວາມ ແລະ ປົດອອກຈາກການເປັນ
ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຖືກດໍາເນີນຄະດີຕາມກໍລະນີໜັກ ຫຼື ເບົາ. ດັ່ງທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ກົດໝາຍກໍານົດຂອບເຂດການປົກ
ປ້ອງການປະກອບອາຊີບທະນາຍຄວາມຄ້າຍຄືກັບການປະກອບອາຊີບໃນຂົງເຂດຕຸລາການ ແຕ່ການກະທຳໃດ
ຂອງທະນາຍຄວາມທີ່ເປັນການລະເມີດ ຫຼື ຂັດກັບລະບຽບການປະພຶດປະຕິບັດຂອງກົດຈັນຍາບັນກໍຄືສັງຄົມ
ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຊຶ່ງໃນມາດຕາ 20 ຂອງກົດຈັນຍາບັນທະນາຍຄວາມກໍໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ:
ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ພົບເຫັນວ່າ ທະນາຍຄວາມມີການລະເມີດກົດລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ກົດຈັນຍາບັນ
ສາມາດຮ້ອງຮຽນຕໍ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຫຼື ອົງການທີ່ມີສິດອໍານາດກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວຕ້ອງດໍາ
ເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ໃຫ້ຕອບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຮ້ອງຮຽນພາຍ
ໃນກໍານົດເວລາ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນເປັນຕົ້ນໄປ.

ໃນເວລາການຮ້ອງຮຽນຕໍ່ການກະທຳ ຫຼື ການເມີນເສີຍຂອງທະນາຍຄວາມເຊັ່ນ: ການລະເມີດ
ສັນຍາວ່າຄວາມ, ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, ການຍັກຍອກ, ການສໍ້ໂກງ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ອື່ນໆ.
ທະນາຍຄວາມຕ້ອງແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ບໍລິສຸດສັດຊື່ ແລະ ເປັນທຳ. ຖ້າການຮ້ອງ
ຮຽນນັ້ນຫາກບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໂດຍທະນາຍຄວາມຜູ້ຖືກຮ້ອງຮຽນກັບລູກຄວາມ, ສາມາດສົ່ງສໍານວນຄໍາຮ້ອງ
ຮຽນນັ້ນຕໍ່ກັບສະພາທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ແກ້ໄຂ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ຄະນະກວດກາສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ
ກະຊວງຍຸຕິທຳເພື່ອມີທິດຊີ້ນຳຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ.

ຈາກເຫດຜົນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາຂ້າງເທິງນີ້, ຊື່ໃຫ້ເຫັນຢ່າງພາວະວິໄສວ່າ ການກະທຳໃດໜຶ່ງຕໍ່ການ
ເຄື່ອນໄຫວອາຊີບທະນາຍຄວາມ, ທະນາຍຄວາມບຸກຄົນໃດຫາກມີການລະເມີດຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ການກະທຳຂອງຕົນຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ.

ບົດທີ 2

ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການເປັນທະນາຍຄວາມ

1. ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຍຄວາມ

1.1 ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຍຄວາມສໍາລັບ ພົນລະເມືອງລາວ

ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະເພາະ ຂອງການປະກອບອາຊີບເປັນທະນາຍຄວາມ. ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍານົດໄວ້ ມີມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1: ຕ້ອງເປັນຄົນສັນຊາດລາວ;
- 2: ມີອາຍຸແຕ່ ຊາວຫ້າປີ ຂຶ້ນໄປ;
- 3: ມີຄຸນສົມບັດດີ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳ, ທ່ຽງທຳ, ມີຄວາມບໍລິສຸດສັດຊື່ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດ;
- 4: ມີລະດັບການສຶກສາກົດໝາຍ ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ;
- 5: ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບ ຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ;
- 6: ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ;
- 7: ສອບເສັງໄດ້ເປັນທະນາຍຄວາມ;
- 8: ບໍ່ຖືກລົງວິໄນ ໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການ ຫຼື ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຍ້ອນການກະທຳຜິດ ໂດຍເຈດຕະນາ;
- 9: ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ ຫຼື ຕຳຫຼວດ ທີ່ຍັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່;
- 10: ມີສຸຂະພາບດີ.

1.2 ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຍຄວາມສໍາລັບ ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ

ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງສະໝັກເຂົ້າເປັນ ທະນາຍຄວາມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ນອກຈາກມີມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ແຕ່ ຂໍ້ 2 ຫາ ຂໍ້ 10 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມຍັງຕ້ອງມີ 2 ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂເພີ່ມລຸ່ມນີ້:

- 1: ຕ້ອງເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສະໝັກເຂົ້າເປັນ ທະນາຍຄວາມ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
- 2: ມີອາຍຸແຕ່ ຊາວຫ້າປີ ຂຶ້ນໄປ;
- 3: ມີຄຸນສົມບັດດີ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳ, ທ່ຽງທຳ, ມີຄວາມບໍລິສຸດສັດຊື່ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດ;
- 4: ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມີບ່ອນຢູ່ຖາວອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
- 5: ຮູ້ພາສາລາວ, ວັດທະນະທຳ ລາວດີ ແລະ ມີລະດັບການສຶກສາກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ.

ຈາກການກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງການເປັນທະນາຍຄວາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມຂອງ ສປປ ລາວ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ຍົກມາຂ້າງເທິງນີ້ ສຳລັບມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ 9 ຖືເປັນປະເດັນໃນການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ໄປ ໃນກໍລະນີລັດຖະບານ ແລະ ສານປະເທດຕົ້ນທາງ ຫາກໄດ້ໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການ ຫຼື ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບຍ້ອນ ການກະທຳຜິດໂດຍເຈດຕະນາ, ຊຶ່ງເມື່ອຄົ້ນຄວ້າຄວາມຊັດເຈນຈາກກົດໝາຍກຳນົດເຫັນວ່າ ຍັງເປັນປະເດັນບໍ່ທັນຊັດເຈນຕໍ່ເງື່ອນໄຂນີ້ເວົ້າສະເພາະແຕ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວເຮົາບໍ່ ຫຼື ແນວໃດ ຊຶ່ງພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອເພີ່ມເຕີມຄວາມຊັດເຈນຕໍ່ກັບເນື້ອໃນກົດໝາຍ.

1.3 ທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ

1.3.1 ຄວາມໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ

ທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ ແມ່ນ ທະນາຍຄວາມທີ່ມາຈາກປະເທດໃດໜຶ່ງເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບນັ້ນ, ບໍ່ມີສິດໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍລາວ ແລະ ຂຶ້ນວ່າຄວາມຢູ່ສານປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດແມ່ນ ທະນາຍຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຈາກອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ ແລະ ການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ ຍັງມີຜົນສັກສິດຢູ່. ທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາເຮັດວຽກຕາມສັນຍາຢູ່ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນນຳສະພາທະນາຍຄວາມຈຶ່ງມີສິດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍຕ່າງປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນແຕ່ບໍ່ມີສິດໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍລາວ ແລະ ວ່າຄວາມ ຢູ່ ສານປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຂໍ້ສັງເກດ: ອີງຕາມກົດລະບຽບພາຍໃນ ມາດຕາ 15 ຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ສະບັບປີ 2017 ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມສະບັບປັບປຸງ 2016 ເຫັນໄດ້ວ່າ ເມື່ອກ່ອນທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີສິດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍລາວ ແລະ ຂຶ້ນວ່າຄວາມຢູ່ສານ¹⁶ ສ່ວນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ສະບັບປັບປຸງລ່າສຸດ 2023 ເຫັນວ່າ ຈາກມາດຕາ 18 ກໍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ສິດແກ່ທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນໄດ້, ຍົກເວັ້ນກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການວ່າຄວາມຢູ່ສານປະຊາຊົນຂອງ ສປປ ລາວ.¹⁷ ຕໍ່ກັບທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມມາດຕາ 18 ກຳນົດໃນການໃຫ້ການບໍລິການຄຳປຶກສາກົດໝາຍຕ່າງປະເທດນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມວ່າ ຖ້າເປັນທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິການຄຳປຶກສາສະເພາະຕໍ່ກັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຕົນຮູ້ນັ້ນ ເຊັ່ນທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນຄົນຫວຽດນາມມີຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍຂອງປະເທດຫວຽດນາມກໍສາມາດໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍສະເພາະກ່ຽວກັບກົດໝາຍຫວຽດນາມ ບົນພື້ນຖານທີ່ລັດຖະບານຂອງສອງປະເທດມີຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາຮ່ວມກັນຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງຮ່ວມກັນ ເປັນຕົ້ນ, ສຳລັບການໃຫ້ການບໍລິການຄຳປຶກສາກົດໝາຍສາກົນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າ ທະນາຍຄວາມ

¹⁶ ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບພາຍໃນສະພາທະນາຍຄວາມ, ເລກທີ 058/ສພຄ, (ສະພາທະນາຍຄວາມ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2017), ມາດຕາ 15.

¹⁷ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, ມາດຕາ 18, (2011) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2022).

ນັ້ນຕ້ອງເປັນນັກກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການເຝິກຫັດປະກອບອາຊີບກົດໝາຍ (Law Practice) ແລ້ວຖືກຮັບເປັນສະມາຊິກຂອງທະນາຍຄວາມສາກົນ (International Bar Association – IBA) ຈຶ່ງສາມາດຕາງໜ້າ ລູກຄ້າໃນການວ່າຄວາມໃນສານຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ໃຫ້ບໍລິການຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍສາກົນລາຍລະອຽດກຸ່ມຜູ້ຂຽນໄດ້ອະທິບາຍໃນບົດທີ 13 ຂອງຕໍາລາເຫຼົ່ານີ້.

1.3.2 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ

ທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 36 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ຍົກເວັ້ນ ຂໍ້ 2 ແລະ ຂໍ້ 4 ຂອງມາດຕາ 36 ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ ກໍລວມເຖິງທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມກຳນົດໄວ້ຊຶ່ງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

- 1.) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມ;
- 2.) ສະເໜີຄຳເຫັນ, ຊັກຖາມ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຄະນະກວດກາ ສະພາທະນາຍຄວາມ;
- 3.) ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ດ້ານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ;
- 4.) ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມວຽກງານທະນາຍຄວາມພາກບັງຄັບ ທີ່ສະພາທະນາຍຄວາມ ຫຼື ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຂຶ້ນ;
- 5.) ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃຫ້ປະຊາຊົນ;
- 6.) ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ປະຊາຊົນຕາມກົດໝາຍ;
- 7.) ເສຍຄ່າບຳລຸງການເປັນສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ ຕາມກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- 8.) ປະກອບສ່ວນເປັນເງິນເຂົ້າໃນງົບປະມານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ;
- 9.) ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານ, ຂະບວນການ ຫຼື ກິດຈະກຳທີ່ສະພາທະນາຍຄວາມຈັດຂຶ້ນ;
- 10.) ລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງຕົນ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງສະພາທະນາຍຄວາມ ທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ;
- 11.) ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຈາກມາດຕາ 36 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມໄດ້ກຳນົດໃຫ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມທັງໝົດ 13 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ສ່ວນທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຖືກຍົກເວັ້ນ 2 ສິດໜ້າທີ່ ໃນສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄື ທີ 2 ແລະ 4 ຍົກເວັ້ນຈະສາມາດນຳໃຊ້ສິດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີພຽງທະນາຍຄວາມລາວເທົ່ານັ້ນ.

2. ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ

2.1 ລະດັບການສຶກສາກົດໝາຍ

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມປະສົງປະກອບອາຊີບທະນາຍຄວາມຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມກຳນົດຕ້ອງສຳເລັດການສຶກສາກົດໝາຍແຕ່ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ, ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ເໝືອປະລິນຍາຕີ ແລະ ບໍ່ ແມ່ນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ ຫຼື ຕຳຫຼວດ, ຖ້າຫາກແມ່ນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ ຫຼື ຕຳຫຼວດ ຕ້ອງລາ

ອອກຈາກອາຊີບເຫຼົ່ານັ້ນ, ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ຖືກລົງວິໄນ ຫຼື ໄລ່ອອກຈາກການ ແລະ ອີກກໍລະນີໜຶ່ງຄື ຕ້ອງເປັນຜູ້ອອກຮັບອຸດໜູນບໍານານຕາມກະສຽນອາຍຸ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ກໍສາມາດປະກອບອາຊີບທະນາຍຄວາມ ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ມາດຕາ 9 ຂໍ້ 4, 8, 9.

2.2 ການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ

ບຸກຄົນທີ່ຈະເປັນທະນາຍຄວາມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດຕາມຫຼັກສູດທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳວາງອອກ. ບຸກຄົນທີ່ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ກະຊວງຍຸຕິທຳ.

ບຸກຄົນທີ່ສໍາເລັດການສຶກສານັບແຕ່ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປຈະຕ້ອງໄດ້ສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ທີ່ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະສາຂາ (ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ) ໃນຫຼັກສູດການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ເພື່ອທີ່ຈະເປັນເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການປະກອບຝຶກວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຝຶກຫັດໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ. ຫຼັກສູດການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມຈະໄດ້ນຳໃຊ້ລະຍະເວລາໃນການສຶກສາທັງໝົດຈຳນວນ 01 ປີ, ສຶກສາໃນພາກທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການນຳໃຊ້ເວລາ 06 ເດືອນ ແລະ ອີກຈຳນວນ 06 ເດືອນແມ່ນການຝຶກຫັດງານຕົວຈິງຕາມການກຳນົດຂອງຫຼັກສູດ.

2.3 ການຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ

ການຝຶກວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ແມ່ນການຝຶກການປະຕິບັດ, ຮຽນຮູ້ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງຂອງອາຊີບທະນາຍຄວາມ. ນັກຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ຢືນຄໍາຮ້ອງຂໍລົງຝຶກຫັດງານ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຄະນະປະຈຳ ແລະ ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມອອກຂໍ້ຕົກລົງໃນການຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການ, ໜ່ວຍງານ ສະພາທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເນື່ອງຈາກວ່າໄລຍະຂອງການຝຶກງານຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຂອງທະນາຍຄວາມສົມບູນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນທະນາຍຊີ້ນຳຕິດຕາມນັກຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ (ທະນາຍຝຶກຫັດ), ຊຶ່ງນັກຝຶກຫັດງານໂດຍພື້ນຖານແລ້ວອາດຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າລູກຄວາມໃນການວ່າຄວາມຢູ່ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການແຕ່ບໍ່ມີສິດຂຶ້ນວ່າຄວາມ ແລະ ຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານ¹⁸, ໂດຍຫຼັກແລ້ວນັກຝຶກຫັດງານຕ້ອງໄດ້ຮູ້ຄື້ນຄວາມສໍາຄັນຄະດີຈາກເຫດການຕົວຈິງສົມທຽບ ແລະ ໃຫ້ເຫັນຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍທະນາຍຄວາມໃນການພົວພັນກັບລູກຄວາມຕະຫຼອດຮອດອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບຄະດີ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ເພື່ອເປັນການຝຶກຝົນຫຼັກຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບົດບາດຂອງທະນາຍຄວາມໃນການຮັບເປັນຜູ້ຕາງໜ້າລູກຄວາມວ່າຄວາມໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການ ການແກ້ໄຂ ຫຼື ການດຳເນີນຄະດີ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ນັກຝຶກຫັດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຍັງຕ້ອງໄດ້ລົງເລິກສຶກສາ, ອ່ານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຕິດຕາມໝາຍຂອງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ຄະດີ ທີ່ລູກຄວາມ/ລູກຄ້າຕ້ອງການຄຳປຶກສາ, ຄຳແນະນຳ ໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຕ້ອງກຳແໜ້ນໄດ້ທາງດ້ານຫຼັກການ, ທັກສະໃນການຮ່າງເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ເຊັ່ນ

¹⁸ ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບພາຍໃນສະພາທະນາຍຄວາມ, ເລກທີ 058/ສທຄ, (ສະພາທະນາຍຄວາມ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2017), ມາດຕາ 8.

ການຂຽນໜັງສືສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ແກ້ຟ້ອງ, ສັນຍາ, ໃບມອບສິດ, ພິໄນກໍາ ແລະ ອື່ນໆຕາມການໃຫ້ການ
ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ກໍານົດເວລາຂອງການຝຶກວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຂອງທະນາຍຝຶກຫັດໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນໃຊ້
ລະຍະເວລາຂອງການຝຶກງານ 01 ປີ, ຈຶ່ງມີເງື່ອນໄຂໃນການຮັບການຍ້າຍຍືນຈາກສະພາທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ສໍາ
ເລັດການຝຶກຫັດງານຂອງວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ, ປັດຈຸບັນກົດໝາຍໄດ້ມີການປັບປຸງຕັດຮອນລະຍະເວລາຂອງ
ການຝຶກຫັດງານຂອງທະນາຍຝຶກຫັດລົງເຫຼືອພຽງແຕ່ 06 ເດືອນ¹⁹ ແລະ 03 ເດືອນ ສໍາລັບຄູອາຈານທີ່ສອນກົດ
ໝາຍເປັນເວລາ 10 ປີຂຶ້ນໄປຊຶ່ງເປັນຜູ້ມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 4 ມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທະນາຍຄວາມ ເປັນຜູ້ມີເງື່ອນໄຂໃນການສະເໜີພິຈາລະນາຍ້າຍຍືນໃຫ້ຜ່ານການຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ
ຕາມກົດລະບຽບຂອງສະພາທະນາຍຄວາມກໍານົດ. ໃນລະຍະການຝຶກງານຂອງທະນາຍຝຶກຫັດວິຊາຊີບ
ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຈາກຂະແໜງການພັດທະນາວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມເປັນເຈົ້າ
ການໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຍຄວາມຝຶກຫັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິໂດຍ
ການປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ, ໜ່ວຍງານທະນາຍຄວາມປະຈຳຢູ່ແຂວງ, ນະຄອນ ຕະຫຼອດຮອດວິສາຫະ
ກິດກົດໝາຍບ່ອນທະນາຍຝຶກຫັດຝຶກງານຢູ່. ພາຍຫຼັງການຝຶກຫັດຫາກຄົບຕາມກໍານົດເວລາແລ້ວນັກຝຶກຫັດ
ວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ຂຽນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຝຶກງານຂອງຕົນຕໍ່ປະທານສະພາ
ທະນາຍຄວາມໂດຍຜ່ານຂະແໜງວິຊາຊີບຍຸຕິທໍາ ບົດລາຍງານນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍ້າຍຍືນຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ໜ່ວຍງານຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຫົວໜ້າວິສາຫະກິດກົດໝາຍບ່ອນຜູ້ກ່ຽວຝຶກຫັດງານແລ້ວນໍາເຂົ້າຍື່ນຕໍ່
ຫ້ອງການຂອງສະພາທະນາຍຄວາມເພື່ອສັງລວມ. ໃນບາງກໍລະນີຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນກໍຕ້ອງໄດ້
ເຊີນຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ໜ່ວຍງານ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍເຂົ້າຮ່ວມກໍໄດ້. ຫຼັງຈາກຜ່ານການປະເມີນສໍາເລັດແລ້ວ
ຂະແໜງວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຕ້ອງສັງລວມບົດປະເມີນ ແລະ ຜູ້ມີເງື່ອນໄຂຈະເຂົ້າເປັນທະນາຍຄວາມ, ລວມ
ທັງຜູ້ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນເພື່ອລາຍງານຕໍ່ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ.

(ກໍານົດໄລຍະເວລາຂອງການພິຈາລະນາແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃຫ້ເບິ່ງໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ
ສະພາທະນາຍຄວາມກໍານົດ).²⁰ ເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍມາຈາກມາດຕາ 13
ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມທີ່ ກໍານົດໄວ້ວ່າ: ບຸກຄົນທີ່ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທໍາ ຫຼື
ທະນາຍຄວາມ ຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຢ່າງໜ້ອຍ ຫົກ
ເດືອນ. ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 12 ຂໍ້ 4 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມໄດ້ຮັບການຝຶກ
ງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ຢ່າງໜ້ອຍສາມເດືອນ, ສະພາທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ອອກໃບຍ້າຍຍືນໃຫ້ຜູ້ສໍາເລັດການ
ຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ, ສໍາລັບການຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນ
ຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ.

¹⁹ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, ມາດຕາ 13 ວັກ 1, (2011) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2022).

²⁰ ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບພາຍໃນສະພາທະນາຍຄວາມ, ເລກທີ 058/ສທຄ, (ສະພາທະນາຍຄວາມ, ລົງວັນທີ 31
ມີນາ 2017), ມາດຕາ 9 ແລະ 10.

2.4 ການຍົກເວັ້ນການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ

ການຍົກເວັ້ນຈາກການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກການຝຶກຫັດໃນຫຼັກສູດການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບ ຫຼື ທະນາຍຢູ່ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຜ່ານການຝຶກຫັດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຢູ່ຫ້ອງການ, ໜ່ວຍງານ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍເນື່ອງຈາກວ່າບຸກຄົນທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນນັ້ນແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້, ປະສົບການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍເປັນເວລາ 10 ປີຂຶ້ນໄປເປັນຕົ້ນ ອະດີດຜູ້ພິພາກສາ, ພະນັກງານໄອຍະການ, ສາດສະດາຈານ, ຮອງສາດສະດາຈານ, ຜູ້ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາກົດໝາຍແຕ່ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ແລະ ເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ອາຈານສອນກົດໝາຍເປັນຕົ້ນ.

1.) ອະດີດຜູ້ພິພາກສາ, ພະນັກງານໄອຍະການ

- **ຜູ້ພິພາກສາ:** ໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ມີມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂລວມ ແລະ ສະເພາະທີ່ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜູ້ພິພາກສາກຳນົດມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນ ແລະ ພິພາກສາຄະດີໃນນາມສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (ໃນນາມລັດ) ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີແຕ່ຜູ້ພິພາກສາເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສິດພິຈາລະນາຕັດສິນ ແລະ ພິພາກສາຄະດີ.²¹ ຈາກມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມຂໍ້ 1 ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າການຍົກເວັ້ນໃນການຮຽນ ຫຼື ການສຶກສາໃນຫຼັກສູດການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ພິພາກສາທີ່ມີຈຸດປະສົງເຄື່ອນໄຫວໃນອາຊີບທະນາຍຄວາມທີ່ອອກຮັບອຸດໜູນບຳນານຕາມລະບຽບການ ແລະ ກາຍເປັນອະດີດຜູ້ພິພາກສາຍ້ອນ ເພິ່ນເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານກົດໝາຍໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນ ແລະ ພິພາກສາຄະດີມາເປັນເວລາຫຼາຍປີກົດໝາຍຈຶ່ງຍົກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການຝຶກກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກຫັດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ.

- **ພະນັກງານໄອຍະການ:** ໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ມີມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂລວມ ແລະ ມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມກົດໝາຍ, ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ສອບສວນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສານ, ໝາຍຄວາມວ່າ ກ່ອນພະນັກງານລັດຖະກອນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຈະສາມາດປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ສອບສວນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສານໄດ້ຕ້ອງມີມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຈຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບມອບໝາຍປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ນັ້ນໄດ້ຖືວ່າ ເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການມາຫຼາຍປີປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ຊຳນິຊຳນານ ມີທັດສະນະຫຼັກໜັ້ນທາງດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ, ກຳແໜ້ນກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

ຈາກມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມຂໍ້ 1 ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການຍົກເວັ້ນໃນການຮຽນ ຫຼື ການສຶກສາໃນຫຼັກສູດການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກຫັດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມເນື່ອງຈາກວ່າ ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນທີ່ມີຈຸດປະສົງເຄື່ອນໄຫວໃນອາຊີບທະນາຍຄວາມອອກຮັບອຸດໜູນບຳນານຕາມລະບຽບການ ແລະ ກາຍເປັນອະດີດພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນໃນນະທີ່ນັ້ນ,

²¹ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜູ້ພິພາກສາ, ມາດຕາ 2, (ສະບັບປີ 2017).

ຍ້ອນ ເພິ່ນເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານກົດໝາຍໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ການສອບສວນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນທີ່ປະຊຸມສານມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ກົດໝາຍຈຶ່ງຍົກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການຝຶກສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກຫັດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ.²²

2.) ສາດສະດາຈານ, ຮອງສາດສະດາຈານ ກົດໝາຍ

- **ສາດສະດາຈານ ກົດໝາຍ:** ສາດສະດາຈານກົດໝາຍ ແມ່ນ ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູລະດັບສູງຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ສຈ” ສຳລັບຄູສອນປະຈຳປະຕິບັດໜ້າທີ່ການສິດສອນ, ນິເທດ, ປາຖະກະຖາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ. ນອກຈາກຕຳແໜ່ງວິຊາການຂັ້ນສາດສະດາຈານສຳລັບຄູສອນປະຈຳຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງແລ້ວ ຍັງມີຕຳແໜ່ງວິຊາການຂັ້ນສາດສະດາຈານສຳລັບຄູສອນບໍ່ປະຈຳ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍສາດສະດາຈານກຽດຕິຄຸນ, ສາດສະດາຈານກົດຕິມະສັກ ແລະ ສາດສະດາຈານພິເສດ.²³

ຈາກມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມຂໍ້ 2 ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການຍົກເວັ້ນໃນການຮຽນ ຫຼື ການສຶກສາໃນຫຼັກສູດການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກຫັດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າສາດສະດາຈານກົດໝາຍທີ່ມີຈຸດປະສົງເຄື່ອນໄຫວໃນວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມໄດ້ອອກຮັບອຸດໜູນບຳນານຕາມລະບຽບການ ແລະ ກາຍເປັນອະດີດພະນັກງານສາດສະດາຈານກົດໝາຍ ໃນນະທີ່ນັ້ນ ຍ້ອນເພິ່ນເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານກົດໝາຍໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສອນກົດໝາຍມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນການກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູຂັ້ນສາດສະດາຈານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 10 ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ດ້ວຍເຫດນີ້, ກົດໝາຍຈຶ່ງຍົກເວັ້ນການຝຶກສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກຫັດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ.

- **ຮອງສາດສະດາຈານ ກົດໝາຍ:** ຮອງສາດສະດາຈານຄູທີ່ສອນກົດໝາຍແມ່ນຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູລະດັບສູງຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ຮສ” ສຳລັບຄູສອນປະຈຳປະຕິບັດໜ້າທີ່ການສິດສອນ, ນິເທດ, ປາຖະກະຖາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

ຈາກມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ຂໍ້ 2 ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການຍົກເວັ້ນໃນການຮຽນ ຫຼື ການສຶກສາໃນຫຼັກສູດການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກຫັດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ຮອງສາດສະດາຈານກົດໝາຍທີ່ມີຈຸດປະສົງເຄື່ອນໄຫວໃນວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ອອກຮັບອຸດໜູນບຳນານຕາມລະບຽບການ ແລະ ກາຍເປັນອາດີດພະນັກງານຮອງສາດສະດາຈານກົດໝາຍ ຍ້ອນເພິ່ນເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສອນກົດໝາຍ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຊຶ່ງມັນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນການກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການໄດ້ຮັບຕຳ ແໜ່ງວິຊາການຄູຂັ້ນຮອງສາດສະດາຈານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູຢູ່ສະຖາບັນ

²² ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ມາດຕາ 3 ຂໍ້ 2 (1990), (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2017).

²³ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, “ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ,” ເລກທີ 03/ລບ (ລັດຖະບານ, ລົງວັນທີ 01 ມັງກອນ 2020), ມາດຕາ 6.

ການສຶກສາຊັ້ນສູງດ້ວຍເຫດນີ້, ກົດໝາຍຈຶ່ງຍົກເວັ້ນໃຫ້ມີການຝຶກກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກຫັດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ.

- **ຜູ້ມີລະດັບການສຶກສາກົດໝາຍ ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ແລະ ເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ:** ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂົງເຂດກົດໝາຍ ຫຼື ຂົງເຂດຍຸຕິທຳ ແລະ ມີລະດັບການສຶກສາກົດໝາຍແຕ່ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ຊຶ່ງຕ້ອງເປັນຜູ້ໄດ້ອອກຮັບອຸດໜູນບຳນານອະດີດພະນັກງານທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກ່ຽວກັບກົດໝາຍມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກເປັນເວລາ 10 ປີຂຶ້ນໄປເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳທີ່ຂຶ້ນກັບຂະແໜງການລັດ ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເຊັ່ນ: ອະດີດພະນັກງານກົດໝາຍຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ, ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ເປັນຕົ້ນ; ອົງຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳທີ່ຂຶ້ນກັບການອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຈະຍົກໃຫ້ເຫັນບາງພະນັກງານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເຊັ່ນ: ອະດີດພະນັກງານ ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍ, ອະດີດພະນັກງານບໍລິຫານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມເປັນຕົ້ນ.²⁴ ຈາກມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ຂໍ້ 3 ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການຍົກເວັ້ນໃນການຮຽນ ຫຼື ການສຶກສາໃນຫຼັກສູດການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກຫັດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມເນື່ອງຈາກວ່າ ບຸກຄົນຜູ້ມີລະດັບການສຶກສາກົດໝາຍ ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ແລະ ເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເຄື່ອນໄຫວໃນອາຊີບທະນາຍຄວາມ ອອກຮັບອຸດໜູນບຳນານຕາມລະບຽບການ ແລະ ກາຍເປັນອາດີດພະນັກງານໃນຂົງເຂດວຽກງານຍຸຕິທຳຍ້ອນ ເພິ່ນເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະຕິບັດລົງເລິກວຽກງານຕົວຈິງມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ກົດໝາຍຈຶ່ງຍົກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການຝຶກກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກຫັດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ.

- **ອາຈານສອນກົດໝາຍ:** ຄູ່ອາຈານທີ່ສອນກົດໝາຍມີ ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູລະດັບກາງ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ອຈ” ສຳລັບຄູສອນປະຈຳປະຕິບັດໜ້າທີ່ການສິດສອນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ. ຈາກມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ຂໍ້ 4 ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການຍົກເວັ້ນໃນການຮຽນ ຫຼື ການສຶກສາໃນຫຼັກສູດການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຝຶກຫັດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ກໍເນື່ອງຈາກວ່າ ອາຈານກົດໝາຍທີ່ມີຈຸດປະສົງເຄື່ອນໄຫວໃນອາຊີບທະນາຍຄວາມ ອອກຮັບອຸດໜູນບຳນານຕາມລະບຽບການ ແລະ ກາຍເປັນອາດີດພະນັກງານ ອາຈານກົດໝາຍຍ້ອນ ເພິ່ນເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສອນກົດໝາຍມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ, ສຳລັບການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ແຕ່ສຳລັບວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ຄູ-ອາຈານ ທີ່ສອນກົດໝາຍຕ້ອງໄດ້ຝຶກຢ່າງໜ່ວຍ (3 ເດືອນ)²⁵ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມກຳນົດ.

2.5 ການສອບເສັງທະນາຍຄວາມ

ການສອບເສັງທະນາຍຄວາມ ໝາຍເຖິງການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຈາກພາກທິດສະດີການຮຽນຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນລະຍະເວລາ 6 ເດືອນໃນການຝຶກຫັດວຽກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມທີ່ຖືກສັບຊ້ອນລົງຝຶກຫັດງານຢູ່ຕາມແຕ່ລະຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະ

²⁴ ໄພມະນີ ໄຊວົງສາ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳ, ພິມຄັງທິໜັງ, (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2005), 13.

²⁵ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, ມາດຕາ 13 ວັກ 2, (2011) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2022) ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 12 ຂໍ້ 4 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມໄດ້ຮັບການຝຶກງານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຢ່າງໜ້ອຍສາມເດືອນ.

ຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ໜ່ວຍງານສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງ, ນະຄອນ ແລະ ເທດສະບານ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ.

ການສອບເສັງຂອງທະນາຍຝຶກຫັດ ແມ່ນເຮັດຂຶ້ນໃນຮູບແບບຂອງການຂຽນບົດລາຍງານຕໍ່ກັບໜ້າວຽກຂອງທະນາຍຝຶກຫັດແຕ່ລະຄົນທີ່ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ, ກຳແໜ້ນໄດ້ສະເພາະດ້ານ ເຊັ່ນ ລົງເລິກວຽກງານການໃຫ້ຄຳປຶກສາໂຄງການເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານ, ການຮ່າງສັນຍາ, ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂຶ້ນວ່າຄວາມຢູ່ສາມຄະດີແພ່ງ, ຄະດີອາຍາ ຊຶ່ງທະນາຍຝຶກຫັດຕ້ອງໄດ້ຂຽນບົດລາຍງານການຮຽນຮູ້ຈາກການຝຶກງານຕົວຈິງຂອງຕົນເພື່ອກະກຽມນຳສະເໜີຕໍ່ກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນບົດ.

ການສອບເສັງເຂົ້າເປັນທະນາຍຄວາມຈະດຳເນີນໄປໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອປະທານສະພາທະນາຍຄວາມອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສອບເສັງ (ປ້ອງກັນບົດລາຍງານ), ພ້ອມທັງກຳນົດວັນເວລາການສອບເສັງຢ່າງລະອຽດຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ, ຄະນະກຳມະການສອບເສັງ ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງລະອຽດໃນນີ້ໃຫ້ມີ: ຄະນະກຳມະການອອກຫົວບົດສອບເສັງ, ຄະນະກຳມະການກວດກາໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ຄະນະກຳມະການຊ່ວຍວຽກຈຳນວນໜຶ່ງ. ຈາກນັ້ນ, ພາຍຫຼັງທີ່ສອບເສັງ (ປ້ອງກັນບົດລາຍງານ) ສຳເລັດ, ສິ້ນສຸດລົງ ຄະນະກຳມະການສອບເສັງ ຕ້ອງສັງລວມບັນຊີຜູ້ທີ່ສອບເສັງຜ່ານ (ປ້ອງກັນບົດລາຍງານ) ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມພາຍໃນກຳນົດເວລາ 10 ວັນ ທາງລັດຖະການນັບແຕ່ມີສຸດທ້າຍຂອງການສອບເສັງ (ປ້ອງກັນບົດ) ເປັນຕົ້ນໄປ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງການສອບເສັງຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ. ຄະນະປະຈຳຕ້ອງອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຜົນຂອງການສອບເສັງພາຍໃນກຳນົດເວລາ 10 ວັນລັດຖະການນັບແຕ່ມີໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກຄະນະກຳມະການສອບເສັງເປັນຕົ້ນໄປ.

2.6 ການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນເປັນສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ

ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງລູກຄວາມ ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄວາມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ຈາກການໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້, ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ກຳໜາຍຄວາມວ່າ ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ “ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແຕ່ງຕັ້ງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ”²⁶ ໃນກຳນົດເວລາ 15 ວັນທາງລັດຖະການ ພາຍຫຼັງທີ່ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາບັນຊີລາຍຊື່ທະນາຍຝຶກຫັດທີ່ໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງເຂົ້າເປັນທະນາຍຄວາມ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ເປັນທະນາຍຄວາມ.

ພາຍຫຼັງທີ່ທະນາຍໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນທະນາຍຄວາມສຳເລັດ ສະພາທະນາຍຄວາມຕ້ອງຈັດພິທີຮັບສະມາຊິກໃໝ່ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການພາຍໃນກຳນົດເວລາຊ້າຊຸດບ່າຍ 20 ວັນ ນັບແຕ່ມີທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳເປັນຕົ້ນໄປ, ກ່ອນຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການ ທະນາຍຄວາມໃໝ່ທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະພື້ນຖານຂອງຕົນໃນການຈ່າຍເງິນບຳລຸງການເປັນສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມສຳລັບບົນທຳອິດຂອງການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມໃຫ້ຄົບຕາມຈຳນວນທີ່ກົດລະບຽບ

²⁶ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, ມາດຕາ 16 ວັກ 1, (2011) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2022).

ພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມກຳນົດໄວ້, ພ້ອມກັນນັ້ນທະນາຍຄວາມໃໝ່ກໍຈະໄດ້ຮັບເສື້ອຄຸມ, ກາລະບັດ, ບັດ, ເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກຕິດປາກຖົງເສື້ອໂດຍການຈ່າຍຄ່າເຄື່ອງແບບທັງໝົດນັ້ນ, ພາຍຫຼັງທະນາຍຄວາມໃໝ່ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະພື້ນຖານຂອງຕົນສຳເລັດຈຶ່ງຈະເຂົ້າພິທີຮັບສະມາຊິກໃໝ່. ໃນພິທີຮັບສະມາຊິກທະນາຍຄວາມໃໝ່ທຸກຄົນຈະໄດ້ກ່າວປະຕິຍານຕົນໃນການຮັບພາລະກິດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ, ເຊັ່ນ ແລະ ຈຳໄປມີລົງປຶ້ມບັນທຶກປະຕິຍານຕົນໂດຍບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ. ການຈະຖືວ່າເປັນທະນາຍຄວາມຂອງ ສປປ ລາວ ສົມບູນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງນີ້ຢ່າງສົມບູນ.²⁷

3. ການສິ້ນສຸດການເປັນທະນາຍຄວາມ

3.1 ການເສຍຊີວິດ

ການເສຍຊີວິດ ຫຼື ການຕາຍໝາຍ ເຖິງການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມ ແລະ ນອນຢູ່ໃນສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຂອງ ສປປ ລາວ, ເປັນການສິ້ນສຸດການເຮັດໜ້າທີ່ ຫຼື ອາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ການໝົດສິ້ນທາງຊີວະພາບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊຶ່ງເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍໄດ້ແກ່ການເສຍຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຖົ້າແກ່ສາລາ, ດ້ວຍພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ການເສຍຊີວິດຍັງສາມາດເສຍໄດ້ຕາມການກຳນົດຂອງກົດໝາຍອີກດ້ວຍ.

- **ການເສຍຊີວິດຂອງທະນາຍຄວາມຕາມທຳມະຊາດ:** ໝາຍເຖິງຂະບວນການເຮັດວຽກທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ເຮັດໜ້າທີ່ ຊຶ່ງມີ 3 ຢ່າງຕົ້ນຕໍຄື: ລະບົບແກ່ນສະໝອງຂອງປະສາດສ່ວນກາງບໍ່ເຮັດໜ້າທີ່, ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ແລະ ຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນ (ບໍ່ຫາຍໃຈ, ປອດ) ບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນບໍ່ຫາຍໃຈ ແລະ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ອາດຈະດ້ວຍພະຍາດ, ອຸບປະຕິເຫດ, ຄາດຕະກຳ, ຂ້າຕົວຕາຍ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ;

- **ການເສຍຊີວິດຕາມກົດໝາຍ:** ໝາຍເຖິງການຫາຍໄປຂອງບຸກຄົນທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມ, ໃນເຫດສຸດວິໄສ, ມີໄພພິບັດ, ສົງຄາມ ຊຶ່ງພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດເຫດການແລ້ວ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາ, ແຕ່ບໍ່ພົບເຫັນຊາກສົບ ຫຼື ຮ່ອງຮອຍ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວອາດຈະຍັງມີຊີວິດ ຫຼື ອາດຈະເສຍຊີວິດແລ້ວ. ປະມວນກົດໝາຍ ແພ່ງມາດຕາ 97 ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ການເສຍຊີວິດຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແມ່ນ ການທີ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໄດ້ຫາຍໄປຈາກຄອບຄົວ ຫຼື ບ່ອນ ຢູ່ຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ຮູ້ຂ່າວຄາວເປັນເວລາ ສາມປີ ຂຶ້ນໄປ ຫຼື ໄດ້ຫາຍໄປໃນສົງຄາມ, ໄພພິບັດ ຫຼື ອຸບປະຕິເຫດ ເປັນເວລາ ສອງປີ ຂຶ້ນໄປ, ບຸກຄົນນັ້ນ ຈະຖືວ່າເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີຄຳຕັດສິນຂອງສານ.

ຜົວ ຫຼື ເມັຍ, ພໍ່, ແມ່, ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານ ເພື່ອໃຫ້ພິຈາລະນາຕັດສິນ ປະກາດວ່າ ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງເປັນ ຜູ້ເສຍຊີວິດ, ຄຳຮ້ອງຂໍ ຕ້ອງຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນຕາມຮ່າງແບບພິມຂອງສານ ແລະ ປະກອບ ເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະກາດວ່າ ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ເປັນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຕ້ອງບົ່ງບອກຫຼັກຖານທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຫາຍໄປໃນສົງຄາມ, ໃນເວລາມີ ໄພພິບັດ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດສົງຄາມ ຫຼື ໄພພິບັດ ໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາ, ຊອກຄົ້ນ ແຕ່ບໍ່ພົບເຫັນ ຊາກສົບ ຫຼື ຮ່ອງຮອຍ ຊຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາພາຍໃນກຳນົດເວລາສອງປີ

²⁷ ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບພາຍໃນສະພາທະນາຍຄວາມ, ເລກທີ 058/ສທຄ, (ສະພາທະນາຍຄວາມ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2017), ມາດຕາ 11, 12 ແລະ 13.

ແຕ່ບໍ່ພົບໂດຍມີການ ຍັງຢືນຂອງພະຍານ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ພະນັກງານວິຊາການທາງການແພດ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຜູ້ຮັບມອບໝາຍຕ້ອງຢືນຄໍາຮ້ອງຂໍ ຕໍ່ສານຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ມີສິດອຳນາດ.²⁸

3.2 ການລາອອກຈາກການເປັນທະນາຍຄວາມ

ການລາອອກ (Résignation) ຈາກການເປັນທະນາຍຄວາມ ໝາຍເຖິງການສະແດງເຈດຈຳນົງ ຂອງທະນາຍຄວາມບຸກຄົນນັ້ນທີ່ມີຈຸດປະສົງລາອອກຈາກການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມດ້ວຍຄວາມ ສະໝັກໃຈຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ. ການລາອອກຈາກການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ແມ່ນການສິ້ນສຸດໃນ ການປະກອບອາຊີບທະນາຍຄວາມ ໂດຍການສິ້ນສຸດການປະຕິບັດພັນທະຂອງການເປັນທະນາຍຄວາມ, ລວມ ທັງການສິ້ນສຸດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕ່າງໆຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທະນາຍຄວາມຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ. ຊຶ່ງ ການລາອອກດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈຂອງທະນາຍຄວາມຈະບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໆ ເຊັ່ນ: ການໄດ້ ຮັບການຄຸ້ມຄອງເປັນພິເສດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມກຳນົດ, ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ອື່ນໆເປັນຕົ້ນ.

ການລາອອກຈາກການປະກອບວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມເຖິງແມ່ນວ່າ ກົດໝາຍຈະໃຫ້ສິດໃນການ ລາອອກບິນພື້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈ, ຄວາມພໍໃຈຂອງທະນາຍຄວາມກໍຕາມ ແຕ່ໃນບາງກໍລະນີການລາອອກ ຫຼື ການສິ້ນສຸດວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຖ້າຫາກວ່າທະນາຍຄວາມບຸກຄົນນັ້ນທີ່ຈະລາອອກແລ້ວ ຫາກຍັງມີ ພັນທະທີ່ເປັນຂໍ້ຜູກພັນໃດໜຶ່ງຕໍ່ກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ສະພາທະນາຍຄວາມຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດພັນທະທີ່ໄດ້ ຮັບມອບໝາຍນັ້ນໃຫ້ສໍາເລັດຕາມການມອບໝາຍເປັນທີ່ສໍາເລັດ ຈຶ່ງຈະເປັນເງື່ອນໄຂຕໍ່ກັບການສະເໜີລາອອກ ໄດ້ຈາກການເປັນທະນາຍຄວາມ ຫຼື ກໍລະນີໜຶ່ງທະນາຍຄວາມບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການລາອອກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ນັ້ນ ອາດຈະມີເຫດຜົນທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ອາຍຸ, ພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບ ທະນາຍຄວາມໄດ້ກໍລາອອກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຖືວ່າເປັນການສິ້ນສຸດຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບ ທະນາຍຄວາມໂດຍການລາອອກ.

3.3 ການຖືກລົບຊື່ອອກຈາກການເປັນທະນາຍຄວາມ

ທະນາຍຄວາມທີ່ຖືກລົບຊື່ອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ຍ້ອນການ ປະພຶດທີ່ເປັນການລະເມີດຕໍ່ຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ເຊັ່ນ: ການບໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຈັນຍາບັນ ຂອງທະນາຍຄວາມ, ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃນການໃຫ້ ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ; ບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ; ຂາດຄວາມໂປ່ງ ໃສ ແລະ ບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້; ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລູກຄວາມ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີການກະທຳທີ່ ບໍ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕໍ່ກັບການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ. ຖ້າຫາກທະນາຍຄວາມບຸກຄົນໃດຫາກມີການ ປະພຶດທີ່ຮ້າຍແຮງຕ້ອງໄດ້ຖືກລົບຊື່ອອກຈາກການເປັນທະນາຍ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຕໍ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວນັ້ນອາດສະແດງອອກດ້ວຍການປະພຶດເຊັ່ນ: ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລູກ ຄວາມ, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບຄູ່ກໍລະນີ ຫຼື ຕໍ່ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊອກຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນ, ບໍ່ມີມູນຄວາມ ຈິງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີທີ່ຮັບວ່າຄວາມເພື່ອເປັນເຫດຜົນນຳໃຊ້ໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີ, ທຳ

²⁸ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ມາດຕາ 337, (1990) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2012).

ຮ້າຍ ຫຼື ເຊື່ອງອຳຂໍ້ມູນຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ, ໃຊ້ບັດທະນາຍຄວາມຂອງຕົນໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນຳໃຊ້, ຫຼົບຫຼີກການວ່າຄວາມທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ບໍ່ຈາຍເງິນບຳລຸງຈາກການເປັນສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ ແຕ່ 2 ປີຂຶ້ນໄປ, ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 6 ປີ ຂຶ້ນໄປ ເປັນຄຳຕັດສິນ ຫຼື ຄຳຊີ້ຂາດທີ່ມີຜົນສັກສິດເດັດຂາດ. ທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ມີການປະພຶດທີ່ກ່າວມານີ້ ຈະຖືກລົງວິໄນສະຖານໝັກຄີ ການຖອນບັດ ແລະ ລຶບຊື່ອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ.

ການສິ້ນສຸດ ການເປັນທະນາຍຄວາມສຳລັບທະນາຍຕ່າງປະເທດ ແມ່ນ ເສຍຊີວິດ, ລາອອກ ແລະ ຖືກຖອນບັດສະມາຊິກ ແລະ ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຈາກປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.²⁹

²⁹ ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ, *ກົດລະບຽບພາຍໃນສະພາທະນາຍຄວາມ*, ເລກທີ 058/ສທຄ, (ສະພາທະນາຍຄວາມ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2017), ມາດຕາ 24.

ບົດທີ 3

ການບໍລິການກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມ

1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ

1.1 ຄວາມໝາຍໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍທະນາຍຄວາມ

ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຍຄວາມ, ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ໃນການດໍາເນີນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ສັງຄົມ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 2 ຮູບການຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ຄື: ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍຮູບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ດ້ວຍຮູບການຕາງໜ້າລູກຄວາມໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການດໍາເນີນຄະດີຢູ່ສານ. ມາດຕາ 20 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມກໍານົດໄວ້ວ່າ: ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຍຄວາມ ໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຕາງໜ້າລູກຄວາມເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ.

ການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວ ວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມ ຕາມການໃຊ້ການບໍລິການ ໂດຍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລັດ ບົນພື້ນຖານຄວາມເຊື່ອຖື ໃນຈັນຍາບັນ, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນລະຫວ່າງທະນາຍຄວາມກັບຜູ້ໃຊ້ການບໍລິການ. ສໍາລັບປະເພດຂອງການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະກອບມີ: ການໃຫ້ການບໍລິການຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍ, ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ມີຄໍາເຫັນໃສ່ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາ, ນິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານຂອງຂະແໜງຍຸຕິທຳ, ການຊ່ວຍຮ່າງເອກະສານ ແລະ ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີ.³⁰

ການເຄື່ອນໄຫວການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມເປັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງລູກຄວາມໃນຂະບວນການຍຸຕິທຳ ແລະ ຕ້ອງມີການມອບສິດຈາກລູກຄວາມ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍຜ່ານການຢັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ປະຈຳແຕ່ລະແຂວງ, ນະຄອນ ນອກຈາກໃບມອບສິດແລ້ວ, ຍັງຕ້ອງໄດ້ມີການສ້າງສັນຍາບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຮ່ວມກັບລູກຄວາມອີກດ້ວຍ.

1.1.1 ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໝາຍເຖິງການປະຕິບັດບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຕາມວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ຕໍ່ກັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ຄໍາແນະນຳ, ອະທິບາຍ ແລະ ຊີ້ແຈງຕໍ່ກັບເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ຊຶ່ງອາດຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຮູບການເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ອະທິບາຍທາງປາກເປົ່າກໍໄດ້ ກ່ຽວກັບການບໍລິການລູກຄວາມ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄໍາປຶກສາຕາມຈຸດປະສົງ ຊຶ່ງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກັບທີ່ (ຕົວຢ່າງ: ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກົດໝາຍ (ກໍ) ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ມີຜູ້ຕ້ອງການຄໍາແນະນຳ, ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊົ່າ, ການສໍາປະທານ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ ກໍ

³⁰ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, “ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ,” ເລກທີ 77/ລບ, (ລັດຖບານ, ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018), ມາດຕາ 7.

ສາມາດເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ຂໍຄໍາປຶກສາ, ຄໍາແນະນຳໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ອາດຈະໃຫ້ບໍລິການຄໍາປຶກສາຜ່ານຊື່ອອນໄລນ໌, ດ້ວຍການໂທ, ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ລາຍງານຜ່ານ ອີເມວ ແລະ ອື່ນໆກໍໄດ້ຕາມການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກັບ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ), ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜ່ານເຄື່ອງມືສື່ສານ ຫຼື ອຸບປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນການໃຫ້ຄໍາເຫັນ, ຄໍາແນະນຳ, ຄໍາອະທິບາຍທາງດ້ານກົດໝາຍ ທາງປາກເປົ່າ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນແກ່ລູກຄວາມ ຫຼື ຊ່ວຍລູກຄວາມໃນການຮ່າງສັນຍາ, ພິໄນກຳ ແລະ ເອກະສານອື່ນ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຕື່ມ ແມ່ນການສົ່ງ-ຮັບ ແລະ ເຊັນເອກະສານ ໂດຍທະນາຍຄວາມທາງອອນລາຍ ວ່າ: ກົດໝາຍສະເພາະມີການຮັບຮູ້ໃນລະດັບໃດ ແລະ ມີຜົນສັກສິດຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍລາວບໍ່.

ນອກຈາກກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກີດຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ, ມີຄວາມເປັນລະບົບ ແລະ ເອກະພາບພາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາປຶກສາເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ເປັນການໃຫ້ຄໍາເຫັນ, ຄໍາແນະນຳ, ອະທິບາຍຊື່ແຈງເຫດການຂໍ້ເທັດຈິງກັບກົດໝາຍດ້ວຍຮູບການປາກເປົ່າ ຫຼື ອາດຈະພິມ, ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນກໍໄດ້ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມ ແລະ ລູກຄ້າໃນຮູບການບໍລິການດ້ວຍຄໍາຕອບແທນ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕາມການຕົກລົງກັນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການ. ນອກຈາກນີ້, ທະນາຍຄວາມລາວ ຍັງບໍລິການຄໍາປຶກສາທີ່ຕິດພັນໄປກັບການໃຫ້ການບໍລິການໃນວຽກງານກົດໝາຍເຊັ່ນ: ການຮ່າງເອກະສານຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຄໍາແກ້ຟ້ອງ, ໃບມອບກຳມະສິດ, ສັນຍາ, ພິໄນກຳ, ບົດບັນທຶກການສູ້ຂໍ-ການໝັ້ນໝາຍ ແລະ ເອກະສານສັນຍາໃນແງ່ທຸລະກິດ.

ຕົວຢ່າງ: ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານເອກະສານທຸລະກິດ ທີ່ນຳໃຊ້ກົດໝາຍລາວ ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ, ເຊັ່ນ:

- ການຮ່າງສັນຍາ: ສັນຍາສຳປະທານ (Concession Agreements), ສັນຍາເຊົ່າ (Lease Agreements), ສັນຍາຊື້-ຂາຍ (Sale-Purchase Agreements), ສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດ (Joint-Venture Agreements), ສັນຍາຜູ້ຖືຮຸ້ນ (Shareholder Agreements), ສັນຍາກູ້ຢືມ (Loan Agreements) ແລະ ສັນຍາປະເພດອື່ນໆ. ການຮ່າງສັນຍາ ຫຼື ການກວດແກ້ສັນຍາ ແມ່ນເນັ້ນໃຫ້ມີເນື້ອໃນສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ຂອງກົດໝາຍລາວ ແລະ ສິນທິສັນຍາທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ສັນຍາມີຜົນສັກສິດ ແລະ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ກວ່າງການເຮັດສັນຍາເປັນໂມຄະ;

- ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ/ຫຼື ຍຸບເລີກ ບໍລິສັດ, ການສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ການຍຸບເລີກຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ການປະກອບເອກະສານ;

- ການຄວບກົດຈະການ ຫຼື ການຊື້-ຂາຍກົດຈະການ (M&A);
- ການຊື້ຂາຍຮຸ້ນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (Initial Public Offer - IPO);
- ການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ (Registration of Intellectual Property);
- ທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ (Real Estate);
- ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
- ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ;
- ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດອື່ນໆ.

**ຮູບແບບເອກະສານ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກົດໝາຍ
ໃນກົດຈະການສໍາປະທານ (ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ)**

1. ຄວາມໝາຍຂອງ ກົດຈະການສໍາປະທານ

ກົດຈະການສໍາປະທານແມ່ນ ກົດຈະການທີ່ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການສໍາປະທານຈາກລັດ ຕາມກົດໝາຍເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສໍາປະທານທີ່ດິນ, ການ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງເພື່ອສົ່ງອອກ, ການຊຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການພັດທະນາ ແຫຼ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການສໍາປະທານສາຍການບິນ, ໂທລະຄົມ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ.

2. ສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ຂັ້ນຕອນສໍາປະທານໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ

1) ຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາສໍາປະທານ

ສັນຍາສໍາປະທານ ແມ່ນສັນຍາທີ່ອົງການລັດຖະບານຂັ້ນສູນກາງ ຫຼື ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ ສັນຍາ ກັບ ບໍລິສັດໂຄງການ (ທັງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ຊຶ່ງກຳນົດກ່ຽວກັບທຸລະກິດໄຟຟ້າ ລວມທັງອາຍຸສໍາປະທານ, ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄູ່ສັນຍາ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ ກຳນົດຫຼາຍບັນຫາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໂຄງການ.

2) ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ຂອງສັນຍາສໍາປະທານ

1. ນັກລົງທຶນ/ຜູ້ພັດທະນາ ໃນກົດຈະການສໍາປະທານ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

- ເປັນນິຕິບຸກຄົນ;
- ມີປະສົບການ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານທຸລະກິດ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ມີສະຖານະທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ແຫຼ່ງທຶນຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍ ໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ;
- ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

2. ຂັ້ນຕອນການລົງທຶນ ໃນກົດຈະການສໍາປະທານ

ຄວາມໝາຍຂອງຂັ້ນຕອນ

ຂັ້ນຕອນ ແມ່ນການກຳນົດບັນດາຂະບວນການ ແລະ ໜ້າວຽກສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າເອົາຜູ້ ພັດທະນາ. ໂຄງການໄຟຟ້າມີ ສອງ ຮູບແບບຄື: ໂຄງການໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານການປະມຸນ ແມ່ນໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນແຜນ ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ທີ່ລັດເປັນຜູ້ກຳນົດຂຶ້ນ ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຜ່ານການປະມຸນ ແມ່ນນິຕິບຸກຄົນມີຄວາມ ສົນໃຈກຳນົດຂຶ້ນ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດໃຫ້ພັດທະນາໂຄງການນັ້ນດັ່ງກ່າວເປັນ ທຸລະກິດໄຟຟ້າສະເພາະ.

ການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຜ່ານການປະມຸນ ເລີ່ມດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໂຄງການ ແລ້ວສົ່ງຄໍາຮ້ອງພ້ອມເອກະສານປະກອບໃນການພັດທະນາໂຄງການ ໄປ ຍັງ ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການກັ່ນກອງເບື້ອງຕົ້ນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະສົ່ງຄໍາຮ້ອງ ພ້ອມ ເອກະສານທັງໝົດໃຫ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອກວດກາລະອຽດ. ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າໂຄງການທີ່ບໍ່ຜ່ານການປະມຸນ ຊຶ່ງຜ່ານ ສາມ ລະຍະດັ່ງນີ້:

- ລະຍະທີ 1: ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າກ່ອນເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ;
- ລະຍະທີ 2: ພາຍຫຼັງສຳເລັດການປະຕິບັດພັນທະໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລ້ວດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າກ່ອນເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ;
- ລະຍະທີ 3: ພາຍຫຼັງສຳເລັດການປະຕິບັດພັນທະໃນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລ້ວດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າກ່ອນເຊັນສັນຍາສຳປະທານ.

ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ສົນໃຈສາມາດເອົາ “ແບບຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ” ໄດ້ຈາກ ເວັບໄຊ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ([Website: https://investlaos.gov.la](https://investlaos.gov.la)) ຫຼື ເອົາດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ບັນດາໜ້າວຽກໃນຂັ້ນຕອນ:

01: ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (Memorandum of Understand “MOU”)	
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ	ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ
ເອກະສານປະກອບ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງໃຊ້	ຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ນິຕິບຸກຄົນໄດ້ກະກຽມ ອີງໃສ່ຮ່າງມາດຕະຖານ
ຝ່າຍເຊັນ	ລັດຖະບານລາວຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກັບ ຜູ້ພັດທະນາ
ພາຍຫຼັງເຊັນ MOU	ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ມີອາຍຸ 24 ເດືອນ (ໂດຍສາມາດສະເໜີຕໍ່ອາຍຸໄດ້) ຜູ້ພັດທະນາຕ້ອງສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນຢູ່ ສປປ ລາວ ກ່ອນເລີ່ມດຳເນີນກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ໃນລະຍະເວລາປະຕິບັດພັນທະຕາມ MOU ຜູ້ພັດທະນາ ຕ້ອງດຳເນີນກິດຈະກຳດັ່ງນີ້: – ດຳເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄດ້ໄປເບື້ອງຕົ້ນ; – ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ເບື້ອງຕົ້ນ; – ບົດລາຍງານຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຕໍ່ລັດຖະບານ;
ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	– ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ – ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ – ລະບຽບກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າໂຄງການທີ່ບໍ່ຜ່ານການປະມຸນ.
02: ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (Project Development Agreement “PDA”)	
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ	ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ (ພະແນກສັນຍາ) ເປັນເຈົ້າການຮັບຜິດຊອບຮ່າງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.

ຝ່າຍເຊັນ	ລັດຖະບານລາວຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກັບ ຜູ້ພັດທະນາ
ເນື້ອໃນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ	ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ແມ່ນສັນຍາປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ເຊັນກັນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຕາງໜ້າກະຊວງແຜນການ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກັບ ຜູ້ພັດທະນາ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນລັດຖະບານໄດ້ມອບພັນທະໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້: – ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂັ້ນສຸດທ້າຍ (ປະກອບດ້ວຍ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານເຕັກນິກ, ການເງິນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ); – ບົດລາຍງານການອອກແບບໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນ; – ບົດລາຍງານຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ; – ແຜນພັດທະນາສັງຄົມ; – ແຜນການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ; – ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລາຄາໄຟຟ້າ; – ສັນຍາບໍລິການສິ່ງໄຟຟ້າ ສຳລັບກໍລະນີເປັນໂຄງການສຳປະທານສາຍສົ່ງເທົ່ານັ້ນ. ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ກຳນົດກ່ຽວກັບສະພາບ, ເງື່ອນໄຂ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເປັນເອກະສານຂໍ້ຜູກພັນດ້ານກົດໝາຍລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ. ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ມີລະຍະເວລາປະຕິບັດພັນທະ 24 (ຊາວລີ້) ເດືອນ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໃນລະຍະເວລາສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຜູ້ພັດທະນາຕ້ອງສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດໂຄງການຂຶ້ນ ເພື່ອເຊັນສັນຍາສຳປະທານກັບລັດຖະບານ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ຄຽງຄູ່ ກັບການປະຕິບັດພັນທະຂອງຜູ້ພັດທະນາ, ລັດຖະບານ ມີພັນທະ ແລະ ການໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບ ຜູ້ພັດທະນາ ດັ່ງນີ້: – ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາສາມາດເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ໂຄງການທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການລົງສຳຫຼວດພາກສະໜາມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ລວມທັງການປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດຕາມສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ; – ຊ່ວຍຜູ້ພັດທະນາ ປະສານງານກັບຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງທີ່ຈຳເປັນ ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ; – ຊ່ວຍແນະນຳຜູ້ພັດທະນາ ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ, ຖ້າເຫັນວ່າຈຳເປັນ; – ຮ່າງ ແລະ ເຈລະຈາສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ.

ນິຕິກຳຕົ້ນຕໍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ	- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິ່ງແວດລ້ອມ - ລະບຽບກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າໂຄງການທີ່ບໍ່ຜ່ານການປະມຸນ.
03: ສັນຍາສຳປະທານ (Concession Agreement “CA”)	
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ	ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື (ພະແນກລົງທຶນ)
ຝ່າຍເຊັນ	ລັດຖະບານລາວຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກັບ ຜູ້ພັດທະນາ
ເງື່ອນໄຂກ່ອນເຂົ້າສູ່ ສັນຍາສຳປະທານ	ການອະນຸມັດເຊັນສັນຍາສຳປະທານ ຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ທີ່ຂຶ້ນສູນກາງ ເປັນຜູ້ອະນຸຍາດ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກັບ ບໍລິສັດໂຄງການ ໃນການໃຫ້ສຳປະທານ ປະກອບດ້ວຍ ສິດ, ພັນທະ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ອື່ນໆ, ລະຍະເວລາສຳປະທານ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ມີເປີດຂາຍໄຟເປັນທາງການ ແລະ ສາມາດຕໍ່ອາຍຸສຳປະທານໄດ້ ຕາມການເຫັນດີ ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ ສະເໜີ 5 ປີ ກ່ອນໝົດອາຍຸສຳປະທານ. ຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາ ແລະ ການອະນຸມັດເຊັນ ສັນຍາສຳປະທານ ຈະມີການປະເມີນ ດັ່ງນີ້: ❖ ການປະເມີນຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່: - ການທົບທວນຄືນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂັ້ນສຸດທ້າຍ; - ການທົບທວນການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ; - ການທົບທວນບົດລາຍງານຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້; - ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລາຄາໄຟຟ້າ; ❖ ການປະເມີນຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: - ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຂັ້ນສຸດທ້າຍ; - ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ; - ແຜນພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາຊຸມເຜົ່າ; - ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ; ພາຍຫຼັງສຳເລັດພັນທະຕາມສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແມ່ນກ້າວເຂົ້າສູ່ການເຈລະຈາສັນຍາສຳປະທານ.

ເນື້ອໃນສັນຍາສໍາປະທານ	– ຕົວເນື້ອໃນສັນຍາສໍາປະທານ (ຮ່າງມາດຕະຖານທີ່ນໍາໃຊ້ກັບຫຼາຍໂຄງການ) ຊຶ່ງຈະມີການປັບປຸງ, ດັດແກ້ ແລະ/ຫຼື ຮ່າງໃໝ່ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບລັກສະນະ ແລະ ພູມສັນຖານຂອງແຕ່ລະໂຄງການ.
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ	ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທັງໝົດ (ຂຶ້ນກັບຂະໜາດ ແລະ ພູມສັນຖານຂອງໂຄງການ), ຊຶ່ງໂດຍທົ່ວໄປຈະປະກອບມີເອກະສານ ດັ່ງນີ້: – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A: ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B: ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ມີສິດ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ C: ພັນທະຂອງວິສາວະກອນທີ່ປຶກສາ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ D: ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ E: ຕາຕະລາງແຜນວຽກລວມ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ F: ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນບໍລິສັດ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ G: ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງບໍລິສັດ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ H: ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເງິນຂອງລັດຖະບານ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I: ໜ້າວຽກໃນລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ J: ສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ K: ການເຮັດສັນຍາຄືນໃໝ່ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ L: ພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ M: ການອະນຸຍາດ ແລະ ການອະນຸມັດ/ການຍົກເວັ້ນ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ N: ຄຳເຫັນດ້ານກົດໝາຍຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ O: ຄຳເຫັນດ້ານກົດໝາຍຂອງທີ່ປຶກສາຂອງບໍລິສັດ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ P: ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ Q: ໜ້າວຽກລ່ວງໜ້າກ່ອນການມອບໂອນໂຄງການ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ R: ໜັງສືຮັບປະກັນຂອງລັດຖະບານ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ S: ສັນຍາເພີ່ມເຕີມ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ T: ຄຳຊົດເຊີຍສຳລັບການຍົກເລີກສັນຍາ
ເງື່ອນໄຂພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາສໍາປະທານ	ສຳເລັດບັນດາເງື່ອນໄຂ/ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເຫຼົ່ານີ້: – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A: ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B: ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ມີສິດ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ C: ພັນທະຂອງວິສາວະກອນທີ່ປຶກສາ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ D: ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ E: ຕາຕະລາງແຜນວຽກລວມ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ F: ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນບໍລິສັດ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ G: ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງບໍລິສັດ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ H: ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເງິນຂອງລັດຖະບານ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I: ໜ້າວຽກໃນລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ J: ສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ

	– ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ K: ການເຮັດສັນຍາຄືນໃໝ່ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ L: ພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ M: ການອະນຸຍາດ ແລະ ການອະນຸມັດ/ການຍົກເວັ້ນ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ N: ຄຳເຫັນດ້ານກົດໝາຍຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ O: ຄຳເຫັນດ້ານກົດໝາຍຂອງທີ່ປຶກສາຂອງບໍລິສັດ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ P: ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ Q: ໜ້າວຽກລ່ວງໜ້າກ່ອນການມອບໂອນໂຄງການ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ R: ໜັງສືຮັບປະກັນຂອງລັດຖະບານ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ S: ສັນຍາເພີ່ມເຕີມ – ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ T: ຄຳຊົດເຊີຍສຳລັບການຍົກເລີກສັນຍາ ❖ ບໍລິສັດ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງປະບັດເງື່ອນໄຂທີ່ເຮັດໃຫ້ສັນຍາມີຜົນສັກສິດສຳເລັດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກົດໝາຍຂອງທັງສອງເບື້ອງ ເພື່ອໃຫ້ສັນຍາມີຜົນສັກສິດ ແລະ ສາມາດເອົາໄປຄ້ຳປະກັນເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້.
ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	– ບັນດາສັນຍາທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ; – ບັນດານິຕິກຳ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ.³¹

1.1.2 ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍການຕາງໜ້າລູກຄວາມເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການດຳເນີນຄະດີ

ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍການຕາງໜ້າລູກຄວາມການເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີ ໝາຍຄວາມວ່າ ທະນາຍຄວາມຮັບບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍການຕາງໜ້າໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍລະບົບນອກສານ ແລະ ຢູ່ສານ (ເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີແພ່ງ) ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ. ທະນາຍຄວາມ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນ ຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີແພ່ງ ທະນາຍຄວາມ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຕົນ ໄດ້ຮັບການມອບສິດ ຈາກລູກຄວາມ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫຼື ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍໜ້າທີ່ ຕາມການສະເໜີຂອງ ອົງການດຳເນີນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທະນາຍຄວາມ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບການມອບສິດ ຈາກລູກຄວາມ. ຖ້າວ່າສານ ຫາກໄດ້ຕັດສິນ ຫຼື ພິພາກສາຄະດີແພ່ງໂດຍຊ່ອງໜ້າ ທະນາຍຄວາມ ການຕັດສິນ ຫຼື ການພິພາກສາຂອງສານນັ້ນໃຫ້ຖືວ່າ ເປັນການຊ່ອງໜ້າລູກຄວາມ.

ສຳລັບການມອບສິດໃຫ້ທະນາຍຄວາມວ່າຄວາມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງການສະພາ ທະນາຍຄວາມປະຈຳ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ.³² ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີຂອງທະນາຍຄວາມໃນການດຳເນີນຄະດີ ມີ: ຄະດີແພ່ງ, ຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີປົກຄອງ ເປັນຕົ້ນ.

³¹ ບໍລິສັດ ສາກົດໝາຍພົມສຸພາແອນຊິນ ຈຳກັດ.

³² ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, ມາດຕາ 23, (2011) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2022)

- ທະນາຍຄວາມເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ປະກອບມີ: ຄະດີແພ່ງ, ຄະດີການຄ້າ, ຄະດີຄອບຄົວ, ຄະດີແຮງງານ ແລະ ຄະດີເດັກ;
- ທະນາຍຄວາມເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ໃນຂັ້ນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ, ໄອຍະການ, ສານປະຊາຊົນ.

1.2 ຄວາມສຳຄັນໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມ

ຄວາມສຳຄັນໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງທະນາຍຄວາມ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍສານໃນການປະກອບຂໍ້ມູນຫຼັກຖານໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂ ແລະ ການຕັດສິນຄະດີມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທຳຕາມກົດໝາຍ ສາມາດສັງລວມໄດ້ ດັ່ງນີ້:

- ຊ່ວຍເກັບກຳ, ປະກອບຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານພ້ອມທັງຈັດລຽງຄວາມສຳຄັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ;
- ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ລູກຄວາມ, ຜູ້ຮ້ອງຂໍຕ້ອງການ;
- ຊ່ວຍປະກອບຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານ ເພື່ອຄວາມພ້ອມໃນການແກ້ໄຂ/ຕໍ່ສູ້ຄະດີ;
- ຊ່ວຍໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີດຳເນີນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ;
- ຊ່ວຍໃຫ້ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ແລະ ຕັດສິນຄະດີໄດ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ, ຖືກຕ້ອງເປັນທຳ.

ນອກຈາກນີ້, ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີຈຸດປະສົງສະໜອງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບບັນຫາກົດໝາຍ ແກ່ລູກຄວາມ ຫຼື ຜູ້ຂໍຄຳປຶກສາ ຈາກທະນາຍຄວາມ ເປັນຕົ້ນ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມາຂໍຄຳປຶກສານັ້ນ ການກຳນົດເນື້ອໃນທາງດ້ານກົດໝາຍແນວໃດ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ບໍ່, ຖ້າມີ ແມ່ນໃນກົດໝາຍໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມທັງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ. ທະນາຍຄວາມຕ້ອງແນະນຳໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວນດຳເນີນ ແລະ ປະຕິບັດແນວໃດຈຶ່ງຈະເປັນການຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ, ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຈະມີຈຸດໄດ້ປຽບ ແລະ ຈຸດເສຍແນວໃດ ຊຶ່ງທະນາຍຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນຕໍ່ກັບປະເພດຂອງເຫດການ ແລະ ປະເດັນທາງດ້ານກົດໝາຍອີກດ້ວຍ.

1.3 ເງື່ອນໄຂໃນການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ

ເງື່ອນໄຂຂອງການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນ ນອກຈາກມາດຕາ 5 ຂໍ້ 1 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມກຳນົດ, ກົດລະບຽບພາຍໃນຍັງໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂເປັນອັນລະອຽດ ແລະ ສະເພາະເພື່ອເນັ້ນເຮັດໃຫ້ການບໍລິການກົດໝາຍຂອງສະມາຊິກທະນາຍຄວາມ ຕະຫຼອດຮອດວິສາຫະກິດກົດໝາຍຕ້ອງໄດ້ເຂັ້ມງວດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

- ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
- ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
- ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.³³

³³ ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບພາຍໃນສະພາທະນາຍຄວາມ, ເລກທີ 058/ສທຄ, (ສະພາທະນາຍຄວາມ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2017), ມາດຕາ 20.

2. ຮູບການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍທະນາຍຄວາມ

2.1 ໃຫ້ການບໍລິການໃນນາມທະນາຍຄວາມ

ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໃນນາມທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຫຼື ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຕາມການມອບໝາຍເຂົ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ/ຄະດີໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຍຸຕິທຳຕາມການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງລູກຄວາມ ກັບ ທະນາຍຄວາມ, ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໃນນາມຂອງທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງທຸກຢ່າງຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, ໃນກໍລະນີ ຫາກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມການຕົກລົງກັນກັບລູກຄວາມທະນາຍຄວາມກໍຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຕໍ່ກັບຄວາມບົກຜ່ອງ, ຊຶ່ງເກີດມີຜົນກະທົບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນກໍຄືບົດບາດ ແລະ ວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມ,

ດ້ວຍເຫດນີ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ມາດຕາ 5 ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຍຄວາມຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຈະແຈ້ງແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຫຼື ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນຂະບວນການຍຸຕິທຳເພື່ອຍົກສູງສະຕິການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ພ້ອມທັງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍຈາກກົດໝາຍເຂົ້າໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕາມຄຳຂວັນທີ່ວ່າ **“ການເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມທ່ຽງທຳຕໍ່ເວລາເປັນຈັນຍາບັນສຳຄັນຂອງທະນາຍຄວາມ ເປັນສົມບັດຜູ້ຕິດຂອງອາຣິຍະຊົນ”** ໝາຍຄວາມວ່າທະນາຍຄວາມຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດກະຕິກາ, ກຳນົດວັນເວລາໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ເປັນທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ບໍລິການສັງຄົມດ້ວຍຄວາມປອດໃສຂາວສະອາດ, ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍກຳນົດ.

2.2 ໃນນາມວິສາຫະກິດກົດໝາຍ

ກ່ອນອື່ນ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ **“ວິສາຫະກິດກົດໝາຍແມ່ນຫຍັງ?”** ເສຍກ່ອນ, ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຊື່, ທຶນ, ການບໍລິຫານຈັດການ, ສຳນັກງານ ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ວິສາຫະກິດ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການ ທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທຳຂອງລູກຄວາມຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ວິສາຫະກິດກົດໝາຍແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໃນການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍແມ່ນສະມາຊິກທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ.³⁴ ສະນັ້ນ, ການບໍລິການກົດໝາຍໃນນາມຂອງວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ແມ່ນ ການໃຫ້ການບໍລິການຄຳປຶກສາ ແລະ ການຕາງໜ້າຕາມການມອບໝາຍຈາກລູກຄວາມໃນການເຂົ້າຮ່ວມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການຕາງໜ້າເປັນຜູ້ວ່າຄວາມໃນຂະບວນການຍຸຕິທຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບມອບສິດຈາກລູກຄວາມໃນການເຄື່ອນໄຫວບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄວາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາວ່າຄວາມ.

ວິສາຫະກິດກົດໝາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ: ວິສາຫະກິດກົດໝາຍພາຍໃນ ແມ່ນ ການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ວິສາຫະກິດກົດໝາຍຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ມີສິດໃຫ້ຄຳ

³⁴ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບພາຍໃນສະພາທະນາຍຄວາມ, ເລກທີ 058/ສທຄ, (ສະພາທະນາຍຄວາມ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2017), ມາດຕາ 69.

ປົກສາ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍຕ່າງປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ. ວິສາຫະກິດກົດໝາຍຕ່າງ ປະເທດ ທີ່ມີ ທະນາຍຄວາມລາວ ຮ່ວມລົງທຶນ ຫຼື ສັງກັດ ມີສິດໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍລາວ ແລະ ວ່າຄວາມຢູ່ສານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານທະນາຍຄວາມລາວ. ສະນັ້ນ, ໃນການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ນິກາອື່ນໆທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ.³⁵

3. ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

3.1 ຄວາມໝາຍຄ່າບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ

ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການເຂົ້າ ຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ/ຄະດີ ແມ່ນ ຄ່າຕອບແທນທີ່ລູກຄວາມ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຕ້ອງຈ່າຍ ໃຫ້ກັບທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ທີ່ລູກຄວາມໃຊ້ບໍລິການຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ກ່ອນຈະ ດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມ ແລະ ລູກຄວາມໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມ ກັນໃນສັນຍາ.

ການຮຽກຮ້ອງຄ່າບໍລິການໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມຄວນມີ ວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຊ້ທັກສະສະເພາະ ເພື່ອເປັນການຫຼີກລ່ຽງຫາງສຽງອັນເປັນສິ່ງທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ ແກ່ອາຊີບທະນາຍຄວາມ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານບໍລິການກົດໝາຍ ຊຶ່ງສາມາດປະຕິບັດ ໄດ້ດັ່ງນີ້ເນື່ອງຈາກວ່າ ການຮຽກເກັບຄ່າບໍລິການ ແມ່ນເປັນສິນລະປະຢ່າງໜຶ່ງ ໂດຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມເປັນ ຈິງຂອງການບໍລິການກົດໝາຍ ຂຶ້ນກັບຄວາມຍາກ, ງ່າຍຂອງວຽກງານທີ່ໃຫ້ການບໍລິການຕົວຈິງ, ຄວນປະເມີນ ໜ້າວຽກກ່ອນຈິງແຈ້ງລາຄາ, ການແຈ້ງລາຄາ ຄວນໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ສົມວຽກ, ສົມເງິນ.

ທະນາຍ ຫຼື ບາງບໍລິສັດ ອາດມີມາດຕະຖານຂອງຄ່າບໍລິການ ແຕ່ກໍຄວນໃຫ້ສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມ/ລູກຄ້າ. ສະນັ້ນ, ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນຄ່າຕອບແທນ ລະຫວ່າງທະນາຍຄວາມ, ວິສາຫະກິດກົດໝາຍມີການຕົກລົງຮ່ວມກັນໃນສັນຍາວ່າຈ້າງ ລະຫວ່າງ ທີ່ປຶກສາກົດ ໝາຍ(ທະນາຍຄວາມ)/ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ແລະ ລູກຄວາມ ອາດຈະກຳນົດດ້ວຍຮູບການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ຄິດໄລ່ເປັນຊົ່ວໂມງ (Hour rate);
- ການຄິດໄລ່ແບບມອບເໝົາຕາຍຕົວ (Flat/fixe/lump sum fee);
- ການຄິດໄລ່ເປັນ % ຕາມຜົນສໍາເລັດໜ້າວຽກ (Success fee).

3.2 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທະນາຍຄວາມແຕ່ງຕັ້ງໂດຍໜ້າທີ່

ທະນາຍຄວາມທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ຄະດີແພ່ງ ແມ່ນ ຜູ້ທຸກ ຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກທີ່ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງເປັນພິເສດ, ຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ ທະນາຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄົນພິການ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ສ່ວນຄະດີອາຍາ ແມ່ນ ໃນກໍລະນີຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ຫາກແມ່ນເດັກ ທີ່ຍັງ

³⁵ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ, “ເອກະສານປະກອບການຮຽນ-ການສອນວິຊາຊີບຍຸຕິທໍາ ” (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: 2017), ໜ້າທີ 1-3.

ບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸ 18 ປີ, ເປັນຄົນຫູໜວກ, ຕາບອດ, ປາກກົກ, ຄົນປັນຍາອ່ອນ, ເສຍຈິດ, ຜູ້ບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ ແລະ ຜູ້ທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໂທດປະຫານຊີວິດນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນ. ຖ້າຫາກຜູ້ຖືກ ຫາ ຫຼື ຈຳເລີຍບໍ່ມີທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນແລ້ວ ອົງການດຳເນີນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ້ສະເໜີຕໍ່ສະພາ ທະນາຍຄວາມ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງທະນາຍຄວາມໂດຍໜ້າທີ່ ສະພາທະນາຍຄວາມຕ້ອງພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງ ຕາມການ ສະເໜີຂອງອົງການດຳເນີນຄະດີອາຍາພາຍໃນກຳນົດເວລາ 07 ວັນ ນັບແຕ່ມີໄດ້ຮັບຄຳສະເໜີເປັນຕົ້ນໄປ.³⁶

ສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ຄ່າເດີນທາງ, ອັດຕາກິນ, ຄ່າພັກເຊົາ ໃຫ້ທະນາຍຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບ ການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍໜ້າທີ່ ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການດຳເນີນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດ ໝາຍແກ່ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໂທດປະຫານຊີວິດ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະ ທີ່ລັດວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

³⁶ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ມາດຕາ 71 ວັກ 4 (1990), (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2017).

ບົດທີ 4

ວຽກງານໂພຣໂບໂນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມໝາຍສໍາຄັນຂອງວຽກງານໂພຣໂບໂນ

1.1 ຄວາມເປັນມາຂອງວຽກງານໂພຣໂບໂນ

ວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼື ຄໍາສັບພາສາອັງກິດເອີ້ນກັນວ່າ: Pro Bono ເປັນອົງການທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ ປະເທດ ສະຫາລັດອາເມລິກາ, ຕັ້ງຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງນິວຢອກ NEW YORK ແລະ ແຊນຟຣານຊິສໂກ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດໃນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ ແຄນາດາ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທໍາຕໍ່ກັບຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍ ໂອກາດ ທີ່ຍັງມີຫຼາຍລ້ານກວ່າຄົນມີບັນຫາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນທຸກໆປີໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຫຼື ໄດ້ຮັບການ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທະນາຍຄວາມ ຊຶ່ງມີການສະໜັບສະໜູນການນໍາໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຢີຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍ ແມ່ນຂະແໜງການກົດໝາຍ ທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ, ເພີ່ມທະວີການສ້າງຂະບວນການແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມໂດຍຈິດອາສາ ຫຼື ອາສາສະໝັກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ ບັນດາອົງການ, ຂະແໜງການທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອຸດົມການເຮັດ ວຽກທີ່ໃກ້ຄຽງ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນຕໍ່ກັບວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ (ໂພຣໂບໂນ Pro Bono) ໃນພາກພື້ນດຽວກັນ. ອົງການໂພຣໂບໂນ Pro Bono ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1998 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານງົບປະມານຈາກ ສະຖາບັນທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ Pro Bono ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ການສະໜັບ ສະໜູນຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກມູນນິທິ, ສໍານັກງານກົດໝາຍ ແລະ ເປັນພັນທະມິດທີ່ດີ ຊຶ່ງເຮັດວຽກບໍ່ສະແຫວງຫາ ຜົນກໍາໄລ ເພື່ອສ້າງເພສຕ່າງໆທີ່ສາມາດນໍາສະເໜີເປັນເຄື່ອງມືອອນໄລນ໌ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຜູ້ສະໜັບສະ ໜູນວຽກງານ Pro Bono ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານກົດ ໝາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໂດຍກົງ ຊຶ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບແບບຟອມ (ຈໍາລອງ) ໃນ 30 ກວ່າລັດ ແລະ ພາກ ພື້ນຊຶ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ນັກກົດໝາຍປະມານ 2/3 ໃນສະຫາລັດອາເມລິກາ.

ວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼື Pro Bono net ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອອນໄລນ໌ ລະດັບຊາດ ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ທະນາຍຄວາມທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກສຶກ ສາກົດໝາຍ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນການບໍລິການສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວບໄຊສ໌ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັນ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ທະນາຍຄວາມມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມ ສະດວກສະບາຍ, ພ້ອມສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນໄດ້ງ່າຍເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ປະຊຸມ, ການໃຫ້ຄໍາ ແນະນໍາ, ຄໍາປຶກສາຜ່ານລະບົບອອນໄລນ໌, ຕະຫຼອດຮອດການຮຽນ-ການສອນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ຍັງເປັນຫ້ອງສະໝຸດຕໍ່ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໂພຣໂບໂນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ ກົດໝາຍອີກດ້ວຍ. ເວບໄຊສ໌ນີ້ຖືກຈັດພິມເກັບຂໍ້ມູນໂດຍ “ພື້ນທີ່ປະຕິບັດ” ໃນລະດັບສະເພາະ ແລະ ພາກພື້ນ ສ້າງ ແລະ ພ້ອມທັງຕິດຕາມເບິ່ງແຍງນໍາໃຊ້ໂດຍ ອົງການກົດໝາຍເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ແລະ ສໍານັກກົດໝາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼາຍກວ່າ 50.000 ຄົນ ຈາກອົງການທີ່ເຮັດວຽກງານເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສ່ວນລວມ ແລະ ລວມທັງພາກສ່ວນບໍລິສັດເອກະຊົນຫຼາຍກວ່າ

ຮ້ອຍບໍລິສັດທີ່ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ເວບໄຊສ໌ ໂພຣໂບໂນ ເນດ Pro Bono net ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ປະກາດການນຳໃຊ້ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 1998 ແລະ ມີບ່ອນທົດລອງເຮັດການນຳໃຊ້ຢູ່ສອງແຫ່ງໃນນະຄອນນິວຢອກ NEW YORK.³⁷

ສຳລັບ ວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼື ໂພຣໂບໂນ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີແນວຄິດລິເດີມນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະພາທະນາຍຄວາມ, ສະມາຊິກທະນາຍຄວາມ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກສຶກສາກົດໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໂຕະມືນຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍແມ່ນອົງການແບບຊິໂຄ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມແນວຄວາມຄິດ ພາຍໃຕ້ການການສະໜັບສະໜູນຈາກມູນິທິເອເຊຍ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫາລັດອາເມລິກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງອື່ນໆ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແມ່ນ ມີຈຸດປະສົງຕ້ອງການໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຈິດອາສາດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼື Pro Bono ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະນັ້ນແມ່ນ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຕິດພັນກັບນັກກົດໝາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ ທະນາຍຄວາມ ແລະ ພາກລັດໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຈິດອາສາຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຈາກນັ້ນຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຊຸມ ໂພຣໂບໂນ ໃນ ສປປ ລາວ ທຸກໆປີ ທັງໃນລະບົບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ອອນໄລນ໌ ສຳລັບກອງປະຊຸມວຽກງານຈິດອາສາ (ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ) ຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ຄຽງຄູ່ໄປກັບວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

1.2 ຄວາມໝາຍສຳຄັນໂພຣໂບໂນ

ວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼື Pro Bono ວຽກງານໂພຣໂບໂນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍົກເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ຈາກຕ່າງປະເທດມາສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເພື່ອປຸງບົນທຽບກັບພາຍໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ກັບຂະແໜງການສຶກສາກົດໝາຍແນວໃດ ສຳລັບຢູ່ປະເທດສະຫາລັດອາເມລິກາ ຈາກການນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ນ. ຄາລາ ທາດີ CARLA TARDI ໄດ້ປັບປຸງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ Pro Bono ໃນຄັ້ງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022 ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ໂດຍ ທ່ານ ໂທມັສ ຈາຕາລາໂນ THOMAS J. CATALANO ແລະ ການກວດກາຂໍ້ເທັດຈິງຂອງ ສຸຊານນີ ຄວິທລອງ SUZANNE KVIHLHAUG ຄຳວ່າ Pro Bono Pro ແມ່ນມາຈາກພາສາຣາຕິນ Pro Bono publico ຊຶ່ງແປວ່າ “ການເຮັດວຽກງານໃດໜຶ່ງເພື່ອສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ສາທາລະນະ” ຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກງານໃດໜຶ່ງໂດຍຜູ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດສະເພາະດ້ານຂອງຕົນນັ້ນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຕອບແທນຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫຼື ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງເລັກນ້ອຍມູນຄ່າບໍ່ສູງ ຊຶ່ງຜູ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊຳນິຊຳນານຕໍ່ສາຂາວິຊາດັ່ງກ່າວເປັນຕົ້ນການບໍລິການພິເສດຂອງອົງການໃດໜຶ່ງໂດຍບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ກຳໄລຈາກການບໍລິການປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼື ອາສາ ໂດຍບໍ່ຮຽກຮອງຄ່າຕອບແທນຈາກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະເພາະດ້ານທີ່ຕົນໃຫ້ການບໍລິການນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ. ບັນດາອົງການທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດສ່ວນລວມສຳລັບຕ່າງປະເທດ ຫຼື ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວມີ ໂຮງໝໍ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ອົງການມູນນິທິເພື່ອການກຸສົນ

³⁷ <http://www.probono.net>. ເຂົ້າເບິ່ງຄັ້ງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2023.

ລະດັບຊາດ ແລະ ມູນິທິຕ່າງໆ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງສາມາດເຮັດວຽກເປັນມືອາຊີບອີກດ້ວຍ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ຫຼື ຄ່າຕອບແທນໃຫ້ໄດ້.

ຄຳວ່າ Pro Bono ໃຊ້ເປັນຫຼັກການສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນວິຊາຊີບຂະແໜງການກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະທະນາຍຄວາມທີ່ໃຫ້ການບໍລິການປະກອບສ່ວນດ້ວຍຈິດອາສາໃນວຽກງານສ່ວນລວມ ຫຼື ສາທາລະນະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດແກ່ສ່ວນລວມ ຫຼື ຂອງບຸກຄົນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າບໍລິການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິການອາດຈະມີຄ່າຕອບແທນສ່ວນໜຶ່ງໃຫ້ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຊຶ່ງບໍ່ຕິດຄວາມວ່າເປັນຄ່າຕອບແທນຈາກການບໍລິການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ຊຶ່ງຈຸດປະສົງການໃຫ້ການບໍລິການຂອງທະນາຍຄວາມໃນວຽກງານ Pro Bono ແມ່ນໃຫ້ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ດ້ວຍຈິດອາສາ ຊຶ່ງບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນແຕ່ຢ່າງໃດ. ສະພາທະນາຍຄວາມ ສະຫາຣັດອາເມລິກາ American Bar Association ຊຶ່ງມີສູນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການບໍລິການໂພຣໂບໂນຄີ ມີເວບໄຊສ໌ທີ່ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ຄໍາແນະນໍາ ໂດຍແມ່ນນັກກົດໝາຍເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ບໍລິການໃຊ້ເວລາ 50 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ ເພື່ອເຮັດວຽກງານ Pro Bono.

ວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼື Pro Bono ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕິດພັນຄຽງຄູ່ໄປກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຕິດພັນໄປກັບກົດໝາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານແກ່ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຮູບແບບຂອງວຽກງານໂພຣໂບໂນ Pro Bono. ເນື່ອງຈາກ ຄຳວ່າ Pro Bono ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນຄຳສັບໃໝ່ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ລະອຽດເທົ່າທີ່ຄວນ, ໂຄສະນາປຸກຈິດສຳນຶກໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ, ແຕ່ລະຂະແໜງການເວົ້າລວມ, ສະເພາະ ແມ່ນຂະແໜງກົດໝາຍເປັນຕົ້ນ ທະນາຍຄວາມ, ບໍລິສັດເອກະຊົນ, ສະຖາບັນການສຶກສາກົດໝາຍ (ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ) ຕະຫຼອດເຖິງອົງການຈັດຕັ້ງທາງພາກລັດຕ່າງໆ ແລະ ເອກະຊົນ. ວຽກງານໂພຣໂບໂນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຄື: ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າບໍລິການ (Free legal consultation), ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດ ໝາຍແກ່ຊຸມຊົນ (Legal awareness in communities), ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການດຳເນີນຄະດີໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການແກ້ໄຂ (Legal representation/qualified lawyers only), ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍບໍ່ ຫວັງຜົນກຳໄລ (Nonprofit association), ການສະໜອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ (Dissemination of legal information), ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມືນ (Join a Pro Bono Roundtable) ແລະ ອື່ນໆ.

ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານໂພຣໂບໂນ Pro Bono ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນວຽກງານ ໜຶ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂະແໜງກົດໝາຍ ການໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ, ສໍາລັບທະນາຍຄວາມແມ່ນ ເຮັດວຽກງານໂພຣໂບໂນພາຍໃຕ້ພັນທະ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ເປັນຈິດອາສາຂອງທະນາຍຄວາມໃນການໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລູກຄວາມໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນນັ້ນ ແລະ ເຮັດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.³⁸ ນອກຈາກນີ້, ກົດລະບຽບ

³⁸ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, ມາດຕາ 31, 32, (2011) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2022).

ພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ, ມາດຕາ 22 ກຳນົດໃຫ້ທະນາຍຄວາມໄດ້ເຮັດວຽກບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຄືທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ຄຳປຶກສາ 40 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 1 ຄະດີຕໍ່ຄົນ/ຕໍ່ປີ.

1.3 ພັນທະຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ກັບວຽກງານໂພຣໂບໂນ

ຕໍ່ກັບວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼື ໂພຣໂບໂນ Pro Bono ອີງໃສ່ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີພັນທະປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຕໍ່ກັບວຽກງານຈິດອາສາໂດຍການເຮັດວຽກງານດັ່ງກ່າວອອກມາຈາກຄວາມສະໝັກໃຈໂດຍບໍ່ເນັ້ນໃຫ້ຄ່າຕອບແທນເປັນເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍແຕ່ເປັນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ຕິດພັນໄປຄ່ຽງຄູ່ກັບສິ່ງທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບຈາກການດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວໂພຣໂບໂນ Pro Bono ດ້ວຍຮູບການອື່ນແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄ່າຕອບແທນ ຊຶ່ງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໄດ້ກຳນົດໃຫ້ທະນາຍຄວາມປະຕິບັດໂດຍໜ້າທີ່ມີດັ່ງນີ້:

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ມາດຕາ 23 ແລະ 24 ສິດໃນການເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີໂດຍໜ້າທີ່ຂໍ້ທີ 12;

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ມາດຕາ 71 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໂດຍໜ້າທີ່ຂອງໂທດປະຫານຊີວິດ;

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ມາດຕາ 86 ແລະ 93;

- ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ສະພາທະນາຍຄວາມ ມາດຕາ 22 ທະນາຍຄວາມປະກອບສ່ວນວຽກງານຈິດອາສາຄື ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຄືການໃຫ້ຄຳປຶກສາ 40 ຊົ່ວໂມ/ຄົນ ແລະ 01 ຄະດີ/ຄົນ/ປີ;

ນອກຈາກທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາຂ້າງເທິງນີ້ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຍັງເປັນສ່ວນສຳຄັນຕໍ່ກັບການສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບວຽກງານ Pro Bono ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜູ້ໃຫ້ການເຮັດວຽກງານໂພຣໂບໂນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍບໍ່ສະເພາະພຽງແຕ່ທະນາຍຄວາມພຽງພາກສ່ວນດຽວ ແຕ່ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກວິຊາຊີບທີ່ກ່ຽວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍຈິດອາສາດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຊຶ່ງມາດຕາ 15 ແລະ 16 ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ກໍໄດ້ກຳນົດ.

1.4 ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການບໍລິການຂອງວຽກງານໂພຣໂບໂນ

ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ກັບວຽກງານໂພຣໂບໂນ Pro Bono ໃນເລື່ອງຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈເມື່ອຕີຄວາມໝາຍຈາກຄຳວ່າ Pro Bono ໝາຍເຖິງຈິດອາສາຄື: ອາສາສະໝັກຊ່ວຍວຽກໃດໜຶ່ງໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ. ສະນັ້ນ, ການເຮັດວຽກງານໂພຣໂບໂນ ຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈຳແນກວ່າເປັນກຸ່ມຄົນປະເພດໃດບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນມີຖານະເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນ, ທຸກຍາກ ມີສິດສະເໜີພາບເທົ່າທຽມກັນ, ແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶ່ງເຖິງຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມອີກດ້ວຍຊຶ່ງເຮົາສາມາດຍົກໃຫ້ເຫັນໄດ້ບາງຫຼັກການຂອງກົດໝາຍ ຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກແທນຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຊຶ່ງມີຫຼັກການໜຶ່ງເປັນຫຼັກການທີ່ສຳຄັນ ຜູ້ເຮັດວຽກແທນບຸກຄົນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍອື່ນຕ້ອງຄວນຄຳນຶ່ງ ແລະ ພິຈາລະນາອີງຕາມມາດຕາ 497 ເງື່ອນໄຂທີ 4 **“ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຕົນ”** ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ວຽກງານໂພຣໂບໂນ Pro Bono ກໍເຊັ່ນດຽວກັນເພາະທຸກຄົນທີ່ຈະຊ່ວຍວຽກງານໂພຣໂບໂນ ຕ້ອງຄວນຄຳນຶ່ງເຖິງຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າໄປຊ່ວຍວ່າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວມີເງື່ອນໄຂໜ້ອຍຫຼາຍພຽງໃດທີ່

ຈະສົມຄວນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ກໍລະນີຖ້າເປັນບຸກຄົນທີ່ມີເງື່ອນໄຂກໍຄວນແນະນຳໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນດ້ານການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ການນຳໃຊ້ຜູ້ຕາງໜ້າແທນຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

ສໍາລັບການເຮັດວຽກງານບໍລິການໂພຣໂບໂນ Pro Bono ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວເປັນຕົ້ນ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ບຸກຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍຜ່ານລະບົບການໃຫ້ການບໍລິການຂອງໂພຣໂບໂນ Pro Bono ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ ເປັນຕົ້ນຕໍ.

ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍພາຍໃຕ້ວຽກງານໂພຣໂບໂນ Pro Bono ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຕິດພັນໄປກັບວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຊຶ່ງແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ. ສ່ວນການຊ່ວຍເຫຼືອກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ (Pro Bono and Legal Aid) ໂພຣໂບໂນ Pro Bono ຈະເປັນຕົວຊ່ວຍເສີມສ້າງຊຸກຍູ້ທາງດ້ານຈິດຈັນຍາບັນ, ຄວາມເມດຕາຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຄົນດ້ວຍກັນໃນສັງຄົມທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍກໍຄືຂະບວນການຍຸຕິທຳ ໂພຣໂບໂນ Pro Bono ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ແອບແຟງຢູ່ໃນວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍບຸກຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຄື: ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກທີ່ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງເປັນພິເສດ, ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ທະນາຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄົນພິການ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງວຽກງານໂພຣໂບໂນ Pro Bono ແລະ ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງມີກຸ່ມຄົນທົ່ວໄປທີ່ຜູ້ເຮັດວຽກໂພຣໂບໂນ Pro Bono ມີຄວາມເຫັນດີທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຄວາມເປັນຈິງ ເພາະການເຮັດວຽກໂພຣໂບໂນ Pro Bono ແມ່ນເຮັດດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ, ຈາກຈິດໃຈຄວາມເປັນອາສາທີ່ຈະເຮັດ ໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນຈາກການກະທຳນັ້ນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ດ້ວຍຮູບການ ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນ.

1.5 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວຽກງານໂພຣໂບໂນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ

ຕາຕະລາງຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ໂພຣໂບໂນ ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

ໂພຣໂບໂນ (Pro Bono) ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ	ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ (Legal Aide) ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ
- ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ ຕາມມາດຕາ 31 ແລະ 32 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມກຳນົດ; - ບໍ່ມີຄ່າຕອບແທນຈາກການປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວດ້ວຍວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ; - ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງວຽກງານໂພຣໂບໂນ ແມ່ນທົ່ວໄປລວມທັງ 7 ກຸ່ມຄົນທີ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອກຳນົດ; - ບໍ່ມີລະບຽບການກຳນົດທີ່ຮັບຮອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ;	- ປະຕິບັດຕາມພັນທະ ແລະ ບົນພື້ນຖານກົດລະບຽບ ແລະ ຈັນຍາບັນ; - ມີຄ່າຕອບແທນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດ; - ບໍລິການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພຽງແຕ່ 07 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕາມດຳລັດ 77/ລບ, 28.2.2018 ກຳນົດ; - ມີນິຕິກຳທີ່ກຳນົດເປັນບ່ອນອີງແກ່ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລະອຽດຊັດເຈນ; - ມີການລາຍງານຢ່າງເປັນລະບົບ;

- ການລາຍງານຍັງບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຈຳແນກໄດ້; - ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຈຳແນກໃດຢ່າງລະອຽດເປັນລະບົບ.	- ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິມຕາມ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ; - ມີການເກັບຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິ ຢ່າງລະອຽດໂດຍອົງການລັດຮ່ວມກັບການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕໍ່ກັບການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.
---	--

2. ຄວາໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

2.1 ຄວາໝາຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກທີ່ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງເປັນພິເສດ, ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ທະນາຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄົນພິການ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ.

ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແກ່ບຸກຄົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ໝາຍຄວາມວ່າທະນາຍຄວາມ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຕ້ອງມີພັນທະປະກອບສ່ວນໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍເປັນຕົ້ນ. ໃນນີ້, ສຳລັບທະນາຍຄວາມທຸກຄົນຕ້ອງມີພັນທະໃນການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍພັນທະຄື ທະນາຍຄວາມບຸກຄົນໜຶ່ງຕ້ອງມີພັນທະ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະປະກອບສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າລູກຄວາມໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຢູ່ໃນຂະບວນການຍຸຕິທຳຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຕາມການສະເໜີຂອງອົງການດຳເນີນຄະດີ, ທະນາຍຄວາມບຸກຄົນໜຶ່ງມີພັນທະຕ້ອງປະຕິບັດວຽກງານຈິດອາສາ (Probono) ຄືໃຫ້ຄຳປຶກສາປີໜຶ່ງ 48 ຊົ່ວໂມງ/ຕໍ່ຄົນ/ປີ ແລະ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄວາມໃນຂະບວນການດຳເນີນຄະດີຕາມການສະເໜີ ແລະ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍໜ້າທີ່ 01 ຄະດີ/ຄົນຕໍ່ປີ.

ໃນການດຳເນີນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້ໃນ 02 ຮູບແບບຄື: ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດຈັນຍາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການວິຊາຊີບຂອງຕົນ, ພ້ອມນັ້ນ ຍັງຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ເປັນຕົ້ນການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວກຳນົດ, ເຄົາລົບຫຼັກການຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍໂດຍປາສະຈາກການຈຳແນກ, ຫຼັກການໃນການໃຫ້ການບໍລິການໂດຍບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າຕອບແທນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທຳ, ປະສານສົມທົບກັບທຸກຂະແໜງການທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຫຼັກການໃນການຮັກສາຄວາມລັບເປັນຕົ້ນ.³⁹

2.2 ຄວາມສຳຄັນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍເປັນວຽກງານທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ 037 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ວ່າດ້ວຍການຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນການຍົກສູງສະຕິການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການປະຕິບັດສິດສະເໜີພາບຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງທຸກຊັ້ນຄົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.⁴⁰

ນອກຈາກຄວາມສຳຄັນທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາໃນຂ້າເທິງນີ້ແລ້ວ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຍັງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນທາດແທ້ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ພາວະວິໄສວ່າ ເປັນພັກຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ຊຶ່ງຍາມໃດກໍມີການເມືອງສູນກາງພັກກໍໄດ້ມີຄວາມເປັນຫວ່າງ, ເປັນໄຍ ຕໍ່ກັບສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ສະແດງອອກຄືລະຍະເວລານີ້ໄດ້ມີມະຕິ 037 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ວ່າດ້ວຍການຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍອອກມາເພື່ອຍົກສູງສະຕິການເຄົາລົບ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງພົນລະເມືອງທຸກຊັ້ນຄົນເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກົດໝາຍລວມໄປເຖິງການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ດັດປັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສາຍພົວພັນສັງຄົມດ້ວຍ ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສິວິໄລເທື່ອລະກ້າວ.

3. ປະເພດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

3.1 ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແມ່ນ ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ດ້ວຍການໃຫ້ອ່ານ, ຈົດບັນທຶກ ຫຼື ອັດເອົາສຳເນົານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ການສະເໜີ ຊຶ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ: ຢູ່ກັບທີ່, ເຄື່ອນທີ່, ຜ່ານເຄື່ອງມືສື່ສານ ຫຼື ອຸບປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ຜ່ານສື່ສົມມຸດຕາຢ່າງ ຊຶ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບທີ່ ຊຶ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢູ່ຫ້ອງການສຳນັກງານບ່ອນທີ່ກຳນົດໃຫ້ເປັນຈຸດໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ;
- ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເຄື່ອນທີ່ ແມ່ນ ການລົງເຄື່ອນໄຫວຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຮາກຖານບ້ານ ໂດຍການປະຕິບັດຕິດພັນໄປພ້ອມກັບການລົງເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາແບບເຄື່ອນທີ່;

³⁹ ກະຊວງຍຸຕິທຳ, *ປຶ້ມຄູ່ມືວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ*, (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: 2020), 1.

⁴⁰ ຫາກອ້າງ, ໜ້າດຽວກັນ.

- ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂດຍຜ່ານເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ໂດຍຜ່ານໂທລະສັບ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຜູ້ສະເໜີ;

- ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂດຍຜ່ານ ສື່ສິ່ງພິມ ແມ່ນ ການສະໜອງຜ່ານໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ໃບຂ່າວສານ, ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ, ແຜນເຈ້ຍທີ່ມີຕົວໜັງສື ຫຼື ຮູບພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຜູ້ສະເໜີ.

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ຍັງສາມາດສ້າງເປັນ ວິດີໂອ VDO, ຮູບພາບ ສື່ໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງທຸກຊັ້ນຄົນໃນ ສັງຄົມໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຂດຊົນນະບົດທ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ມີຂອດຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນແຕ່ລະ ລະຍະເວລາຂອງການປັບປຸງປ່ຽນແປງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ.

3.2 ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍແມ່ນ ການແນະນຳ, ການຊີ້ແຈງ, ການອະທິບາຍ ໃນຮູບແບບ ປາກເປົ່າ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜີ ຊຶ່ງກໍ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ:

- ການໃຫ້ຄຳປຶກສາກັບທີ່ (In-House Consultation Clinic) ແມ່ນ ການແນະນຳ, ການຊີ້ ແຈງ, ການອະທິບາຍ ໃນຮູບແບບປາກເປົ່າ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜີ ໂດຍການໂອ້ລົມ, ພົບປະຊຶ່ງໜ້າ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາໄດ້ແນະນຳ, ອະທິບາຍ ລະຫວ່າງບັນຫາຂໍ້ເທດຈິງໂດຍສົມທຽບໃສ່ກັບກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕາຂອງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍົກໃຫ້ເຫັນ ໄດ້ເຖິງຈຸດໄດ້ປຽບ, ຈຸດເສຍປຽບເພື່ອຊີ້ແຈງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຜູ້ສະເໜີຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຢູ່ກັບສະຖານທີ່ ການຈັດຕັ້ງໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍແຫ່ງນັ້ນ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ ໜ່ວຍງານຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມຂອງແຕ່ລະແຂວງ, ເມືອງ, ຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ ຂະແໜງຍຸຕິທຳແຕ່ລະແຂວງ, ເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ, ຈາກນັ້ນພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫຼືອຄຳປຶກສາແລ້ວ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈຕໍ່ກັບທາງເລືອກທີ່ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາໄດ້ແນະນຳຕາມກົດ ໝາຍກຳນົດເປັນຕົ້ນຕໍ ຊຶ່ງຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກໍພະຍາຍາມຊອກຫາທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຈຸດໄດ້ປຽບທາງ ດ້ານກົດໝາຍເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ການຕໍ່ສູ້ຄະດີບົນພື້ນຖານກົດໝາຍກຳນົດ;

- ການໃຫ້ຄຳປຶກສາແບບເຄື່ອນທີ່ (Mobile Consultation Clinic) ແມ່ນ ການແນະນຳ, ການຊີ້ແຈງ, ການອະທິບາຍໃນຮູບແບບປາກເປົ່າ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜີ, ການໃຫ້ຄຳປຶກສາແບບເຄື່ອນທີ່ໝາຍຄວາມວ່າການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນລົງເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໃດໜຶ່ງທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ເກີດບັນຫາທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ພື້ນເດັ່ນ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ດ້ວຍການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຕ້ອງໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວໂດສະນາ ຕິດພັນກັບການ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຂໍ້ຊີ້ແນະຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜີ ຢູ່ກັບສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍລິການນະທີ່ນັ້ນ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນຮູບແບບເຄື່ອນທີ່ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງ ການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຄຳປຶກສານອກສະຖານທີ່ຫ້ອງການ, ໜ່ວຍງານທີ່ໃຫ້ບໍລິການຄຳປຶກສາກັບທີ່;

- ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜ່ານເຄື່ອງມືສື່ສານ ຫຼື ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນການແນະນຳ, ການອະທິບາຍກົດໝາຍຜ່ານໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດທີ່ທາງການອະນຸຍາດ.

3.3 ການຮ່າງເອກະສານ

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການຮ່າງເອກະສານ ແມ່ນ ການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ການສະເໜີ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງເອກະສານ ຫຼື ແຕ່ງເອກະສານ ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຊຶ່ງຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ວິຊາສະເພາະ, ເຕັກນິກ, ຄວາມຊຳນິຊຳນານສະເພາະດ້ານໃນການຮ່າງ, ແຕ່ງ ຫຼື ປະກອບເອກະສານນັ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜີເຊັ່ນ: ການຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຄໍາແກ້ຟ້ອງ, ສັນຍາ, ພິໄນກຳ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮ່າງເອກະສານ ໃຫ້ດຳເນີນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ກັບທີ່ (ຫ້ອງການ ຫຼື ບ່ອນສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນນອກສະຖານທີ່ຫ້ອງການ) ແຕ່ໃນກໍລະນີ ຫາກຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຜູ້ສະເໜີ ຫາກບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາໄດ້ຍ້ອນຄວາມເຈັບເປັນ, ເຫດສຸດວິໄສ ທີ່ມີການຍັ້ງຢືນ ແລະ ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ ບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕ້ອງລົງໄປໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອບ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວອາໄສຢູ່ ຫຼື ສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ.

3.4 ການຕາງໜ້າໃນການດຳເນີນຄະດີ

ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ດ້ວຍການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ຕໍ່ກັບການໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ, ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອການຕາງໜ້າ ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ນັບແຕ່ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງເຖິງຂັ້ນຂອງການກ້າວເຂົ້າສູ່ການດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ຈົນເຖິງການສິ້ນສຸດໃນຂະບວນຍຸຕິທຳ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍການຕາງໜ້າ ແມ່ນນອນໃນການຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແມ່ນພັນທະຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານຈິດອາສາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ຂອງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ນັບແຕ່ມີທີ່ມີການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜີຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ການແກ້ໄຂດ້ວຍລະບົບນອກສານ ແລະ ໃນສານທາງແພ່ງ ແລະ ອາຍາ, ການແກ້ໄຂດ້ວຍລະບົບນອກສານທາງແພ່ງ ແລະ ອາຍາ ເຊັ່ນ: ລັກສະນະຂອງສາຍພົວພັນທາງແພ່ງທີ່ມີມູນຄ່າບໍ່ສູງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະເລັກໜ້ອຍ ຊຶ່ງກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ມີການໄກ່ເກ່ຍເສຍກ່ອນ, ສາຍພົວພັນທາງອາຍາ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເຕະຕ້ອງເຖິງສາຍພົວພັນສັງຄົມທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງດ້ວຍປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ລັກສະນະຂອງການກະທຳທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັງຄົມ, ມີມູນຄ່າບໍ່ສູງ ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນ ສາມາດເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມສະໝັກໃຈ, ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມເຫັນອົກ, ເຫັນໃຈຕໍ່ກັບການກະທຳທີ່ເປັນການລະເມີດສິດ ຕໍ່ກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 12 ຂອງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕາ 93 ວັກ 03 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ມາດຕາ 71 ວັກ 04 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາກຳນົດ. ກ່ອນການແກ້ໄຂດ້ວຍລະບົບໃນສານ ຖ້າເປັນຄະດີແພ່ງແມ່ນ ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນຂອງການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຈົນເຖິງຂັ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ຄະດີອາຍາ ແມ່ນນັບແຕ່ການດຳເນີນຄະດີຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ, ໄອຍະການ, ສານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນ, ຄໍາພິກສາຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ. ສະນັ້ນ, ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ

ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ທັງໃນລະບົບນອກສານ ແລະ ໃນສານຕາມກົດໝາຍ.

4. ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີ ເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍລວມທັງໃນກໍລະນີ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ ຕາມການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜີ ຊຶ່ງປະກອບມີ ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກທີ່ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງເປັນພິເສດ, ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ທະນາຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄົນພິການ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ.

4.1 ຜູ້ທຸກຍາກ

ເງື່ອນໄຂທີ່ຊັບອກໃຫ້ເຫັນແຈ້ງວ່າ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນໃນເງື່ອນໄຂເປັນຜູ້ທຸກຍາກ ມີດັ່ງນີ້:

- ບໍ່ມີລາຍຮັບ ຫຼື ມີລາຍຮັບ ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃນແຕ່ລະ ລະຍະເວລາ⁴¹ (2.500.000 ກີບ);
- ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ໄດ້ແຍ້ງສິດຜົນປະໂຫຍດຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ;
- ຜູ້ຖືກດຳເນີນຄະດີ ກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ;
- ບໍ່ມີຊັບສິນ ເປັນຕົ້ນ ທີ່ດິນ, ເຮືອນ, ພາຫະນະ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ຊັບສິນອື່ນ;
- ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

4.2 ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

ເງື່ອນໄຂທີ່ຊັບອກໃຫ້ເຫັນແຈ້ງວ່າ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນໃນເງື່ອນໄຂເປັນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ມີດັ່ງນີ້:

- ບຸກຄົນທີ່ຂາດເງື່ອນໄຂອັນຈຳເປັນໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮ່າງເອກະສານ ຫຼື ການມີທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການດຳເນີນຄະດີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜູ້ດຳລົງຊີວິດໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ;
- ບໍ່ສາມາດອ່ານ, ຂຽນ ຫຼື ປາກເວົ້າພາສາລາວຢ່າງເປັນທາງການໄດ້;
- ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດມີເງື່ອນໄຂຄືກັບຜູ້ທຸກຍາກ.

4.3 ເດັກທີ່ຕ້ອງການ ການປົກປ້ອງເປັນພິເສດ

ເງື່ອນໄຂທີ່ຊັບອກໃຫ້ເຫັນແຈ້ງວ່າ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນໃນເງື່ອນໄຂເປັນເດັກທີ່ຕ້ອງປົກປ້ອງພິເສດ ມີດັ່ງນີ້:

- ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ກໍຄວາມເສຍຫາຍ;
- ເດັກກຳພ້າ ທີ່ບໍ່ມີແມ່ ຫຼື ພໍ່ ຍັງມີຊີວິດຢູ່, ເດັກກຳພອຍ ເດັກທີ່ຖືກປະຖິ້ມ, ເດັກທີ່ຖືກປະລະ ຫຼື ເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກພໍ່ແມ່ໃນການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູ, ເດັກທີ່ຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ເດັກທີ່ຖືກ

⁴¹ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, “ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີລາຍໄລ້ຕ່ຳ,” ເລກທີ 3534/ ຮສສ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, 27 ກັນຍາ 2024.

ທາລຸນທາງເພດ, ເດັກທີ່ກາຍເປັນໂສເພນີ, ເດັກທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ, ເດັກທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ຫຼື ຖືກຂຸດຮີດແຮງງານ, ເດັກອົບພະຍົບ, ເດັກຕິດຢາເສບຕິດ, ເດັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂລກເອດ ຫຼື ເຊື້ອເສັໄອວີ ແລະ ເປັນເດັກທີ່ຖືກເສຍຫາຍໃນຂະບວນການດຳເນີນຄະດີ.

4.4 ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ທະນາຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ເງື່ອນໄຂ ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ ໃຫ້ມີທະນາຍຄວາມເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີດັ່ງນີ້:

ທາງແພ່ງ:

- ສານແຕ່ງຕັ້ງໂດຍໜ້າທີ່;
- ມີຂຶ້ນໃນບາງກໍລະນີ ເຊັ່ນ: ເປັນຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.

ທາງອາຍາ:

- ຜູ້ທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໂທດ ປະຫານຊີວິດ;
- ເດັກເປັນຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈຳເລີຍ ທີ່ຍັງບໍ່ເຖິງກະສຽນອາຍຸ 18 ປີ;
- ຄົນຫູໜວກ, ຕາບວດ, ປາກກີກ, ປັນຍາອ່ອນ, ເສຍຈິດ ແລະ ຜູ້ບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ.

4.5 ຄົນພິການ

ຄົນພິການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດຽວກັບຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ການເບິ່ງເຫັນ, ການໄດ້ຍິນ ແລະ ການປາກເວົ້າ, ສະຕິປັນຍາ, ຄວາມຈຳ ແລະ ດ້ານອື່ນບວກກັບສິ່ງກົດຂວາງຊຶ່ງເປັນອຸປະສັກໃນການເຄື່ອນໄຫວການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທາງສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

- ຄົນພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ: ແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຄື່ອນໄຫວລວມທັງຄວາມບົກຜ່ອງ ຫຼື ສູນເສຍໜ້າທີ່ອົງຄະແຂນ, ຂາ;
- ຄົນພິການດ້ານການເບິ່ງເຫັນ: ແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຕາບອດສະໜິດ, ຕາບອດສີ, ຕາຟາງຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເບິ່ງເຫັນ;
- ຄົນພິການທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ ແລະ ການປາກເວົ້າ: ແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງ ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຍິນ ແລະ ການເວົ້າເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຫູໜວກ, ຫູຕິງ, ປາກກີກ, ປາກຜ່າ, ປາກອອກສຽງບໍ່ແຈ້ງ, ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້ຍິນ ແລະ ການສື່ສານ;
- ຄົນພິການທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ: ແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ມີການພັດທະນາທາງດ້ານມັນສະໝອງຊ້າກວ່າປົກກະຕິ, ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປະຈຳວັນ ຫຼື ການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທາງສັງຄົມ;
- ຄົນພິການທາງດ້ານຄວາມຈຳ: ແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ມີສະຕິບໍ່ສົມບູນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຮຽນຮູ້, ການຮັບຮູ້ ແລະ ອາລົມຈິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ.

4.6 ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

ຄວາມຮຸນແຮງ ແມ່ນ ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຫຼື ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ, ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບຍິງ ຫຼື ຊາຍ ແລະ ເດັກຊຶ່ງອາດສະແດງອອກໂດຍຜ່ານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ທາງເພດ ແລະ ຊັບສິນ ຫຼື

ເສດຖະກິດ⁴², ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍເງື່ອນໄຂໃດ ຫຼື ກໍລະນີໃດກໍຕາມເມື່ອມີການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜີ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຕ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມ ແຕ່ລະກໍລະນີ.

4.7 ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ

ບຸກຄົນໃດກໍຕາມທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໂດຍການຊອກຫາ, ລັກພາຕົວ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ນຳສົ່ງ, ຮັບ ເອົາຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕາງປະເທດ, ການໃຫ້ບ່ອນພັກເຊົາ ຫຼື ລີ້ຊ່ອນດ້ວຍການຂົນຂວາຍ, ແນະນຳ, ຕົວຍົວະຫຼອກ ລວງ, ຊື້ຈ້າງ, ຈອບອອຍ, ຍຸຍົງ, ສວຍໃຊ້ອຳນາດ, ບັງຄັບນາບຊຸ່, ຜູກມັດດ້ວຍໜີ້ສິນ, ການເອົາເດັກມາລ້ຽງ ຫຼື ເອົາເດັກມາລ້ຽງແອບແຝງ, ໝັ້ນໝາຍແອບແຝງ, ແຕ່ງດອງແອບແຝງ, ການໃຫ້ຖືພາ, ຂໍທານ ແລະ ການຖ່າຍຮູບ ພາບ, ສະແດງ, ເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກ ຫຼື ດ້ວຍຮູບການອື່ນເພື່ອຂຸດຮີດແຮງງານ, ຂຸດຮີດທາງເພດ, ເປັນຂ້າທາດ, ຄ້າ ໂສເພນີ, ບັງຄັບໃຫ້ເປັນໂສເພນີ, ເອົາອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄປຂາຍ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ຫຼື ຈຸດປະສົງອື່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ.⁴³

ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍເງື່ອນໄຂໃດ ຫຼື ກໍລະນີໃດກໍຕາມເມື່ອມີການຮ້ອງ ຂໍ ຫຼື ສະເໜີ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.

5. ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

5.1 ການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

5.1.1 ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂະແໜງຍຸຕິທຳ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

5.1.2 ການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

1.) ການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງຂະແໜງຍຸຕິທຳ

ກະຊວງຍຸຕິທຳປະກອບມີ:

- ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ ມອບໃຫ້ພະແນກຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຍຸຕິທຳເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ;
- ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ ມອບໃຫ້ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
- ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ ສາຂາຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ ມອບໃຫ້ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
- ພະແນກຍຸຕິທຳ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມອບໃຫ້ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມຍຸຕິທຳຮາກຖານເປັນຜູ້ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ;
- ຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງ, ເທດສະບານ ຫຼື ນະຄອນ ມອບໃຫ້ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມຍຸຕິທຳຮາກຖານ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

⁴² ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງລຸ້ນສຸດ 2014).

⁴³ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄ້າມະນຸດ, ມາດຕາ 2 (ສະບັບປີ 2015).

2.) ການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ລາວ ປະກອບມີ:

- ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ມອບໃຫ້ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປຶກາຍ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
- ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມອບໃຫ້ຂະແໜງໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປຶກາຍ້ອງ ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
- ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເມືອງ, ເທດສະບານ ຫຼື ນະຄອນ ມອບໃຫ້ໜ່ວຍງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

3.) ການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ສະພາທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະພາທະນາຍຄວາມ ປະກອບມີ:

- ສະພາທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນສໍານັກງານສະພາທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ;
- ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມອບໃຫ້ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
- ເມືອງ, ເທດສະບານ ຫຼື ນະຄອນ ແມ່ນໜ່ວຍງານສະພາທະນາຍຄວາມບ່ອນມີການຈັດຕັ້ງ ຂອງຕົນຂຶ້ນແລ້ວ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

4.) ການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ

ສໍາລັບຢູ່ ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກົດໝາຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ພາກສ່ວນຂອງວິ ສາຫະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກົດໝາຍເປັນເຈົ້າການຕໍ່ກັບການປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການປະກອບສ່ວນ ວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ແມ່ນພັນທະຈິດອາສາ (Pro bono).

5.) ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 15 ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ ດ້ານກົດໝາຍ.

ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 15 ຂອງດໍາລັດ ອາດຈະ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ ນອນໃນຂະແໜງການທີ່ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງນີ້ ແຕ່ອາດຈະແມ່ນຂະແໜງການສຶກສາກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ສູນບໍລິການ ກົດໝາຍເພື່ອປະຊາຊົນຂອງ ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສູນບໍລິການກົດ ໝາຍແກ່ປະຊາຊົນຂອງ ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ, ສະມາຄົມເພື່ອການ ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ ສໍາລັບສະມາຄົມ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ມີຈຸດປະ ສົ່ງເຄື່ອນໄຫວໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃນການພັດທະນາ ແລະ ປຶກາຍ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກໃຫ້ເຂົ້າເຖິງສິດສະເໝີ ພາບເທົ່າທຽມກັນຕາມກົດໝາຍກຳນົດ.

ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ຍົກມາຂ້າງເທິງນີ້, ມີພາລະບົດບາດໃນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ ດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍກຳນົດເອົານັກສຶກສາເປັນໃຈກາງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຕາມເງື່ອນໄຂສາມາດເຂົ້າ ເຖິງໄດ້ ຊຶ່ງສູນ, ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດບົດບາດໃນການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂ ຫຼື ດຳເນີນຄະດີແທນຜູ້ຮ້ອງ ຂໍ ຫຼື ສະເໜີໄດ້ ແຕ່ສູນ ຍັງສາມາດພົວພັນສິ່ງຕໍ່ບັນຫາຂອງຜູ້ເຂົ້າມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໃນ ກໍລະນີເປັນການຕາງໜ້າ ຫຼື ກໍລະນີອື່ນທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສິ່ງຕໍ່ ຫຼື ປະສານຕິດຕໍ່ພົວພັນຫາ

ຂະແໜງການທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການດຳເນີນການຕາງໜ້າໄດ້ເຊັ່ນ: ໜ່ວຍງານ, ຫ້ອງການ, ສຳນັກງານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຕາມເງື່ອນໄຂ.

5.1.3 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

ການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

- ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແຜນງົບປະມານ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
- ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
- ຮັບ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຄຳສະເໜີກ່ຽວກັບການຂໍຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ;
- ເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ທີ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ;
- ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
- ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ;
- ເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ສັງລວມສະຖິຕິວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ;
- ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

5.2 ບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

ບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນລັດຖະກອນ ແລະ ທະນາຍຄວາມ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ.

5.2.1 ຄວາມໝາຍຂອງລັດຖະກອນ

ລັດຖະກອນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ພົນລະເມືອງລາວ ຜູ້ທີ່ຖືກບັນຈຸໃຫ້ເຮັດວຽກ, ເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດໜຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ໄປປະຈຳການຢູ່ສຳນັກງານຕາງໜ້າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ ຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ.⁴⁴

5.2.2 ຄວາມໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມ

ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແກ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງລູກຄວາມ ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄວາມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.⁴⁵

⁴⁴ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ມາດຕາ 2, (2015).

⁴⁵ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, ມາດຕາ 2, (2011) (ປັບປຸງລ້ຳສຸດ 2022).

5.2.3 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

ບຸກຄົນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດ ມີໜ້າທີ່ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

- ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ຜູ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍກັບທີ່ ແລະ ເຄື່ອນທີ່;
- ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ;
- ສ້າງແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ຂັ້ນເທິງ;
- ແຈ້ງຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ;
- ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຜູ້ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕົນກໍ່ຂຶ້ນ;
- ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ;
- ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຈາກຂັ້ນເທິງ.⁴⁶

⁴⁶ ກະຊວງຍຸຕິທຳ, *ປຶ້ມຄູ່ມືວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ*, (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: 2020), 6.

ບົດທີ 5

ຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມ

1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງກົດຈັນຍາບັນທະນາຍຄວາມ

1.1 ຄວາມໝາຍຈັນຍາບັນທະນາຍຄວາມ

ຈັນຍາບັນ ແມ່ນ ບັນດາການປະພຶດການກະທຳທີ່ດີຂອງຄົນເຮົາ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນການຮັກສາ ແລະ ການເຄົາລົບໃນວິຊາອາຊີບຂອງຕົນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສະຖາບັນ, ອົງກອນ, ອົງການທີ່ຕົນເຮັດວຽກຢູ່. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມໂດຍລວມໃນສັງຄົມ ຖ້າຫາກປະພຶດປະຕິບັດຕົນໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ນັ້ນກໍແມ່ນການກະທຳ ທີ່ເປັນການຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ຊອບທຳ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງກຽດສັກສີ ຂອງ ຕົນ, ອົງກອນອົງການທີ່ຕົນເຮັດວຽກຢູ່ເສື່ອມເສຍ, ການກະທຳດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: ຂາດຈັນຍາບັນ ຫຼື ຄົນບໍ່ມີ ຈັນຍາບັນ. ຈັນຍາບັນນັກກົດໝາຍໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນຖືບັນຫາຕ່າງໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- **ຄາດໝາຍລວມ:** ການສຶກສາ ຈັນຍາບັນນັກກົດໝາຍ ກໍເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ ຫຼັກການການປະພຶດຂອງນັກກົດໝາຍໂດຍລວມນັກສຶກສາໄດ້ສົມທຽບທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ. ຊຶ່ງບັນດາ ນັກກົດໝາຍ ແມ່ນ ຈະໄດ້ຝຶກຝົນທັດສະນະແນວຄວາມຄິດ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນ ທັດສະນະອັນ ແທ້ຈິງຂອງຈັນຍາບັນໃນຂະແໜງນັກກົດໝາຍ ສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ສຶກສາ ຈາກສາຂາວິຊາດັ່ງກ່າວ ໄປນຳໃຊ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງ ແລະ ເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນອານາຄົດ. ເມື່ອສັງລວມແລ້ວ ຈັນຍາບັນນັກກົດໝາຍ ແມ່ນ ສຶກສາລົງເລິກ ທັດສະນະທາດແທ້ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງພະນັກງານໃນຂົງເຂດ ກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຍຸຕິທຳ.

- **ດ້ານຄວາມຮັບຮູ້ (ທິດສະດີ):** ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສົບການ ຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານຈັນຍາບັນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບັນຫາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງນັກ ກົດໝາຍມາສົນທະນາເອົາທິດສະດີນັ້ນມາເປັນຫຼັກໃນການວັດແທກມາດຖານຂອງຈັນຍາບັນ. ນັກສຶກສາຈະໄດ້ ຮຽນຮູ້ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໄປພ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ນັກກົດໝາຍຮຸ່ນສືບທອດມີຈັນຍາບັນຂອງນັກກົດໝາຍ.

- **ການຝຶກຝົນທັດສະນະ (ວິທີການ ແລະ ທັກສະ):** ເມື່ອນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼັກແຫ່ງ ຄວາມປະພຶດຂອງນັກກົດໝາຍແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນມີການປະພຶດ ຫຼື ການກະທຳແນວໃດຈຶ່ງຈະຖືກຕ້ອງ, ປະພຶດ ຫຼື ກະທຳແນວໃດຈຶ່ງຈະພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມເສື່ອມເສຍຕໍ່ສະຖາບັນທີ່ຕົນສັງກັດ ກໍຄືຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ. ການຝຶກຝົນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີປະຕິບັດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນນັກກົດໝາຍ ທີ່ດີທາງດ້ານຈັນຍາບັນຈັນຍາທຳ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດຕໍ່ພັກ, ຕໍ່ລັດ ແລະ ຕໍ່ປະເທດຊາດ ກໍຄືປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

- **ພາກປະຕິບັດ (ການນຳໃຊ້):** ບໍ່ວ່າກຸ່ມສາຂາວິຊາໃດກໍລ້ວນແຕ່ປະກອບດ້ວຍຈັນຍາບັນ ຂອງກຸ່ມນັ້ນໆຈັນຍາບັນນັກກົດໝາຍກໍສະເພາະເຈາະຈົງໃສ່ນັກກົດໝາຍການຈະໄດ້ເປັນນັກກົດໝາຍທີ່ດີນັ້ນບໍ່ ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະໄດ້ມີການສຶກສາສູງຂັ້ນ ປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກ ເຮັດວຽກຂົງເຂດນີ້ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຢູ່ ທີ່ວ່າຫາກບຸກຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີທາດແທ້ຄຸນທາດການເມືອງ ແລະ ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ໜ້ອຍຫຼາຍພຽງ ໃດ. ໃນນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ກ່ອນຈະເປັນນັກກົດໝາຍທີ່ດີ, ມີຕຳແໜ່ງສູງມັນກໍຕ້ອງໄດ້ຄົບຖ້ວນຕາມເງື່ອນໄຂ

ແລະ ມາດຕະຖານໄດ້ຜ່ານການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ເປັນບຸກຄົນທີ່ທ່ຽງທຳ, ເປັນທຳ, ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດຖືຈັນຍາທຳຈັນຍາບັນຂອງນັກກົດໝາຍນັ້ນເອງ.

ຈັນຍາບັນທະນາຍຄວາມ ໝາຍເຖິງຄຸນສົມບັດໃນການປະພຶດ, ຊຶ່ງສະແດງອອກດ້ວຍການກະທຳ, ວາຈາ ແລະ ຈິດສຳນຶກທີ່ຖືກຕ້ອງຊອບທຳໂດຍຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນຫຼັກການຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມຊຶ່ງແມ່ນ ບຸກຄົນທີ່ມີຈັນຍາບັນ, ມີມະນຸດສະທຳ, ມີກຽດສັກສີ, ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ມີເອກະລາດ, ເປັນທີ່ເຄົາລົບນັບຖື, ສັດຊື່ບໍລິສຸດ ແລະ ປະພຶດຕົນສຸພາບ, ພຽບພ້ອມດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ດີ ແລະ ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນຫຼັກການຂອງລະບຽບວິໄນຂອງການດຳລົງຊີວິດໃນສັງຄົມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ດັ່ງຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ: “ການເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມທ່ຽງຕົງຕໍ່ເວລານັດ ໝາຍເປັນຈັນຍາບັນທີ່ສຳຄັນຂອງທະນາຍຄວາມເປັນສົມບັດຜູ້ດີຂອງອາຣິຍະຊົນ”

1.2 ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຈັນຍາບັນ

- ມາຈາກຮີດຄອງປະເພນີ-ວັດທະນະທຳ: ການດຳລົງຊີວິດຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມປາສະຈາກກົດເກນ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນດຳລົງຄົງຕົວຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການກະທຳສືບຕໍ່ກັນມາເລື້ອຍໆ ຈົນກາຍມາເປັນຮີດຄອງປະເພນີ ເຊັ່ນ: ຄົນລາວປະຕິບັດຮີດສືບສອງ - ຄອງສືບສີ່, ຮີດຫຍິບ-ຄອງຈຽງ, ຮີດບ້ານ-ຄອງເມືອງ ແລະ ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ “ວັດທະນະທຳບອກຊາດ ມາລະຍາດບອກຕະກຸນ” ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ;

- ມາຈາກຄຳສອນທາງສາສະໜາ: ເນື່ອງຈາກວ່າຊາວລາວເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດ ແຕ່ກໍບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ສາສະໜາອື່ນຈະບໍ່ມີຫຼັກຄຳສອນທີ່ດີ, ສອນໃຫ້ຄົນມີຈິດໃຈໂອບເອື້ອ-ອາລິ, ມີຈິດໃຈເມດຕາກະລຸນາ ແລະ ມີຄຸນນະທຳ, ສິນທຳປະຈຳໃຈດ້ວຍເຫດນີ້ ເຮົາຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄຳສອນທາງສາສະໜາກໍເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາໜຶ່ງຂອງຈັນຍາບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຼັກທຳ 5 ປະການ ຄື: ມະນຸດສະທຳ, ຍຸຕິທຳ, ຈາຣີຍະທຳ, ສັດຈະທຳ ແລະ ວິລະຍະທຳ;

- ມາຈາກລະບຽບກົດໝາຍ: ລະບຽບກົດໝາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງຊັດເຈນເປັນຕົ້ນ ເມື່ອມີການວາງກົດອອກ ກໍຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ຫຼື ຂໍ້ທ້າມ ການກະທຳໃນລັກສະນະໃດໜຶ່ງກໍໝາຍເຖິງຫຼັກການແຫ່ງການປະພຶດລະບຽບກົດໝາຍ ແມ່ນເຈດຈຳນົງຂອງຊົນຊັ້ນປົກຄອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ກຳນົດ ຫຼື ວາງຂອບໃຫ້ສັງຄົມເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ມີມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ;

- ວິຊາຊີບ: ໃນສັງຄົມປະກອບມີວິຊາອາຊີບ ຫຼາກຫຼາຍປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປໂດຍອີງໃສ່ຈຸດພິເສດຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວິຊາອາຊີບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມີການເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ.

1.3 ຄວາມສຳຄັນຈັນຍາບັນທະນາຍຄວາມ

ຄຳວ່າ “ຈັນຍາບັນ” ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງຢູ່ໃນໂຕຂອງມັນເອງ ແລະ ຍາກທີ່ຈະອະທິບາຍໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈໄດ້. ຫຼາຍຄົນຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ຕົນໄດ້ເຮັດ, ຈະເຮັດ, ຄິດວ່າຈະເຮັດ ຫຼື ກະທຳລົງໄປນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ຫຼື ບໍ່ດີ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍໄດ້ກະທຳໄປໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ບໍ່ກໍເປັນການຫຼົງຜິດກະທຳໄປດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມຜູ້ທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື ກະທຳສິ່ງໃດລົງໄປໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າມີສະຕິຊຳປະຊັນຍະດີຢູ່ນັ້ນຢ່ອມຈະຮູ້ດີສະເໝີຕໍ່ການກະທຳຂອງຕົນວ່າ ອັນໃດຖືກ ຫຼື ອັນໃດຜິດ ເພາະສະນັ້ນ, ກົດໝາຍ

ຈຶ່ງເອົາຄວາມຈາກຜູ້ກະທຳຜິດ ຖືວ່າເປັນເຈົ້າກຳ (ຂອງການກະທຳຜິດ) ໄດ້ກໍ່ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີສະຕິຊຳປະຊັນຍະ ດີບໍ່ເປັນຄົນບ້າເສຍຈິດ. ໃນຂະແໜງວິຊາຊີບກົດໝາຍ, ໜຶ່ງໃນມາດຕະຖານຂອງທະນາຍຄວາມຍັງກຳນົດວ່າ ຜູ້ ທີ່ຈະເປັນທະນາຍຄວາມຕ້ອງບໍ່ເປັນບ້າເສຍຈິດ. ຈັນຍາບັນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຫຼັກແຫ່ງຄວາມປະພຶດຂອງຄົນ ຊຶ່ງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດ ແລະ ກິລິຍາມາລະຍາດຂອງຄົນທີ່ສະແດງອອກພາຍນອກຕໍ່ສັງຄົມ ຍ່ອມຈະສົ່ງ ຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ຄອບຄົວ, ສະຖານທີ່ສັງກັດ ແລະ ສັງຄົມໂດຍລວມຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາວມີຈັນຍາບັນຂອງຄວາມເປັນຄົນຜູ້ໜຶ່ງຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ.⁴⁷

ບັນດາໜ້າທີ່ທາງດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການປະຕິບັດຕໍ່ວິຊາຊີບ (Other ethical duties)

- ໜ້າທີ່ໃນການຫຼີກລ່ຽງຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ (Duty to avoid conflict of interest);
- ໜ້າທີ່ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລູກຄວາມ (Duty to act in your client's best interests);
- ໜ້າທີ່ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງສັດຊື່, ຍຸຕິທຳ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ (Duty to act honestly, fairly, and with candour);
- ໜ້າທີ່ໃນການປະຕິບັດງານພ້ອມດ້ວຍທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດສູງສຸດ (Duty to act with skill and competence);
- ໜ້າທີ່ໃນການສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນເຫດການ (Duty to communicate effectively and promptly); ແລະ ອື່ນໆ (Others).

2. ການປົກປ້ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄວາມ

2.1 ວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ແລະ ການຮັບວ່າຄວາມ

ວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ເປັນອາຊີບອິດສະລະ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນການດຳເນີນຄະດີ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳຕາມ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ກົດຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມ. ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ “ອາຊີບ ທະນາຍຄວາມເປັນອາຊີບ ອິດສະລະ” ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ດຳເນີນວິຊາຊີບຢ່າງເສລີບໍ່ມີຂອບເຂດແຕ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ “ອາຊີບ ທະນາຍຄວາມ ເປັນອາຊີບອິດສະລະ” ແມ່ນໝາຍເຖິງອິດສະລະໃນການພິຈາລະນາທີ່ຈະຮັບໃຫ້ການບໍລິການວິຊາຊີບຂອງຕົນຕໍ່ລູກ ຄວາມໃນການໃຫ້ບໍລິການຄຳປຶກສາ, ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ບັນຫາອື່ນຕາມທີ່ກົດໝາຍ. ທະນາຍຄວາມມີສິດໃນ ການຕັດສິນໃຈຢ່າງເປັນເອກະລາດຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບບົນພື້ນຖານ ຂອບກຳນົດກົດໝາຍ. “ອາຊີບ ທະນາຍຄວາມເປັນອາຊີບອິດສະລະ” ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແຕ່ອິດສະລະໃນ ການໃຫ້ການບໍລິການ, ທະນາຍຄວາມເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາທະນາຍ ຄວາມ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງຊີ້ນຳຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ.

ຕໍ່ກັບການຮັບວ່າຄວາມຂອງທະນາຍຄວາມກ່ອນທະນາຍຄວາມຈະຮັບວ່າຄວາມໃຫ້ລູກຄວາມ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈທາງດ້ານກົດ

⁴⁷ ທັດສະນະລອນ ສີສຸນິທ໌, “ເອກະສານປະກອບການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາຈັນຍາບັນ ນັກທຸລະກິດ,” (ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ 2023), 1.

ໝາຍຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການວ່າຄວາມຄວນຈະດໍາເນີນການດ້ວຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການແນວໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ ແລະ ຖືຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຕາມທີ່ກົດໝາຍກໍານົດເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມເທົ່າທີ່ທະນາຍຄວາມຈະຊ່ວຍໄດ້ບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍ, ເມື່ອທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕົກລົງຮັບວ່າຄວາມແລ້ວ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມທີ່ຕົກລົງຄືປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາງໜ້າລູກຄວາມ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບຂອງລູກຄວາມຖືເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມ. ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາງໜ້າລູກຄວາມທະນາຍຄວາມຕ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເມື່ອທະນາຍຄວາມໄດ້ຕົກລົງເຮັດສັນຍາວ່າຄວາມ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ວ່າຄວາມແລ້ວຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງດໍາເນີນການວ່າຄວາມໃຫ້ສິ້ນສຸດຕາມການຕົກລົງ, ໃນກໍລະນີຫາກຕິດຂັດວຽກຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງທາງປາກເປົ່າ ແລະ ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ລູກຄວາມໄດ້ຮັບຊາບໂດຍທັນທີ, ໃນການໃຫ້ວ່າຄວາມນັ້ນທະນາຍຄວາມຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ລູກຄວາມໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້, ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດ ແລະ ໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການດໍາເນີນຄະດີໃຫ້ລູກຄວາມຮັບຊາບທຸກໆລະຍະເວລາ ຂອງການດໍາເນີນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຍຄວາມຈະຕ້ອງຮັກສາສາຍສໍາພັນທີ່ດີ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບລູກຄວາມ, ທະນາຍຄວາມຈະບໍ່ຖືວ່າມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຫຼື ທາງແພ່ງ ຖ້າຫາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈແຕ່ເກີດຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານວິຊາຊີບອັນເນື່ອງຈາກລູກຄວາມໃຫ້ຂໍ້ມູນຜິດພາດ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ທຸກການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມໃນການໃຫ້ການບໍລິການກົດໝາຍດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຫຼື ການວ່າຄວາມຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ ແລະ ຖືຈັນຍາບັນຕໍ່ກັບການຮັກສາຄວາມລັບຂອງລູກຄວາມທະນາຍຄວາມ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຕົນ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບທຸກຢ່າງຂອງລູກຄວາມ ຕະຫຼອດລະຍະເວລາຂອງການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການແກ້ໄຂ ຫຼື ການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ຫຼັງຈາກການຍົກເລີກສັນຍາວ່າຄວາມຊຶ່ງບັນດາຄໍາໃຫ້ການ, ເອກະສານ, ຫຼັກຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ບັນຈຸໃນອຸປະກອນເອເຣັກໂຕຣນິກເກັບກໍາຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ລູກຄວາມໄດ້ມອບໃຫ້ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ, ຫ້າມເຜີຍແຜ່ຢ່າງເດັດຂາດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການຮັບອະນຸຍາດຈາກລູກຄວາມ.

2.2 ສັນຍາ, ການຍົກເລີກສັນຍາວ່າຄວາມ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງສັນຍາວ່າຄວາມ

2.2.1 ຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາວ່າຄວາມ

ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ສັນຍາ” ເສຍກ່ອນ ສັນຍາ ແມ່ນການຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ຄູ່ສັນຍາ ຊຶ່ງພາໃຫ້ສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ໃນການເຮັດສັນຍາຕ້ອງເຮັດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຫຼັກການຂອງການເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນຍາເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເຄົາລົບສິດເສລີພາບ ແລະ ມີຄວາມສະໝັກໃຈ, ສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ, ມີເຈດຕະນາດີ ແລະ ບໍລິສຸດໃຈ, ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຫຼັກການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງແພ່ງ. ນອກຈາກການເຄົາລົບຕໍ່ກັບຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການເຂົ້າຮ່ວມສາຍພົວພັນລະຫວ່າງລູກຄວາມກັບທະນາຍຄວາມແລ້ວ, ໃນການເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນຍາລະຫວ່າງທະນາຍຄວາມກັບລູກຄວາມຕ້ອງເຮັດ

ສັນຍາຂຶ້ນບົນພື້ນຖານເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດນິຕິກຳຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 17, 370 ແລະ 366 ຂອງ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

2.2.2 ການຍົກເລີກສັນຍາວ່າຄວາມ

ສັນຍາ ອາດຖືກຍົກເລີກຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄູ່ສັນຍາ ແລະ ການຍົກເລີກສັນຍາອາດຈະ ຍົກເລີກໄດ້ໃນກໍລະນີ ຄູ່ສັນຍາບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ຍົກເລີກແຕ່ສາມາດດຳເນີນການຮ້ອງຂໍຍົກເລີກເນື່ອງຈາກວ່າມີການ ບັງຄັບ, ຂົ່ມຂູ່ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ກະທຳໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ກົດຈັນຍາບັນຂອງວິຊາ ຊີບ ຫຼື ຄູ່ສັນຍາ ອີກຝ່າຍບໍ່ປະຕິບັດພັນທະຕາມການຕົກລົງກັນ. ແຕ່ໃນການຍົກເລີກສັນຍາທີ່ເປັນລາຍລັກ ອັກສອນ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການລະເມີດເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງສັນຍາ, ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ຈະຍົກເລີກສັນຍາແຕ່ຝ່າຍດຽວກໍໄດ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຄູ່ສັນຍາຫາກໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສິດຍົກ ເລີກສັນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶ່ງຊາບ.

ເມື່ອສັນຍາຫາກຖືກຍົກເລີກແລ້ວ, ສິ່ງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ກັນຜ່ານມາກໍໃຫ້ແລ້ວກັນໄປ. ຖ້າຝ່າຍໜຶ່ງ ຫາກໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນກ່ອນແລ້ວ, ຝ່າຍທີ່ຍັງຄ້າງຄານັ້ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕອບແທນ. ສຳລັບພັນທະທີ່ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ກັນນັ້ນກໍໃຫ້ເລີກແລ້ວກັນໄປ.⁴⁸

ການຍົກເລີກສັນຍາວ່າຄວາມຈະຖືກຍົກເລີກໃນກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້:

- ລູກຄວາມໄດ້ມີການຕົກລົງຍົກເລີກສັນຍາວ່າຄວາມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈກັບທະນາຍ ຄວາມ;
- ລູກຄວາມບັງຄັບ, ສົ່ງໃຫ້ທະນາຍຄວາມເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
- ລູກຄວາມໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຫຼື ຫຼັກຖານຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາຄະດີຂອງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີ ການຜິດພາດ;
- ທະນາຍຄວາມປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນກັບລູກຄວາມ;
- ແລະ ກໍລະນີອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມເປັນຕົ້ນ.

ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ແມ່ນ ການລະເມີດສັນຍາທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຫຼື ການປະຕິບັດສັນຍາໂດຍ ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດສັນຍາ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ບໍ່ທັນກັບເວລາ, ບໍ່ຖືກ ສະຖານທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາວ່າຄວາມລະຫວ່າງທະນາຍຄວາມກັບລູກຄວາມ, ຖ້າຫາກຝ່າຍໃດ ຝ່າຍໜຶ່ງຫາກລະເມີດກໍຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ຕົນກໍ່ຂຶ້ນ ພ້ອມທັງມີສິດທາງ ໃຫ້ຍຸຕິການດຳເນີນ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາໄດ້ທັນທີ.⁴⁹

2.2.3 ຜົນສະທ້ອນຂອງການຍົກເລີກສັນຍາວ່າຄວາມ

ຜົນສະທ້ອນຂອງການລະເມີດສັນຍາ ແມ່ນ ຜົນທີ່ເກີດຈາກການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ຫຼື ການບໍ່ ປະຕິບັດສັນຍາໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ (ບໍ່ຄົບຖ້ວນ) ຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດພາໃຫ້ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຝ່າຍລະເມີດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດ

⁴⁸ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ, ມາດຕາ 395, (ສະບັບປີ 2019).

⁴⁹ ຫາກອ້າງ, ມາດຕາ 391.

ຂຶ້ນ. ຖ້າວ່າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຫາກໄດ້ລະເມີດສັນຍາ ຝ່າຍນັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ການລະເມີດສັນຍານັ້ນ ຫາກເກີດຈາກເຫດສຸດວິໄສ.

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການວ່າຄວາມ ຫຼື ມີການຍົກເລີກສັນຍາວ່າຄວາມ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ລູກຄວາມ ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ ຫຼື ສະພາບຂອງຄະດີ ເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນສໍາເລັດໃນລະດັບໃດ ຫຼື ຍັງຄ້າງຄາຊຶ່ງທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງໄດ້ເອກະພາບກັນກ່ອນການໄລ່ລຽງບັນຊີ ແລະ ການສົ່ງເອກະສານສະບັບຕົ້ນທັງໝົດຄືນໃຫ້ລູກຄວາມ.

2.3 ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາງໜ້າ ແລະ ການຮັກສາຄວາມລັບລູກຄວາມ

2.3.1 ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາງໜ້າ

ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າລູກຄວາມ ທະນາຍຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ມີດັ່ງນີ້:

- ເມື່ອທະນາຍຄວາມໄດ້ຕົກລົງເຮັດສັນຍາວ່າຄວາມ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ວ່າຄວາມແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງດໍາເນີນການວ່າຄວາມໃຫ້ສິ້ນສຸດຕາມການຕົກລົງ, ໃນກໍລະນີຫາກຕິດຂັດວຽກຈໍາເປັນ ຕ້ອງແຈ້ງທາງປາກເປົ່າ ແລະ ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ລູກຄວາມໄດ້ຮັບຊາບໂດຍທັນທີ;
- ໃນການວ່າຄວາມນັ້ນ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ລູກຄວາມໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້, ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດ ແລະ ໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ;
- ທະນາຍຄວາມຕ້ອງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການດໍາເນີນຄະດີໃຫ້ລູກຄວາມຮັບຊາບທຸກໆລະຍະເວລາຂອງການດໍາເນີນຄະດີຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ທະນາຍຄວາມຈະຕ້ອງຮັກສາສາຍສໍາພັນທີ່ດີ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບລູກຄວາມ;
- ທະນາຍຄວາມຈະບໍ່ຖືກ ຖືວ່າມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຫຼື ທາງແພ່ງ ຖ້າຫາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແຕ່ເກີດຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານວິຊາຊີບອັນເນື່ອງຈາກລູກຄວາມໃຫ້ຂໍ້ມູນຜິດພາດ;
- ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

2.3.2 ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງລູກຄວາມ

ທຸກການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມ ໃນການໃຫ້ການບໍລິການກົດໝາຍ ດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຫຼື ການວ່າຄວາມ ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ ແລະ ຖືຈັນຍາບັນຕໍ່ກັບການຮັກສາຄວາມລັບຂອງລູກຄວາມທະນາຍຄວາມ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຕົນ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບທຸກຢ່າງຂອງລູກຄວາມ ຕະຫຼອດລະຍະເວລາ ຂອງການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການແກ້ໄຂ ຫຼື ການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ຫຼັງຈາກການຍົກເລີກສັນຍາວ່າຄວາມຊຶ່ງບັນດາຄໍາໃຫ້ການ, ເອກະສານ, ຫຼັກຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ບັນຈຸໃນອຸປະກອນເອເຣັກໂຕຣນິກເກັບກໍາຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ລູກຄວາມໄດ້ມອບໃຫ້ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ, ຫ້າມເຜີຍແຜ່ຢ່າງເດັດຂາດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການຮັບອະນຸຍາດຈາກລູກຄວາມ.

ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຍຄວາມໃນການໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແກ່ລູກຄວາມທະນາຍຄວາມຕ້ອງຖືເອົາການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມທີ່ຈະໄດ້ຮັບເປັນບັນຫາສໍາຄັນບິນພື້ນຖານກົດໝາຍກໍານົດ, ໂດຍທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ຮັບວ່າຄວາມໃຫ້

ລູກຄວາມ, ລວມໄປເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ໃສ່ໃຈຕໍ່ກັບການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຫ້າມ, ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດຈັນຍາບັນວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມເປັນທີ່ຕັ້ງ.

3. ການຄຸ້ມຄອງສໍານວນຄະດີ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານດ້ານວັດຖຸຂອງລູກຄວາມ

3.1 ການຈັດສໍານວນຄະດີ

ການຈັດສໍານວນຄະດີ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຈັດສໍານວນຄະດີ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບ, ລະບົບ, ຊອກຫາ ແລະ ເກັບກຳໄດ້ງ່າຍ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງສໍານວນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງລວມມີ: ເລກລະຫັດ; ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່ຂອງລູກຄວາມ; ວັນ, ເດືອນ, ປີທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ; ສໍານຳສັນຍາວ່າຄວາມ; ໃບເສຍພັນທະ; ການອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ການນໍາສະເໜີໜ້າວຽກທີ່ທະນາຍຄວາມໄດ້ຕົກລົງກັບລູກຄວາມ; ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບຄະດີທີ່ທະນາຍຄວາມໄດ້ຮັບຈາກລູກຄວາມແຕ່ລະ ລະຍະເວລາ; ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຄະດີ.

ຕົວຢ່າງ: ການເກັບຮັກສາເອກະສານແຟ້ມສໍາສວນຄະດີຂອງທະນາຍຄວາມ



3.2 ການຮັກສາວັດຖຸຊັບສິນລູກຄວາມ

ທະນາຍຄວາມທີ່ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸ, ຊັບສິນຂອງລູກຄວາມມອບໃຫ້ນັ້ນ ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ໃຫ້ ບໍ່ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນນໍາໃຊ້ ຫຼື ຍືມຊັບສິນຂອງລູກຄວາມ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງທຸລະກິດຂອງທະນາຍຄວາມເອງ ຫຼື ເອົາຊັບສິນຂອງລູກຄວາມໄປປົນເປກັບຊັບສິນຂອງຄົນອື່ນ. ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລູກຄວາມທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລູກຄວາມໂດຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຄຸ້ມຄອງສໍານວນຄະດີ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ເປັນວັດຖຸຂອງລູກຄວາມ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນຕໍ່ກັບພື້ນຖານຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາຊີບຕໍ່ກັບການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຂໍ້ມູນ, ຊັບສິນຂອງ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີຕ້ອງຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງຄວາມປອດ

ໄພ ແລະ ເປັນລະບຽບ, ຄວາມລັບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໜັກແໜ້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ຖືກເປີດເຜີຍກ່ອນກ່ອນພິຈາລະນາຕັດສິນ.

4. ຄຳວ່າຄວາມ ແລະ ການໂອນຄະດີ

4.1 ຄຳວ່າຄວາມທະນາຍຄວາມ

ຄຳວ່າຄວາມຂອງທະນາຍຄວາມ ກຳນົດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂອງການຕົກລົງເຫັນດີກັບລູກຄວາມ, ທະນາຍຄວາມຈະຕ້ອງບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄວາມຈ່າຍເງິນເກີນກວ່າຈຳນວນທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາວ່າຄວາມ. ການສົ່ງໃບຮຽກເກັບເງິນຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຮຽກເກັບສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ຄຳວ່າຄວາມນັ້ນ, ຕ້ອງກຳນົດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄຳວ່າຄວາມໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາວ່າຄວາມ.

4.2 ການໂອນຄະດີ ຫຼື ການໂອນລູກຄວາມ

ໃນເວລາມີການສະເໜີໂອນລູກຄວາມ ຫຼື ໂອນຄະດີຂອງລູກຄວາມໄປໃຫ້ທະນາຍຄວາມຜູ້ອື່ນ, ທະນາຍຄວາມຜູ້ໂອນຄະດີ ບໍ່ໃຫ້ຮຽກເອົາຄ່າທຳນຽມ, ຄ່ານາຍໜ້າ ຫຼື ຄ່າຊົດເຊີຍໃດໆຈາກບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ຮັບໂອນຄະດີນັ້ນ ລວມທັງຈາກລູກຄວາມຂອງຕົນ ນອກຈາກວ່າຄວາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາແລ້ວ, ທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ຮັບໂອນຄະດີນັ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງກົດຈັນຍາບັນກຳນົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເມື່ອທະນາຍຄວາມຫາກໄດ້ຕົກລົງເຮັດສັນຍາວ່າຄວາມ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ວ່າຄວາມຈາກລູກຄວາມແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງດຳເນີນການວ່າຄວາມໃຫ້ສິ້ນສຸດ ຕາມການຕົກລົງ, ໃນກໍລະນີຫາກຕິດຂັດວຽກຈຳເປັນ ຕ້ອງແຈ້ງທາງປາກເປົ່າ ແລະ ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ລູກຄວາມຊາບໂດຍທັນທີ.
2. ໃນການວ່າຄວາມນັ້ນ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ລູກຄວາມໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້, ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດ ແລະ ໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາວ່າຄວາມ.
3. ທະນາຍຄວາມຈະຕ້ອງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການດຳເນີນຄະດີໃຫ້ລູກຄວາມຊາບທຸກໆລະຍະເວລາ ຂອງການດຳເນີນຄະດີຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
4. ທະນາຍຄວາມຈະຕ້ອງຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ດີ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເພື່ອຫຼີກເວັ້ນທຸກຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບລູກຄວາມ.
5. ທະນາຍຄວາມຈະບໍ່ຖືກ ຖືວ່າມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຫຼື ທາງແພ່ງ ຖ້າຫາກປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈແຕ່ເກີດມີຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານວິຊາຊີບອັນເນື່ອງມາຈາກລູກຄວາມໃຫ້ຂໍ້ມູນຜິດພາດ.
6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

5. ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

5.1 ການພົວພັນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຂະແໜງຕຸລາການ

ໃນການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ການຄ້າ ຫຼື ຄະດີອາຍາ ຊຶ່ງມີທະນາຍຄວາມເຂົ້າຮ່ວມປົກປ້ອງລູກຄວາມຂອງຕົນນັ້ນ. ການພົວພັນວຽກງານຂອງທະນາຍຄວາມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ, ໄອຍະການ ແລະ ຜູ້ພິພາກສາ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັດສະນະຫຼັກໜ້າຂອງຕົນເອງ ດັ່ງນີ້ :

1.) ຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ການດໍາເນີນຄະດີຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ໄອຍະການ ແລະ ຜູ້ພິພາກສາໂດຍຢືດໝັ້ນຢູ່ໃນຫຼັກກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາ;

2.) ບໍ່ປະພຶດ ແລະ ປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອາຊີບທະນາຍຄວາມເຊື່ອມເສຍ ຫຼື ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຍຸຕິທໍາ;

3.) ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງອາຊີບທະນາຍຄວາມ ລວມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ການພົວພັນສື່ສານດັ່ງກ່າວດໍາເນີນໄປໂດຍດີ, ຄວນຫຼີກເວັ້ນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ວາຈາທີ່ຈະເປັນການແຕະຕ້ອງ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາລະຫວ່າງທະນາຍຄວາມກັບພະນັກງານຂອງສານ, ໄອຍະການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ;

4.) ປະພຶດຕົນຢ່າງສຸພາບ ແລະ ການພົວພັນວຽກງານແຕ່ລະຄັ້ງ ທະນາຍຄວາມ ຕ້ອງສະແດງບົດບາດທະນາຍຄວາມ ແລະ ສະເໜີເຈດຈໍານົງຂອງຕົນໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຊາບ.

5.2 ການພົວພັນກັບບຸກຄົນທີສາມ

ບຸກຄົນທີສາມ ແມ່ນ ບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ວິສາຫະກິດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະດີ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ທີ່ຕິດພັນກັບຄະດີ ຊຶ່ງກໍາລັງຖືກພິຈາລະນາຢູ່ສານ, ບຸກຄົນທີສາມ ຈະບໍ່ແມ່ນ ໂຈດ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ໂດຍກົງໃນຄະດີ ແຕ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີໃນຖານະເປັນຝ່າຍ ໂຈດ ຫຼື ຝ່າຍຈໍາເລີຍ.

ການພົວພັນກັບບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ທະນາຍຄວາມຜູ້ອື່ນ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ປະພຶດຕົນສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ ຫຼີກເວັ້ນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ວາຈາຈະເປັນການແຕະຕ້ອງກຽດສັກສີ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາຕໍ່ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ. ທະນາຍຄວາມສາມາດໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ກັບ ທະນາຍຄວາມອື່ນ ຫຼື ສານ ສະເພາະແຕ່ສິ່ງຕົນເອງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຕົນໄດ້ໃຫ້ໄປນັ້ນ.⁵⁰

6. ນະໂຍບາຍ, ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ການລົງວິໄນຕໍ່ການລະເມີດ

6.1 ນະໂຍບາຍຕໍ່ທະນາຍຄວາມທີ່ມີຜົນງານ

ລັດ ສິ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ມີທະນາຍຄວາມ ແລະ ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແກ່ສັງຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ທະນາຍຄວາມ ໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການແຂ່ງຂັນກັນພັດທະນາຕົນເອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງລູກຄວາມ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ສໍາລັບ ທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ, ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນການປະພຶດ, ການປະຕິບັດກົດຈັນຍາທໍາສະບັບນີ້ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເສຍພັນທະໃຫ້ສະພາທະນາຍຄວາມເປັນປະຈໍາໃນແຕ່ລະປີຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ, ຊົມເຊີຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອື່ນໆຕາມລະບຽບການ.

⁵⁰ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, “ກົດຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມ,” ເລກທີ 635/ກຍ (ລັດຖະມົນຕີ, ລົງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2012), ມາດຕາ 15.

ນອກຈາກທະນາຍຄວາມແລ້ວ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບ, ກົດຈັນຍາບັນ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນເປັນຕົ້ນການປະກອບສ່ວນສ້າງສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ.

6.2 ການປະຕິບັດຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ, ລູກຄວາມ ແລະ ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ

6.2.1 ການປະຕິບັດຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ

- ຫ້າມໂຄສະນາເກີນຄວາມເປັນຈິງ;
- ຫ້າມວ່າຄວາມໃຫ້ທັງໂຈດ ແລະ ຈໍາເລີຍ ໃນຄະດີດຽວກັນ;
- ຫ້າມວ່າຄວາມໃນຄະດີທີ່ຕົນໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນເວລາເປັນຜູ້ພິພາກສາ ໄອຍະການ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນມາກ່ອນ;
- ຫ້າມຍົກເລີກສັນຍາບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍແຕ່ຝ່າຍດຽວໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ;
- ຫ້າມກຳນົດຄ່າບໍລິການບໍ່ຈະແຈ້ງ ໃນສັນຍາບໍລິການທາງດ້ານກົດ;
- ຫ້າມຮຽກເອົາຄ່າບໍລິການນອກເໜືອຈາກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ;
- ຫ້າມໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຊະນະຄະດີ;
- ຫ້າມເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລູກຄວາມ;
- ຫ້າມຫາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ດີຂອງຄູ່ຄວາມຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ຊຶ່ງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວ່າຄວາມເປັນເຫດຜົນສູ້ຄະດີ;
- ຫ້າມໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ສຸພາບ, ນາບຊຸ່, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ໝົ່ນປະໝາດການຈັດຕັ້ງ ລວມທັງຕໍ່ເນື້ອໃນຄຳຖະແຫຼງຂອງຜູ້ອື່ນ, ປົດປັນຍັດຂອງກົດໝາຍ;
- ຫ້າມໃຊ້ບັດທະນາຍຄວາມຂອງຕົນໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ;
- ຫ້າມຫຼົບຫຼີກການວ່າຄວາມທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
- ຫ້າມມີພຶດຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ທະນາຍຄວາມ.

6.2.2 ການປະຕິບັດຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບລູກຄວາມ

- ຫ້າມປະຕິເສດການຈ່າຍຄ່າບໍລິການໃຫ້ແກ່ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ;
- ຫ້າມບັງຄັບ, ຈອບອອຍທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ໃຫ້ມີການກະທຳໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
- ຫ້າມຍົກເລີກສັນຍາບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍແຕ່ຝ່າຍດຽວໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ;
- ຫ້າມໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ສຸພາບ, ນາບຊຸ່, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ໝົ່ນປະໝາດທະນາຍຄວາມ, ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ແລະ ສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ຫ້າມມີພຶດຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

6.2.3 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນ

- ຫ້າມປະຕິເສດການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ຫຼື ຂັດຂວາງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ;
- ຫ້າມຍຸຍົງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນນໍາໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ;
- ຫ້າມໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແກ່ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ;
- ຫ້າມແອບອ້າງວ່າຕົນເປັນທະນາຍຄວາມ ຫຼື ປອມແປງບັດທະນາຍຄວາມ;
- ຫ້າມໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ບໍ່ສຸພາບ, ນາບຊຸ່, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ໝົນປະໝາດທະນາຍຄວາມ, ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ແລະ ສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ຫ້າມມີພຶດຕິກຳອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

6.3 ການລົງວິໄນຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຍຄວາມ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ເປັນຕົ້ນຂໍ້ຫ້າມ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ລັດ, ສັງຄົມ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາຕາມກົດໝາຍ. ສໍາລັບ ທະນາຍຄວາມ ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ນອກຈາກຖືກມາດຕະການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນວັກທີໜຶ່ງ ຂອງມາດຕາ 86 ແລ້ວ ຍັງຈະຖືກຖອນບັດທະນາຍຄວາມ, ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ.

ຕໍ່ກັບທະນາຍຄວາມ ທີ່ລະເມີດກົດຈັນຍາບັນ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ, ມາດຕະການທາງບໍລິຫານ ຫຼື ມາດຕະການທາງອາຍາ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກລວມທັງການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ. ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ພົບເຫັນວ່າທະນາຍຄວາມໄດ້ມີການລະເມີດລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ກົດຈັນຍາບັນສາມາດຮ້ອງຮຽນຕໍ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ, ຄະນະກວດກາສະພາທະນາຍຄວາມ ຫຼື ອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວຕ້ອງດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາຕອບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຮ້ອງຮຽນມານັ້ນ ພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນເປັນຕົ້ນໄປ.

ໃນເວລາລຸກຄວາມຮ້ອງຮຽນຕໍ່ການກະທຳ ຫຼື ການເມີນເສີຍຂອງທະນາຍຄວາມ ເຊັ່ນ: ການລະເມີດສັນຍາວ່າຄວາມ, ການຕົວະຍິວະຫຼອກລວງ, ການຍັກຍອກ, ການໂກງ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ອື່ນໆ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ບໍລິສຸດສັດຊື່ ແລະ ເປັນທຳ, ຖ້າການຮ້ອງຮຽນນັ້ນບໍ່ສາມາດ ແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍທະນາຍຄວາມກັບລຸກຄວາມເອງ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງສົ່ງສໍານວນການຮ້ອງຮຽນດັ່ງກ່າວໃຫ້ສະພາທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ແກ້ໄຂ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຄະນະກວດກາສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ເພື່ອມີທິດຊີ້ນຳຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ.

ການລະເມີດທາງວິໄນ ແມ່ນ ການປະພຶດຂອງສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ ທີ່ລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ກົດຈັນຍາບັນທະນາຍຄວາມ ສໍາລັບມາດຕະການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ລະເມີດມີ 3 ລະດັບດັ່ງນີ້:

1.) ທະນາຍຄວາມລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ກົດຈັນຍາບັນຈະຖືກລົງວິໄນສະຖານເປົາ ທະນາຍຄວາມທີ່ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ກົດຈັນຍາບັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຈະຖືກລົງວິໄນສະຖານເປົາ ເປັນຕົ້ນ ຖືກກ່າວເຕືອນ, ສຶກສາອົບຮົມ ຊຶ່ງພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງອອກຄື:

- ການໂຄສະນາຕົວເອງເກີນຄວາມເປັນຈິງ;
- ການຍົກເລີກສັນຍາບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍແຕ່ຝ່າຍດຽວໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ;
- ການກ່າວຮ້າຍ ປ້າຍສີ ຕໍ່ທະນາຍຄວາມດ້ວຍກັນ;
- ການກຳນົດຄ່າບໍລິການບໍ່ຈະແຈ້ງ;
- ການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ສຸພາບ.

2.) ທະນາຍຄວາມລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ກົດຈັນຍາບັນຈະຖືກລົງວິໄນສະຖານກາງ ທະນາຍຄວາມທີ່ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ກົດຈັນຍາບັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຈະຖືກລົງວິໄນສະຖານກາງເປັນຕົ້ນ ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ຊຶ່ງພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງອອກຄື:

- ການວ່າຄວາມໃຫ້ທັງໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍໃນຄະດີດຽວກັນ ຫຼື ຮັບຄະດີໃຫ້ຝ່າຍໂຈດ ຫຼື ຈຳເລີຍໃນຄະດີທີ່ຕົນເຄີຍໄດ້ຮັບໃຫ້ຈຳເລີຍ ຫຼື ໂຈດມາກ່ອນ;
- ການວ່າຄວາມໃນຄະດີທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບໃນເວລາທີ່ຕົນເປັນຜູ້ພິພາກສາ, ພະນັກງານໄອຍະການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນມາກ່ອນ;
- ການຮຽກເອົາຄ່າບໍລິການນອກເໜືອທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ;
- ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຊະນະຄະດີ.

3.) ທະນາຍຄວາມລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ກົດຈັນຍາບັນຈະຖືກລົງວິໄນສະຖານໝັກ ທະນາຍຄວາມທີ່ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ກົດຈັນຍາບັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຈະຖືກລົງວິໄນສະຖານໝັກ ຄື: ໃຫ້ຖອນບັດ ແລະ ລົບຊື່ອອກຈາກການເປັນ ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ ຊຶ່ງພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງອອກຄື:

- ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລູກຄວາມ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຄູ່ກໍລະນີ ຫຼື ຕໍ່ພະນັກງານຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ການຫາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ດີຂອງຄູ່ຄວາມຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີທີ່ຮັບວ່າຄວາມ ມາເປັນເຫດຜົນສູ້ຄະດີ ແລະ ທຳລາຍ ຫຼື ເຊື່ອງອຳຂໍ້ມູນຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ;
- ໃຊ້ບັດທະນາຍຄວາມຂອງຕົນໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ໃຫ້ຜູ້ອື່ນນຳໃຊ້, ຫຼືບຫຼີກການວ່າຄວາມທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການບໍ່ຈ່າຍເງິນບຳລຸງການເປັນສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມແຕ່ 2 ປີຂຶ້ນໄປ;
- ການຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ທີ່ເປັນຄຳຕັດສິນ ຫຼື ຄຳຊີ້ຂາດທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.

ບົດທີ 6

ສະພາທະນາຍຄວາມ

1. ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ

ສະພາທະນາຍຄວາມ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ສທຄ” ແມ່ນການຈັດຕັ້ງສັງຄົມວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ປົກປ້ອງກຽດສັກສີ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງທະນາຍຄວາມແນໃສ່ຮັບປະກັນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ມີປະສິດທິພາບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງລັດທີ່ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ.

ສະພາທະນາຍຄວາມ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນອິດສະລະທາງດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ເປັນເອກະລາດທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເງິນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ,⁵¹ ນອກຈາກນັ້ນ ສະພາທະນາຍຄວາມມີພາລະບົດບາດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນສະໄໝຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ພ້ອມທັງບຳລຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງທະນາຍຄວາມໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການບໍລິການຂອງສັງຄົມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມທຸກຄົນເຄື່ອນໄຫວບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາຊີບຂອງຕົນບິນພື້ນຖານການເຄົາລົບ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກທະນາຍຄວາມໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.⁵²

1.1 ຄວາມໝາຍສະມາຊິກ ແລະ ພັນທະສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ

ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ທະນາຍຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ອະນຸຍາດຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນນຳສະພາທະນາຍຄວາມ. ທະນາຍຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳແລ້ວຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນເປັນສະມາຊິກນຳສະພາທະນາຍຄວາມ ສະພາທະນາຍຄວາມຈຶ່ງມອບບັດທະນາຍຄວາມ, ເຄື່ອງແບບໃຫ້ແລ້ວຈຶ່ງມີສິດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ.

ສະມາຊິກທະນາຍຄວາມ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນຄະນະບໍລິຫານງານ ຫຼື ຄະນະກວດກາສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສະເໜີຄຳເຫັນ, ຊັກຖາມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຄະນະກວດກາສະພາທະນາຍຄວາມ;

⁵¹ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, ມາດຕາ 33, (2011) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2022).

⁵² ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບພາຍໃນສະພາທະນາຍຄວາມ, ເລກທີ 058/ສທຄ, (ສະພາທະນາຍຄວາມ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2017), ມາດຕາ 2.

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາບັນຫາທີ່ນຳມາພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ດ້ານວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມວຽກງານທະນາຍຄວາມພາກບັງຄັບທີ່ສະພາທະນາຍຄວາມ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຂຶ້ນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃຫ້ປະຊາຊົນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ປະຊາຊົນຕາມກົດໝາຍ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ເສຍຄ່າບຳລຸງການເປັນສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມຕາມກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການປະກອບສ່ວນເປັນເງິນເຂົ້າໃນງົບປະມານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານ, ຂະບວນການ ຫຼື ກິດຈະກຳທີ່ສະພາທະນາຍຄວາມຈັດຂຶ້ນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງຕົນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງສະພາທະນາຍຄວາມທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ.

1.2 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຍຄວາມ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງສູງສຸດຂອງສະພາທະນາຍຄວາມມີສິດຕິກຳລົງບັນຫາສຳຄັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຊຶ່ງເປີດຂຶ້ນທຳປີຕໍ່ຄັ້ງ. ຄະນະບໍລິຫານງານເປັນຜູ້ກຳນົດຈຳນວນຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນກໍສາມາດເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ, ຄະນະປະຈຳ, ຄະນະກວດກາສະພາທະນາຍຄວາມ ຫຼື ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງຈຳນວນສະມາຊິກທັງໝົດ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມ ຈະເປີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ.

1.3 ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ

ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ ເປັນຕົວແທນ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ແທນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມໃນລະຫວ່າງສອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມ ລວມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ, ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ, ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ ປະກອບດ້ວຍ

ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກຳມະການຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ ມີອາຍຸການ ຫ້າ ປີ ແລະ ຖືກເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາ ທະນາຍຄວາມເປີດປະຊຸມຢ່າງໜ້ອຍສາມເດືອນຕໍ່ຄັ້ງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາທີ່ສຳຄັນກ່ຽວ ກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມ.

1.4 ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ

ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານວຽກງານປະຈຳວັນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ຕາມແຜນການທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມຮັບຮອງ, ຄະນະປະຈຳສະພາ ທະນາຍຄວາມຖືກເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ, ມີອາຍຸການເທົ່າກັບ ອາຍຸການຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການນຳພາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການກະກຽມ ແລະ ຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ຫຼື ສະເໜີປັບປຸງ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ການເງິນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ, ແຜນການຝຶກອົບຮົມທະນາຍຄວາມ, ຈົນຍາບັນທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບ ພາຍໃນ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ແລ້ວນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານ ສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານ ຊ່ວຍວຽກຢູ່ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ, ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການໄດ້ຮັບເບ້ຍປະຊຸມ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນຕາມກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານ ທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ກອງ ປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

1.5 ຄະນະກວດກາສະພາທະນາຍຄວາມ

ຄະນະກວດກາສະພາທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຊຶ່ງປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ທະນາຍຄວາມ, ຄະນະກວດກາສະພາ ທະນາຍຄວາມປະກອບດ້ວຍ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກຳມະການຈຳນວນໜຶ່ງ. ຄະນະກວດກາສະພາ ທະນາຍຄວາມໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມ, ມີອາຍຸການ ເທົ່າກັບອາຍຸການຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມຄະນະກວດກາສະພາທະນາຍຄວາມເປີດກອງ

ປະຊຸມຂອງຕົນຕາມການຮຽກໂຮມຂອງປະທານກວດກາ, ຄະນະກວດກາສະພາທະນາຍຄວາມບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນ ດຽວກັນກັບຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຄະນະກວດກາສະພາທະນາຍຄວາມມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນແຕ່ລະ ລະຍະເວລາ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ, ຄະນະປະຈຳ, ຫ້ອງການ ສະພາທະນາຍຄວາມ, ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ທະນາຍຄວາມລວມທັງການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສະເໜີຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມພິຈາລະນາຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອື່ນໆ ການຈັດຕັ້ງທະນາຍຄວາມ ແລະ ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ລົງວິໄນທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຮັບ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ ຫຼື ຄໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ທະນາຍຄວາມເພື່ອສະເໜີຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ ພິຈາລະນາ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການໄດ້ຮັບເບ້ຍປະຊຸມ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ ລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານກວດກາຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາ ທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

1.6 ຄະວິໄນທອນ

ຄະນະວິໄນທອນ ແມ່ນຄະນະສະເພາະກິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານສະພາ ທະນາຍຄວາມຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະບໍລິຫານງານເພື່ອພິຈາລະນາກຳນົດມາດຕະການລົງວິໄນຕໍ່ການ ປະພຶດຂອງທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ຖືກຮ້ອງຮຽນມາຈາກບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ, ຄະນະວິໄນທອນປະກອບມີ ຫ້າທ່ານຊຶ່ງເປັນທະນາຍຄວາມ ຫຼື ບໍ່ເປັນທະນາຍຄວາມ. ຄະນະວິໄນທອນບໍ່ໄດ້ປະຈຳການມີໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາການສະເໜີລົງວິໄນຂອງຄະນະກວດກາ ຈະລົງວິໄນຕໍ່ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຄະນະວິໄນທອນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາການສະເໜີຂອງຄະນະກວດກາສະພາ ທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເຊີນບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສອບຖາມ ແລະ ສະ ໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດລະບຽບ, ກົດຈັນຍາບັນ ຂອງສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເຊີນສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາມາສອບຖາມ ຫຼື ສະເໜີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມບໍລິສຸດຂອງຕົນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາລົງວິໄນຕໍ່ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ ທີ່ເຫັນວ່າມີການປະພຶດຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 95 ຂອງ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ.

2. ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກສະພາທະນາຍຄວາມ

2.1 ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ

ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ທີ່ຊ່ວຍວຽກຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ, ມີພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານວຽກງານປະຈຳວັນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ທະນາຍຄວາມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສໍາລັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຕາມທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີລາຍລະອຽດໃນບົດນີ້.

ສໍາລັບສູນ ອາດຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນອານາຄົດຊຶ່ງກົດໝາຍກໍໄດ້ກໍານົດເພື່ອລະບົບການພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງວຽກງານການພັດທະນາທະນາຍຄວາມສູນຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງດ້ານວິຊາການຂອງສະພາທະນາຍຄວາມເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມໃນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມ, ສໍາລັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສູນຝຶກອົບຮົມໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ກົງຈັກບໍລິຫານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມທີ່ປະຈຳຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ສະພາທະນາຍຄວາມ, ມີພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳວັນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ທະນາຍຄວາມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້ :

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຕາປະທັບຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຮັບຜິດຊອບວຽກຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສັງລວມ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຍຄວາມທົ່ວປະເທດ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຮ່າງຈົດໝາຍ, ບັດເຊີນ, ບັດອວຍພອນ ແລະ ອື່ນໆ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຮັບແຂກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຮັບ ຫຼື ປົດອອກພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຕ່າງໆຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຈັດມ້ຽນຮັກສາສໍານວນຊີວະປະຫວັດ ແລະ ປຶ້ມທະບຽນຂອງສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຍຄວາມ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຄະນະປະຈຳ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເກັບມ້ຽນ ແລະ ພິມເຜີຍແຜ່ອັດສໍາເນົາເອກະສານຕ່າງໆ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສ້າງແຜນການ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວລະຍະເວລາສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶ່ງປີຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລາຍງານການເງິນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຕໍ່ຄະນະປະຈຳໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຂຶ້ນບັນຊີຊັບສິນຕ່າງໆ ຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຈັດໃຫ້ມີປຶ້ມບັນທຶກລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ, ບັນຊີຊັບສິນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະກອບມີ: ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ, ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຈຳນວນໜຶ່ງຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

2.2 ຂະແໜງການກົງຈັກຊ່ວຍວຽກສະພາທະນາຍຄວາມ

2.2.1 ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ຂະແໜງຈັດຕັ້ງນະໂຍບາຍ ແມ່ນ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ມີພາລະບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆແກ່ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມຕໍ່ສະພາທະນາຍຄວາມຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍປະກອບມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານຕົວຈິງ. ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຂະແໜງຈັດຕັ້ງນະໂຍບາຍ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້ :

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງບັນຊີລາຍຊື່, ປະຫວັດຂອງສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມທັງໝົດ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີຊື່ ທະນາຍຄວາມທີ່ ມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ເປັນທະນາຍຄວາມກົດຕິມະສັກ, ທະນາຍຄວາມອາວຸໂສຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມເພື່ອພິຈາລະນາໃຫ້ນະໂຍບາຍ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຂັ້ນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລ້ວນຳສະເໜີຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ກັບສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມຜູ້ຖືກວິໄນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມຕໍ່ຄະນະປະຈຳ ຫຼື ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການສະຫຼຸບລາຍງານວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

2.2.2 ຂະແໜງປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ຂະແໜງປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແມ່ນ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ສະພາທະນາຍຄວາມໃນການພົວພັນກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອຮ່ວມມືກັນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງສະພາທະນາຍຄວາມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂະແໜງປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ເອກະຊົນປະກອບມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານຕົວຈິງ. ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຂະແໜງປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ເອກະຊົນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້ :

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ມະຕິກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ພົວພັນກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕາມການມອບໝາຍ-ຊີ້ນຳຂອງຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການສະຫຼຸບ, ລາຍງານວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

2.2.3 ຂະແໜງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ສ້າງຂະບວນການ

ຂະແໜງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ການສ້າງຂະບວນການ ແມ່ນ ຂະແໜງຕົວແທນປະຕິບັດວຽກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ. ມີພາລະບົດບາດປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໜຸ່ມ, ສະຫະພັນຍິງເພື່ອຊ່ວຍອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາມາດເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຂະແໜງນີ້ຖືກປະກອບມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານຕົວຈິງ. ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຂະແໜງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ການສ້າງຂະບວນການປະກອບມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານຕົວຈິງ .

ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຂະແໜງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ການສ້າງຂະບວນການ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ທ້ອນໂຮມ, ຂະຫຍາຍສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງຢູ່ໃນຖິ່ນແຖວທະນາຍຄວາມ;

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສ້າງຂະບວນການຄຳນັບຮັບຕ້ອນວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສະເໜີແຜນການເຄື່ອນໄຫວກົດຈະກຳຕ່າງໆ ຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການມີໜ້າທີ່ສະເໜີຕໍ່ສະພາທະນາຍຄວາມເພື່ອຢັ້ງຢືນໃນການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງກອນຂອງຕົນໃນການສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການສະຫຼຸບ, ລາຍງານວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

2.2.4 ຂະແໜງນິຕິກຳ

ຂະແໜງນິຕິກຳ ແມ່ນ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກສະພາທະນາຍຄວາມມີພາລະບົດບາດເປັນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຕາມການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຍຄວາມ, ຄະນະບໍລິຫານງານ, ຄະນະປະຈຳ ສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຂະແໜງນິຕິກຳ ປະກອບມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານຕົວຈິງ. ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຂະແໜງນິຕິກຳ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ວາງແຜນ, ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງກົດຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສ້າງຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການໃຫ້ເປັນນິຕິກຳຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍຂໍ້ກຳນົດຂອງສະພາທະນາຍຄວາມໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ກຳນົດຂັດກັນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ຂຶ້ນກັບສະພາທະນາຍຄວາມໃນການສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກຳ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດນິຕິກຳທີ່ອອກໂດຍສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕາງໜ້າສະພາທະນາຍຄວາມປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນໆພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບວຽກງານນິຕິກຳຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການສະຫຼຸບ, ລາຍງານວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

2.2.5 ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ ແມ່ນ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມທີ່ມີພາລະບົດບາດຮັບຜິດຊອບວຽກງານການສ້າງແຜນງົບປະມານ, ຫາແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ແຫຼ່ງລາຍຮັບອື່ນໆ ເຂົ້າເປັນກອງທຶນສະພາທະນາຍຄວາມທັງເປັນຜູ້ບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ລາຍຮັບຕາມແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ. ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ ປະກອບມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານຕົວຈິງ. ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້ :

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມດ້ວຍການຈັດໃຫ້ມີປຶ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເປັນເຈົ້າການໃນການຊອກຫາລາຍຮັບຕ່າງໆຈາກລັດ, ຈາກບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຈາກສາກົນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຮັບຜິດຊອບໃນການຝາກ ແລະ ຖອນເງິນໃນບັນຊີໂດຍເຊັນຊື່ຮ່ວມກັບປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຮອງປະທານໃນກໍລະນີທີ່ປະທານມອບສິດໃຫ້;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສະຫຼຸບລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ເງິນໃນບັນຊີທະນາຄານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມເປັນລາຍລັກອັກສອນແຕ່ລະໜຶ່ງເດືອນ, ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶ່ງປີ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນແຕ່ລະກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຕ້ອງລາຍງານເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບສະພາບການ ການເງິນວັດຖຸ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ) ຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການລາຍງານການເງິນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມຕໍ່ຄະນະປະຈຳໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທະນາຍຄວາມ.

2.2.6 ຂະແໜງໂຄສະນາ-ຖະແຫຼງຂ່າວ

ຂະແໜງໂຄສະນາ-ຖະແຫຼງຂ່າວ ແມ່ນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກສະພາທະນາຍຄວາມ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໂຄສະນາກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ວຽກງານກົດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ. ຂະແໜງໂຄສະນາ-ຖະແຫຼງຂ່າວປະກອບມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານຕົວຈິງ. ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຂະແໜງໂຄສະນາ-ຖະແຫຼງຂ່າວ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການວາງແຜນການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສ້າງແຜນການກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະນາຂອງສະພາທະນາຍຄວາມເພື່ອໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ລະບຽບການ ແລະ ວຽກງານຂ່າວສານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ທະນາຍຄວາມ;

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຮັບຜິດຊອບວຽກງານວາລະສານ ແລະ ການໂຄສະນາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈະນຳເຂົ້າສູ່ເວບໄຊສ໌ ແລະ ວຽກງານໄອທີຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕາງໜ້າສະພາທະນາຍຄວາມປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະນາ, ອົບຮົມ ແລະ ຂ່າວສານຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການສະຫຼຸບລາຍງານວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

2.2.7 ຂະແໜງພັດທະນາວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ

ຂະແໜງພັດທະນາວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກສະພາທະນາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ. ຂະແໜງພັດທະນາວິຊາຊີບປະກອບມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນໜຶ່ງ ຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານຕົວຈິງ. ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຂະແໜງພັດທະນາວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້ :

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການວາງແຜນກ່ຽວກັບການການກໍ່ສ້າງ, ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຍົກລະດັບວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕາງໜ້າສະພາທະນາຍຄວາມພົວພັນກັບພາກສ່ວນອື່ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄູຝຶກວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຊີ້ນຳ, ນຳພາການລົງຝຶກງານ ຂອງທະນາຍຄວາມຝຶກຫັດ, ນັກສຶກສາວິຊາຊີບຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ, ນັກສຶກສາກົດໝາຍ ແລະ ນັກສຶກສາສະຖາບັນອື່ນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈຳກ່ຽວກັບການຮັບ ຫຼື ບໍ່ຮັບເປັນທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເປັນຄະນະກຳມະການໃນການສອບເສັງເປັນທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສະຫຼຸບລາຍງານວຽກງານຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

2.2.8 ຂະແໜງພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ຂະແໜງພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກສະພາທະນາຍຄວາມ. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ, ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການຊີ້ນຳຂອງຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ. ຂະແໜງພົວພັນຕ່າງປະເທດປະກອບມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານຕົວຈິງ. ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຂະແໜງພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການບໍລິຫານວຽກງານໂຄງການ, ພົວພັນປະສານສົມທົບອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕາມແຜນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຂຶ້ນແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກ່ຽວກັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການກວດກາ, ສະຫຼຸບ ການປະຕິບັດແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບລາຍງານໃຫ້ປະທານ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມພ້ອມສົ່ງໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຮັບຊາບໃນແຕ່ລະ ລະຍະເວລາ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນທຸກວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈາກຄະນະປະຈຳ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສະຫຼຸບລາຍງານວຽກງານຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

2.2.9 ຂະແໜງຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ

ຂະແໜງຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກສະພາທະນາຍຄວາມ. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມແຜນການຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ສາກົນໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຂະແໜງຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍປະກອບມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານຕົວຈິງ. ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

ຂະແໜງຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕົນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຂຶ້ນແຜນໃຫ້ທະນາຍຄວາມບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ;

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຈັດຫາທະນາຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພື່ອເປັນຜູ້ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຜູ້ຮ້ອງຂໍ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕາງໜ້າສະພາທະນາຍຄວາມປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ ອື່ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຕາມການມອບໝາຍຂອງ ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາຄະດີຊ່ວຍເຫຼືອ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການກຳນົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບທະນາຍຄວາມ ຫຼື ວິຊາການທີ່ເຮັດ ວຽກໃຫ້ກັບຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງ ດ້ານກົດໝາຍ ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈຳເພື່ອຕົກລົງຮັບ ຫຼື ບໍ່ຮັບ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການວາງແຜນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງ ດ້ານກົດໝາຍປະຈຳເດືອນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການສະຫຼຸບ, ລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

3. ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

3.1 ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາ ທະນາຍຄວາມທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນມີເງື່ອນໄຂ, ມີພາລະບົດບາດບໍລິຫານວຽກງານປະຈຳ ວັນ, ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ທະນາຍຄວາມທີ່ຢູ່ໃນຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

3.2 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ປະຈຳ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ. ຫ້ອງການ ທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບດ້ວຍ: ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ແລະ ທະນາຍຄວາມໃນຂອບ ເຂດຄວາມ ຮັບຜິດຊອບພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມ.

3.3 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາ ທະນາຍຄວາມ, ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງເປັນແຕ່ລະ ລະຍະເວລາ;

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ສະເໜີຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມເພື່ອສົ່ງເສີມ ຫຼື ປັບປຸງແກ້ໄຂ;

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນຳ, ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ທະນາຍຄວາມໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

ປັດຈຸບັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດປະກອບມີຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ ຈຳນວນ 13 ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຂໍ້ມູນໃນປີ 2024.

4. ໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ

4.1 ຫ້ອງການໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ

ໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແມ່ນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາທະນາຍຄວາມທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ, ມີພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວທະນາຍຄວາມທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

4.2 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

ໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມປະກອບດ້ວຍ: ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ, ທະນາຍຄວາມ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຈຳນວນໜຶ່ງ. ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາທະນາຍຄວາມຕາມການສະເໜີຂອງຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງບ່ອນທີ່ໜ່ວຍນັ້ນຕັ້ງຢູ່.

4.3 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຫ້ອງການໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງໜ່ວຍສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການປະກອບສ່ວນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກົດຈະກຳຕ່າງໆຕາມແຈ້ງການຂອງການຈັດຕັ້ງທີ່ສູງກວ່າ;

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນຳ, ກວດກາທະນາຍຄວາມໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນແລ້ວລາຍງານຫ້ອງການທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງເປັນແຕ່ລະລະຍະເວລາ;

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ອື່ນໆຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ.

ປັດຈຸບັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດປະກອບມີຫ້ອງການໜ່ວຍງານສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳເມືອງຈຳນວນ 09 ຕົວເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງຈຳນວນ 09 ຕົວເມືອງນີ້ ແມ່ນສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນບັນດາຫ້ອງການໜ່ວຍງານປະຈຳເມືອງໃນແຕ່ລະແຂວງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຍ້ອນອີງໃສ່ສະພາບ ແລະ ຈຸດພິເສດທາງດ້ານການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງບັນດາເມືອງ ແລະ ສະພາບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງທະນາຍຄວາມ (ຂໍ້ມູນໃນປີ 2024).

ບົດທີ 7

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານທະນາຍຄວາມ

1. ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທະນາຍຄວາມ

ລັດຖະບານ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານທະນາຍຄວາມຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທະນາຍຄວາມ ປະກອບດ້ວຍ: ກະຊວງຍຸຕິທຳ; ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.

1.1 ກະຊວງຍຸຕິທຳ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທະນາຍຄວາມກະຊວງຍຸຕິທຳ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂັ້ນຕອນສາຍຕັ້ງກັບສະພາທະນາຍຄວາມ ມີດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມໂດຍສົມທົບກັບສະພາທະນາຍຄວາມເພື່ອນຳສະເໜີລັດຖະບານ ແລະ ອຳນາດນິຕິບັນຍັດພິຈາລະນາ ຕາມຂັ້ນຕອນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ກຳນົດຫຼັກສູດສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ແຕ່ງຕັ້ງເປັນທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການລຶບຊື່ອອກຈາກການເປັນທະນາຍຄວາມຕາມການສະເໜີຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການອະນຸຍາດ ຫຼື ຖອນການອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຢູ່ ສປປ ລາວ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການອອກ, ໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ຮັບຮອງເອົາຈັນຍາບັນທະນາຍຄວາມຕາມການສະເໜີຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາເລື່ອຄຸມຂອງທະນາຍຄວາມຕາມການສະເໜີຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງທະນາຍຄວາມກັບ ສະພາທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ລັດຖະບານ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

1.2 ພະແນກຍຸຕິທຳ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທະນາຍຄວາມພະແນກຍຸຕິທຳ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຂຶ້ນຕອນ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມຕາມການມອບໝາຍ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

1.3 ຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທະນາຍຄວາມຫ້ອງການຍຸຕິທຳ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມຂັ້ນຕອນໃນລະບຽບກົດໝາຍ ດັ່ງນີ້:

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ;

- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ພະແນກຍຸຕິທຳ ແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
- ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການ ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

2. ອົງການກວດກາວຽກງານທະນາຍຄວາມ ແລະ ຮູບການກວດກາ

2.1 ອົງການກວດກາວຽກງານທະນາຍຄວາມ

ອົງການກວດກາວຽກງານທະນາຍຄວາມ ປະກອບມີອົງການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ອົງການກວດກາພາຍນອກ. ການກວດກາວຽກງານທະນາຍຄວາມເພື່ອການນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທະນາຍຄວາມ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ວິສາຫະກິດກົດໝາຍ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບົບ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ກົດຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມເປັນຕົ້ນ.

2.2 ອົງການກວດກາພາຍໃນ

ອົງການກວດກາພາຍໃນ ແມ່ນ ລັດຖະບານໂດຍສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ແລະ ວິສາຫະກິດກົດໝາຍຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ມາດຕາ 72, ຂັ້ນສູນກາງເປັນເສນາທິການໃນການລາຍງານຕໍ່ກັບວຽກງານຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ກັບລັດຖະບານ. ສ່ວນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນ ພະແນກຍຸຕິທຳຂອງແຕ່ລະແຂວງ, ນະນອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງ, ເທດສະບານ ຫຼື ນະຄອນ ມີພາລະບົດບາດໃນການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານທະນາຍຄວາມຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 73 ແລະ 74 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ.

ການກວດກາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຂັ້ນລຸ່ມຂຶ້ນກັບຂັ້ນເທິງ, ບຸກຄົນຂຶ້ນກັບການຈັດຕັ້ງ, ກໍ່ແມ່ນການກວດກາໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາກໍຄືຂອງທະນາຍຄວາມກວດກາເພື່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຜົນງານດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານທະນາຍຄວາມໃຫ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃຫ້ທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເທື່ອລະກ້າວ.

2.3 ອົງການກວດກາພາຍນອກ

ອົງການກວດກາພາຍນອກຊຶ່ງ ແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ອົງການກວດກາລັດແຕ່ລະຂັ້ນ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ສົມວນຊົນເພື່ອເປັນການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ວຽກງານທະນາຍຄວາມລາວໄດ້ຮັບການ

ພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວແນ່ໃຊ້ຕອບສະໜອງໃຫ້ການບໍລິການແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງກໍຄືສັງຄົມໄດ້ໃຊ້ບໍລິການທະນາຍຄວາມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍກໍຄືການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີ.

2.4 ຮູບການກວດກາ

2.4.1 ກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ

ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ຊຶ່ງແມ່ນ ການກວດກາທີ່ດໍາເນີນຕາມແຜນການຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ມີກຳນົດເວລາທີ່ແນ່ນອນໃນການດໍາເນີນການກວດກາວຽກງານທະນາຍຄວາມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

2.4.2 ກວດກາແບບແຈ້ງໃຫ້ຮູ້

ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຊຶ່ງແມ່ນ ການກວດການອກແຜນການເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າໃນການດໍາເນີນການກວດກາວຽກງານທະນາຍຄວາມ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

2.4.3 ກວດກາແບບກະທັນຫັນ

ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ຊຶ່ງແມ່ນ ການກວດກາຮີບດ່ວນໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າໃນການດໍາເນີນການກວດກາວຽກງານທະນາຍຄວາມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ພາກທີ II

ທັກສະທະນາຍຄວາມໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ

ບົດທີ 8

ທັກສະເຂົ້າຮ່ວມການໄກ່ເກ່ຍຂອງທະນາຍຄວາມ

1. ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການໄກ່ເກ່ຍ

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງຄົນລາວໂດຍລັກສະນະທົ່ວໄປ, ນິດໄສໃຈຄໍຂອງຄົນລາວເປັນຄົນມັກຄວາມລຽບງ່າຍ, ສະຫງົບ, ຫຼີກລຽງຈາກການປະທະການເປັນຖ້ອຍ, ເປັນຄວາມ ມີຈິດໃຈໂອບເອື້ອ ອາລີ, ຮັກແພງຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນແບບແຜນດຳລົງຊີວິດຂອງ ຄົນລາວແຕ່ເໝືອນຕະຫຼອດໃຕ້. ມັນໄດ້ກາຍເປັນຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມ. ຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ, ຄວາມເປັນອ້າຍນ້ອງ, ຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ການໃຊ້ຊີວິດໃນສັງຄົມດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ຄວາມບໍ່ອາຄາດບາດໜາງບຽດບຽນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເປັນເອກະລັກຂອງຄົນລາວ ແລະ ສັງຄົມລາວ. ຈາກເຫດຜົນທັງໝົດນີ້ ການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ຖືກນຳມາແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, ສິ່ງນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຄົນລາວ. ການໄກ່ເກ່ຍໃນ ສປປລາວບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃໝ່ແຕ່ມັນເປັນວິທີການທີ່ຝັງເລິກຢູ່ໃນຈິດໃຈ ແລະ ເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດໃນເວລາມີບັນຫາຂັດແຍ່ງກັນ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ດຳລົງ ຄົງຕົວຢູ່ກັບສັງຄົມລາວມາໄດ້ຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ. ສປປລາວ ມີຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີ ຊຶ່ງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຍັງນຳໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ການໄກ່ເກ່ຍເປັນວິທີທາງອັນດຽວໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຄອບຄົວ, ປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ພາຍໃນບ້ານ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ.

2. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນທັກສະທະນາຍຄວາມໃນການໄກ່ເກ່ຍ

2.1 ຄວາມໝາຍທັກສະທະນາຍຄວາມໃນການໄກ່ເກ່ຍ

ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຖືເອົາການໄກ່ເກ່ຍເປັນຮູບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍລະບົບນອກສານທີ່ເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຕໍ່ກັບບາດກ້າວກ່ອນການດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການໃນການເຂົ້າຮ່ວມການໄກ່ເກ່ຍບົນພື້ນຖານຫຼັກການທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດເພື່ອຊຸກຍູ້ບົນພື້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ກໍລະນີຕໍ່ກັບບັນຫາຂັດແຍ່ງ.

ກໍລະນີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເປັນການລະເມີດສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ: ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ກ່ອນສານປະຊາຊົນຈະຮັບເອົາຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ສານຕ້ອງກວດກາຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຖາມຂໍ້ມູນຕໍ່ກັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ຟ້ອງເສຍກ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວທີ່ຍື່ນຟ້ອງໄດ້ຜ່ານການໄກ່ເກ່ຍແກ້ໄຂຜ່ານມາ ຫຼື ບໍ່⁵³ ຊຶ່ງຕໍ່ກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງດຳເນີນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລູກຄວາມບົນພື້ນຖານຕໍ່ກັບຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໃນການໄກ່ເກ່ຍ, ຕ້ອງຮູ້ຮູບການລັກສະນະຈຸດພິເສດຂອງບັນຫາຂັດແຍ່ງຢ່າງລະອຽດຖີ

⁵³ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ມາດຕາ 168 ແລະ 170 (1990) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2012).

ຖ້ວນ, ມີຄວາມຮູ້ຕໍ່ກັບຂໍ້ກຳນົດ, ມາດຕາຂອງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍ, ຊັງຊາຕິລາຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຕາມເຫດການ ແລະ ກົດໝາຍກຳນົດ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ອາໄສທັກສະ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມຕາມກົດໝາຍກຳນົດ.

ກໍລະນີການກະທຳທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງສາຍພົວພັນຈາກການກະທຳຜິດທາງອາຍາ:

ແມ່ນກໍລະນີທີ່ການກະທຳຜິດຫາກບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັງຄົມ ຖ້າວ່າບໍ່ມີຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງຜູ້ຖືກເສຍ ຫາຍກໍຈະດຳເນີນບໍ່ໄດ້, ແຕ່ຖ້າມີການຮ້ອງຟ້ອງກໍຈະເປັນເງື່ອນໄຂພາໃຫ້ມີການໄກ່ເກ່ຍເສຍກ່ອນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 41 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ມາດຕາ 6 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາກຳນົດ. ສະນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັກສະພື້ນຖານໃນການເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລູກຄວາມບົນພື້ນຖານຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການໄກ່ເກ່ຍ, ຕ້ອງຮູ້ຮູບການລັກສະນະຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະກໍລະນີຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ, ມີຄວາມຮູ້ຕໍ່ກັບຂໍ້ກຳນົດ, ມາດຕາກົດໝາຍ, ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະກໍລະນີ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການໄກ່ເກ່ຍ, ຊັງຊາຕິລາຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຕາມເຫດການ ແລະ ກົດໝາຍກຳນົດຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ອາໄສທັກສະ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມຕາມກົດໝາຍ.

ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງແພ່ງ ແລະ ການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ມີການໄກ່ເກ່ຍ (ໄກ່ເກ່ຍ) ດ້ວຍລະບົບນອກສານຂອງທະນາຍຄວາມສາມາດສັງລວມບັນດາພື້ນຖານທັກສະຂອງການເຂົ້າຮ່ວມການໄກ່ເກ່ຍເປັນຕົ້ນ ແມ່ນທັກສະການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າຮ່ວມ (ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ເຫດການຂອງບັນຫາ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານ, ປະເດັນຂັດແຍ່ງ, ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນທຳ), ທັກສະຄວາມເຂົ້າໃຈສະເພາະດ້ານຂອງບັນຫາທາງແພ່ງ (ບັນຫາການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ, ກຳມະສິດ, ການຄອບຄອງຊັບ, ບັນຫາຂໍ້ຜູກພັນໃນ ແລະ ນອກສັນຍາ) ແລະ ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍຈາກການກະທຳທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງສາຍພົວພັນທາງອາຍາທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັງຄົມ (ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍລະຫວ່າງຍາດໃກ້ຊິດ ທີ່ບໍ່ມີການບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ບໍ່ເສຍອົງຄະຍົກເວັ້ນການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ຜູ້ມີອາຍຸແຕ່ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ຫຼື ຜູ້ເສຍອົງຄະ ຫຼື ການກະທຳຜິດເປັນອາຈິນ ຫຼື ການກະທຳຜິດບໍ່ເຂັດຫຼາບ, ການນິນທາ, ການໃສ່ຮ້າຍ, ການປ້ອຍດຳ, ການໝົ່ນປະມາດຊາກສົບ ຫຼື ຊື່ສຽງຂອງຜູ້ຕາຍ, ການທຳມິດສະຈານ, ການກະທຳຜິດຕໍ່ກຳມະສິດສ່ວນຕົວຂອງຍາດໃກ້ຊິດ, ການລ່ວງລະເມີດເຄຫະສະຖານ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດຄວາມລັບສ່ວນຕົວ)⁵⁴ ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ຍົກມານີ້, ຖືກຄຸ້ມຄອງດ້ວຍປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຊຶ່ງກຳນົດໃຫ້ມີການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຖ້າໃນກໍລະນີຜູ້ຖືກເສຍຫາຍມີການຖອນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ກໍຈະເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີອາຍາຕົກໄປ.⁵⁵ ສະນັ້ນ, ທັກສະນຳໃຊ້ໃນຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ (ການຍຶດຢຸນ, ຜ່ອນສັ້ນ-ຜ່ອນຍາວ, ອ່ອນໄຫວ-ໂນ້ມນ້ຳວ, ກະທົບໄປ-ກະທົບມາ, ນຳໃຊ້ທັກສະທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາເຂົ້າຊ່ວຍໃນການວິເຄາະ ແລະ ການຄາດເດົາແນວຄິດຈິດໃຈເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທາງອອກທີ່ເປັນຜົນ

⁵⁴ ປະມວນກົດໝາຍ ອາຍາ, ມາດຕາ 41 (2017).

⁵⁵ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ມາດຕາ 6 (1990) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2012).

ປະໂຫຍດເອກະພາບແກ່ຄູ່ກໍລະນີທີ່ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເຊັ່ນ: ການຮັບຟັງຄູ່ກໍລະນີສະເໝີ, ການອະທິບາຍໃຫ້ເຫດຜົນ ແລະ ການເຈລະຈາຊ່ອງທາງຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ)⁵⁶.

2.2 ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການເຂົ້າຮ່ວມໄກ່ເກຍຄະດີແພ່ງ ແລະ ຄະດີອາຍາ

ທັກສະການໄກ່ເກຍ ຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີອາຍາ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນກັບຄະດີແພ່ງ ເນື່ອງຈາກວັດຖຸປະສົງ ແລະ ລັກສະນະ ຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງທັງສອງປະເພດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງທັກສະການໄກ່ເກຍໃນຄະດີອາຍາ ແມ່ນການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາລົມ, ການໃຊ້ຂະບວນການຟື້ນຟູ (Restorative Justice), ການຈັດການອາລົມ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງ.

ການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາລົມ: ຄະດີອາຍາ ມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທຳທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄວາມທຸກໃຫ້ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ການໄກ່ເກຍໃນຄະດີອາຍາ ຈຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພໃນການເວົ້າ, ການຟື້ນຟູຄວາມສຳພັນ ແລະ ການຫາທາງອອກທີ່ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການພະເຊີນໜ້າລະຫວ່າງຜູ້ກະທຳຜິດ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

ການໃຊ້ຂະບວນການຟື້ນຟູ (Restorative Justice): ການໄກ່ເກຍໃນຄະດີອາຍາ ມັກໃຊ້ຂະບວນການຟື້ນຟູເພື່ອໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຫາທາງອອກທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ, ການຂໍອະໄພນຳຜູ້ຖືກເສຍຫາຍດ້ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສາທາລະນະ.

ການຈັດການອາລົມ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງ: ການຈັດການກັບອາລົມ ຂອງທັງສອງຝ່າຍເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກຄະດີອາຍາມັກມີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ອາລົມທີ່ສູງ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມສະຖານະການ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການເຈລະຈາ.

ສຳລັບທັກສະການໄກ່ເກຍໃນຄະດີແພ່ງ ແມ່ນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງທາງການເງິນ ແລະ ສັນຍາ, ການວິເຄາະຂໍ້ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງ, ການຈັດການເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕາມກົດໝາຍ.

ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງທາງການເງິນ ແລະ ສັນຍາ: ຄະດີແພ່ງ ມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການເງິນ, ສັນຍາ ຫຼື ສິດໃນຊັບສິນ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັກສະໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ເພື່ອຫາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບລູກຄວາມ ເຊັ່ນ: ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ.

ການວິເຄາະຂໍ້ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງ: ການໄກ່ເກຍໃນຄະດີແພ່ງ ຕ້ອງອາໄສການວິເຄາະຂໍ້ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຊັບຊ້ອນ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງສາມາດອະທິບາຍປະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍໃຫ້ລູກຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຊັດເຈນ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄວາມສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງມີຂໍ້ມູນພຽງພໍ.

ການຈັດການເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕາມກົດໝາຍ: ທະນາຍຄວາມໃນຄະດີແພ່ງຕ້ອງຈັດການເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີ ເຊັ່ນ: ການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການໄກ່ເກຍ ຊຶ່ງຕ້ອງຄວບຄຸມເຖິງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຕາມກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

ຈາກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ທັກສະການໄກ່ເກຍ ຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີອາຍາ ກັບຄະດີແພ່ງ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນບາງປະເດັນທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້:

– **ວັດຖຸປະສົງ ຂອງການໄກ່ເກຍ:** ໃນຄະດີອາຍາ ການໄກ່ເກຍມີເປົ້າໝາຍໄປທີ່ການຟື້ນຟູຄວາມສຳພັນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ກະທຳຜິດ ແລະ ການຢຽວຢາຜູ້ເສຍຫາຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນທຳ ແລະ

⁵⁶ ພອນເພັດ ອຸ່ນແກ້ວ, ທິບພະສອນ ລາດວົງໄຊ, ສົມໝາຍ ສີອຸດົມພັນ, ວຽງທອງ ວິລະພັນ, ຄັດຈາກ“*ຕຳລາກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳທັກສະການແກ້ໄຂຄະດີແພ່ງ*”, (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ຖະນາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ 2020), 245.

ຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດໃນການກະທຳຜິດຊ້ຳ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ຄະດີແພ່ງ ການໄກ່ເກ່ຍ ມີວັດຖຸປະສົງໄປທີ່ການຫາຂໍ້ຕົກລົງທາງການເງິນ ຫຼື ການແບ່ງຊັບສິນທີ່ເປັນທຳລະຫວ່າງຄູ່ກໍລະນີ.

– **ຄູ່ກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:** ໃນຄະດີອາຍາ ຄູ່ກໍລະນີປະກອບດ້ວຍຜູ້ເສຍຫາຍ ແລະ ຜູ້ກະທຳຜິດ ໂດຍມີບົດບາດ ຂອງລັດໃນຖານະເປັນຜູ້ກ່າວຫາ ສ່ວນໃນຄະດີແພ່ງ ຄູ່ກໍລະນີມັກປະກອບດ້ວຍບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນເອງ ຊຶ່ງບໍ່ມີບົດບາດ ຂອງລັດເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຄືກັບການກະທຳຜິດທາງອາຍາ.

– **ຂະບວນການ ແລະ ຮູບແບບການໄກ່ເກ່ຍ:** ການໄກ່ເກ່ຍໃນຄະດີອາຍາ ມັກເປັນການເຈລະຈາແບບບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ເນັ້ນການສະແດງອອກທາງອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ການໄກ່ເກ່ຍໃນຄະດີແພ່ງ ມັກຈະເປັນການເຈລະຈາທີ່ມີຮູບແບບເປັນທາງການຫຼາຍກວ່າ ໂດຍມີຈຸດປະສົງຫາຂໍ້ຕົກລົງທາງການເງິນ ຫຼື ທາງກົດໝາຍທີ່ເປັນຮູບປະທຳ.

2.3 ຄວາມສຳຄັນທັກສະທະນາຍຄວາມໃນການໄກ່ເກ່ຍ

- ທະນາຍຄວາມນຳໃຊ້ທັກສະສະເພາະດ້ານຂອງຕົນເຂົ້າໃນການ ໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄູ່ຂັດແຍ່ງໄດ້ຕົກລົງກັນໃນທາງສັນຕິ ແລະ ຢຸດຕິລົງໄດ້ດີ;
- ຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ຂັດແຍ່ງນຳຂຶ້ນສູ່ການພິຈາລະນາຕັດສິນໂດຍສານ;
- ການນຳໃຊ້ທັກສະຂອງທະນາຍເຂົ້າໃນການໄກ່ເກ່ຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ/ຄະດີອ້ອມຢູ່ສານ;
- ບໍ່ແກ່ຍາວເວລາໃນການດຳເນີນການແກ້ໄຂ;
- ຄວາມພໍໃຈຂອງສອງຝ່າຍ;
- ບໍ່ສາມາດລົບລ້າງໄດ້ ຫຼື ຂໍອຸທອນໄດ້;
- ປະຢັດລາຍຈ່າຍ.

3. ຈຸດປະສົງການນຳໃຊ້ທັກສະພື້ນຖານທະນາຍຄວາມໃນການໄກ່ເກ່ຍ

ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການນຳໃຊ້ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມໃນການດຳເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ເພື່ອປະນີປະນອມໃຫ້ຄູ່ຄວາມທີ່ຂັດແຍ່ງກັນນັ້ນ ຊອກເຫັນທາງອອກທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ສອງຝ່າຍ ຄວາມຈຳເປັນຂອງທະນາຍຄວາມໃນການຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງປະພຶດຕົນວາງຕົວໃຫ້ເປັນກາງ, ມີຈັນຍາທຳ, ມີນ້ຳໃຈຊື່ສັດ ບໍລິສຸດ, ຍືດໝັ້ນໃນຄວາມເປັນທຳ ບໍ່ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ, ເຄົາລົບນັບຖືຮີດຄອງປະເພນີການປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຮັກສາຄວາມລັບ.

ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນຂັ້ນຂອງການໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ຫຼື ບໍ່ສາມາດບັນລຸແຕ່ບິນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທຳຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງແພ່ງເປັນຕົ້ນ ບັນຫາ ຄອບຄົວ, ແພ່ງ, ການຄ້າ, ແຮງງານ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ລະບຽບ, ກົດໝາຍແນ່ໃສ່ປົກປັກຮັກສາ ລະບອບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປົກປ້ອງກຳມະສິດຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຄູ່ຄວາມ, ເພີ່ມທະວີການຍົກສູງການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ ແລະ ສັກສິດ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ດ້ານການລະເມີດກົດໝາຍຍົກສູງສະຕິການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃນການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍເທື່ອລະກ້າວ.⁵⁷

⁵⁷ ຫາກອ້າງ, ຄັດຈາກ 208.

ການໄກ່ເກ່ຍນອກຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງແພ່ງແລ້ວ, ທາງອາຍາກໍຄ້າຍຄືກັນ ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຍັງຕ້ອງນຳໃຊ້ ທັກສະຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຂອງລູກຄວາມບົນພື້ນຖານກົດໝາຍກຳນົດ, ການໄກ່ເກ່ຍມຸ່ງເນັ້ນ ໄປທີ່ການຟື້ນຟູຄວາມສຳພັນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ກະທຳຜິດ ແລະ ການຢຽວຢາຜູ້ເສຍຫາຍ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມເປັນທຳ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດໃນການກະທຳຜິດຊ້ຳ ໃນຂະນະທີ່ຄະດີແພ່ງການໄກ່ເກ່ຍມຸ່ງເນັ້ນໄປທີ່ ການຫາຂໍ້ຕົກລົງທາງການເງິນ ຫຼື ການແບ່ງຊັບສິນທີ່ເປັນທຳລະຫວ່າງຄູ່ກໍລະນີ.

4. ໜ້າທີ່ພື້ນຖານຂອງທະນາຍຄວາມໃນການຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມໄກ່ເກ່ຍ

- ທະນາຍຄວາມມີບົດບາດວາງຕົວເປັນຄົນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄູ່ຄວາມທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າໃຈເອກະພາບກັນໃນ ບັນຫາທີ່ມີຄວາມຄິດເຫັນແຕກຕ່າງກັນໂດຍການນຳເອົາຄູ່ຄວາມທັງສອງຝ່າຍມາຊ່ອງໜ້າກັນເພື່ອຊອກທາງອອກ ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ເອກະພາບກັນ;
- ເພື່ອເຈລະຈາ ຫຼື ເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການສື່ສານ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ;
- ຊ່ວຍກຳຈັດຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຈລະຈາປະສົບຜົນສຳເລັດ;
- ຊ່ວຍແປ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍໃນເລື່ອງເຈລະຈາໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄວາມໂດຍມີຈຸດປະສົງແນ່ໃສ່ໃຫ້ຄູ່ຄວາມ ແຕ່ລະຝ່າຍເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມກຳລັງເຂົ້າໃຈແຕກຕ່າງກັນ;
- ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄວາມເປັນກາງ ເຮັດໃຫ້ການໄກ່ເກ່ຍມີລັກສະນະລຽບງ່າຍ, ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ຄອບລະວັງບໍ່ ໃຫ້ການໄກ່ເກ່ຍລົ້ມເຫຼວລົງກາງຄັນ;
- ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນກໍສາມາດຂໍແຮງສະໜັບສະໜູນຈາກບຸກຄົນພາຍນອກ;
- ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຄູ່ຄວາມແຕ່ລະຝ່າຍພິຈາລະນາຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ;
- ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຊອກຫາວິທີທາງເຮັດໃຫ້ຄູ່ຄວາມຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຄົ້ນຄິດບັນຫາທີ່ ເຂົ້າໃຈແຕກຕ່າງກັນຢ່າງທີ່ຖ້ວນຮອບຄອບໂດຍກຳຈັດຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ຂັດຂວາງການເຈລະຈາ;
- ສະແດງເຫດຜົນກ່ຽວກັບຂໍ້ເທັດຈິງ ຂອງບັນຫາ ຊ່ວຍແນະນຳ ຫຼື ຊ່ວຍຄູ່ຄວາມ ໃນການປະເມີນ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ພ້ອມທັງເວລາທີ່ຈະເສຍໄປຊຶ່ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການດຳເນີນຄະດີໄປຈົນເຖິງ ຂັ້ນການຕັດສິນ;
- ຊ່ວຍຍົກໃຫ້ຄູ່ຄວາມເຫັນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການເຈລະຈາຕົກລົງກັນໄດ້ຈາກການ ໄກ່ເກ່ຍ.

5. ທັກສະ ແລະ ວິທີການພື້ນຖານຂອງທະນາຍຄວາມໃນການໄກ່ເກ່ຍ

- ນຳໃຊ້ທັກສະການປຽບທຽບໂຕ້ແຍ່ງ ດ້ວຍການຊ່ວຍຍົກຂໍ້ສົງໄສຕ່າງໆຂຶ້ນໃຫ້ຄູ່ຄວາມແຕ່ລະຝ່າຍໄດ້ ສຳນຶກເພື່ອໃຫ້ເປັນຈຸດຍືນ ຊຶ່ງຝ່າຍໃດໜຶ່ງອາດຈະອ່ອນຕົວລົງເຊັ່ນ: ໃຊ້ວິທີການປະຊຸມຝ່າຍດຽວເພື່ອສ້າງ ເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ສະເໜີຂໍ້ຕໍ່ລອງ ຫຼື ສະເໜີທາງອອກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ເລື່ອນ ການປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍອອກໄປ, ເມື່ອສະພາວະເຄັ່ງຕຶງ ຂອງຄູ່ຄວາມໃນຂະນະເຈລະຈາ ຫຼື ເພື່ອຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເປັນຕົ້ນ;

- ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາກົດໝາຍ ຫຼື ມີຄວາມສາມາດສະເພາະໃນລະດັບອັນແນ່ນອນຊຶ່ງສາມາດອະທິບາຍໄ້ໂມ້ນ້ຳວ່າຄູ່ຄວາມໃຫ້ເຊື່ອຟັງ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມປານີປານອມຜ່ອນສິ້ນຜ່ອນຍາວ;
- ຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະໃນການສື່ສານທີ່ດີ;
- ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາປຽບເໝືອນນັກການທູດກັບບຸກຄົນອື່ນ;
- ມີຄວາມສາມາດໃນການສັງລວມຄວາມຄິດ ແລະ ເປັນຂົວຕໍ່ໃຫ້ຄູ່ຂັດແຍ່ງ;
- ມີຄວາມສາມາດໃນການໄຈ້ແຍກບັນຫາຮູ້ຫຼືກວ່າງການຕີຄວາມໃນສິ່ງຕ່າງໆໄປໃນແງ່ຂອງຄວາມຜິດ-ຖືກເທົ່ານັ້ນ;
- ຮູ້ຈັກນຳເລື່ອງເຂົ້າປະເດັນທີ່ຕົນຕ້ອງການຢ່າງສະຫຼາດຄ່ອງແຄ້ວ;
- ຮູ້ຈັກວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍຊື່ແນະໃຫ້ຄູ່ຄວາມຄົ້ນຄິດພິຈາລະນາຢ່າງເປັນອິດສະລະດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນ, ຮູ້ນຳພາຄູ່ຄວາມຄົ້ນຄິດໄປໃນທາງທີ່ປອງດອງ ແລະ ເປັນມິດ;
- ບໍ່ຕ້ອງຢຶດໝັ້ນໃນຄວາມຖືກຜິດຈົນເກີນໄປເນື່ອງຈາກວ່າເປັນການໄກ່ເກ່ຍ.

5.1 ທັກສະພື້ນຖານໃນການເຂົ້າຮ່ວມໄກ່ເກ່ຍທາງແພ່ງ ຂອງທະນາຍຄວາມ

ການໄກ່ເກ່ຍ ແມ່ນວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງແພ່ງ ການໄກ່ເກ່ຍກ່ອນອື່ນຕ້ອງ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູ່ຄວາມເປັນຜູ້ດຳເນີນຈັດການ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ ແມ່ນມີແຕ່ຄູ່ຄວາມເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສິດໃນການໄກ່ເກ່ຍນຳກັນຂອງທຸກບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນຄະດີແພ່ງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຕົນ. ທຸກການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກທີ່ຂັດກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູ່ຄວາມທຸກຝ່າຍຖືວ່າເປັນການຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ຖືກຮັບຮອງເອົາ. ທະນາຍຄວາມຕ້ອງກຳນົດເອົາການໄກ່ເກ່ຍ ເປັນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຂາດໄດ້ໃນຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງແພ່ງ, ເປັນຂັ້ນຕອນພາກບັງຄັບ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການດຳເນີນໄກ່ເກ່ຍເສຍກ່ອນທີ່ຈະມີການພິຈາລະນາຕັດສິນໂດຍສານຂັ້ນຕົ້ນເຊັ່ນ: ບາງຄະດີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 198 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ (2012). ຍົກເວັ້ນບາງຄະດີທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສານນຳມາໄກ່ເກ່ຍຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 197 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ (2012). ປົນພື້ນຖານຂອງການຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຂອງການໄກ່ເກ່ຍ, ອີງຕາມລັກສະນະຄະດີ, ຈຸດພິເສດຂອງຄະດີແພ່ງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄູ່ຄວາມ, ການຕີລາຄາຫຼັກຖານຢ່າງຖືກຕ້ອງພ້ອມທັງທັກສະ, ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດອື່ນຄ່ອງແຄ້ວຂອງທະນາຍຄວາມຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານນຳໄປສູ່ທັກສະວິທີການ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງແພ່ງໃນຂະບວນການແກ້ໄຂດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ການກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມໃນການໄກ່ເກ່ຍ ແມ່ນວຽກການກະກຽມຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມເປັນໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນ. ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ກະກຽມໃຫ້ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງການໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການໄກ່ເກ່ຍ. ສະນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຊອກຮູ້ສາເຫດທີ່ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ກຳນົດການພົວພັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ສິດຂອບເຂດຂອງການສະເໜີຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ແລະ ບັນຫາໃດທີ່ພວກກ່ຽວມີຄວາມເອກະພາບກັນ ແລະ ບັນຫາທີ່ພວກກ່ຽວຍັງຂັດແຍ່ງກັນເພື່ອກະກຽມ ແລະ ນຳສະເໜີວິທີການໄກ່ເກ່ຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ໃນການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງແພ່ງ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັດສະນະພາວະວິໄສ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງເພື່ອນຳພາຄູ່ກໍລະນີປຶກສາຫາລື, ສົນທະນາບັນຫາທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດ

ໝາຍ. ການທີ່ເຂົ້າໃຈເຫດການຂັດແຍ່ງທີ່ຈະແຈ້ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຍຄວາມມີວິທີການແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມຖືກຕ້ອງກັບແນວຄິດຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງບັນຫາຕົວຈິງໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ຕ້ອງໄດ້ສືບທອນ ແລະ ໃຫ້ສິນສຸດແຕ່ລະປະເດັນ. ເມື່ອເວລາທະນາຍຄວາມໄຈ້ແຍກໃຫ້ລູກຄວາມຄວນມີທາທາງການອະທິບາຍໃນແງ່ຂອງກົດໝາຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຄໍາຄິດທີ່ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມ, ລະດົມເປີດໃຈລູກຄວາມໃນບັນຫາທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ສືບທອນເພື່ອສາມາດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແຕ່ລະຝ່າຍຍັງມີແນວຄິດບໍ່ເອກະພາບ. ໃນເວລາກະກຽມ ແລະ ນໍາສະເໜີທິດທາງໃນການໄກ່ເກ່ຍທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັດສະນະພາວະວິໄສ, ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂ້າງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄວາມໃນການໄຈ້ແຍກສາເຫດຂອງການຂັດແຍ່ງ ຫຼື ເພື່ອຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະຜ່ອນຜັນນໍາກັນດ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຜິດກົດໝາຍ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ. ການໄກ່ເກ່ຍຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນວ່າໃຜເປັນຜູ້ຜິດ, ໃຜເປັນຜູ້ຖືກ ຫຼື ໃຜເສຍ, ໃຜຊະນະ, ແຕ່ສໍາຄັນແມ່ນສຸມໃສ່ວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ແຕ່ລະຝ່າຍສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ການຊີ້ແຈງອະທິບາຍຂອງທະນາຍຄວາມຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນບ່ອນອີງທາງ ດ້ານກົດໝາຍຂອງຂໍ້ສະເໜີຂອງລູກຄວາມ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆອາດຈະເກີດຂຶ້ນກໍລະນີຫາກບໍ່ສາມາດຕົກລົງນໍາກັນໄດ້ ແລະ ນໍາເອົາຄະດີໃຫ້ສານພິຈາລະນາຕັດສິນ. ສິ່ງນີ້ ເປັນເຫດຜົນຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍນໍາສະເໜີວິທີທາງອອກຂອງການຂັດແຍ່ງຊຶ່ງແຕ່ລະຝ່າຍສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ນອກນັ້ນ, ການແກ້ໄຂຂັດແຍ່ງທີ່ສາມາດໄກ່ເກ່ຍຕົກລົງຮ່ວມກັນໄດ້ໂດຍສັນຕິວິທີຍັງເຮັດໃຫ້ຄູ່ຄວາມແຕ່ລະຝ່າຍພໍໃຈ ແລະ ສືບຕໍ່ມີຄວາມສໍາພັນທີ່ດີນໍາກັນຕໍ່ໄປ.

ໃນຂະບວນການກະກຽມໃຫ້ລູກຄວາມກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ການພິຈາລະນາຫຼັກຖານທະນາຍຄວາມຕ້ອງກໍານົດຈຸດໃຈກາງເນື້ອໃນຂອງການກະກຽມຄື: ເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຕົວຈິງຂອງການຂັດແຍ່ງ, ເຂົ້າໃຈສາເຫດຂອງການຂັດແຍ່ງສາເຫດໃດເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ສາເຫດໃດເປັນສໍາຮອງ, ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ແລະ ຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ, ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຈະຕາມມາຂອງການຂັດແຍ່ງ, ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນເສຍ ຫຼື ຄວາມສຸນເສຍອາດຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າໄກ່ເກ່ຍບໍ່ສໍາເລັດ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນດີຂອງການໄກ່ເກ່ຍຖ້າຫາກຕົກລົງກັນໄດ້ສໍາເລັດ ບົນພື້ນຖານດັ່ງກ່າວທະນາຍຕ້ອງສ້າງເປັນເນື້ອໃນ ແລະ ແຜນການໄກ່ເກ່ຍ, ວິທີການຈະປ່ຽນແທນກໍລະນີຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະສະຖານະການຕົວຈິງໃນເວລາໄກ່ເກ່ຍ. ໃນການກະກຽມເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີການໃນການແກ້ໄຂທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້ສຶກທາງດ້ານຈິດໃຈ, ແນວຄວາມຄິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ; ບັນດາຫຼັກຖານເພື່ອຍັງຢືນໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວບົນພື້ນຖານຂອງການອະທິບາຍຊີ້ແຈງເຫດຜົນຂໍ້ໄດ້ປຽບ, ຂໍ້ເສຍປຽບທະນາຍຄວາມຄວນສືບທອນກັບລູກຄວາມກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງລູກຄວາມທີ່ໄດ້ສະເໜີ ຄວນຈະໂຍະຍານຂໍ້ສະເໜີໃດທີ່ບໍ່ມີບ່ອນອີງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ບ່ອນອີງທາງດ້ານຫຼັກຖານບໍ່ໜັກແໜ້ນ; ຄວນຍຶດຖືເດັດດ່ຽວຕໍ່ກັບຂໍ້ສະເໜີໃດທີ່ມີບ່ອນອີງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງຊັດເຈນ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຊີ້ນໍາໃຫ້ລູກຄວາມເຫັນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງການໂຍະຍານໂດຍທຽບກັບການຍຶດຖືເດັດດ່ຽວຂໍ້ສະເໜີເດີມ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຕົນ. ສະນັ້ນ ການກະກຽມໃຫ້ລູກຄວາມເຂົ້າຮ່ວມການໄກ່ເກ່ຍຈະຕ້ອງມີວິທີການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່

ແມ່ນພຽງແຕ່ກະກຽມເອກະສານ, ຫຼັກຖານໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເຫດຜົນ, ວິທີການ ພ້ອມທັງກະກຽມກ່ຽວກັບສະພາບທາງດ້ານຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມອີກດ້ວຍ.

5.2 ທັກສະພື້ນຖານໃນການເຂົ້າຮ່ວມໄກ່ເກ່ຍທາງອາຍາທະນາຍຄວາມ

ການໄກ່ເກ່ຍຄະດີອາຍາ ພື້ນຖານສໍາຄັນທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັກສະທາງດ້ານຄວາມຮູ້ກໍາແໜ້ນ ຫຼັກກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນແໜ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍລະນີການກະທຳຜິດທາງອາຍາທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ ສາມາດນຳມາໄກ່ເກ່ຍຊຶ່ງໃນນັ້ນຕ້ອງມີຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍທີ່ຢືນຍົງຕໍ່ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ໄອ ຍະການ ແລະ ສານເພື່ອປ້ອງປ້ອງສິດຂອງຕົນທີ່ຖືກລະເມີດດ້ວຍການກະທຳທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍປະມວນກົດ ໝາຍອາຍາເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍລະຫວ່າງຍາດໃກ້ຊິດ ທີ່ບໍ່ມີການບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ບໍ່ເສຍອົງຄະ ຍົກເວັ້ນການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ຜູ້ມີອາຍາແຕ່ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ຫຼື ຜູ້ເສຍອົງຄະ ຫຼື ການກະທຳຜິດ ເປັນອາຈິນ ຫຼື ການກະທຳຜິດບໍ່ເຂັດຫຼາຍ, ການນິນທາ, ການໃສ່ຮ້າຍ, ການປ້ອຍດຳ, ການໝັ່ນປະມາດຊາກສືບ ຫຼື ຊື່ສຽງຂອງຜູ້ຕາຍ, ການທຳມິດສະຈານ, ການກະທຳຜິດຕໍ່ກຳມະສິດສ່ວນຕົວຂອງຍາດໃກ້ຊິດ, ການລ່ວງ ລະເມີດເຄຫະສະຖານ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດຄວາມລັບສ່ວນຕົວ.

- **ການດຳເນີນໃນຂັ້ນອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່:** ທະນາຍຄວາມຕ້ອງກຳ ແໜ້ນໄດ້ເຖິງຂັ້ນຕອນຂອງການດຳເນີນຄະດີອາຍາໂດຍເລີ່ມຈາກຂັ້ນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນຊຶ່ງເປັນ ຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງຂະບວນການທາງອາຍາ ໃນນີ້, ທະນາຍຄວາມໄດ້ຮັບສິດໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງ/ມອບໝາຍເປັນ ຜູ້ຕາງໜ້າຕາມການມອບໝາຍ ຫຼື ອາດຈະໂດຍໜ້າທີ່ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮູ້ໄດ້ວ່າ ພື້ນຖານໃນຂັ້ນຕອນຂອງເຈົ້າ ໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີອາຍາໃດສາມາດນຳມາໄກ່ເກ່ຍ, ສຶກສາອົບຮົມຮ່ວມກັນໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນຍັງ ຕ້ອງຮູ້ວ່າ ລູກຄວາມຂອງຕົນ ແລະ ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຢູ່ໃນສະຖານະໃດຕາມກົດໝາຍກຳນົດ ເຊັ່ນ: ຜູ້ຖືກເສຍ ຫາຍ/ໂຈດທາງແພ່ງ, ໂຈດທາງແພ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ, ຜູ້ຖືສິ່ງໄສ ຫຼື ຜູ້ ຖືກຫາ ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງແທນ ນາມຄືເຊັ່ນນັ້ນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ກົດໝາຍກຳນົດແນວໃດທະນາຍຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຕໍ່ການນຳໃຊ້ເງື່ອນ ທາງດ້ານກົດໝາຍເຂົ້າໃນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມ.

- **ການດຳເນີນໃນຂັ້ນອົງການໄອຍະການ:** ໃນການເຂົ້າຕາງໜ້າລູກຄວາມຕໍ່ຂັ້ນຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທະນາຍຄວາມ ຍັງສາມາດຍົກຂໍສະເໜີໄກ່ເກ່ຍເຈລະຈາຕໍ່ລອງບັນຫາທາງແພ່ງທີ່ ຜ່ານມາ ໃນການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມສາມາດ ຖະແຫຼງເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມບົນພື້ນຖານກົດໝາຍກຳນົດ, ທັງເປັນການໄຈ້ແຍກຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຕື່ມອີກດ້ວຍ. ຊຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນນີ້ທັກສະທີ່ ທະນາຍຄວາມນຳໃຊ້ກໍຄືກັນກັບທີ່ຜ່ານມາຕໍ່ກັບການເຂົ້າຮ່ວມໄກ່ເກ່ຍໃນຂັ້ນຕອນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ- ສອບສວນ, ພຽງແຕ່ມີການປັບປ່ຽນເປັນຕົ້ນແມ່ນຜົນຂອງການຕົກລົງກັນບໍ່ສາມາດໄກ່ເກ່ຍໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດ ໄດ້ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ດຳເນີນການປິດການສືບສວນ-ສອບສວນເອົາຄຳໃຫ້ການ, ປະກອບຂໍ້ມູນຫຼັກຖານແລ້ວ ສະຫຼຸບຄະດີ ແລະ ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ກັບການກະທຳຜິດດັ່ງກ່າວນັ້ນເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ດຳ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງກຳແໜ້ນໄດ້ເຖິງຫຼັກການຂອງການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ໃນຂັ້ນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການອອກຄຳສັ່ງຕ່າງໆໃນຂັ້ນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ ຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ຫຼື ບໍ່, ນອກຈາກນັ້ນ ສະຖານະຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນໃນຂັ້ນຕອນນີ້

ກໍຈະມີການປ່ຽນແປງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜູ້ຖືກສົງໄສກໍຈະກາຍເປັນຜູ້ຖືກຫາ, ຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ນຳໃຊ້ ສິດຂອບອຸທອນບັນດາຄຳສັ່ງຕ່າງໆທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍເປັນຕົ້ນ.

ສະນັ້ນ, ການໄກ່ເກ່ຍການກະທຳຜິດທາງອາຍາທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ມີຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍເປັນການດຳເນີນຕິດພັນກັບການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາ ແລະ ການກະທຳທີ່ເປັນການ ລະເມີດທາງອາຍາທີ່ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸຕໍ່າກວ່າ 1.000.000 ກີບລົງມາຕາມປະມວນກົດ ໝາຍອາຍາກຳນົດ ແລະ ກົດໝາຍຮູບການດຳເນີນກຳນົດໃຫ້ ເມື່ອມີການຕົກລົງກັນໄດ້ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຜູ້ ຖືກເສຍຫາຍຍອມຖອນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຕົກລົງກັນຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍຜ່ານການໄກ່ເກ່ຍ, ຄະດີ ດັ່ງກ່າວກໍຈະຖືກຊັດມ້ຽນຕາມກົດໝາຍເນື່ອງຈາກວ່າເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີອາຍາຕົກໄປຕາມທີ່ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາເປັນຕົ້ນແມ່ນ ມີການຕົກລົງໄກ່ເກ່ຍໃນຄະດີທີ່ການກະ ທຳຜິດບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັງຄົມລະຫວ່າງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍກັບຜູ້ຖືກຫາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ການກະທຳຜິດທີ່ມີຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸຕໍ່າກວ່າມູນຄ່າຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ.⁵⁸

ຕາມຫຼັກການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ສະເພາະໃນກໍລະນີການກະທຳຜິດຈຳເປັນຕ້ອງມີຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມແລ້ວ ຖ້າບໍ່ສາມາດຕົກລົງໄກ່ເກ່ຍກັນໄດ້ໃນຂັ້ນຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ໄອຍະການ ແລ້ວ ຄະດີດັ່ງກ່າວກໍຈະຖືກສັ່ງຟ້ອງຂຶ້ນສານ, ຊຶ່ງສານກໍຈະດຳເນີນການໄກ່ເກ່ຍໃນກໍລະນີນີ້ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ ເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ສານກໍຈະພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມກົດໝາຍ ຄືກັນກັບການກະ ທຳຜິດທາງອາຍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງແກ່ສັງຄົມ.

⁵⁸ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ມາດຕາ 6 (1990) (ປັບລ້າສຸດ 2017).

ບົດທີ 9

ທັກສະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງທະນາຍຄວາມ

1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນທັກສະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

1.1 ຄວາມໝາຍທັກສະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ທັກສະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງທະນາຍຄວາມໝາຍເຖິງ ການນໍາໃຊ້ຍຸດທະວິທີທາງດ້ານວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ແນະນຳແກ້ລູກຄວາມໂດຍຜ່ານການສື່ສານສະແດງອອກຜ່ານພຶດຕິກຳເປັນຕົ້ນແມ່ນ ທັກສະໃນການຟັງ, ການເວົ້າ, ການຂຽນ, ອ່ານ; ການໃຊ້ສະມາທິ, ການເລືອກການໃຊ້ຄໍາສັບ; ການສະແດງອອກຜ່ານອິນຊີຂອງຮ່າງກາຍ; ຈັບປະເດັນ ແລະ ສະຫຼຸບໃຈຄວາມຂອງບັນຫາ; ສາມາດວິເຄາະບັນຫາ ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ ແມ່ນທັກສະ ທີ່ທະນາຍຄວາມໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ້ລູກຄວາມໃນການບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ. ສະນັ້ນ, ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມສາມາດເວົ້າໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ແມ່ນຄຸນລັກສະນະບັນດາທາດແທ້ ຫຼື ການກະທຳໃດໜຶ່ງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍສະແດງອອກທາງດ້ານຄວາມຮູ້ທົດສະດີ ຜ່ານການສື່ສານ, ທັດສະນະຄຸນສົມບັດ, ກິລິຍາມາລະຍາດເພື່ອສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນສຸ່ພາຍນອກ, ນອກຈາກນັ້ນ ທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ມີບົດບາດໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ກັບການໃຫ້ບໍລິການຄໍາປຶກສາຊຶ່ງຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍໃນລະດັບໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ.

ການນຳໃຊ້ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ເພື່ອເປັນການສື່ສານທາງດ້ານຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ຕ້ອງການຄໍາປຶກສາ ຫຼື ລູກຄວາມເນື່ອງຈາກວ່າ ທະນາຍຄວາມສາມາດຈັບປະເດັນ ຫຼື ເນື້ອໃນໃຈຄວາມຂອງບັນຫາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນຕາມເປົ້າໝາຍເຮັດໃຫ້ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອ້າງອີງຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍໃນການອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງເວລາໃຫ້ຄໍາປຶກສາໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ບັນດາທັກສະດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກການຝຶກຝົນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກການປະຕິບັດໜ້າວຽກຕົວຈິງຄຽງຄູ່ໄປກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າບັນດານິຕິກຳ, ກົດໝາຍທີ່ມີການປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະ ລະຍະເວລາຂອງສະພາບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

1.2 ຄວາມສໍາຄັນຂອງທັກສະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ທັກສະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງທະນາຍຄວາມ ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການປະກອບວິຊາຊີບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການກົດໝາຍແກ້ສັງຄົມໂດຍນຳໃຊ້ທັກສະວິທີການສະເພາະດ້ານຂອງທະນາຍແຕ່ລະຄົນໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຊຶ່ງເປັນເອກະລັກສະເພາະຕໍ່ຄວາມຊຳນານງານຂອງທະນາຍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ້ລູກຄ້າ/ລູກຄວາມທີ່ໃຊ້ບໍລິການ, ລວມເຖິງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນຕົ້ນ.

ການນຳໃຊ້ທັກສະ ຂອງທະນາຍຄວາມໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຄື: ການຊອກເອົາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ລຽງລຳດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ກັບບັນຫາ, ສາມາດແນະນຳທາງອອກໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ເປັນການປະກອບຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານຊ່ວຍໃນຂະບວນການດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຂອງອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ ແລະ ນອກຈາກນີ້, ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການປະກອບເອກະສານ ຖືກຕ້ອງຕາມຮູບແບບຟອມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ການນຳໃຊ້ທັກສະຂອງ

ທະນາຍຄວາມໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຖືເປັນພື້ນຖານຂອງບາດກ້າວການເຂົ້າສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ຊຶ່ງໂດຍທົ່ວໄປສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນເມື່ອມີບັນຫາຈຶ່ງຕ້ອງການຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກ້ໄຂ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ດີ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍກຳນົດ.

2. ທັກສະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມ

2.1 ການສື່ສານ ແລະ ການຕອບຮັບການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

2.1.1 ທັກສະໃນການສື່ສານ

ທັກສະໃນການສື່ສານເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນຳ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຂອງທະນາຍຄວາມ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສື່ສານກັບລູກຄວາມ ແລະ ລູກຄ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາອອກມາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຢ່າງເປັນມືອາຊີບ.

2.1.2 ທັກສະໃນການຟັງ

ທັກສະການສື່ສານດ້ວຍ ການຟັງຂອງທະນາຍຄວາມ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຊຶ່ງການຟັງເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຕໍ່ກັບການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນໃນການດຳລົງຊີວິດ, ການພົວພັນຕິດຕໍ່ວຽກງານ. ສະນັ້ນ, ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະການຟັງໃນການສື່ສານກັບລູກຄວາມ ແລະ ລູກຄ້າ ໂດຍສະເພາະການຟັງເພື່ອ ຟັງ, ຄິດ, ຖາມ ແລະ ຂຽນເປັນຕົ້ນ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຟັງ ແມ່ນ ເພື່ອຈັບໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງບັນຫາທີ່ລູກຄວາມ ແລະ ລູກຄ້າຕ້ອງການຫຍັງ, ການຟັງເພື່ອກຳແໜ້ນເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບເພື່ອເປັນການຕັ້ງຄຳຖາມຍ້າຄືນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະເດັນຂັດແຍ່ງ, ການຟັງເພື່ອຊາບຊຶ່ງ ແລະ ຄ້ອຍຕາມເຫດການ, ການຟັງເພື່ອເສີມສ້າງຮຽນຮູ້ຕໍ່ຍອດສະຕິປັນຍາ, ຄວາມຮູ້, ຈົນຕະນາການ, ແນວຄວາມຄິດທີ່ສ້າງສັນ, ການຟັງເພື່ອຕອບໂຕ້ ແລະ ສົນທະນາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສະນັ້ນ, ທັກສະການຟັງທີ່ດີຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ: ການຟັງຢ່າງມີມາລະຍາດ, ຟັງໂດຍມີການວິເຄາະດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນ, ການຟັງຢ່າງເກີດປະໂຫຍດ (ຈຸດ, ປະເດັນສຳຄັນຂອງເຫດການ) ແລະ ການຟັງເພື່ອໃຫ້ເກີດຄຸນຄ່າຕໍ່ຜູ້ເລົ່າເຫດການ.

2.1.3 ທັກສະການເວົ້າ

ທັກສະການສື່ສານດ້ວຍການເວົ້າ ຕ້ອງໃຊ້ຄຳສັບສຳນວນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສັ້ນ ແລະ ມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ກັບຜູ້ຟັງ, ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຄຳສັບພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກ, ສັບທາງການເກີນໄປ, ການອອກສຽງໃຫ້ເຕັມຄຳ, ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກຂອງພາສາ ແລະ ປະໂຫຍກ, ວິເຄາະການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຈະສື່ສານໂດຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກາລະເທສະ, ຄຳສັບພາສາທີ່ໃຊ້ຕ້ອງເໝາະສົມ, ທ່າຍທອດການສື່ສານປະສານກັບການເວົ້າດ້ວຍອາລົມທີ່ສົດຊື່ນ (ຮອຍຍິມ), ນ້ຳສຽງເປັນທຳມະຊາດ, ພາສາທີ່ໃຊ້ຂຶ້ນກັບລະດັບລັກສະນະຂອງຜູ້ຟັງ ແລະ ແຕ່ງກາຍກໍໃຫ້ສຸພາບສະອາດງາມຕາ.

2.1.4 ທັກສະການຂຽນ

ການຂຽນກໍເປັນວິທີການສື່ສານອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງທະນາຍຄວາມ, ສະນັ້ນ ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມໃນການຂຽນກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງໄດ້ມາຈາກຮັບການຟັງ, ການເວົ້າ, ການອ່ານ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນ ຫຼື ການເລົ່າເຫດການບັນຫາຂອງລູກຄວາມ ແລະ ລູກຄ້າ ຊຶ່ງທັກສະການຂຽນເປັນສ່ວນສຳຄັນຕໍ່ກັບທັກສະການເວົ້າ, ການຟັງ ແລະ ການອ່ານ ຊ່ວຍທ່າຍທອດ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນເລື່ອງຂອງເຫດການ,

ພັດທະນາສະຕິປັນຍາ ແລະ ອາລົມ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການອະທິບາຍ. ນອກນັ້ນ ທັກສະການຂຽນ ຕ້ອງກຳນົດ ຈຸດປະສົງຂອງລູກຄວາມ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງໃນສິ່ງທີ່ ຕ້ອງການ, ເລືອກຮູບແບບການຂຽນທີ່ເໝາະສົມ, ພາສາທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ, ຜູ້ອ່ານ, ເປັນການຈັດດຳລັບຄວາມຄິດ, ຂຽນຢ່າງຊັດເຈນ, ຂຽນຢ່າງສຳພັນຕໍ່ເນື່ອງ, ຂຽນຢ່າງມີ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສົມບູນ.

2.1.5 ທັກສະການອ່ານ

ທັກສະການອ່ານຂອງທະນາຍຄວາມ ເປັນຂະບວນການສື່ສານທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຂອງການໃຫ້ຄຳປຶກສາທະນາຍຄວາມຊຶ່ງຕ້ອງຄົ້ນຄິດ ແລະ ຈັດລະບົບຢ່າງເປັນຂະບວນການຊຶ່ງມີຜົນຕໍ່ກັບທັກ ສະການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ ແລະ ມີຄວາມລັບທີ່ສຳຄັນຄືຕ້ອງອ່ານຊ້ຳ ແລະ ສາມາດຂຽນອອກມາໄດ້ຢ່າງ ສົມບູນໄດ້ດີຂຶ້ນຍ້ອນແນວຄວາມຄິດທີ່ອອກຈາກການອ່ານມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ທັກສະການອ່ານຂອງ ທະນາຍຄວາມເຮັດໃຫ້ລູກຄວາມ, ລູກຄ້າທີ່ຮັບຟັງສາມາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເປັນລະບົບ.

2.1.6 ທັກສະການໃຊ້ສະມາທິ

ທັກສະການໃຊ້ສະມາທິຂອງທະນາຍຄວາມ ແມ່ນປະກອບທຸກທັກສະຂອງການສື່ສານບໍ່ວ່າຈະ ໃຊ້ສະມາທິໃນການຟັງ, ການເວົ້າ, ການອ່ານ, ການຂຽນ, ການໃຊ້ຄຳສັບ, ການຕັ້ງປະເດັນ, ການຈັບໃຈຄວາມ ບັນຫາສຳຄັນ, ການສະແດງອອກຜ່ານພຶດຕິກຳ ແລະ ການວິເຄາະບັນຫາ. ເພາະທັກສະການໃຊ້ສະມາທິບໍ່ໝາຍ ເຖິງການນັ່ງງຽບສະຫງົບພຽງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ທັກສະການໃຊ້ສະມາທິຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີສະມາທິໃນ ການເຄື່ອນໄຫວການສື່ສານວຽກງານເພື່ອຕອບສະໜອງວຽກງານທີ່ຕົນໃຫ້ບໍລິການເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດ ເນື່ອງຈາກການມີສະມາທິໃນການສື່ສານເປັນສິ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສະຕິ ແລະ ປັນຍາໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄວາມເປັນຕົ້ນ.

ທະນາຍຄວາມມີສະມາທິ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພາວະການສະແດງອອກຂອງຄວາມເປັນທະນາຍມີຄວາມ ສະຫງ່າ, ສຸກຂຸມ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການວິເຄາະເຫດຜົນຂອງບັນຫາໄດ້ຢ່າງພາວະວິໄສ, ເປັນທີ່ ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ເປັນລູກຄວາມ ແລະ ລູກຄ້າ.

2.1.7 ທັກສະການເລືອກການໃຊ້ຄຳສັບ

ທັກສະການໃຊ້ຄຳສັບຂອງທະນາຍຄວາມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາສາເວົ້າ, ພາສາຂຽນທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ສື່ສານທາງປາກເປົ່າ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນກໍຕາມທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ທັກສະ ສະເພາະດ້ານຂອງຕົນເຂົ້າໃນການສື່ສານໂດຍການຮູ້ນຳໃຊ້ຄຳສັບພາສາປາກເວົ້າ, ຂຽນທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ຕົງປະເດັນ ຂອງບັນຫາບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດໃນການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດ ໝາຍ. ທັກສະການນຳໃຊ້ຄຳສັບ, ປະໂຫຍກ, ສຳນວນ, ຄວບຄູ່ໄປກັບທັກສະການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ ຊຶ່ງຂຶ້ນ ກັບແຕ່ລະສະຖານະການຂອງການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສື່ສານຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ກັບລູກຄວາມ, ກໍລະນີການ ສື່ສານກັບລູກຄວາມ ຫຼື ລູກຄ້າໂດຍການໃຫ້ບໍລິການຄຳປຶກສາແກ່ລູກຄວາມຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ຜູ້ມີ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ສາມັນຊົນທົ່ວໄປ ການເລືອກໃຊ້ຄຳສັບພາສາສຳນວນ ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄປ ປະເມີນດ້ວຍຈິດໃຕ້ສຳນຶກຈາກຄວາມຮູ້, ປະສົບການທີ່ຕົນໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ ແລະ ສະສົມມາເພື່ອນຳໃຊ້ໃຫ້ຖືກ ກັບກາລະ ແລະ ເທສະຂອງການສື່ສານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວຂອງທະນາຍຄວາມແຕ່ລະຄົນອີກດ້ວຍ.

2.1.8 ທັກສະການສະແດງອອກພາຍນອກ

ທັກສະການສະແດງອອກພາຍນອກຂອງທະນາຍຄວາມໃນການສື່ສານຕໍ່ກັບສັງຄົມຕ້ອງຄວບຄູ່ກັນໄປກັບພຶດຕິໄນຂອງທະນາຍຄວາມເຊັ່ນດຽວກັນ ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະການສະແດງອອກສູ່ພາຍນອກຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ, ເປັນມິດຜູກໄມຕິຈິດກັບມະຫາຊົນ, ມີຄວາມສຸກຊຸມນິມົນນວນ, ແຕ່ງກາຍສຸພາບ, ສວຍງາມ, ການສື່ສານຢ່າງມີຈັງຫວະ, ການໃຊ້ພາສາກາຍ ເຊັ່ນ: ການສື່ສານດ້ວຍນ້ຳສຽງ ມືຂຶ້ນ, ມືລົງ, ການໃຊ້ອິນຊີທັງຫ້າຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມພໍເໝາະພໍດີ, ທັດສະນະຄຸນສົມບັດເປັນທີ່ຢ່າເກງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືບົນພື້ນຖານຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

2.1.9 ທັກສະໃນການຈັບປະເດັນ ແລະ ສະຫຼຸບໃຈຄວາມຂອງບັນຫາ

ການຟັງ, ການຂຽນ, ການອ່ານ ແລະ ການເວົ້າ, ທຸກທັກສະທີ່ກ່າວມານີ້ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັກສະ ສະເພາະດ້ານຂອງການນຳໃຊ້ ແລະ ສິ່ງຈຳເປັນຄືທັກສະການຈັບປະເດັນເນື້ອໃນໃຈຄວາມທີ່ຮັບຮູ້ຈາກການຟັງ, ການຂຽນ, ການອ່ານ ແລະ ການເວົ້ານັ້ນເນື່ອງຈາກວ່າເພື່ອໄດ້ຈຸດປະເດັນຂອງບັນຫາເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊອກຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຄຳຕອບທີ່ລູກຄວາມ ຫຼື ລູກຄ້າຕ້ອງການຕາມວັດຖຸປະສົງຈາກການຂໍຄຳປຶກສາ. ທະນາຍຕ້ອງມີທັກສະໃນການຈັບປະເດັນຂອງບັນຫາໂດຍການໃຊ້ໄຫວພົບປະສົບການ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ທັດຈິງຂອງບັນຫາ ແລະ ສາມາດສະຫຼຸບເນື້ອໃນໃຈຄວາມຂອງບັນຫາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ທັກສະການຈັບປະເດັນ ແລະ ການສະຫຼຸບໃຈຄວາມບັນຫາຂອງທະນາຍຄວາມແມ່ນ ສະແດງອອກດ້ວຍການສື່ສານຈາກການຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈ, ຮູ້ຕັ້ງຄຳຖາມ ແລະ ໃຊ້ຄຳຖາມຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງແຕ່ລະປະເພດຄຳຖາມເພື່ອໃຫ້ເນື້ອໃນປະເດັນຂາວແຈ້ງຊັດເຈນ ຫຼື ອາດຈະເປັນການອ່ານ, ການຂຽນ, ການວິເຄາະຈາກຂໍ້ມູນຫຼັກຖານກໍໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ທະນາຍຄວາມຍັງຕ້ອງຈັບປະເດັນສຳຄັນທີ່ເປັນບັນຫາຂັດແຍ່ງກັນໃຫ້ໄດ້ຈິ່ງຈະສາມາດສະຫຼຸບໃຈຄວາມຂອງບັນຫາໄດ້ຢ່າງພາວະວິໄສ ແລະ ຖືຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຕ້ອງການຄຳປຶກສາ.

2.1.10 ທັກສະວິເຄາະບັນຫາ

ທັກສະໃນການວິເຄາະບັນຫາ ແມ່ນ ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮູ້ປະເດັນ ແລະ ສະຫຼຸບປະເດັນຂອງບັນຫາເພື່ອຊອກປະເດັນທາງກົດໝາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ກົດໝາຍວິເຄາະກັບຂໍ້ເທັດຈິງໃຫ້ໄດ້ຄຳຕອບ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັກສະໃນການວິເຄາະບັນຫາບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຈາກຂະບວນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຜ່ານມາ, ການວິເຄາະບັນຫາຂອງທະນາຍຄວາມເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງບັນຫາຈາກນັ້ນທະນາຍຄວາມຈິ່ງໄດ້ສັງຊາຕິລາຄາທາງເລືອກໃຫ້ກັບລູກຄວາມ ແລະ ລູກຄ້າໃນການເລືອກຕັດສິນໃຈພ້ອມເຫດຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້.

ທັກສະໃນການວິເຄາະບັນຫາເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນແກ່ຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ຄະດີເພາະທຸກພາກສ່ວນທີ່ປະກອບອາຊີບໜ້າທີ່ໃນຂະແໜງຍຸຕິທຳຕ້ອງມີທັກສະດັ່ງກ່າວນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າກ່ອນຈະແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຖືກຈຸດຕ້ອງຮູ້ວິເຄາະບັນຫາເສຍກ່ອນຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເປັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນຢູ່ທີ່ປະເດັນໃດ, ບ່ອນໃດທີ່ບໍ່ສາມາດລົງລອຍເປັນເອກະພາບກັນ, ເປັນບັນຫາທາງດ້ານໃດ, ກົດໝາຍໃດກຳນົດ ແລະ ຊອກທາງອອກຄືແນວໃດຈິ່ງຈະເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ລູກຄວາມ ແລະ ລູກຄ້າຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ.

2.2 ທັກສະການຕອບຮັບ ແລະ ປະຕິເສດການໃຫ້ການບໍລິການຄໍາປຶກສາ

ທະນາຍຄວາມຈະຕອບຮັບ ແລະ ປະຕິເສດໃຫ້ການບໍລິການຄໍາປຶກສາແກ່ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການທະນາຍໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂຶ້ນກັບຄວາມພໍໃຈທັງສອງຝ່າຍເພາະການທີ່ຈະຮັບບໍລິການຫຼື ບໍ່ຮັບ ເປັນເລື່ອງທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ເພາະເປັນການຮັກສາພາບພົດ ແລະ ນໍ້າໃຈຕໍ່ກັບການບໍລິການ ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີຄໍາຕອບທີ່ຊັດເຈນ, ບົນພື້ນຖານເຫດ ແລະ ຜົນທີ່ເປັນການຮັກສາວິຊາຊີບການເປັນທະນາຍຄວາມທີ່ດີຂອງທະນາຍຄວາມໃນການບໍລິການກົດໝາຍຢ່າງເປັນມືອາຊີບຕໍ່ໄປ.

ທັກສະການຮັບບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມເກີດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການຊຶ່ງຊາຕິລາຄາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ຄະດີ ທີ່ທະນາຍຄວາມແຕ່ລະທ່ານມີຄວາມຖະໜັດ, ເປັນມືອາຊີບໃນການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຕໍ່ບັນຫາຂອງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການ ເພາະທະນາຍຄວາມແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຊໍານິ-ຊໍານານທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ມີຄວາມຊຽວຊານດ້ານການວ່າຄວາມ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍສະເພາະຂະແໜງກົດໝາຍໃດໜຶ່ງ, ມີຄວາມຊໍານານທາງດ້ານການຮ່າງເອກະສານ, ການແປພາສາ ແລະ ອື່ນໆເປັນຕົ້ນ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າທັກສະການຮັບ ຫຼື ປະຕິເສດການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍຂຶ້ນກັບຄວາມສະໝັກໃຈທັງສອງຝ່າຍບົນພື້ນຖານການມີສັນຍາບໍລິການຮ່ວມກັນ.

ການປະຕິເສດບໍ່ຮັບບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງນໍາໃຊ້ທັກສະການສື່ສານທີ່ມີມະນວນ, ເປັນມິດບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນຈິງ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊໍານິ-ຊໍານານງານຕໍ່ເລື່ອງທີ່ຜູ້ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການຢາກຮູ້ ແລະ ຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາ, ຖ້າທະນາຍຄວາມຫາກປະຕິເສດການຮັບບໍລິການທະນາຍຄວາມສາມາດແນະນໍາຂໍ້ມູນຂອງທະນາຍຄວາມບຸກຄົນອື່ນທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກໍໄດ້ ຫຼື ອາດຈະແນະນໍາຫ້ອງການ, ໜ່ວຍງານ, ບໍລິສັດວິສາຫະກິດກົດໝາຍ, ທະນາຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສະເພາະບັນຫານັ້ນກໍໄດ້ເພື່ອເປັນທາງເລືອກແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ກັບຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບັນຫານັ້ນໆເພາະເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຜູ້ມີບັນຫາ ແລະ ຕ້ອງການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຕ້ອງການຄໍາຕອບ.

2.3 ການໃຫ້ຄໍາເຫັນທາງດ້ານກົດໝາຍ

ການໃຫ້ຄໍາເຫັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງການພິມ ຫຼື ຂຽນສະຫຼຸບລາຍງານປະເດັນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ເປັນຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງຂອງລູກຄວາມ, ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ, ການສະຫຼຸບເນື້ອໃນຂອງບັນຫາຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງຂຽນຢ່າງເປັນລະບົບຈັດລຽງຕາມລໍາດັບຂອງເຫດການ ແລະ ນໍາເອົາເຫດການວິເຄາະເຂົ້າກັບກົດໝາຍ, ມາດຕາ, ວັກເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງລູກຄວາມ ແລະ ລູກຄ້າຕ້ອງການ.

ບາງກໍລະນີ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມກໍອາດຈະເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍຮູບການປາກເປົ່າບໍ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມລະອຽດ, ປ້ອງກັນການຫຼົງລືມ, ເປັນມືອາຊີບໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຍຄວາມໝຸ່ມນ້ອຍຕ້ອງກະກຽມຂໍ້ມູນສະຫຼຸບປະເດັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ເທດຈິງໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດ, ຖີ່ຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ຊັດເຈນໃນເວລາທີ່ທະນາຍຄວາມໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ການອະທິບາຍ, ການຊີ້ແຈງໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ລູກຄວາມ ຫຼື ລູກຄ້າເປັນຕົ້ນ. ການຮ່າງເອກະສານສະຫຼຸບໃຈຄວາມຂອງປະເດັນບັນຫາທາງກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍເປັນທັກສະໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງທະນາຍຄວາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຄວາມ, ລູກຄ້າມີຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືເຮັດວຽກເປັນມືອາຊີບທາງດ້ານການບໍລິການ, ນອກຈາກຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນຮູບແບບນາມມະທໍາແລ້ວ, ຍັງສາມາດປະຈັກ

ຕາດ້ວຍເອກະສານສະຫຼຸບເນື້ອໃນບັນຫາທາງກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມ ແລະ ລູກຄ້າໄດ້ສຳພັດ ແລະ ເຫັນໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳອີກດ້ວຍ.

3. ທັກສະການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບາງຂົງເຂດ

3.1 ທັກສະການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍຂົງເຂດເສດຖະກິດ

ທະນາຍຄວາມທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເປັນຂອບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງກົດໝາຍ ແຕ່ຈະມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຊຳນິ-ຊຳນານສະເພາະໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ, ແຕ່ລະເລື່ອງ. ທັກສະການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງກຳແໜ້ນໄດ້ເຖິງຫຼັກການທາງດ້ານກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນ, ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ (ພາກທີ V ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະຂອງຮູບແບບການລົງທຶນເປັນຕົ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ການລົງທຶນກ່ຽວຂ້ອງກັບພະລັງງານໄຟຟ້າ, ກໍຕ້ອງແມ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ ແລະ ອື່ນໆ.

ທັກສະຕໍ່ ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດໂດຍສະເພາະການລົງທຶນ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັກສະພື້ນຖານຕໍ່ການສື່ສານແລ້ວຍັງຕ້ອງຄວບຄູ່ໄປກັບຄວາມຮູ້ສະເພາະດ້ານທາງວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊັ່ນ: “ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ຫຼັກການກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຮູບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ປະເພດ, ຮູບແບບ ແລະ ຮູບການຂອງວິສາຫະກິດເປັນຕົ້ນ.”⁵⁹

3.2 ທັກສະການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍຂົງເຂດແພ່ງ

ທະນາຍຄວາມທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເປັນຂອບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງກົດໝາຍ ແຕ່ຈະມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຊຳນິ-ຊຳນານສະເພາະໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ, ແຕ່ລະເລື່ອງເປັນຕົ້ນ. ທັກສະການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນຂົງເຂດທາງແພ່ງ ອາດຈະດ້ວຍຮູບການນອກສານ ຫຼື ໃນສານກໍໄດ້ ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະສະຖານະການ, ວັດຖຸປະສົງຂອງລູກຄວາມ ແລະ ລູກຄ້າຕ້ອງການຄຳປຶກສາໃນຂອບເຂດໃດ, ຂັ້ນໃດຂອງຂະບວນການ ຫຼື ຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທາງແພ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນຫາທາງແພ່ງ, ການຄ້າ, ຄອບຄົວ, ແຮງງານ ແລະ ເດັກ ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມແຕ່ລະຄົນກໍຕ້ອງມີຄວາມຊຳນານສະເພາະໃນແຕ່ລະບັນຫາເນື່ອງຈາກໄດ້ຜ່ານປະສົບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຜ່ານມາເປັນເວລາຫຼາຍຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ທີ່ໜັກແໜ້ນ, ຄວາມຊຳນິຊຳນານ ແລະ ກາຍເປັນປະສົບການທີ່ດີສະເພາະແຕ່ລະຄົນອີກດ້ວຍ.

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາບັນຫາທາງແພ່ງຂອງທະນາຍຄວາມທີ່ມີທັກສະເພາະດ້ານນີ້, ຕ້ອງກຳແໜ້ນບັນຫາ ແລະ ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດນີ້ໂດຍຫຼັກແມ່ນ ກົດໝາຍເນື້ອໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍຮູບການ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທາງແພ່ງ.

⁵⁹ ວິໄຊ ສິຫາປັນຍາ, ສົມໝາຍ ສີອຸດົມພັນ, ມະນີຈັນ ພິລາພັນ, ຄັດຈາກ “*ຕຳລາກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ ທັກສະການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ*,” (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ຖະນາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ 2020), 40-162.

ທັກສະການໃຫ້ບໍລິການຄຳປຶກສາໃນຂົງເຂດແພ່ງປັດຈຸບັນ ທະນາຍໃຫ້ການບໍລິການເປັນຈຳນວນ ຫຼາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ ທັກສະໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການຮ່າງສັນຍາ, ການໃຫ້ຄຳປຶກສາຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂ ບັນຫາທາງແພ່ງ (ນອກສານ ແລະ ໃນສານ), ການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນການຮ່າງພິໄນກຳ, ການລະມິດສັນຍາ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆໃນຂົງເຂດແພ່ງຂຶ້ນກັບວັດຖຸປະສົງຂອງລູກຄວາມ, ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຕ້ອງການຊອກຫາທາງອອກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍໃຊ້ບໍລິການທະນາຍຄວາມທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ງານໃນຂົງເຂດແພ່ງ.

3.3 ທັກສະການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນຂົງເຂດອາຍາ

ທະນາຍຄວາມທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ເປັນຂອບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງກົດໝາຍແຕ່ຈະມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຊຳນິ-ຊຳນານສະເພາະໃນຂົງເຂດອາຍາແຕ່ລະ ເລື່ອງ. ທັກສະການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນຂົງເຂດທາງອາຍາໃນຂັ້ນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ໄອຍະ ການ ຫຼື ສານຂຶ້ນກັບແຕ່ລະສະຖານຂອງການກະທຳຜິດ ຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງລູກຄວາມ ແລະ ລູກຄ້າ ຕ້ອງການຄຳປຶກສາໃນຂອບເຂດໃດ, ຂັ້ນໃດຂອງຂະບວນການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາ ຫຼື ຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບັນຫາທາງອາຍາເປັນຕົ້ນ. ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມແຕ່ລະຄົນ ມີຄວາມຊຳນານສະເພາະໃນແຕ່ລະບັນຫາ ຫຼື ສະຖານ ຂອງການກະທຳຜິດ ເຊັ່ນ: ການລະເມີດກົດຈາລະຈອນພາໃຫ້ເກີດອຸບປະຕິເຫດ, ການສໍ້ໂກງຊັບ, ການຍ້າຍອອກ ຊັບ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທາງອາຍາເນື່ອງຈາກມີປະສົບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຜ່ານມາຫຼາຍກໍລະນີຈຶ່ງ ເກີດຄວາມຮູ້ທີ່ໜັກແໜ້ນ, ຄວາມຊຳນິຊຳນານ ແລະ ກາຍເປັນປະສົບການທີ່ດີສະເພາະບັນຫາທາງອາຍາຂອງ ແຕ່ລະຄົນອີກດ້ວຍ.

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາບັນຫາທາງອາຍາຂອງທະນາຍຄວາມທີ່ມີທັກສະເພາະດ້ານ, ກຳແໜ້ນບັນຫາຂໍ້ ເທັດຈິງ ແລະ ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດອາຍາໂດຍຫຼັກແມ່ນ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກຳນົດຕໍ່ກັບ ການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດ ໝາຍໃນຂົງເຂດອາຍາທະນາຍຄວາມອາດຈະໃຫ້ບໍລິການຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຂອງການດຳເນີນຄະດີ ຊຶ່ງທະນາຍກໍຈະ ໃຫ້ການບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ, ບາງກໍລະນີກໍອາດຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທາງ ອາຍາອາດຈະແມ່ນຂໍ້ມູນອາຍາທາງກົດໝາຍເນື້ອໃນ ຫຼື ກົດໝາຍຮູບການກໍອາດຈະເປັນໄປໄດ້. ສະນັ້ນ, ການ ໃຫ້ຄຳປຶກສາບັນຫາທາງອາຍາທະນາຍຄວາມຕ້ອງກຳແໜ້ນໄດ້ເຖິງກົດໝາຍອາຍາພາກທົ່ວໄປ, ກົດໝາຍອາຍາ ພາກສະເພາະ ແລະ ລວມໄປເຖິງຂະບວນການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາໃນແຕ່ລະຂັ້ນເພື່ອການອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຕາມເຫດການ ຫຼື ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ ບໍລິການ.

ບົດທີ 10

ທັກສະການຮ່າງສັນຍາ ແລະ ເອກະສານຂອງທະນາຍຄວາມ

1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນທັກສະການຮ່າງສັນຍາ

1.1 ຄວາມໝາຍທັກສະການຮ່າງສັນຍາ

ການຮ່າງສັນຍາທາງແພ່ງຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ກໍາແໜ້ນຫຼັກການ ແລະ ໂຄງປະກອບສ້າງໃນການຮ່າງເອກະສານເປັນຕົ້ນແມ່ນຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການເຂົ້າຮ່ວມເຮັດນິຕິກຳ ຫຼື ສັນຍາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຊຶ່ງທຸກໆການເຂົ້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງຕ້ອງຄຳນຶ່ງເຖິງຫຼັກການດັ່ງກ່າວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເຂົ້າຮ່ວມ. ນອກຈາກນີ້, ທະນາຍຄວາມຍັງຕ້ອງກຳໄດ້ເຖິງເງື່ອນໄຂ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການເຮັດສັນຍາ ຫຼື ນິຕິກຳຕາມມາດຕາ 17 ແລະ ມາດຕາ 170 ຂອງ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງກຳນົດ. ເປັນຫຼັກການສໍາຄັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ່າງເອກະສານທາງແພ່ງ, ການຮ່າງ ຫຼື ຂຽນເອກະສານຂອງທະນາຍຄວາມແມ່ນບໍ່ມີຂອບເຂດ ຫຼື ໂຄງຮ່າງຕາຍຕົວສະເພາະ ແຕ່ມັນຂຶ້ນກັບຮູບແບບ ແລະ ການອອກແບບຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ນັກກົດໝາຍແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມຮູ້ທັກສະຂອງຕົນ, ແຕ່ໂດຍຫຼັກການທົ່ວໄປຂອງການຮ່າງສັນຍາ ຫຼື ເອກະສານທາງແພ່ງຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍກຳນົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ບົນພື້ນຖານຂອງຫຼັກການລວມກົດໝາຍຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະ, ຄວາມຊຳນິ-ຊຳນານໃນການຂຽນຈາກຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນເຊັ່ນ: ມີຄວາມຊຳ-ນິຊຳນານເລື່ອງການຂຽນສັນຍາທົ່ວໄປ, ສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ສັນຍາສໍາປະທານ ຊຶ່ງຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະ ສະເພາະໃນການຂຽນຮ່າງເອກະສານແຕ່ລະປະເພດ.

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ, ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມໃນການຮ່າງເອກະສານທາງແພ່ງ ໝາຍເຖິງສິນລະປະ, ຄວາມຊຳນິ, ຊຳນານຂອງທະນາຍຄວາມໃນການຂີດຂຽນເອກະສານ ເຊັ່ນ: ການຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ້ງ, ການຂຽນຄຳສະເໜີ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ທີ່ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ຍຸດທະວິທີຂອງການຂຽນອັນເປັນສິນລະປະຂອງຕົນໃນການຖ່າຍທອດອອກມາຢ່າງເປັນຮູບປະທຳໂດຍການຮ່າງເປັນເອກະສານ ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ມີຄວາມສະດວກ, ຕອບສະໜອງຕາມວັດຖຸປະສົງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ, ສິນລະປະ ແລະ ຮູບແບບເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທະນາຍຄວາມຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ. ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນທັກສະຄວາມຊຳນິຊຳນານ, ສະເພາະທາງດ້ານສິນລະປະວິທະຍາຍຸດທະວິທີຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມໃນການຮ່າງເອກະສານ.

1.2 ຄວາມສໍາຄັນທັກສະການຮ່າງສັນຍາ

ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ຈະມີການພົວພັນເຮັດສັນຍາ ເພື່ອສ້າງຂໍ້ຜູກພັນທາງແພ່ງ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ສັນຍາຊື້-ຂາຍ, ສັນຍາເຊົ່າ, ສັນຍາກູ້ຢືມ, ສັນຍາຄ້ຳປະກັນ, ສັນຍາຂົນສົ່ງ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆຈຸດປະສົງໃນການເຮັດສັນຍາແນ່ໃສ່ສ້າງສາຍພົວພັນທາງແພ່ງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີສິດ ແລະ ພັນທະ ຕາມການຕົກລົງຮ່ວມກັນ. ການເຮັດສັນຍາ ຫຼື ເອກະສານທາງແພ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່ສັນຍາມີຂໍ້ມູນ ຫຼື ຫຼັກຖານອ້າງອີງເມື່ອເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງ. ຊ່ວຍປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເຮັດໃຫ້

ເສດຖະກິດສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນພື້ນຖານໃນການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອານາຄົດກັບຄູ່ສັນຍາ.

ເອກະສານທາງແພ່ງປະກອບມີ ສັນຍາປະເພດຕ່າງໆ, ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບບຸກຄົນ, ບຸກຄົນກັບນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນກັບການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ກັບນິຕິບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະໃດໜຶ່ງຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ກໍລະນີອີກຝ່າຍບໍ່ປະຕິບັດຕາມ, ບົດບັນທຶກການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ, ບົດບັນທຶກແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ.

ທັກສະໃນການຮ່າງ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາສັນຍາແຕ່ລະປະເພດ ແມ່ນຄວາມຈຳເປັນຢ່າງພາວະວິໄສ ຂອງຜູ້ທີ່ກຳລັງຮຽນ, ກຳລັງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຜູ້ທີ່ຈະຮ່າງສັນຍາ, ນອກຈາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈທາງດ້ານທິດສະດີສັນຍາແລ້ວໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຕ້ອງໄດ້ເສີມສ້າງທັກສະເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງສັນຍາທີ່ຂຽນຂຶ້ນມານັ້ນມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂທາງກົດໝາຍ ແລະ ເຈດຈຳນົງຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໃນການຂຽນສັນຍາ. ພ້ອມກັນນີ້ເວລາຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງຕ້ອງການຂໍຄໍາປຶກສາດ້ານສັນຍາຖ້າເຮົາຈະແນະນຳແຕ່ຫຼັກການທິດສະດີສັນຍາກໍຈະບໍ່ພຽງພໍ. ແຕ່ຖ້າເສີມທັກສະໃນການຂຽນຢ່າງເປັນລະບົບ, ເປັນກຸ່ມເນື້ອໃນ, ການໃຊ້ຄໍາສັບ, ສຳນວນ, ອະທິບາຍຜົນໄດ້, ຜົນເສຍໃນສັນຍາ, ກໍລະນີບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາໄດ້ ກໍຫາທາງອອກທີ່ດີ ແລະ ເໝາະສົມກໍຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄວາມມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂຶ້ນຕື່ມ.

ຕໍ່ກັບເຫດຜົນທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາໃນຂ້າງເທິງນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ທັກສະຄວາມຊຳນານຈາກປະສົບການທີ່ມີວິທະຍາສາດຂອງຕົນເຂົ້າໃນການສ້າງ ຫຼື ຮ່າງເອກະສານເພື່ອຕອບສະໜອງແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໃນການຮ່າງ ຫຼື ສ້າງເອກະສານ ຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບອາຊີບ ຫຼື ການສຶກສາແນ່ໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເອກະສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດ ເນື່ອງຈາກວ່າທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເປັນຜູ້ນຳໃຊ້ກົດໝາຍເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

2. ພື້ນຖານຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີໃນການຮ່າງສັນຍາ

2.1 ຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະໃຫ້ນິຍາມຂອງສັນຍາຖືກຕ້ອງຊັດເຈນນັ້ນ ກໍເປັນສິ່ງຍາກພໍສົມຄວນເພາະຫຼາຍທ່ານກໍໃຫ້ທັດສະນະຄວາມໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາໂດຍລັກສະນະທົ່ວໄປແລ້ວຈະມີເນື້ອໃນ ຫຼື ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຄື ສັນຍາເປັນສາຍພົວພັນທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງບຸກຄົນໃນຮູບການຕົກລົງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະຂໍ້ຜູກພັນເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ ແລະ ສິ້ນສຸດ. ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 364 ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາ ຊຶ່ງກຳນົດໄວ້ວ່າ: ສັນຍາແມ່ນການຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ຄູ່ສັນຍາ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ສິ້ນສຸດລົງ. ສັນຍາ ອາດຈະເຮັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່ດ້ວຍກັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່ ກັບນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ບຸກຄົນດ້ວຍກັນ, ນິຕິບຸກຄົນ ກັບບຸກຄົນ.

ຈາກບັນຫາທີ່ກ່າວມານັ້ນຈະເຫັນວ່າ ສັນຍາ ເປັນການຕົກລົງຂອງບຸກຄົນນັບແຕ່ສອງຝ່າຍຂຶ້ນ
ໄປ ຫຼື ເວົ້າອີກແນວໜຶ່ງສັນຍາຄືການສະແດງເຈດຈຳນົງອອກມາຂອງບຸກຄົນທັງສອງຝ່າຍ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດ,
ປ່ຽນແປງ ແລະ ສິ້ນສຸດຄວາມຜູກພັນທາງກົດໝາຍຕາມທີ່ຄູ່ສັນຍາມີຄວາມຕ້ອງການ.

2.2 ຄວາມສຳຄັນຂອງສັນຍາ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຄົນເຮົາເກືອບທຸກຄົນຈະເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາ ຊຶ່ງຖືວ່າສັນຍານັ້ນເປັນ
ປັດໃຈພື້ນຖານໜຶ່ງຂອງກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມ ສັນຍາປຽບທຽບເໝືອນກົນຈັກທີ່ມີເພື່ອງໝູນໄປຕາມເຈດຈຳນົງ
ຂອງບຸກຄົນດ້ວຍເຕັກນິກຄວາມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜູກພັນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໄດ້ ຫຼື ໄກໄດ້. ສັນຍາ
ເປັນຂໍ້ຕົກລົງຂອງບຸກຄົນທີ່ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະທີ່ຜູກພັນກັບບຸກຄົນທີ່ຕົກລົງເຮັດ
ສັນຍາ. ສັນຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນຄ້າຍຄືກັນກັບກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ບັງຄັບ ຄູ່ສັນຍາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສິ່ງທີ່ໄດ້ຕົກລົງ
ຮ່ວມກັນ.

ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສັນຍາ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ກ່າວ ຫຼື ອະທິບາຍກ່ຽວກັບບໍ່ເກີດ
ຂອງໜີ້ສິນທີ່ກົດໝາຍຮັບຮອງບັງຄັບໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ ຕາມສັນຍາສາມາດທວງໃຫ້ລູກໜີ້ຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນ ແລະ
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການປະຕິບັດສັນຍາຂໍ້ຜູກພັນທີ່ພາໃຫ້ເກີດໜີ້ສິນຈາກການຕົກລົງ
ລະຫວ່າງບຸກຄົນສອງຝ່າຍຂຶ້ນໄປນັ້ນພວກເຮົາມັກຈະອະທິບາຍ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບສັນຍາວ່າ ສັນຍາ
ແມ່ນການຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກກົດໝາຍເປັນການຕົກລົງທີ່ເກີດຈາກການສະແດງເຈດຕະນາຂອງຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ ຊຶ່ງຝ່າຍໜຶ່ງຕົກລົງສ້າງຂໍ້ຜູກພັນກັບອີກຝ່າຍໜຶ່ງທີ່ຈະກະທຳສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ຫຼື ບໍ່
ກະທຳສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໃນອະນາຄົດ ແລະ ອີກຝ່າຍໜຶ່ງເປັນຝ່າຍທີ່ຖືສິດທີ່ຈະທວງໃຫ້ມີການກະທຳ ຫຼື ບໍ່ກະທຳ
ຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ.

ຫຼັກການກ່ຽວກັບສັນຍາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍແບ່ງຂອງທຸກໆປະເທດມີພື້ນຖານມາຈາກ
ຫຼັກການສະແດງເຈດຕະນາຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຫຼັກການຄວາມເປັນອິດສະລະພາບໃນການເຮັດສັນຍາ ຊຶ່ງ
ເປັນຫຼັກການທີ່ອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງຄູ່ສັນຍາຈຶ່ງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ສັນຍາຕ້ອງເປັນສັນຍາ ດ້ວຍ
ເຫດນີ້, ການທີ່ຄູ່ສັນຍາ ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຈະມີການປະຕິເສດພາຍຫຼັງທີ່ສັນຍາໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍຄວາມສະໝັກ
ໃຈແລ້ວ (ບໍ່ມີການຂົ່ມຄູ່ ຫຼື ຫຼົງຜິດ ຫຼື ຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ) ສັນຍາບໍ່ເປັນທຳນັ້ນ ຊຶ່ງຕົນເອງບໍ່ຄວນເຂົ້າ
ຮ່ວມຜູກພັນ ຫຼື ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສັນຍານັ້ນ ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ເພາະຫຼັກການຂອງສັນຍາຕ້ອງເປັນສັນຍາ,
ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສັກສິດ, ຄວາມຊື່ສັດທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງສົມຍອມກັນໄວ້ແລ້ວ ການທີ່ສັນຍາມີຜົນບັງຄັບໃຫ້
ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງມີການປະຕິບັດຕໍ່ກັນເພາະສັນຍາເກີດຈາກການສົມຍອມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືກ
ບັງຄັບຂົ່ມຄູ່ເພາະທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມມີເສລີພາບ ຫຼື ອິດສະລະໃນການເຮັດສັນຍາຄຳອະທິບາຍນີ້ ຍັງຖືກນຳ
ໃຊ້ໃນຖານະຂອງການເຮັດສັນຍາໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ບໍ່.

ສັນຍາໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກສະພາບການໃຊ້ເຈດຈຳນົງຢ່າງເປັນອິດສະລະອັນແທ້ຈິງ
ຂອງບຸກຄົນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນຍາ. ສັນຍາໃນປັດຈຸບັນໄດ້ພັດທະນາໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກສັນຍາທີ່ເຄີຍມີມານັບ
ທັງຮູບການຂອງສັນຍາ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ, ເວົ້າໄດ້ວ່າສັນຍາໃນປັດຈຸບັນຈະນອນຢູ່ໃນຮູບ
ແບບຂອງສັນຍາສຳເລັດຮູບ ຫຼື ສັນຍາມາດຕະຖານ ທີ່ເກີດຈາກການກຳນົດເນື້ອໃນຂອງສັນຍາໄວ້ລ່ວງໜ້າ
ຂອງຄູ່ສັນຍາພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ເປັນຝ່າຍໜຶ່ງທີ່ມີສິດອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງທາງເສດຖະກິດ ຊຶ່ງມີເຕັກນິກ
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ເໝືອກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄູ່ສັນຍາທີ່ຈະຕົກລົງຄວາມຜູກພັນຮ່ວມ

ກັນໄດ້ຖືກສູນເສຍໄປການຜຸກຂາດທາງດ້ານຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍໃນການເຮັດສັນຍາໃນລັກສະນະທີ່ກ່າວມາ ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໜຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳໃນລັກສະນະໃຊ້ສິດຂອງຕົນໂດຍຝ່າຍທີ່ເປັນຜູ້ຮ່າງສັນຍາໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໂດຍບໍ່ເປັນທຳເຮັດໃຫ້ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໜຶ່ງມີໂອກາດດ້ອຍກວ່າ ແລະ ຕ້ອງສົມຍອມເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນຍາເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເປັນທຳໃນການເຮັດສັນຍາເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ຫຼັກການຄວາມເປັນອິດສະລະ ແລະ ຫຼັກການຄວາມສະເໝີພາບຂອງບຸກຄົນໃນການເຮັດສັນຍາປັດຈຸບັນຈຶ່ງຖືກກະທົບກະເທືອນຈາກລະບົບເສດຖະກິດທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນວົງການທຸລະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳ ສັນຍາຈຶ່ງເປັນກົນໄກຂອງການຜຸກພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນໃນສັງຄົມຈຶ່ງຖືກກະທົບກະເທືອນໄປດ້ວຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ການສຶກສາຄືນຄວ້າທີ່ກ່ຽວກັບສັນຍາຈະຕ້ອງໄດ້ວິເຄາະສະຖານະການຂອງສັນຍາວ່າ ມີການປ່ຽນແປງ, ປັບປຸງ ແລະ ນຳໃຊ້ສັນຍາຢ່າງໃດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມແຕ່ລະຍຸກສະໄໝ.

ຈາກເຫດຜົນ, ທີ່ກ່າວມາໃນຂ້າເທິງນີ້ ສັນຍາແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງພາວະວິໄສສຳຄັນໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນໃນສັງຄົມຕໍ່ກັບການພົວພັນ, ການໄປມາຫາສູ່ແລກປ່ຽນ, ຊື້ຂາຍສິນຄ້າເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສິ່ງຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບປະກັນເຖິງຂໍ້ຜຸກມັດໃນການສະແດງເຈດຈຳນົງ ຫຼື ວັດຖຸປະສົງທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເກີດຮ່ວມກັນໂດຍການຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນພ້ອມທັງເປັນສິ່ງຮັບປະກັນການກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຮ່ວມກັນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາເປັນຕົ້ນ.

2.3 ຫຼັກການພື້ນຖານການເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນຍາ

ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການພື້ນຖານໃນການເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນຍາປະກອບມີ: ຫຼັກການເຄົາລົບສິດເສລີພາບ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈ, ຫຼັກການສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ, ມີເຈດຕະນາດີ ແລະ ບໍລິສຸດໃຈ, ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ນອກຈາກສີ່ຫຼັກການທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້ແລ້ວໃນການປະຕິບັດສາຍພົວພັນທາງແພ່ງຍັງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການເຄົາລົບ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດອີກດ້ວຍ.

2.3.1 ຫຼັກການເຄົາລົບສິດເສລີພາບ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈ

ໃນການສຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍແພ່ງ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຄືນຄວ້າຫຼັກການເສລີພາບ ເພາະຖືວ່າເປັນຫຼັກການພື້ນຖານທົ່ວໄປຂອງການເຮັດນິຕິກຳທາງແພ່ງຂອງເກືອບທຸກປະເພດ. ຫຼັກການນີ້ພະຍາຍາມບອກພວກເຮົາວ່າທຸກຄົນໃນຖານະເປັນບຸກຄົນໃນກົດໝາຍແພ່ງ ມີເສລີພາບທີ່ຈະກຳນົດສິດຂອບເຂດໃນທາງກົດໝາຍຂອງຕົນ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ອງການຕາມທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ.

ເມື່ອເຮົານຳໃຊ້ຫຼັກການນີ້ ກົດໝາຍກໍຈະຮັບຮອງໃນສິ່ງທີ່ຕັດສິນໃຈທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ຈຶ່ງຈະເກີດມີຜົນໃນທາງກົດໝາຍໄດ້. ຫຼັກການນີ້ ແມ່ນກ່າວເຖິງສິດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງມີຄວາມສະເໝີພາບກັນຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບໃນການສ້າງຂໍ້ຜຸກພັນຕ່າງໆໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ. ຄວາມສະເໝີພາບໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ບໍ່ຂຶ້ນກັບວ່າແຕ່ລະຄົນຈະມີຖານະທາງດ້ານສັງຄົມ ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເປັນຕົ້ນ ເຊື້ອສາຍ, ເພດໄວ, ລະດັບການສຶກສາ, ສາສະໜາ, ພູມລຳເນົາ ຊຶ່ງທຸກໆຄົນລ້ວນແຕ່ມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນການເຂົ້າຮ່ວມສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ. ອີງຕາມມາດຕາ 35 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ພົນລະເມືອງລາວ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກຍິງ-ຊາຍ,

ຖານະທາງດ້ານສັງຄົມ, ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຊົນເຜົ່າ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າ
ກົດໝາຍ.⁶⁰

ໃນການເຂົ້າຮ່ວມສາຍພົວພັນທາງແພ່ງໂດຍການສ້າງຂໍ້ຜູກພັນທາງດ້ານນິຕິກຳ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງ
ນິຕິກຳມີຄວາມເປັນອິດສະລະຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມສາຍພົວພັນທາງດ້ານນິຕິກຳນັ້ນຕໍ່ກັບ
ບຸກຄົນ ຫຼື ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ. ຕາມຫຼັກການແລ້ວຄວາມເປັນອິດສະລະໃນການຕັດສິນໃຈເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ
ເພາະຄູ່ສັນຍາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງນິຕິກຳແຕ່ລະຝ່າຍມີສິດເສລີພາບທີ່ຈະເລືອກວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມສ້າງນິຕິກຳກັບໃຜ,
ປະເພດໃດໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍກໍໄດ້.

ໃນການເຂົ້າຮ່ວມສ້າງນິຕິກຳ ຫຼື ສັນຍາ ຫ້າມມີການບັງຄັບ, ນາບຄູ່ຈາກອີກຝ່າຍ ແລະ ຫ້າມມີ
ການແຊກແຊງ ຫຼື ຂັດຂວາງຈາກບຸກຄົນອື່ນຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຝັນໃຈຕໍ່ການສະແດງເຈດຈຳ
ນົງ ຫຼື ບໍ່ພໍໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມສ້າງນິຕິກຳໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ. ຖ້າມີການກະທຳທີ່ກ່າວມານີ້, ຈະເຮັດ
ໃຫ້ນິຕິກຳ ຫຼື ສັນຍາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມບໍ່ສະໝັກໃຈເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ນິຕິກຳໂມຄະ. ຄວາມສະໝັກ
ໃຈໃນການສ້າງນິຕິກຳໝາຍເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງຄູ່ສ້າງນິຕິກຳທັງສອງຝ່າຍ ຊຶ່ງສະແດງອອກດ້ວຍການຍິນ
ຍອມຕົກລົງສ້າງນິຕິກຳເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນທາງແພ່ງຮ່ວມກັນ. ຄວາມສະໝັກໃຈເກີດຈາກເຈດຈຳນົງທີ່ແທ້
ຈິງຂອງຄູ່ທີ່ສ້າງນິຕິກຳຖ້ານິຕິກຳໃດເກີດຈາກການຫຼົງຜິດ ຫຼື ຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, ຖືກບັງຄັບນາບຄູ່ ຫຼື
ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບກໍສະແດງວ່າ ນິຕິກຳນັ້ນເກີດຈາກຄວາມບໍ່ສະໝັກໃຈຊຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ນິຕິກຳນັ້ນເປັນ
ໂມຄະ. ອີງຕາມຕາ 9 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງກຳນົດໄວ້ວ່າ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ມີສິດ
ເສລີພາບໃນການກະທຳສິ່ງໃດ ໜຶ່ງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈເພື່ອສ້າງສິດ ແລະ ພັນທະໃຫ້ຕົນເອງ ບົນພື້ນຖານ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອື່ນດ້າງຂອງຊາດ.

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ, ຫຼັກການນີ້ ຊຶ່ງໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າໃນການເຂົ້າຮ່ວມສ້າງນິຕິກຳຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ແຕ່ລະຝ່າຍຕ້ອງມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ ແລະ ມີຄວາມສະໝັກໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂດຍປະສະຈາກ
ການຈຳແນກຊັ້ນວັນນະ ແລະ ການບັງຄັບຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ການກະທຳອື່ນໆທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການທີ່ກ່າວມາໃນ
ຂ້າງເທິງນີ້.

2.3.2 ຫຼັກການສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ

ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ມີຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນສັງຄົມ ບົນພື້ນຖານທີ່ກົດ
ໝາຍກຳນົດໄວ້ເປັນຕົ້ນການສ້າງຂໍ້ຜູກພັນໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ, ການສ້າງນິຕິກຳ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວທາງ
ດ້ານກົດໝາຍອື່ນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະຄົນພ້ອມ
ກັນນັ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມສ້າງສາຍພົວພັນທາງແພ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງມີຄວາມສະເໝີພາບໂດຍ ບໍ່ຈຳແນກ
ພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍໂດຍບໍ່
ຈຳແນກເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ, ເພດ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ພາສາ, ລະດັບການສຶກສາ,
ວັດທະນະທຳ, ສາສະໜາຄວາມເຊື່ອຖື, ພູມດຳເນົາ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ. ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນການສ້າງນິຕິກຳຍັງມີຄວາມໝາຍແຄບວ່າ ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມໃນການສ້າງນິຕິກຳຈະມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນ
ທຸກໆບັນຫາ ຫຼື ທຸກດ້ານແຕ່ຫາກຂຶ້ນກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະຄົນໃນການປະຕິບັດສິດ

⁶⁰ ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມາດຕາ 35 (1991) (ປັບປຸງລ່າສຸດ 2015).

ແລະ ພັນທະຂອງຕົນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນນິຕິກຳ. ອີງຕາມມາດຕາ 10 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກ ຍິງ ແລະ ຊາຍ, ອາຍຸ, ອາຊີບ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມເຊື່ອຖື, ສາສະໜາ ແລະ ຊົນເຜົ່າ.

2.3.3 ມີເຈດຕະນາດີ ແລະ ບໍລິສຸດໃຈ

ເຈດຕະນາດີໃນການເຂົ້າຮ່ວມສາຍພົວພັນທາງແພ່ງໃນການສ້າງນິຕິກຳທາງແພ່ງໃດໜຶ່ງ ໝາຍເຖິງການສະແດງເຖິງເຈດຈຳນົງ ຫຼື ການປະພຶດ, ການກະທຳຂອງຄູ່ຮ່ວມສ້າງນິຕິກຳຊຶ່ງສະແດງອອກໂດຍການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງທີ່ຕົນເຂົ້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ຈິງໃຈ, ບໍລິສຸດໃຈ ຕາມມາດຕາ 11 ຂອງ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ຕ້ອງມີເຈດຕະນາດີ, ຄວາມບໍລິສຸດໃຈໃນການເຮັດໃຫ້ສິດ ແລະ ພັນທະ ເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ສິ້ນສຸດ.

ໃນການປະຕິບັດສາຍພົວພັນທາງແພ່ງທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງນິຕິກຳໄດ້ສ້າງຂຶ້ນນັ້ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຄວາມເປັນຈິງໂດຍສາມັນສຳນຶກຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງມີຈິດສຳນຶກໃນການສະແດງເຈດຈຳນົງ ໂດຍເຈດຕະນາກະທຳດີ ແລະ ບໍລິສຸດໃຈຕໍ່ກັບການການເຂົ້າຮ່ວມສ້າງສາຍພົວພັນທາງແພ່ງທີ່ຄູ່ສ້າງນິຕິກຳຕ້ອງການໃຫ້ມີຂຶ້ນເຖິງແນວໃດກໍຕາມຈາກມາດຕາ 11 ຂອງ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງເຮົາສາມາດສຳນຶກກ່ຽວກັບຄຳວ່າ “ ຄວາມບໍລິສຸດໃຈ, ຈິງໃຈ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ຍ້ອນກົດໝາຍຍັງບໍ່ໄດ້ກຳນົດເນື້ອໃນເປັນທິດສະດີສະເພາະມີພຽງແຕ່ຫຼັກການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງນັ້ນ. ຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກປະຫຼາດທີ່ກົດໝາຍບໍ່ກຳນົດຄຳສັບນີ້ໄວ້, ທັງນີ້ກໍຍ້ອນວ່າຄຳວ່າ “ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ”, ຄວາມຈິງໃຈກຳນົດນິຍາມຍາກຫຼາຍຂຶ້ນກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະຄະດີ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວຫຼາຍປະເທດມອບໃຫ້ສານເປັນຜູ້ວິນິດໄສວ່າກໍລະນີໃດຈະເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດນິຕິກຳດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການປະຕິບັດສັນດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ, ຈິງໃຈເປັນຫຼັກການໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງນິຕິກຳແຕ່ຄວນຈະມີເຄື່ອງໝາຍແນວໃດໂດຍສະເພາະໃນແງ່ຂອງກົດໝາຍລາວ ຫຼື ເວົ້າອີກຄວາມໜຶ່ງວ່າຂອບເຂດເທົ່າໃດຈຶ່ງຖືຄູ່ສັນຍາໄດ້ປະຕິບັດຂໍ້ຜູກພັນທາງດ້ານນິຕິກຳທີ່ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແລະ ຈິງໃຈແທ້. **ທ່ານ ສຈ. ດາວອນ ຫວ່າງວິຈິດ** ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: ການປະຕິບັດນິຕິກຳ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ, ຈິງໃຈແມ່ນການປະຕິບັດຂໍ້ຜູກພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບເນື້ອໃນຂອງນິຕິກຳ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ. ຄະນະຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍຫຼາຍໆທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມສຶກສາເຄື່ອງໝາຍຂອງລະບົບນີ້ ທັງໃນລະບົບປະເພນີສານ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ສັງລວມໄດ້ວ່າ ການປະຕິບັດສັນຍາຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແລະ ຈິງໃຈແມ່ນແນໃສ່ ການໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງຄູ່ສັນຍາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນນິຕິກຳຊຶ່ງຝ່າຍໜຶ່ງເຊື່ອໃຈວ່າ ອີກຝ່າຍໜຶ່ງຈະປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄດ້ຕົກລົງກັນ ແລະ ອີກຝ່າຍໜຶ່ງກໍຈະມີຄວາມເຊື່ອແບບດຽວກັນ.

ໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ໃນກົດໝາຍແພ່ງ ໄດ້ມີການຮັບຮູ້ບາງຮູບການຂອງການປະຕິບັດນິຕິກຳດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ, ຈິງໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງນິຕິກຳເຊັ່ນ ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງຂອງເຢຍລະມັນ, ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ, ຈິງໃຈນັບແຕ່ເວລາເຈລະຈາໄປຈົນເຖິງການຕົກລົງ ແລະ ປະຕິບັດເນື້ອໃນນິຕິກຳທີ່ຕົກລົງກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະມວນກົດໝາຍແພ່ງເຢຍລະມັນບໍ່ໄດ້ກຳນົດນິຍາມຄຳ

ສັບນີ້ໄວ້, ແຕ່ກໍ ໝາຍເຖິງການກະທຳທີ່ມີເຫດຜົນ ຊຶ່ງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວກໍແມ່ນການໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເຊິ່ງ ກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍສະເພາະສັນຍາທີ່ພົວພັນເຖິງການຄ້າ ແລະ ປະເພນີການຄ້າສະເພາະ.

2.3.4 ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

ໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທາງແພ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ຈະ ກະທົບໃສ່ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ໃຫ້ເຄົາລົບ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຜູ້ໃດ ກະທຳຄວາມຜິດກໍຕ້ອງຖືກລົງໂທດ, ຜູ້ໃດກໍຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນຕ້ອງຊົດໃຊ້, ຜູ້ບໍ່ໄດ້ກະທຳ ຜິດກໍບໍ່ໄດ້ຮັບໂທດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍ. ຫຼັກການເຄົາລົບ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍບໍ່ພຽງ ແຕ່ເປັນຫຼັກການທີ່ກະທົບໃສ່ທຸກຄົນໃນສັງຄົມເທົ່ານັ້ນຍັງມີເນື້ອໃນທີ່ກວມໄປເຖິງການສ້າງ ຫຼື ຮ່າງກົດ ໝາຍ ຫຼື ການເຮັດນິຕິກຳຕ່າງໆຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ ຫຼື ກົດໝາຍ.

ດ້ວຍເຫດນີ້, ໃນການສ້າງນິຕິກຳ ຂອງສາຍພົວພັນທາງແພ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນບົນ ພື້ນຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍກຳນົດ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງນອກຈາກ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມການຕົກລົງກັນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນນິຕິກຳທີ່ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແລ້ວ ຊຶ່ງເນື້ອໃນທີ່ ຕົກລົງກັນຕ້ອງບໍ່ແຕະຕ້ອງ ຫຼື ຂັດກັບລະບຽບຫຼັກການຂອງການດຳລົງຊີວິດ, ກົດໝາຍ, ສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງລັດ, ຂອງສັງຄົມ ແລະ ຂອງບຸກຄົນອື່ນເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍອີກດ້ວຍ.

ໝາຍຄວາມວ່າ ກົດໝາຍກຳນົດແນວໃດນິຕິກຳທີ່ຄູ່ສັນຍາສ້າງຂຶ້ນນັ້ນຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດ ໝາຍກຳນົດ. ອີງຕາມມາດຕາ 12 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງສາຍ ພົວພັນທາງແພ່ງຕ້ອງຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢ່າງ ເຂັ້ມງວດໂດຍບໍ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງ ບຸກຄົນອື່ນ.

2.3.5 ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື ຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ

ນອກຈາກ ສີ່ ຫຼັກການທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງນີ້ແລ້ວ, ໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ຍັງ ຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຮິດຄອງປະເພນີທີ່ເຄີຍປະຕິບັດ ແລະ ສືບທອດກັນມາຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ, ກຸ່ມຄົນ ຫຼື ສັງຄົມ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງສາຍພົວພັນທາງແພ່ງນອກຈາກຕ້ອງໄດ້ເຄື່ອນ ໄຫວ ແລະ ເຄົາລົບປະຕິບັດຕາມຫຼັກການທີ່ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງນັ້ນແລ້ວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຕ້ອງໄດ້ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ: ເມື່ອເກີດມີບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນທາງແພ່ງທຳນຽມທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຂອງຊາດເຮົາຕ້ອງໄດ້ທຳການເຈລະຈາໄກ່ເກ່ຍຂຶ້ນພື້ນຖານເສຍ ກ່ອນບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຈະນຳເອົາບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນຮ້ອງຟ້ອງໄປຍັງສານພິຈາລະນາຕັດສິນໃນທັນໃດສິ່ງ ດັ່ງກ່າວນັ້ນຊື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ. ໃນ ມາດຕາ 13 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທາງແພ່ງຕ້ອງນຳ ໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນບົນພື້ນຖານການເຄົາລົບ, ນັບຖືຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງ ຊາດ.⁶¹

⁶¹ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ, ມາດຕາ 9, (2019).

2.3.6 ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງແພ່ງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ ໝາຍເຖິງຮູບການບັງຄັບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍແພ່ງ ເພື່ອນຳໃຊ້ຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍແພ່ງ ບັນດາຮູບການຕ່າງໆນັ້ນ ສະແດງອອກໃນການທົດແທນ, ການຟື້ນຟູສິດ ແລະ ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍແກ່ຜູ້ຖືກລະເມີດ.

ຈາກລັກສະນະ ແລະ ຈຸດພິເສດການນຳໃຊ້ຮູບການບັງຄັບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍແພ່ງນັ້ນມີວັດຖຸປະສົງແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ບຸກຄົນ; ທົດແທນ, ຟື້ນຟູສິດ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ; ສະກັດກັ້ນການປະພຶດທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ; ສຶກສາອົບຮົມຜູ້ລະເມີດໃຫ້ມີສະຕິຕໍ່ກົດໝາຍ, ເຄົາລົບນັບຖືລະບຽບການດຳລົງຊີວິດໃນສັງຄົມໃຫ້ເຂັ້ມງວດ.

2.4 ເງື່ອນໄຂຂອງການເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນຍາ

ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ແມ່ນ ກົດເກນສຳຄັນທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງນິຕິກຳ ຫຼື ສັນຍາຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການສ້າງນິຕິກຳ ຫຼື ສັນຍາມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ເຖິງວັດຖຸປະສົງ ຫຼື ເປົ້າໝາຍທີ່ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງການໃຫ້ເກີດສາຍພົວພັນທາງແພ່ງຮ່ວມກັນບົນພື້ນຖານຂອງຫຼັກການ ແລະ ເງື່ອນຂອງການສ້າງນິຕິກຳ ຫຼື ສັນຍາ ຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ. ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງມາດຕາ 17 ແລະ ມາດຕາ 366 ໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ປະກອບມີ: ວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາ, ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາ, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ແລະ ຮູບການຂອງສັນຍາ ຊຶ່ງເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຈະໄດ້ນຳສະເໜີລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

2.4.1 ວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາ

ວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາ ເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດສັນຍາ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນເປົ້າໝາຍຂອງຄູ່ສັນຍາ ຫຼື ເປົ້າໝາຍໃນຕົວສັນຍາເອງກໍໄດ້ວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ, ມີຈິງ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາຈະຕ້ອງຖືກຕາມກົດໝາຍບໍ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມເຊັ່ນ: ກ ພົບເຫັນການປະກາດຂາຍລົດຈັກຍີ່ຫໍ້ຮອນດາຫຼວດລາຄາຂອງບໍລິສັດ ຂ ໃນລາຄາທີ່ຖືກກວ່າຮ້ານທົ່ວໄປ ຊຶ່ງຖືກກັບລະຍະເວລາທີ່ ຕ້ອງການຊື້ລົດໃຫ້ລູກ ເນື່ອງຈາກລູກສອບເສັງເຂົ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້. ຈາກນັ້ນ ກ ໄດ້ເຂົ້າເຮັດສັນຍາຊື້ຂາຍກັບບໍລິສັດ ຂ ເຫັນໄດ້ວ່າເຫດຈູງໃຈໃຫ້ ກ ຕັດສິນໃຈຊື້ລົດ ລາຄາທີ່ຖືກກວ່າຮ້ານທົ່ວໄປ ແລະ ຮ້ານຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮັດສັນຍາແມ່ນເກີດຈາກລູກສອບເສັງເຂົ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້.

ໃນປະມວນ ກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 18 ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ວັດຖຸປະສົງຂອງສັນຍາແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ຜູ້ເຮັດນິຕິກຳຕ້ອງການໃຫ້ມີຂຶ້ນ, ເປົ້າໝາຍຂອງນິຕິກຳຕ້ອງຊັດເຈນ, ມີຈິງ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່ຂັດກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້.

2.4.2 ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາ

ຄວາມສະໝັກໃຈໃນການເຮັດສັນຍາ ໝາຍເຖິງສະພາບການກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ທີ່ຈະຕົກລົງເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນຍານັ້ນກົງກັນ, ໂດຍບໍ່ມີການບັງຄັບ ຫຼື ກົດດັນຈາກບຸກຄົນອື່ນ ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາຕ້ອງມີຄວາມເປັນອິດສະລະໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຮັດສັນຍາກັບບຸກຄົນ ຫຼື ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ ຫາກມີການແຊກແຊງຈາກບຸກຄົນພາຍນອກໂດຍເຂົ້າມາຂັດຂວາງຕໍ່ການສະແດງເຈດຈຳນົງອັນແທ້ຈິງຂອງຄູ່ສັນຍາ, ສະແດງວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາບໍ່ເປັນອິດສະລະເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ສັນຍາເປັນໂມຄະ. ດ້ວຍເຫດນີ້,

ການເຄົາລົບນັບຖືຄວາມເປັນອິດສະລະ ຫຼື ສະໝັກໃຈຈຶ່ງເປັນພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນໃນຂັ້ນຕອນຂອງການກໍານົດສັນຍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຄວາມເປັນອິດສະລະ ຫຼື ຄວາມສະໝັກໃຈຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນຍາໃນລະຍະໃໝ່ໄດ້ຖືກກະທົບກະເທືອນ ຫຼື ຖືກກົດດັນພໍສົມຄວນເພາະມີການເອົາລັດເອົາປຽບໂດຍຜູ້ທີ່ມີອຳນາດທາງເສດຖະກິດໄດ້ມີບົດບາດ ແລະ ມີອຳນາດຕໍ່ລອງຫຼາຍກວ່າຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງຕ້ອງຍອມເຮັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມຂຶ້ນໃຈທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າຕົນຖືກບັງຄັບທາງຈິດໃຈເຊັ່ນ: ການເຮັດສັນຍາກູ້ຢືມເງິນນອກລະບົບທີ່ອັດຕາດອກເບ້ຍສູງເກີນກວ່າທະນາຄານກຳນົດ, ການເຮັດສັນຍາຊື້ຂາຍແບບເງິນຜ່ອນເປັນຕົ້ນ.

ການເຮັດສັນຍາທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍານັ້ນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ສ້າງຄວາມບໍ່ເປັນທໍາໃຫ້ແກ່ຄູ່ສັນຍາ ໂດຍສະເພາະໃນສັງຄົມການຄ້າ ຫຼື ສັງຄົມທຸລະກິດ, ແນວໃດກໍຕາມໃນປັດຈຸບັນ, ການເຮັດສັນຍາເຖິງຈະມີການແຕະຕ້ອງເຖິງຫຼັກການອິດສະລະ ຫຼື ຫຼັກການສະເໝີພາບກໍຕາມແຕ່ເມື່ອຄໍານຶງເຖິງບຸກຄົນທີ່ວ່າໄປກໍຍັງມີຄວາມອາດສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເຮັດສັນຍາຢູ່. ເນື່ອງຈາກວ່າລັດໄດ້ມີບົດບາດເຂົ້າມາຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ຄູ່ສັນຍາເອົາລັດເອົາປຽບໃນການເຮັດສັນຍາ ໂດຍລັດໄດ້ສ້າງກົດໝາຍທີ່ກຳນົດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພົນລະເມືອງໃຫ້ໃຊ້ສິດໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດ.

ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ສັນຍາໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 19 ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນກຳນົດໄວ້ວ່າ: “ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຜູ້ເຮັດນິຕິກຳ ແມ່ນຄວາມພໍໃຈໃນການເຮັດນິຕິກຳໂດຍປາສະຈາກການຫຼົງຜິດ, ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, ການບັງຄັບນາຍຊຸ່ ຫຼື ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ອັບປະໂຫຍດຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ. ໃນການເຮັດສັນຍານຳກັນໂດຍປັດສະຈາກຄວາມຫຼົງຜິດ, ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, ການບັງຄັບນາຍຊຸ່ ຫຼື ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຄວາມອັບປະໂຫຍດຂອງຝ່າຍໜຶ່ງ.

2.4.3 ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ

ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາໝາຍເຖິງ ຄວາມສາມາດຈາກການກະທຳຂອງຕົນເອງທີ່ພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງອອກດ້ວຍການ ມີສິດ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ສິດ. ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງໄດ້ກຳນົດຄວາມໝາຍຂອງຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດໄວ້ວ່າ: ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດຂອງຜູ້ເຮັດນິຕິກຳ ແມ່ນ ຄວາມສາມາດຂອງການກະທຳດ້ວຍຕົນເອງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະແກ່ຕົນ.⁶² ຄວາມສາມາດໃນການມີສິດ ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນທີ່ຈະເປັນຜູ້ຖືສິດ ແລະ ມີພັນທະຕາມກົດໝາຍ.

ສິດ ຂອງບຸກຄົນຕາມກົດໝາຍໂຣມັນນັບແຕ່ເມື່ອເກີດມາມີຊີວິດຢູ່ລອດ, ການມີຖານະເປັນອິດສະລະຄືການບໍ່ເປັນທາດ, ການມີຖານະເປັນພົນລະເມືອງໂຣມັນ ແລະ ການເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ສິດ ເປັນຄວາມສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ສິດຂອງບຸກຄົນໄດ້ ໂດຍອິດສະລະ ແລະ ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການນຳໃຊ້ສິດຂອງຕົນທີ່ພາໃຫ້ເກີດໃນທາງກົດໝາຍ, ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ສິດສະແດງອອກໃນການບັນລຸນິຕິພາວະ ແລະ ການມີສະພາບຈິດໃຈສົມບູນຄື ບໍ່ເປັນບ້າ ຫຼື ບໍ່ເສຍຈິດ. ການ

⁶² ປະມວນ ກົດໝາຍແພ່ງ, ມາດຕາ 20 (2019).

ບັນລຸນິຕິພາວະມີສອງກໍລະນີໂດຍທີ່ບຸກຄົນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ ຫຼື ນິຕິກຳອື່ນໆ ອາຍຸຕ້ອງເລີ່ມແຕ່ສິບແປດ ປີຂຶ້ນໄປ.

ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງຈະມີຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ ກໍຕໍ່ເນື່ອງອົງ ການຈັດຕັ້ງນັ້ນຖືກຮັບຮອງເປັນນິຕິບຸກຄົນ ຕາມປະມວນ ກົດໝາຍແພ່ງ ກໍານົດໄວ້ວ່າ: ນິຕິບຸກຄົນ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ, ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ສາມາດເປັນໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍຄືກັນກັບບຸກຄົນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.⁶³

2.4.4 ຮູບການຂອງການເຮັດສັນຍາ

ຮູບການຂອງສັນຍາ ໝາຍເຖິງການເຮັດນິຕິກຳ ອາດຈະເຮັດຂຶ້ນເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ທາງ ປາກເປົ່າ ຫຼື ດ້ວຍຮູບການອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ຫຼື ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຫດຜົນຂອງການກໍານົດຮູບການຂອງສັນຍາ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສະແດງຄວາມຈຳນົງຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບໃນສິ່ງທີ່ຕົນ ໄດ້ຕົກລົງຂໍຄວາມໃດໜຶ່ງຕໍ່ອີກບຸກຄົນອື່ນ. ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີຄວາມແນ່ນອນສໍາລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. ສໍາລັບຄູ່ ສັນຍາ ເປັນຫຼັກຖານໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອານາຄົດ, ສໍາລັບການ ເກັບພາສີອາກອນ ແລະ ອື່ນໆ. ຮູບການຂອງການເຮັດສັນຍາຄູ່ສັນຍາອາດຈະເຮັດໃນຮູບແບບປາກເປົ່າ ຫຼື ການໃຊ້ວາຈາ ແລະ ແບບວິທີເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້, ຕາມກົດໝາຍ ສ ປປ ລາວໄດ້ ກໍານົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ມາດຕາ 369 ໄວ້ວ່າ: ຮູບການຂອງສັນຍາ ໃຫ້ອີງຕາມຮູບການ ທີ່ກໍານົດ ໄວ້ໃນມາດຕາ 21 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ.

ສັນຍາທີ່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນອາດຂຽນດ້ວຍມື, ພິມດິດ ຫຼື ພິມດ້ວຍເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣ ນິກ ໂດຍຄູ່ສັນຍາເອງ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ຕ້ອງລົງວັນທີ, ເດືອນ, ປີ, ມີລາຍເຊັນຂອງຄູ່ສັນຍາ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງຄູ່ສັນຍາ ຫຼື ຄູ່ສັນຍາອາດແປະໄປມີຂອງຕົນໃສ່ຕີ່ມອີກກໍໄດ້, ສັນຍາທີ່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ້ອງມີ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະຍານ ຫຼື ນາຍບ້ານເພື່ອຢັ້ງຢືນການເຮັດສັນຍາ, ຄູ່ສັນຍາ ສາມາດນຳເອົາສັນຍາເປັນລາຍ ລັກອັກສອນໄປຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກນາຍທະບຽນສານເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ກໍານົດ.

⁶³ ຫາກອ້າງ, ມາດຕາ 102 (2019).

ຕົວຢ່າງ: ກ່ຽວກັບຮ່າງສັນຍາການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ

(ສັນຍາໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ)

ອະລຳພະບົດ (ຄວາມເປັນມາຂອງທີ່ດິນຕອນທີ່ຕົກລົງໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ)

ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຜູ້ໂອນຕົກລົງໂອນກຳມະສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນມາຈາກການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ, ຈາກ ທ່ານ
....., ຕົກລົງໂອນໃຫ້ແກ່ ທ່ານ..... ແລະ ທ່ານ
.....ຕາມສັນຍາການໂອນໃນຄັ້ງວັນທີ ເດືອນປີ
....., ປະເພດທີ່ດິນແມ່ນ

**ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ຕົກລົງໂອນກຳມະສິດ ທີ່ດິນຕອນດັ່ງກ່າວໂດຍມີເນື້ອໃນສັນຍາ
ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:**

ສັນຍາ, “ສະບັບນີ້” ເຮັດຂຶ້ນທີ່ ບ້ານ, ເມືອງ.....ແຂວງ
.....ຄັ້ງວັນທີ, ເດືອນ.....(.....), ປີ

ໂດຍ/ ແລະ/ລະຫວ່າງ

ທ່ານ ທ້າວ/ນາງ: ອາຍຸ.....ປີ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ
..... ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານ, ເມືອງແຂວງ.....
ເບີໂທຕິດຕໍ່ ຕໍ່ໄປນີ້ ເອີ້ນວ່າ (ຜູ້ໂອນກຳມະສິດ).

ລະຫວ່າງ

ທ່ານ ທ້າວ/ນາງ: ອາຍຸ.....ປີ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ
..... ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານ, ເມືອງແຂວງ
.....ເບີໂທຕິດຕໍ່ ຕໍ່ໄປນີ້ ເອີ້ນວ່າ (ຜູ້ຮັບໂອນກຳມະສິດ).

ຜູ້ໂອນ ແລະ ຜູ້ຮັບໂອນກຳມະສິດເອີ້ນຮ່ວມກັນວ່າ: ຄູ່ສັນຍາ, ເອີ້ນແຍກກັນວ່າ: ຝ່າຍ ກ “ຜູ້ໂອນ”
ແລະ ຝ່າຍ ຂ “ຜູ້ຮັບໂອນ” ສັນຍາສະບັບນີ້, ເຮັດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຫຼັກການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ ຄື: ເຄົາລົບສິດເສລີພາບ ແລະ ມີຄວາມສະໝັກໃຈ, ສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ, ມີ
ເຈດຕະນາດີ ແລະ ບໍລິສຸດໃຈ, ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື ຮີດຄອງປະເພນີອັນ
ດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງແພ່ງ.

ຂໍ້ທີ (1): ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາທີ່ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງການໃຫ້ເກີດຮ່ວມກັນ (ວັດຖຸປະສົງ)

“ຄູ່ສັນຍາ” ຝ່າຍ ກ ແລະ ຝ່າຍ ຂ ມີຄວາມຕ້ອງການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ, ພ້ອມທັງສິ່ງຂອງທີ່ມີ
ໃນໜ້າທີ່ດິນ ແລະ ພື້ນທີ່ດິນເປັນກຳມະສິດຂອງຜູ້ຮັບໂອນກຳມະສິດ.

ຂໍ້ທີ (2): ລາຄາທີ່ຕົກລົງກັນໃນການໂອນກຳມະສິດ

ຝ່າຍ ກ ຕົກລົງໂອນໃນຈຳນວນລາຄາ
(.....) ແລະ ຝ່າຍ ຂ ຕົກລົງຊື້ ຄູ່ສັນຍາມີຄວາມເອກະພາບ ແລະ ພໍໃຈກັນ.
ໃນການຊຳລະການໂອນກຳມະສິດຕໍ່ກັບທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ.

ຂໍ້ທີ (3): ການກຳນົດການຊຳລະ

ງວດທີ 01 ຊຳລະ(.....);

ໂອນຜ່ານ ເລກບັນຊີ....., ຄັ້ງວັນທີ/...../.....

ງວດທີ 02 ຊຳລະ (.....);

ໂອນຜ່ານ ເລກບັນຊີ....., ຄັ້ງວັນທີ...../...../.....

ຂໍ້ທີ (4): ຂອບເຂດເນື້ອທີ່ດິນທີ່ການໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນ

ລ/ດ	ເນື້ອໃນ	ຈຳນວນ/ແມັດ	ໝາຍເຫດ
1.	ເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ		
2.	ລວງຍາວ		
	ດ້ານຂ້າງຕາເວັນອອກ		ຕາງໜ້າເຊັນຮັບຮູ້
			
3.	ດ້ານຂ້າງຕາເວັນຕົກ		ຕາງໜ້າເຊັນຮັບຮູ້
			
	ລວງກວ້າງ		
	ດ້ານຕາເວັນອອກທາງເໜືອຕິດກັບ		ຕາງໜ້າເຊັນຮັບຮູ້
			
	ດ້ານຕາເວັນຕົກທາງໃຕ້ຕິດກັບ		ລາຍເຊັນເຊັນຮັບຮູ້
			

ຂໍ້ທີ (6): ສະຖານທີ່ປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ພັນທະແຈ້ງໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍຮັບຊາບ

ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ

ກໍລະນີ ຫາກຄູ່ສັນຍາ ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ, ຫາກມີຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ແຈ້ງ, ພົວພັນກ່ອນລ່ວງໜ້າ.

ຂໍ້ທີ (7): ຮູບການ ແລະ ອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ເຈລະຈາຕົກລົງກັນໂດຍຄູ່ສັນຍາ (ສັນຕິວິທີ, ປະນິປະນອມ).

ຖ້າບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໂດຍຄູ່ສັນຍາໄດ້ ຈຶ່ງເຂົ້າສູ່ການແກ້ໄຂດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ.

ຂໍ້ທີ (8): ເງື່ອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ການສິ້ນສຸດ ສັນຍາກ່ອນກຳນົດ

ການປັບປຸງ ຫຼື ດັດແກ້ ສັນຍາ ຊື່-ຂາຍ ສະບັບນີ້ ຈະບໍ່ມີຜົນສັກສິດໃຊ້ໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ເຊັນໂດຍຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ.

ສັນຍາ ສະບັບນີ້ ຈະສິ້ນສຸດ ໂດຍທັນທີໃນໂຕຂອງສັນຍາ ຖ້າຫາກຄູ່ກໍລະນີປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາສະບັບນີ້ ສຳເລັດທຸກເນື້ອໃນ.

ສັນຍາ ສະບັບນີ້ ຈະສິ້ນສຸດກ່ອນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດການຊຳລະໄວ້ໃນ ຂໍ້ທີ (3) ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງການຊຳລະເງິນກ່ອນກຳນົດຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄູ່ສັນຍາ.

ຂໍ້ທີ (9): ການຈ່າຍຄ່າພັນທະໃນການໂອນ

ຄູ່ສັນຍາ ສາມາດຕົກລົງກັນບົນພື້ນຖານຄວາມເຫັນດີຮ່ວມກັນໃນເວລາໂອນກຳມະສິດທີ່ດິນເວລາ
ຊຳລະເງິນສິດ.....

ຂໍ້ທີ (11): ຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນການໂອນກຳມະສິດທຸກຢ່າງ

ຄູ່ສັນຍາຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ.

ຂໍ້ທີ (10): ຜົນສັກສິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

ສັນຍາ ສະບັບນີ້, ຈະມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມີຄູ່ສັນຍາລົງລາຍເຊັນຊື່-ຂາຍ, ພ້ອມພະຍານເຂົ້າຮ່ວມ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຍັງຢືນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານທີ່ ທີ່ດິນຕັ້ງຢູ່/ອົງການຍັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍາ ແລະ ມີ
ຜົນສັກສິດດ້ານອາຍຸຄວາມ 03 ປີຕາມກົດໝາຍກຳນົດພາຍຫຼັງສັນຍາສະບັບນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.

ສັນຍາ ສະບັບນີ້, ມີທັງໝົດຈຳນວນ 03 ໜ້າ, ມີເນື້ອໃນອັນດຽວກັນ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນເປັນພາສາລາວ
ແລະ ຖືກຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ທີ່.....ວັນທີ.....ເດືອນ.....ປີ.....

ຜູ້ໂອນ

ຜູ້ຮັບໂອນ

.....

.....

ພະຍານ

ພະຍານ

ພະຍານ

.....

.....

.....

ຫ້ອງການ/ໜ່ວຍງານທະບຽນສານ ຫຼື ນາຍບ້ານ

.....

ຕົວຢ່າງ: ຮ່າງສັນຍາກູ້ຢືມເງິນ

ສັນຍາເງິນກູ້
(ກ່ຽວກັບການຖອກຮຸ້ນ ໃນບໍລິສັດຈຳກັດ)

ວັນທີ...../...../.....

ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ

ບໍລິສັດ**ຈຳກັດ**, ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (“ສປປ ລາວ”) ແລະ ມີສຳນັກງານຈົດທະບຽນ ຕັ້ງຢູ່ ເລກທີ ຖະໜົນ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ/ນະຄອນ ສປປ ລາວ, ຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ..... ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (“**ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ**”) **ທ້າວ/ນາງ**....., ເປັນພົນລະເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ ຖືຫນັງສືຜ່ານແດນເລກທີ: **PA** ແລະ ອາໄສຢູ່ເຮືອນເລກທີ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ/ນະຄອນ..... ສປປ ລາວ (“**ຜູ້ກູ້ຢືມ**”).

ອະລຳພະບົດ

ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມເຫັນດີສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອສາມາດຈອງ ແລະ ຊຳລະຮຸ້ນໃນ ບໍລິສັດ
.....ຈຳກັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາສະບັບນີ້.

ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານເນື້ອໃນ

1. ການຕີຄວາມໝາຍ

1.1 ຄຳນິຍາມ

ຄຳນິຍາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນໃຊ້ສະເພາະກັບເອກະສານສະບັບນີ້:

“**ເງິນກູ້ລ່ວງໜ້າ**” ໝາຍເຖິງຈຳນວນເງິນກູ້ລ່ວງໜ້າ ຫຼື ທີ່ຈະເປັນເງິນກູ້ລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ພາຍໃຕ້ ສັນຍາສະບັບນີ້;

“**ສັນຍາມອບໝາຍເງິນປັນຜົນ**” ໝາຍເຖິງ ສັນຍາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມມອບເງິນປັນຜົນໃນຮຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຜູ້ ໃຫ້ກູ້ຢືມຮັບເງິນປັນຜົນຈາກຮຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຮູບແບບທີ່ຍອມຮັບໄດ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ;

“**ການອະນຸມັດຂອງ ທຫລ**” ໝາຍເຖິງ ການອະນຸມັດສັນຍາເງິນກູ້ສະບັບນີ້ ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

“**ວັນທຸລະກິດ**” ໝາຍເຖິງ:

(ກ) ສຳລັບການກຳນົດໃນເວລາທີ່ແຈ້ງການ, ການຍືນຍອມເຫັນດີ ຫຼື ການສື່ສານອື່ນໆ ຊຶ່ງຖືກມອບ ໃຫ້, ແມ່ນວັນທີ່ບໍ່ແມ່ນວັນເສົາ, ວັນອາທິດ ຫຼື ວັນພັກທາງລັດຖະການທີ່ຢູ່ບ່ອນແຈ້ງການ, ການຍືນຍອມ ເຫັນດີ ຫຼື ການສື່ສານອື່ນໆຖືກສົ່ງໄປ; ແລະ

(ຂ) ສຳລັບຈຸດປະສົງອື່ນໆ, ເປັນວັນ (ນອກເໜືອຈາກວັນເສົາ, ວັນອາທິດ ຫຼື ວັນພັກທາງລັດຖະ ການ) ວັນທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດດຳເນີນທຸລະກິດທົ່ວໄປໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງ ສປປ ລາວ.

“**ບໍລິສັດ**” ໝາຍເຖິງບໍລິສັດຈຳກັດ, ເປັນບໍລິສັດ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

“ເງິນປັນຜົນ” ໝາຍເຖິງ ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນອື່ນໆ ຂອງບໍລິສັດ ໂດຍເປັນເງິນສົດ ຫຼື ເປັນວັດຖຸຊຶ່ງເປັນການແບ່ງກຳໄລ, ລາຍຮັບທີ່ສະສົມໄວ້ ຫຼື ເປັນເງິນທຶນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊຶ່ງກ່ຽວກັບຮຸ້ນ;

“ວັນເບີກເງິນກູ້” ໝາຍເຖິງ ວັນທີ່ ທີ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ໄດ້ສະໜອງເງິນກູ້ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ;

“ເຫດການລະເມີດສັນຍາ” ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 7;

“ຂອບເຂດຂອງວົງເງິນ” ໝາຍເຖິງ ຈຳນວນເງິນ(.....) ຫຼື ຈຳນວນເງິນທີ່ສູງກວ່າຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໂດຍຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ;

“ອັດຕາດອກເບ້ຍ” ໝາຍເຖິງ 10% (ສິບສ່ວນຮ້ອຍ) ຕໍ່ປີ ຫຼື ເປັນຈຳນວນທີ່ ເທົ່າກັບເງິນປັນຜົນທັງໝົດ ແລະ ການແບ່ງເງິນປັນຜົນໃດໆທີ່ໄດ້ແຈ້ງ ແລະ ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ກູ້ຢືມ ໃນໄລຍະເວລານັ້ນ ຊຶ່ງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງເງິນກູ້ ແມ່ນຍັງຄ້າງຊຳລະຢູ່, ແລ້ວແຕ່ຈຳນວນໃດຊຶ່ງມີມູນຄ່າສູງກວ່າ;

“ເງິນກູ້” ໝາຍເຖິງ ເວລາໃດກໍ່ຕາມ ຈຳນວນເງິນຕົ້ນທຶນ ຂອງເງິນກູ້ໃນເວລານັ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຊຳລະຢູ່;

“ຮຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ” ໝາຍເຖິງ ຮຸ້ນທັງໝົດໃນບໍລິສັດທີ່ຖືໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ;

“ເອກະສານຄ້ຳປະກັນ” ໝາຍເຖິງ ສັນຍາຈຳນຳຮຸ້ນ;

“ຮຸ້ນ” ໝາຍເຖິງ ຮຸ້ນສາມັນໜຶ່ງຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮຽກຊຳລະແລ້ວ, ຊຶ່ງມີມູນຄ່າໂດລາສະຫະລັດ (.....) ໃນທຶນຂອງບໍລິສັດ.

“USD” ແລະ ສັນຍາລັກ “\$” ແຕ່ລະອັນໝາຍເຖິງສະກຸນເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.

1.2 ຫຼັກການສຳລັບການຕິຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາສະບັບນີ້

ຫົວຂໍ້ແມ່ນເພື່ອຄວາມສະດວກເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບກ່ຽວກັບການຕິຄວາມໝາຍ. ຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຍັງໃຊ້ໃນການຕິຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາມອບໝາຍສະບັບນີ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ເມື່ອໃນໄດ້ກຳນົດຢ່າງຊັດເຈນ ໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນວ່າຫຼັກການນັ້ນບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະນຳໃຊ້.

(ກ) ການອ້າງອີງເຖິງ:

(i) ນິຕິກຳ (ລວມທັງນິຕິກຳຍ່ອຍ) ແມ່ນທັງນິຕິກຳທີ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງແກ້ໄຂ, ຖືກຮັບຮອງຄືນ ຫຼື ຖືກປ່ຽນແທນ ແລະ ລວມເຖິງນິຕິກຳໃດໜຶ່ງທີ່ອອກພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ;

(ii) ເອກະສານ ຫຼື ສັນຍາ, ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງ ເອກະສານ ຫຼື ສັນຍາ, ແມ່ນເອກະສານນັ້ນ, ສັນຍາ ຫຼື ບົດບັນຍັດທີ່ໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ, ເພີ່ມເຕີມ, ທົດແທນ ຫຼື ການເຮັດເອກະສານຄືນໃໝ່;

(iii) ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງໃນສັນຍາສະບັບນີ້ ຫຼື ເອກະສານ ຫຼື ຂໍ້ສັນຍາອື່ນໆ ລວມເຖິງຜູ້ສືບທອດ, ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຈາກຝ່າຍຂອງຄູ່ສັນຍານັ້ນ;

(iv) ບຸກຄົນ ລວມໄປເຖິງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ປະເພດຂອງນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຄະນະບຸກຄົນ, ບໍ່ວ່າຈະ ເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຫຼື ມີລັກສະນະທາງກົດໝາຍແຍກກັນ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການໃດໜຶ່ງ, ຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ສືບທອດຕາມກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນນັ້ນ.

(v) ເວລາແມ່ນເວລາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ; ແລະ

(vi) ທຸກໆສິ່ງ (ລວມທັງສິດ, ພັນທະ ຫຼື ແນວຄິດ) ລວມເຖິງແຕ່ລະສ່ວນຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ.

(ຂ) ສັບທີ່ເປັນຈຳນວນເອກະພົດ ແມ່ນລວມເອົາຄຳສັບທີ່ເປັນຈຳນວນພະຫຸພົດ ແລະ ທາງກັບກັນ.

(ຄ) ຄຳສັບທີ່ເປັນເພດໃດໜຶ່ງ ລວມເອົາເພດທັງໝົດ.

1.3 ວັນທຸລະກິດ

ຖ້າວັນທີ ຫຼື ໂດຍທີ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຕ້ອງເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງພາຍໃຕ້ການມອບໝາຍນີ້ບໍ່ແມ່ນວັນທຸລະກິດ, ບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງເຮັດໃນວັນທີ ຫຼື ວັນທຸລະກິດຖັດໄປ.

2. ເງິນກູ້

2.1 ຂໍ້ຕົກລົງໃນການສະໜອງເງິນກູ້

ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມຕົກລົງທີ່ຈະໃຫ້ເງິນກູ້ (ຂຶ້ນກັບຂອບເຂດວົງເງິນ) ຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາສະບັບນີ້.

2.2 ຈຸດປະສົງຂອງເງິນກູ້

ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງໃຊ້ເງິນກູ້ທັງໝົດເພື່ອການຊື້ຮຸ້ນພຽງຢ່າງດຽວ.

3. ດອກເບ້ຍ

3.1 ການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ດອກເບ້ຍໃນການກູ້ຢືມ ຈະຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍແບບສະສົມ ນັບຈາກມື້ເບີກເງິນກູ້ຈົນກວ່າການຊຳລະເງິນທັງໝົດ ຫຼື ການໃຊ້ແທນວົງເງິນກູ້ຢືມຄົບຖ້ວນ.

3.2 ການຊຳລະດອກເບ້ຍ

ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນເບີກເງິນກູ້ຄັ້ງທຳອິດ ຈົນກວ່າການຊຳລະເງິນ ຫຼື ການໃຊ້ແທນວົງເງິນກູ້ຢືມຄົບຖ້ວນ, ເງິນປັນຜົນທັງໝົດທີ່ປະກາດ ແລະ ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ເງິນປັນຜົນທັງໝົດ ເພື່ອໃຊ້ແທນດອກເບ້ຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກເງິນກູ້. ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ ຕົກລົງເຫັນດີວ່າ ເງິນປັນຜົນທີ່ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ ໂດຍບໍລິສັດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ການຮຽກຮ້ອງສຳລັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມສະຫຼະສິດໃນການຮຽກຮ້ອງໃດໆ ຕໍ່ກັບບໍລິສັດ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ້ອຳນວຍການ ໂດຍເຫດຜົນທີ່ວ່າບໍລິສັດ ຈ່າຍເງິນໂດຍກົງແກ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 3.2 ນີ້. ຜູ້ກູ້ຢືມຕົກລົງ ທີ່ຈະລົງນາມໃນສັນຍາສະບັບນີ້, ດຳເນີນການ ແລະ ສົ່ງມອບສັນຍາມອບໝາຍ ເງິນປັນຜົນ ພ້ອມກັນກັບສັນຍາສະບັບນີ້.

4. ການຊຳລະໜີ້ສິນ

4.1 ການຊຳລະໜີ້ສິນເມື່ອມີການທວງຄືນ

ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊຳລະຄືນຄົບຖ້ວນ ຕາມຈຳນວນຂອງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ ໂດຍການແຈ້ງການ 7 ວັນລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງຊຳລະເງິນຄືນ ໂດຍການໂອນຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ (ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ) ຂອງຮຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງມູນຄ່າຂອງຮຸ້ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຢູ່ໃນເວລາການໂອນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະບໍ່ສົ່ງຄືນ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິດໃນການຈ່າຍເງິນກູ້ໂດຍວິທີການອື່ນ.

4.2 ການຊຳລະຄືນເງິນກູ້ໂດຍການໂອນ

ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະຕ້ອງບໍ່ໂອນ ຫຼື ຖືວ່າໄດ້ມີການໂອນໄປແລ້ວ ຂອງຮຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃດໆ ຕາມມາດຕາ 4.1 ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຕາມກົດລະບຽບທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ມີການແຈ້ງການຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການໂອນຮຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ລົງ

ນາມ, ປະຕິບັດ ແລະ ສິ່ງມອບ ຫຼື ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ ຫຼື ດຳເນີນການທີ່ສົມຄວນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ເພື່ອພາໃຫ້ເກີດຜົນສັກສິດ ໃນການໂອນຮຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມມາດຕາ 4.2 ນີ້. ການໂອນຮຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໃຫ້ກູ້ຢືມ (ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ) ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 4.1 ຈະຖືວ່າເປັນການຊຳລະເງິນຄົບຖ້ວນ ແລະ ການຊຳລະໜຶ່ງວດສຸດທ້າຍຂອງພັນທະທັງໝົດ ທີ່ຈະຈ່າຍຄືນເງິນກູ້ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.

4.3 ບໍ່ມີການຊຳລະເງິນກູ້

ຍົກເວັ້ນມີການເຫັນດີ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມລ່ວງໜ້າ, ຜູ້ກູ້ຢືມບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ. ຖ້າຜູ້ກູ້ຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງເງິນກູ້ ທີ່ຂັດກັບມາດຕາ 4.3 ນີ້, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທັນທີທັນໃດຕໍ່ຄ່າປັບໄໝ ການຊຳລະເງິນລ່ວງໜ້າເທົ່າກັບ 50% ຂອງເງິນກູ້ທັງໝົດ ຫຼື ເງິນກູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ. ການຊຳລະເງິນລ່ວງໜ້າໃດໆຂອງເງິນກູ້ຢືມຈະບໍ່ຖືກຫາລົບໃນໜີ້ສິນ ທີ່ຍັງຄ້າງຊຳລະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ, ແຕ່ອາດຈະຫັກໄວ້ໃນກອງທຶນພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ສົ່ງຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ.

5. ການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ, ການຮັບປະກັນ ແລະ ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ

5.1 ການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ, ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ

ຜູ້ກູ້ຢືມຂໍສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ, ການຮັບປະກັນຕໍ່ກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມວ່າ:

(ກ) **(ອຳນາດ)** [ທ່ານ/ນາງ] ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ອຳນາດເພື່ອ:

(i) ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນຂອງຕົນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ; ແລະ

(ii) ເຮັດສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ສັນຍາຄຳປະກັນ ແລະ ດຳເນີນການເຮັດທຸລະກຳສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ພິຈາລະນາ ສັນຍາຄຳປະກັນແຕ່ລະສະບັບ;

(ຂ)**(ຜົນສັກສິດຂອງເອກະສານ)** ສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ສັນຍາຄຳປະກັນ ຖືວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີພັນທະຜູກພັນ, ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ແລະ ສັນຍາຄຳປະກັນ ແມ່ນການຄຳປະກັນທີ່ມີຜົນສັກສິດຕໍ່ກັບຊັບສິນທີ່ລະບຸໄວ້ ຊຶ່ງເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຄຳປະກັນ ຕາມລະດັບບຸລິມະສິດ ທີ່ກຳນົດໄວ້, ໂດຍຂຶ້ນຕາມການປະທັບຕາ ຫຼື ການຈົດທະບຽນທີ່ຈຳເປັນ;

(ຄ)**(ການຈັດລຳດັບ)** ພັນທະໃນການຈ່າຍເງິນພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ສັນຍາຄຳປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດລຳດັບກ່ອນໜີ້ສິນ ທີ່ບໍ່ມີການຄຳປະກັນ ແລະ ພັນທະ ໃນການຊຳລະຮອງລົງມາ (ບໍ່ວ່າຈະເປັນປັດຈຸບັນ ຫຼື ໃນອະນາຄົດ, ທີ່ມີຢູ່ ຫລື ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ), ນອກເໜືອຈາກພັນທະທີ່ຖືກກຳນົດເປັນບຸລິມະສິດຕາມກົດໝາຍ;

(ງ)**(ບໍ່ໄດ້ລົ້ມລະລາຍ)** ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ລົ້ມລະລາຍ, ໃນການລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແລະ ບໍ່ມີການດຳເນີນການ, ວ່າຈະຖືກດຳເນີນການ ຫຼື ຖືກສະເໜີໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວລົ້ມລະລາຍ, ຜູ້ລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຫຼື ຊຶ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍ່ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍເງິນຄືນ ເມື່ອເຖິງກຳນົດເວລາຊຳລະຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານສະບັບນີ້ ຫຼື ເອກະສານກ່ຽວກັບການຄຳປະກັນ.

(ຈ)**(ບໍ່ມີການລະເມີດ)** ການເຊັນ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາສະບັບນີ້ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເມີດໃດໆກັບສັນຍາອື່ນ ທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ເປັນຄູ່ສັນຍາ ຫຼື ຜູ້ກ່ຽວມີຄວາມຜູກມັດ.

(ສ)(ບໍ່ມີການຜິດສັນຍາ) ບໍ່ມີການເຊັນເອກະສານສະບັບນີ້, ການເຂົ້າຮ່ວມເອກະສານສະບັບນີ້ ຫຼື ການປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂອງເອກະສານສະບັບນີ້ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ຈະຂັດກັບ ຫຼື ພາໃຫ້ມີການລະເມີດເນື້ອໃນ, ເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງໃດໜຶ່ງ, ຫຼື ພາໃຫ້ເປັນການລະເມີດ ຫຼື ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕົກລົງເຫັນດີ ພາຍໃຕ້ຄວາມຜູກມັດ, ການຈຳນອງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເຄື່ອງມື ຫຼື ການຈັດການ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງຜູ້ກູ້ຢືມເປັນຄູ່ສັນຍາ ຫຼື ມີຄວາມຜູກມັດຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວ ຫຼື ມີການລະເມີດຄຳຕັດສິນຂອງສານ, ດຳລັດ ຫຼື ຄຳສັ່ງ ຫຼື ນິຕິກຳໃດໜຶ່ງ ລະບຽບ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຜົນບັງຄັບຕໍ່ຜູ້ກູ້ຢືມ.

5.2 ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ

ຜູ້ກູ້ຢືມ, ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແກ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;

(ກ)(ການນຳໃຊ້ເງິນກູ້) ຜູ້ກູ້ຢືມຈະໃຊ້ເງິນກູ້ຢືມສຳລັບຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນມາດຕາ 2.2 ເທົ່ານັ້ນ.

(ຂ)(ທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ) ວ່າບໍລິສັດ ຈະດຳເນີນທຸລະກິດໃນການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະຕ້ອງບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກິດອື່ນໃດໆ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ;

(ຄ)(ຜູ້ຈັດການ) ວ່າບໍລິສັດ ຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຈັດການທີ່ມີຄວາມສາມາດ ໃນການຊ່ວຍດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ແລະ ບໍລິສັດ ຈະບໍ່ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໃດເປັນຜູ້ຈັດການ ຈົນກວ່າຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ຈະໄດ້ມີການຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍບໍລິສັດ ຈະຖືກປົດຕຳແໜ່ງ ດ້ວຍການຍິນຍອມເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມກ່ອນເທົ່ານັ້ນ;

(ງ)(ບັນຊີ) ວ່າບໍລິສັດ ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຈັດການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ພາຍໃຕ້ມາດຕາຢ່ອຍ (ຄ) ກະກຽມບັນຊີຂອງບໍລິສັດ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການບັນຊີຂອງລາວ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຈັດການສະໜອງບັນຊີເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ໃນແຕ່ລະໄຕມາດ;

(ຈ)(ໜີ້ສິນ) ວ່າບໍລິສັດ ຈະບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໜີ້ສິນທາງດ້ານການເງິນໃດໆ ທີ່ສູງກວ່າ 5,000 ໂດລາສະຫະລັດ (ຫ້າພັນໂດລາສະຫະລັດ) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມກ່ອນລ່ວງໜ້າ;

(ສ)(ສັນຍາທີ່ສຳຄັນ) ວ່າບໍລິສັດ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນສັນຍາສຳລັບການສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າສັນຍາສູງກວ່າ ໂດລາສະຫະລັດ (.....) ຫຼື ມີອາຍຸສັນຍາຫຼາຍກວ່າ 3 ເດືອນໂດຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມກ່ອນລ່ວງໜ້າ;

(ຊ)(ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະເມີດສັນຍາ) ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມຊາບທັນທີ ກ່ຽວກັບເຫດການຂອງການລະເມີດສັນຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນ (ດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນທີ່ນີ້) ຫຼື ເຫດການໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ ຫຼື ຜ່ານເລີຍເວລາ ຫຼື ທັງສອງ, ຈະຖືວ່າເປັນເຫດການຂອງການລະເມີດສັນຍາ;

(ຍ)(ການກວດກາ) ຜູ້ກູ້ຢືມຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ໃຫ້ກວດກາປຶ້ມບັນຊີ ຂອງບໍລິສັດໄດ້ທຸກເວລາ;

(ດ)(ການຮັກສາໃບອະນຸຍາດ, ການຮັບຮອງ ແລະ / ຫຼື ການເຫັນດີ) ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະຕ້ອງຮັກສາຢ່າງດີ (ຫຼື ຖ້າມີຄວາມເໝາະ, ໃຫ້ຕໍ່ອາຍຸໂດຍທັນທີ) ໃບອະນຸຍາດ, ໜັງສືຮັບຮອງ ແລະ/ຫຼື ໜັງສືເຫັນດີ ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການປະຕິບັດຕາມສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນການກະກຽມ ແລະ ຈັດລາຍງານ

ທັງໝົດທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທົ່ວໄປ;

(ຕ)(ບໍ່ຂາຍ, ໂອນ, ມອບສິດ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສ້າງໜີ້ສິນ) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມກ່ອນລ່ວງໜ້າ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະບໍ່ຂາຍ, ໂອນ, ມອບສິດ, ມອບໝາຍ ຫຼື ສ້າງໜີ້ສິນ ຕໍ່ຮຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຮູບແບບໃດກໍຕາມກັບບຸກຄົນທີສາມ;

(ຖ)(ການປັບປຸງແກ້ໄຂກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມກ່ອນລ່ວງໜ້າ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະບໍ່ເຮັດ, ຮັບຮອງ, ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຮັບຮອງໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂໃດໆ ຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ;

(ທ)(ການປະຕິບັດຕາມສັນຍາຄ້າປະກັນ) ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງຕົນທັງໝົດ ພາຍໃຕ້ສັນຍາຄ້າປະກັນ ແລະ ລົງນາມ, ດຳເນີນການ ແລະ ນຳສົ່ງເອກະສານທັງໝົດ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ ຫຼື ສົມຄວນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນສັກສິດຢ່າງເຕັມທີ່, ລວມເຖິງການມອບສັນທະ, ການລົງທະບຽນໃດໜຶ່ງ, ການຈົດທະບຽນຄືນໃໝ່ ຫຼື ການຕໍ່ອາຍຸຂອງເອກະສານ ຫຼື ສັນຍາໃດໜຶ່ງ; ແລະ

(ນ)(ການປ່ຽນແປງສະພາບລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມກ່ອນລ່ວງໜ້າ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະບໍ່ເຮັດ, ຮັບຮອງ, ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຮັບຮອງໃນການປ່ຽນໃດໆ ຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານໃນບໍລິສັດ;

6. ສັນຍາຄ້າປະກັນ ແລະ ສັນຍາອື່ນໆ

ໃນວັນທີ່ເຮັດສັນຍາສະບັບນີ້, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງເຊັນ ແລະ ສົ່ງມອບ (ແລະ ໃນຂອບເຂດທີ່ຈຳເປັນ ຫຼື ເໝາະສົມ) ລົງທະບຽນ ແລະ ຈົດທະບຽນສານສັນຍາຄ້າປະກັນ, ສັນຍາມອບໝາຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ສັນຍາອື່ນໆ ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງສັນຍາຄ້າປະກັນ ໃນຮູບແບບທີ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມຍອມຮັບ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະບໍ່ມີສິດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນກູ້ໃດໆ ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມລົ້ມເຫຼວ, ປະຕິເສດ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 6 ນີ້ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

7. ເຫດການລະເມີດສັນຍາ

ໂດຍບໍ່ກະທົບຕໍ່ສິດທິໃດໆ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້, ເມື່ອເກີດເຫດການໃດໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ແຕ່ລະເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຖືກເອີ້ນວ່າເປັນ "**ເຫດການລະເມີດສັນຍາ**"):

(ກ) ການລະເມີດໃດໜຶ່ງຕໍ່ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕາມ ມາດຕາ 5.2;

(ຂ) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຢູ່ ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້, ສັນຍາຄ້າປະກັນ, ຫຼື ສັນຍາອື່ນໆ ທີ່ເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ສັນຍາຍ່ອຍນີ້ ຫຼື ນອກຈາກນີ້;

(ຄ) ການລະເມີດໃດໆ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 5.1. ຫຼື ອີງຕາມເອກະສານອື່ນໆ ຫຼື ສັນຍາທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້;

(ງ) ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ປະຕິເສດ ຫຼື ເມີນເສີຍທີ່ຈະຈ່າຍຄືນເງິນກູ້ (ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງເງິນກູ້) ຫຼື ໂອນຮຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ ຫຼື ຜູ້ກູ້ຢືມເຮັດສິ່ງໃດກໍຕາມ ຫຼື ເຮັດສິ່ງໃດທີ່ແຕະຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາ ຫຼື ການຊຸກຊ້າທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນໃນການໂອນຮຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

(ຈ) ຜູ້ກູ້ຢືມ (i) ເຮັດໃບຄໍາຮ້ອງຂໍແຈ້ງການລົ້ມລະລາຍ, ຫຼື (ii) ການດໍາເນີນການໃດໆ ຕໍ່ກັບຜູ້ກູ້ຢືມເຊິ່ງອາດຈະສາມາດເຮັດໄດ້, ຖ້າບໍ່ຖືກປະຕິເສດພາຍໃນ ຫົກສິບ (60) ວັນ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ ຫຼື ການລົ້ມລະລາຍຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.

(ສ) ຜູ້ກູ້ຢືມສູນເສຍການຄວບຄຸມຂາຍຊັບສິນທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນສໍາຄັນໃດໜຶ່ງຂອງຊັບສິນຂອງຕົນ;

(ຊ) ທຸກໆ ຊັບສິນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແມ່ນໄດ້ຖືກຍຶດເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ຫຼື ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ໄດ້ຮັບການລົງໂທດ ໂດຍສານທີ່ມີສິດອໍານາດ;

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເງິນກູ້ຢືມ, ດອກເບ້ຍທັງໝົດນັບຈາກນີ້, ຄ່າບໍລິການທັງໝົດ, ຄ່າປັບໄໝ, ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ໜີ້ສິນອື່ນໆ, ລວມທັງຄວາມເສຍຫາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງເຖິງເວລາຊໍາລະ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຊໍາລະໂດຍທັນທີ ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມອາດຈະດໍາເນີນການ ໃນຮູບແບບໃດກໍຕາມ ທີ່ເຫັນວ່າຈໍາເປັນ ອີງຕາມສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ/ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ແລະ/ຫຼື ສັນຍາເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ສັນຍາຍ່ອຍຂອງສັນຍາສະບັບນີ້, ອີງຕາມກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

8. ການປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ການມອບໝາຍ

8.1 ການປັບປຸງແກ້ໄຂ

ສັນຍາສະບັບນີ້ ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂ, ເພີ່ມເຕີມ, ປ່ຽນແທນ ຫຼື ສ້າງໃໝ່ ໂດຍສັນຍາອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ເຊັນໂດຍຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ.

8.2 ການມອບໝາຍ

(ກ) ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມສາມາດມອບໝາຍ, ຊື້ຂາດ ຫຼື ສ້າງການຄ້າປະກັນໃນສິດຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ ໂດຍການແຈ້ງລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແກ່ ຜູ້ກູ້ຢືມ.

(ຂ) ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດມອບໝາຍ, ຊື້ຂາດ ຫຼື ສ້າງການຄ້າປະກັນ ໃນສິດຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບການເຫັນດີລ່ວງໜ້າຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ.

9. ແຈ້ງການ

(ກ) ໜັງສືແຈ້ງການ, ການເຫັນດີ ຫຼື ການສື່ສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາສະບັບນີ້ ຈະມີຜົນສັກສິດຖ້າຫາກວ່າເຮັດເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ, ລົງນາມ ແລະ ຈັດສົ່ງໄປໃຫ້ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບ ຫຼື ສົ່ງໄປທີ່ຢູ່ໄປສະນີທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ຫຼື ໂທລະສານ. ຖ້າຖືກສົ່ງໄປທີ່ຢູ່ໄປສະນີທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ຫຼື ໂທລະສານ, ຈະຖືວ່າໄດ້ຮັບໃນເວລາທີ່ຜູ້ຮັບໄດ້ຮັບເອກະສານຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃນຮູບແບບທີ່ຖືກຕ້ອງ.

(ຂ) ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງ ມາດຕາ 9 (ກ), ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີໂທລະສານ ຂອງຄູ່ສັນຍາ ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຫຼື ໃນເວລາທີ່ຄູ່ສັນຍາແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສົ່ງ:

ຜູ້ກູ້ຢືມ: ທ້າວ/ນາງ

ທີ່ຢູ່: ເຮືອນເລກທີ, ບ້ານ....., ເມືອງ, ແຂວງ/ນະຄອນ,ສປປ ລາວ.

ອີເມວ:@gmail.com

ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ: ບໍລິສັດຈໍາກັດ

ທີ່ຢູ່: ເລກທີ, ຖະໜົນ, ບ້ານ, ເມືອງ,
ແຂວງ/ນະຄອນ....., ສປປ ລາວ.
ອີເມວ:@gmail.com

10. ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

10.1 ຂໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ຄະນະກຳມະການເປັນຜູ້ຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃດໜຶ່ງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ ຕໍ່ເອກະສານສະບັບນີ້ ແລະ ເກີດຂຶ້ນຈາກ ຫຼື ພົວພັນ ກັບເອກະສານສະບັບນີ້, ລວມທັງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການມີສັນຍາ ຫຼື ການມີຜົນສັກສິດຂອງສັນຍາ.

ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂແບບເດັດຂາດ ແລະ ເປັນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ໂດຍການຕັດສິນຂອງຄະນະກຳມະການ ຕາມກົດລະບຽບຂອງຄະນະກຳມະການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງສາກົນຂອງປະເທດສິງກະໂປ ("SIAC") ຫຼື ການ ປັບປຸງ ຫຼື ການດັດແກ້ໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນລະຍະເວລານັ້ນ (ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ "ລະບຽບການ"), ຕາມທີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງອື່ນ. ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ ຕົກລົງວ່າການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ້ອງ ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ. ພາສາຂອງການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ້ອງເປັນພາສາອັງກິດ.

10.2 ການແຕ່ງຕັ້ງກຳມະການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ ຕ້ອງໄດ້ປະຊຸມ ແລະ ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງກຳມະການຕັດສິນໜຶ່ງ ຄົນ ເພື່ອນຳສະເໜີຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຕັດສິນ. ຖ້າວ່າຫຼັງຈາກ 21 ວັນຂອງການແຈ້ງການ ຂອງການຕັດສິນ ໂດຍຝ່າຍໜຶ່ງສົ່ງໃຫ້ຝ່າຍອື່ນ, ຝ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ ເຫັນດີກັບຜູ້ຊີ້ຂາດ, ຝ່າຍນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຄຳ ຮ້ອງໄປຫາປະທານສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງສາກົນຂອງປະເທດສິງກະໂປ SIAC ເປັນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕັດສິນໂດຍອີງຕາມລະບຽບການ.

10.3 ຄຳຕັດສິນທັງໝົດ

ຄຳຕັດທັງໝົດ ແລະ ການຕັດສິນໃດໆ ຫຼື ຄຳຕັດສິນອື່ນໆ ຂອງກຳມະການຕັດສິນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ຕາມກົດລະບຽບການເປັນທາງລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈະເປັນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ແລະ ມີຂໍ້ຜູກມັດກັບຄູ່ສັນຍາ ຊຶ່ງສະລະສິດທັງໝົດ ແລະ ສິດໃດໆ ໃນການຂໍອຸທອນຕໍ່ຄຳຕັດສິນທັງໝົດ ຫຼື ຄຳຕັດສິນໃດໜຶ່ງ ຕາບໃດທີ່ ວ່າການສະລະສິດດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຮັດຂຶ້ນໃຫ້ມີຜົນສັກສິດໄດ້. ຄຳຕັດສິນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຈະຕ້ອງຖືກເຮັດຂຶ້ນ ພາຍໃນ 6 ເດືອນນັບແຕ່ມີການແຕ່ງຕັ້ງກຳມະການຕັດສິນ, ຖ້າວ່າບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ໃນພາກປະຕິບັດ ຕົວຈິງ, ຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເຮັດຂຶ້ນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

10.4 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບັງຄັບປະຕິບັດຄຳຕັດສິນ

ໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄ່າທຳນຽມ, ຫຼື ພາສີອາກອນໃດໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ການບັງຄັບປະຕິບັດຄຳຕັດສິນ ຕ້ອງຖືກຈ່າຍໂດຍຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ຂັດຂຶ້ນຕໍ່ການບັງຄັບປະຕິບັດຄຳຕັດສິນ.

11. ຂໍ້ຕົກລົງທົ່ວໄປ

11.1 ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສິດອຳນາດໃນການຕັດສິນ

ສັນຍາສະບັບນີ້ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງ ໂດຍກົດໝາຍທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ.

11.2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນ ໃນການເຈລະຈາ, ການດຳເນີນງານ, ການປະທັບກາ ແລະ ການຈົດທະບຽນສັນຍາສະບັບນີ້. ຖ້າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍອື່ນ ສາມາດປະຕິບັດພັນທະໃນນາມຂອງຜູ້ກ່ຽວ.

11.3 ການໃຫ້ມິຜົນສັກສິດຕໍ່ສັນຍາສະບັບນີ້

ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍ ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ (ລວມທັງການເຮັດເອກະສານໃດໜຶ່ງ) ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານ ແລະ ຕົວແທນໃດໜຶ່ງຂອງຕົນໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ (ລວມທັງການເຮັດເອກະສານໃດໜຶ່ງ) ຊຶ່ງຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງມີເຫດມິຜົນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັນຍາສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

11.4 ການສະລະສິດ

ການສະລະສິດ ຕ້ອງເຮັດເປັນທາງລາຍລັກອັກສອນເທົ່ານັ້ນ, ລົງນາມໂດຍຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ສະລະສິດ; ແລະ

- (ກ) ບໍ່ມີການດຳເນີນການອື່ນຂອງຄູ່ສັນຍາ (ລວມທັງການລົ້ມເຫຼວໃນການດຳເນີນການ, ຫຼື ຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດ, ສິດ) ຈະຖືວ່າເປັນການສະລະສິດ ຫຼື ເປັນການສະກັດກັ້ນການໃຊ້ສິດດັ່ງກ່າວ;
- (ຂ) ການສະລະສິດໜຶ່ງຄັ້ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄັ້ງຈະບໍ່ເປັນການສະລະສິດນັ້ນ ຖ້າສິດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນອີກ; ແລະ
- (ຄ) ການໃຊ້ສິດບໍ່ໄດ້ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ສິດ ໃນອານະຄິດ ຫຼື ການໃຊ້ສິດອື່ນ.

11.5 ການດຳເນີນການຕາມສັນຍາສະບັບນີ້

- (ກ) ສິດຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ອາດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ການມອບໝາຍຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ເປັນສິດເພີ່ມເຕີມ, ແລະ ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແທນ ຫຼື ຈຳກັດ, ສິດອື່ນຊຶ່ງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວອາດຈະມີ.
- (ຂ) ຂໍ້ຕົກລົງໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາມອບໝາຍສະບັບນີ້ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຈະຖືກຕັດອອກໃນຂອບເຂດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ສັນຍາມອບໝາຍນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ໄປ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະມີການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາມອບໝາຍນີ້.

11.6 ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບສິດ

ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ລົງລາຍເຊັນໃນສັນຍາມອບໝາຍສະບັບນີ້ ໃນນາມຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ພາຍໃຕ້ການມອບສິດ ໄດ້ແຈ້ງວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ສະພາບການທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດອຳນາດຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ໃບມອບສິດນັ້ນ.

11.7 ພາສາ

ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນສັນຍາມອບໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນພາສາອັງກິດ. ສັນຍາມອບໝາຍສະບັບພາສາອັງກິດນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນກັບການແປສັນຍາມອບໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນພາສາອື່ນ.

ໄດ້ເຊັນໂດຍເຮັດເປັນສັນຍາ:

ລົງນາມໂດຍ

ທ້າວ/ນາງ.....

ເຊັນສຳລັບ ແລະ ໃນນາມຂອງ

ບໍລິສັດ ລາວ ຈຳກັດ

ໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ມີສິດອຳນາດ:

3. ທັກສະການຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຄໍາແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງ

3.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຄໍາແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງ

3.1.1 ຄວາມໝາຍສໍາຄັນຂອງຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ

ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ໝາຍເຖິງເອກະສານຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຍື່ນຕໍ່ສານໂດຍອ້າງວ່າຕົນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນຖືກຜູ້ອື່ນລະເມີດ ຫຼື ໂຕ້ແຍ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ. ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງປະກອບມີເນື້ອໃນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ແລະ ບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ, ເຫດການທີ່ພາໃຫ້ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຫຼັກຖານຢືນ ເພື່ອໃຫ້ສານຕັດສິນ, ມູນຄ່າຂອງຄະດີ, ການຮ້ອງຂໍຂອງໂຈດ, ເອກະສານອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບຄະດີ ຄັດຕິດມາພ້ອມຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ.

ຕໍ່ກັບຄໍາຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ໂຈດ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າເຊັນ ຫຼື ແປະໂປ້ມີໃສ່, ຕິດສະແຕັມ ແລະ ໃຫ້ຈ່າຍເງິນວາງສານແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມສານ. ສໍາລັບຜູ້ຕາງໜ້ານັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ມີໃບມອບສັນທະຢ່າງຖືກຕ້ອງ.⁶⁴

ນອກຈາກນີ້, ການຮ້ອງຟ້ອງ ເປັນການກະທຳຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍຍ້ອນຖືກຜູ້ອື່ນລະເມີດ ຫຼື ໂຕ້ແຍ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮ້ອງທຸກຊຶ່ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ຄໍາຮ້ອງທຸກໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ສາມປະເພດຄື: ຄໍາຮ້ອງທຸກ ທີ່ຍື່ນຕໍ່ອົງການບໍລິຫານລັດເອີ້ນວ່າ ຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ຍື່ນຕໍ່ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ອົງການໄອຍະການ ຫຼື ສານເອີ້ນວ່າ ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ຍື່ນຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຫຼື ສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເອີ້ນວ່າ ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ.

ການຮ້ອງຟ້ອງເປັນການກະທຳທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີການດຳເນີນຄະດີໂດຍການຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສານພິຈາລະນາຕັດສິນ ຫຼື ໝາຍເຖິງການສະເໜີໃຫ້ສານພິຈາລະນາແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບຄະດີແພ່ງ, ການຄ້າ, ຄອບຄົວ, ເດັກ ແລະ ແຮງງານ. ສະນັ້ນ, ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແມ່ນ ເອກະສານຂອງບຸກຄົນ

⁶⁴ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ມາດຕາ 166, (1990) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2012).

ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ຍື່ນຕໍ່ສານໂດຍອ້າງວ່າຕົນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນຖືກຜູ້ອື່ນລະເມີດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ ຄຳຮ້ອງຟ້ອງຕ້ອງລວບລວມເອົາບັນດາຂໍ້ມູນຫຍໍ້ຂອງຄູ່ຄວາມ, ເຫດການ ແລະ ປະເດັນທີ່ໂຈດຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານຕັດສິນ.

ໃນການດຳເນີນການຮ້ອງຟ້ອງ ແມ່ນ ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍໃນຂະບວນການດຳເນີນຄະດີເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄູ່ຄວາມ ແລະ ພື້ນຖານຕໍ່ສານໃນການດຳເນີນຄະດີ, ສຳລັບຄູ່ຄວາມການຮ້ອງຟ້ອງເປັນການກະທຳເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ສະນັ້ນ, ການຮ້ອງຟ້ອງຕ້ອງລວບລວມເຫດການ ແລະ ບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢ່າງລະອຽດ, ຈະແຈ້ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາຂອງສານມີຄວາມສະດວກ, ສາມາດກຳນົດປະເດັນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ລົງຄຳຕັດສິນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງຕາມເຫດການຕົວຈິງຂອງຄະດີ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ.

ສຳລັບປະຊາຊົນ, ການຮ້ອງຟ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ນຳໄປສູ່ການດຳເນີນຄະດີໝາຍຄວາມວ່າຖ້າບໍ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍມາຍັງສານ, ສານບໍ່ສາມາດຈະນຳເອົາຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນມາພິຈາລະນາຕັດສິນໄດ້ຖ້າຫາກບໍ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງ, ດັ່ງນັ້ນ ຄຳຮ້ອງຟ້ອງຈຶ່ງຖືເປັນເອກະສານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານອີກປະເພດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບຂະບວນການແກ້ຂັດແຍ່ງ/ຄະດີ.

3.1.2 ອົງປະກອບຂອງຄຳຮ້ອງຟ້ອງ

ດັ່ງທີ່ກ່າວໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການຮ້ອງຟ້ອງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຫຼາຍເນື່ອງຈາກຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ເປັນສິ່ງຕົ້ນຕໍທີ່ນຳໄປສູ່ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ, ກົງກັນຂ້າມຖ້າຫາກບໍ່ມີຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍສານກໍບໍ່ສາມາດນຳເອົາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ຄະດີມາພິຈາລະນາຕັດສິນ ຫຼື ຖ້າຫາກຄຳຮ້ອງຟ້ອງຫາກມີອົງປະກອບບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ກຳນົດເຫດ ຫຼື ບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ຊັດເຈນກໍຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ສານໃນການດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ການຮ້ອງຟ້ອງບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງການຮ້ອງຟ້ອງຊຶ່ງເປັນສາເຫດພາໃຫ້ສານພິຈາລະນາຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບເຫດການຕົວຈິງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳຕາມກົດໝາຍກຳນົດ.

ສະນັ້ນ, ການຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງຕ້ອງມີເນື້ອໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ, ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ຫຼື ຈຸດປະສົງໃນການຮຽກຮ້ອງທີ່ແນ່ນອນ, ລະອຽດຈະແຈ້ງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ນອກຈາກນີ້ ກໍຕ້ອງໃຫ້ມີເອກະສານທີ່ຈຳເປັນຊຶ່ງພົວພັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີຕັດຕົວມາພ້ອມ, ໂດຍພື້ນຖານໃນການຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງທະນາຍຄວາມມີທັກສະຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ້ນກັບຄວາມຊື່ນເຄີຍຈາກປະສົບການຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ເຄີຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ.

3.2 ຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງຄຳແກ້ຟ້ອງ

ການແກ້ຟ້ອງເປັນການກະທຳຂອງຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ເພື່ອດຳເນີນແກ້ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ຊຶ່ງຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ກະທຳສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເປັນການລະເມີດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງໂດຍບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ຫຼື ເກີນຄວາມຈິງ ຫຼື ຂາດເຫດການໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດສະເໜີຕໍ່ສານພິຈາລະນາຕັດສິນໄດ້ແລ້ວນຳເອົາຄຳແກ້ຟ້ອງມາຍື່ນຕໍ່ສານ. ສະນັ້ນ, ຄຳແກ້ຟ້ອງ ແມ່ນ ເອກະສານຂອງຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງທີ່ຍື່ນຕໍ່ສານເພື່ອແກ້ຄຳຮ້ອງຟ້ອງຖ້າຕົນເຫັນວ່າຄຳຮ້ອງຟ້ອງຫາກບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ຫຼື ເກີນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການທວງເອົາການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼື ຊັບສິ່ງຂອງ ຫຼື ຂາດເຫດການໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຈະໃຫ້ສານ

ພິຈາລະນາຕັດສິນໄດ້ນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວມີສິດເຮັດຄໍາແກ້ໄຂດ້ວຍເຫດຜົນພ້ອມທັງພະຍານ ແລະ ຫຼັກຖານມາຢັ້ງຢືນ.⁶⁵

ຄໍາແກ້ໄຂຂອງຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຄະດີດັ່ງກ່າວມີຄວາມແຈ້ງຂາວຂຶ້ນກໍຍັງເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານມີຄວາມວ່ອງໄວຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຈໍາເລີຍໄດ້ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນເອງໃນການດໍາເນີນຄະດີ ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ດໍາເນີນຄະດີ ໄປຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄດ້.

ສໍາລັບການຟ້ອງແຍ່ງເປັນການກະທໍາຂອງຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຈໍາເລີຍເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ໂຈດປະຕິບັດພັນທະໃດໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງແລ້ວນໍາເອົາຄໍາຟ້ອງແຍ່ງຍື່ນຕໍ່ສານ. ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄໍາແກ້ໄຂ ແມ່ນການປະຕິເສດຂອງຈໍາເລີຍທີ່ບໍ່ຍອມຮັບຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຂອງໂຈດ ແລະ ຍົກເຫດຜົນເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ ຫົວຂໍ້ຂອງໂຈດທີ່ຮ້ອງຟ້ອງຊຶ່ງເຫດຜົນຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖານໃນຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະ ກົດໝາຍພ້ອມຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ, ພະຍານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອອ້າງອີງຕໍ່ເຫດຜົນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງແໜ້ນໃນການແກ້ເຫດຜົນຂອງຄໍາ ຮ້ອງຟ້ອງຂອງໂຈດ. ການປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖານຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະ ຂໍ້ກົດໝາຍພ້ອມຂໍ້ມູນ ຫຼັກຖານໃນການສະໜັບສະໜູນເພື່ອແກ້ມັດຂໍ້ມູນຂອງໂຈດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ຄໍາແກ້ໄຂເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ກັບບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄໍາແກ້ໄຂເປັນສິ່ງທີ່ສະແດງເຖິງການນໍາໃຊ້ສິດໃນການ ຕໍ່ສູ້ຄະດີຂອງຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຈໍາເລີຍ. ຄໍາແກ້ໄຂເປັນເອກະສານສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນຈິງ ຂອງຄະດີມີຄວາມແຈ້ງຂາວຂຶ້ນຕື່ມ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າຖ້າຫາກໂຈດຮ້ອງຟ້ອງບໍ່ມີຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ເກີນ ຄວາມເປັນຈິງນັ້ນ ຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ກໍຕ້ອງຫາເຫດຜົນ, ພະຍານ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານມາຢັ້ງຢືນໃນຄໍາແກ້ໄຂ ດັ່ງກ່າວ.

3.4 ຄວາມໝາຍສໍາຄັນຂອງຄໍາຟ້ອງແຍ່ງ

ຄໍາຟ້ອງແຍ່ງ ເປັນເອກະສານຂອງຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ທີ່ຍື່ນຕໍ່ສານເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕົນ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ໂຈດ ຍັງມີພັນທະທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ຕົນ ເພື່ອໃຫ້ສານ ພິຈາລະນາໄປພ້ອມໆກັນ. ຄໍາຟ້ອງແຍ່ງອາດສົ່ງພ້ອມກັບຄໍາແກ້ໄຂ ຫຼື ຕາມຫຼັກຄໍາແກ້ໄຂກໍໄດ້.

ສໍາລັບການຟ້ອງແຍ່ງເປັນການກະທໍາຂອງຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຈໍາເລີຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ໂຈດປະຕິບັດພັນທະໃດໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງແລ້ວນໍາເອົາຄໍາຟ້ອງແຍ່ງຍື່ນຕໍ່ສານ.

ຄໍາຟ້ອງແຍ່ງ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ຄໍາຟ້ອງແຍ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສະແດງອອກເຖິງການນໍາໃຊ້ສິດ ໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີຂອງຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຈໍາເລີຍເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຮ້ອງຮຽນໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ໂຈດ ຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະແກ່ຕົນໂດຍຊອກຫາເຫດຜົນ ພ້ອມທັງພະຍານ ແລະ ຫຼັກຖານມາຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມເປັນຈິງຕໍ່ສານ. ພ້ອມນີ້, ຄໍາຟ້ອງແຍ່ງ ຂອງຜູ້ຖືກຮ້ອງ ຟ້ອງນອກຈາກຈະເປັນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ໂຈດ ຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະໃຫ້ແກ່ຕົນແລ້ວກໍຍັງ

⁶⁵ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ, ມາດຕາ 174, (1990) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2012).

ຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນຄະດີຂອງສານໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນເປົ້າໝາຍຂອງການຮ້ອງຟ້ອງຂອງຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຈຳເລີຍໄປພ້ອມໆກັນ.⁶⁶

3.5 ເນື້ອໃນ ແລະ ຮ່າງຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງ

3.5.1 ເນື້ອໃນພື້ນຖານຕໍ່ການຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງ

ເນື້ອໃນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ມີ ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

- ຊື່ຂອງສານທີ່ຄຳຮ້ອງຟ້ອງນັ້ນໄດ້ຍື່ນເຖິງ;
- ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ບ່ອນຢູ່ຂອງໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍ. ຖ້າວ່າໂຈດ ຫຼື ຈຳເລີຍ ຫາກແມ່ນ

ນິຕິບຸກຄົນກໍໃຫ້ບອກບ່ອນທີ່ສຳນັກງານຂອງນິຕິບຸກຄົນນັ້ນຕັ້ງຢູ່ພ້ອມທັງ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ແລະ ບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າດ້ວຍ;

- ເຫດການທີ່ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນ ເພື່ອໃຫ້ສານຕັດສິນ;
- ມູນຄ່າຂອງຄະດີ;
- ການຮ້ອງຂໍຂອງໂຈດ;
- ເອກະສານອື່ນ ທີ່ພົວພັນກັບຄະດີຕິດຕໍ່ມາພ້ອມຄຳຮ້ອງຟ້ອງ.⁶⁷

ນອກຈາກເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ, ທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ ທະນາຍຄວາມຍັງສາມາດນຳໃຊ້ທັກສະຕໍ່ກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງທະນາຍຄວາມໃນການຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດ, ເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຕັດຮອນເນື້ອໃນຂອງຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເອກະສານມີຄວາມໝັກແໜ້ນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນເຮັດໃຫ້ການປະກອບຂໍ້ມູນຫຼັກຖານໃນການດຳເນີນຄະດີມີຄວາມແຈ້ງຂາວ ແລະ ຮັດກຸມ, ສະດວກໃນການຄົ້ນຄວ້າສຳນວນຄະດີ.

ຮ່າງຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງ ລຸ່ມນີ້, ກຸ່ມຜູ້ຂຽນໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນແນວທາງຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈຕໍ່ຕຳລາເຫຼັ້ມນີ້, ຊຶ່ງສາມາດປະຍຸກປັບປຸງ, ດັດແກ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການນຳໃຊ້ຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະບັນຫາເປັນຕົ້ນບັນຫາທາງແພ່ງ ແລະ ອາຍາ ຕາມເຫດການຮ້ອງຟ້ອງ, ແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງຕົວຈິງຊຶ່ງໃນການຮ່າງ ຫຼື ຂຽນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບທັກສະ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມຸມມອງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ບົນພື້ນຖານນິຕິກຳ ກຳນົດກ່ຽວກັບຮູບແບບການຮ່າງເອກະສານອີກດ້ວຍ.

⁶⁶ ຄະນະຄົ້ນຄວ້າ ກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, *ປຶ້ມຄູ່ມືການດຳເນີນຄະດີແພ່ງຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ການຮູ້ພື້ນຄະດີ*. ພິມ ຄັ້ງທີໜຶ່ງ, (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ໂດຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກັບ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ (JICA), 2020), 31-32. 2014), 64-65.

⁶⁷ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ມາດຕາ 166, (1990) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2012).

3.5.2 ຮ້າງຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຄໍາແກ້ຟ້ອງ

ຕົວຢ່າງ: ຮ້າງຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ

ຮຽນ: ທ່ານ ປະທານ ສານປະຊາຊົນ.....

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ.....

ອາຍຸ.....ປີ, ສັນຊາດ....., ອາຊີບ....., ຊົນເຜົ່າ....., ປັດຈຸບັນຢູ່
ບ້ານ....., ຄຸ້ມ....., ໜ່ວຍ....., ເຮືອນເລກທີ.....
ເມືອງ....., ແຂວງ....., ເປີໂທລະສັບ.....

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ.....

ອາຍຸ.....ປີ, ສັນຊາດ....., ອາຊີບ....., ຊົນເຜົ່າ.....ປັດຈຸບັນຢູ່
ບ້ານ....., ຄຸ້ມ....., ໜ່ວຍ....., ເຮືອນເລກທີ.....
ເມືອງ....., ແຂວງ....., ເປີໂທລະສັບ.....

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ.....

ອາຍຸ.....ປີ, ສັນຊາດ....., ອາຊີບ....., ຊົນເຜົ່າ....., ປັດຈຸບັນຢູ່
ບ້ານ....., ຄຸ້ມ....., ໜ່ວຍ....., ເຮືອນເລກທີ.....
ເມືອງ....., ແຂວງ....., ເປີໂທລະສັບ.....

ມີຈຸດປະສົງຮ້ອງຟ້ອງ ☐ ບຸກຄົນ, ☐ ອົງການຈັດຕັ້ງ, ☐ ວິສາຫະກິດ, ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ.....

ອາຍຸ.....ປີ, ສັນຊາດ....., ອາຊີບ....., ຊົນເຜົ່າ....., ປັດຈຸບັນຢູ່
ບ້ານ....., ຄຸ້ມ....., ໜ່ວຍ....., ເຮືອນເລກທີ.....
ເມືອງ....., ແຂວງ....., ເປີໂທລະສັບ.....

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ.....

ອາຍຸ.....ປີ, ສັນຊາດ....., ອາຊີບ....., ຊົນເຜົ່າ.....ປັດຈຸບັນຢູ່
ບ້ານ....., ຄຸ້ມ....., ໜ່ວຍ....., ເຮືອນເລກທີ.....
ເມືອງ....., ແຂວງ....., ເປີໂທລະສັບ.....

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ.....

ອາຍຸ.....ປີ, ສັນຊາດ....., ອາຊີບ....., ຊົນເຜົ່າ....., ປັດຈຸບັນຢູ່
ບ້ານ....., ຄຸ້ມ....., ໜ່ວຍ....., ເຮືອນເລກທີ.....
ເມືອງ....., ແຂວງ....., ເປີໂທລະສັບ.....

ສ່ວນຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕ່າງໆ ໄດ້ປະກອບໃສ່ບັນຊີເອກະສານຕາມແບບຟິມຂອງສານທີ່ຄັດຕິດ
ມາພ້ອມນີ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງສະບັບນີ້ ມາຍັງທ່ານປະທານສານ ພອ້ມຄະນະ ແລະ ຜູ້ພິພາກສາ ຊ່ວຍພິຈາລະນາຕັດສິນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕາມກົດໝາຍ.

ຄໍາເຫັນ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກນາຍບ້ານ..... ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ
ເຊັ່ນ ແລະ ປະທັບຕາ ທີ່....., ວັນທີ.....ເດືອນ.....ປີ.....
ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ

(ເຊັ່ນ ແລະ ແປະໂປ້ມີຂວາ ພອ້ມທັງຂຽນຊື່ແຈ້ງ)



ຕົວຢ່າງ: ຮ່າງຄໍາແກ້ຟ້ອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄໍາແກ້ຟ້ອງ

ຮຽນ: ທ່ານປະທານສານປະຊາຊົນ.....

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ.....ອາຍຸ.....ປີ, ສັນຊາດ....., ອາຊີບ.....ເຮືອນ.....
ເລກທີ....., ໜ່ວຍ....., ບ້ານ....., ເມືອງ....., ແຂວງ.....
ເປີໂທລະສັບ.....

ຂໍແກ້ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ທ້າວ/ນາງ.....ສະບັບລົງວັນທີ.....ເດືອນ.....ປີ.....,
ຕາມຂາເຂົ້າຂອງສານປະຊາຊົນເລກທີ...../....., ລົງວັນທີ.....ເດືອນ.....ປີ.....

ກ່ຽວເລື່ອງ:

ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:.....

ຂໍສະເໜີຕໍ່ສານ ຫຼື ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ຂໍສະເໜີຂອງໃຈດ:.....

ສ່ວນຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕ່າງໆ ໄດ້ປະກອບໃສ່ບັນຊີເອກະສານຕາມແບບພິມຂອງສານທີ່ຄັດຕິດມາພອ້ມນີ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງຂຽນຄໍາແກ້ຟ້ອງສະບັບນີ້ ມາຍັງທ່ານປະທານສານ ພອ້ມຄະນະ ແລະ ຜູ້ພິພາກສາ
ຊ່ວຍພິຈາລະນາຕັດສິນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕາມກົດໝາຍ.

ຄໍາເຫັນ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກນາຍບ້ານ..... ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ
ເຊັ່ນ ແລະ ປະທັບຕາ ທີ່....., ວັນທີ.....ເດືອນ.....ປີ.....
ຜູ້ແກ້ຟ້ອງ
(ເຊັ່ນ ແລະ ແປະໂປ້ມີຂວາ ພອ້ມທັງຂຽນຊື່ແຈ້ງ)

3.6 ອົງການທີ່ຮັບພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ຄໍາຮ້ອງທຸກໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ສາມ ປະເພດໜຶ່ງໃນສາມປະເພດແມ່ນ “ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ” ການຮ້ອງຟ້ອງເປັນການກະທຳທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີການດຳເນີນ ຄະດີໂດຍການຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສານພິຈາລະນາຕັດສິນ ຫຼື ໝາຍເຖິງ ການສະເໜີໃຫ້ສານ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບຄະດີແພ່ງ, ການຄ້າ, ຄອບຄົວ, ເດັກ ແລະ ແຮງານ. ຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ຍື່ນຕໍ່ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ອົງການໄອຍະການ ຫຼື ສານ ເອີ້ນວ່າ “ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ” ສະນັ້ນ, ອົງການທີ່ຮັບຄໍາ ຮ້ອງຟ້ອງປະກອບມີ:

- ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ;
- ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ;
- ສານປະຊາຊົນ.

ສໍາລັບອົງການຮັບຄໍາຮ້ອງຟ້ອງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້, ຊຶ່ງໃນບົດນີ້ແມ່ນມຸງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ ແລະ ກໍາໄດ້ເຖິງຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຄໍາຮ້ອງຂໍ, ຄໍາແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຄໍາຟ້ອງແຍ້ງ ບັນຫາທາງແພ່ງ. ສະນັ້ນ ຕໍ່ກັບອົງການທີ່ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຄໍາຮ້ອງຂໍ, ຄໍາແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຄໍາຟ້ອງແຍ້ງ ບັນຫາ ທາງແພ່ງ ແມ່ນ ມີພຽງສານປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນກໍລະນີການກະທຳຜິດທາງອາຍາຈຳເປັນຕ້ອງມີຄໍາຮ້ອງ ຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ແມ່ນ ສາມາດຍື່ນຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມໄດ້ຕໍ່ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ອົງການ ໄອຍະການດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງນີ້ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກໍລະນີການກະທຳຜິດທາງອາຍາທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ມີຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມຂອງຜູ້ ຖືກເສຍຫາຍກຸ່ມຜູ້ຂຽນໄດ້ນຳສະເໜີລາຍລະອຽດໄວ້ໃນບົດທີ 8 ຂອງຕຳລາເຫຼົ່ານີ້. ເພື່ອເປັນການ ປຽບທຽບທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ທັກສະຕົວຢ່າງການຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງທາງອາຍາ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ ຮຽນເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນແງ່ມຸມທີ່ເປັນພື້ນຖານ, ກຸ່ມຜູ້ຂຽນໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງທັກສະການຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ເປັນກໍລະນີສຶກສາຕາມຕົວຢ່າງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕົວຢ່າງ: ກໍລະນີສຶກສາການຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງທາງອາຍາ (ນາມສົມມຸດ)

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ

ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ..... ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ.

ເລື່ອງ: ຮ້ອງຟ້ອງ ທ້າວ ລາ , ທ້າວ ມອດ ແລະ ທ້າວ ຈິ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນຮ່ວມ.

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ສະບັບປັບປຸງປີ 2017;
- ອີງຕາມ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 233 ສະບັບປີ 2017;

- ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ 04 ພາກສ່ວນ ສະບັບລົງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2021.

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ຄ ຊ້ອບ ອາຍຸ 51 ປີ, ອາຊີບ ນັກທຸລະກິດ, ສັນຊາດ ເກົາຫຼີ, ປັດຈຸບັນພັກເຊົາ ຢູ່:....., ບ້ານ ອາມອນ, ເມືອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ....., ເບີໂທລະສັບ:.....**“ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ”**.

ມີຈຸດປະສົງຮ້ອງຟ້ອງ:

1. ທ້າວ ລາ, ອາຍຸ 26 ປີ, ສັນຊາດ ລາວ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ ພຸດ, ອາຊີບ ຊາວນາ, ປັດຈຸບັນຢູ່ເຮືອນເລກທີ 03, ໜ່ວຍ 07, ບ້ານ....., ເມືອງ....., ແຂວງ ເບີໂທລະສັບ 020**“ຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ 01”**;

2. ທ້າວ ສຸກ, ອາຍຸ 51 ປີ, ສັນຊາດ ລາວ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ ພຸດ, ອາຊີບ ຊາວນາ, ປັດຈຸບັນຢູ່ເຮືອນເລກທີ 03, ໜ່ວຍ 07, ບ້ານ....., ເມືອງ....., ແຂວງ ສາຍພົວພັນ (ພໍ່), ໃນຖານະເປັນ **“ຜູ້ຄ້າປະກັນ”****“ຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງຮ່ວມ 01”**;

3. ທ້າວ ມອດ ຈັນທອງນາກ, ອາຍຸ 25 ປີ, ສັນຊາດ ລາວ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ ພຸດ, ອາຊີບ ຊາວນາ, ປັດຈຸບັນຢູ່ເຮືອນເລກທີ 01, ໜ່ວຍ 20, ບ້ານ....., ເມືອງ....., ແຂວງ ເບີໂທລະສັບ 020**“ຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ 02”**;

4. ທ້າວ ສົມພົງ, ອາຍຸ 51 ປີ, ສັນຊາດ ລາວ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ ພຸດ, ອາຊີບ ຊາວນາ, ປັດຈຸບັນຢູ່ເຮືອນເລກທີ 01, ໜ່ວຍ 20, ບ້ານ....., ເມືອງ....., ແຂວງ ສາຍພົວພັນ (ພໍ່), ໃນຖານະເປັນ **“ຜູ້ຄ້າປະກັນ”****“ຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງຮ່ວມ 02”**;

5. ທ້າວ ຈິ, ອາຍຸ 19 ປີ, ສັນຊາດ ລາວ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ ພຸດ, ອາຊີບ ຊາວນາ, ປັດຈຸບັນຢູ່ເຮືອນເລກທີ 08, ໜ່ວຍ 09, ບ້ານ....., ເມືອງ....., ແຂວງ ເບີໂທລະສັບ 020.....**“ຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ 03”**;

6. ທ້າວ ຫວັງ, ອາຍຸ 54 ປີ, ສັນຊາດ ລາວ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ ພຸດ, ອາຊີບ ພະນັກງານ, ປັດຈຸບັນຢູ່ເຮືອນເລກທີ 05, ໜ່ວຍ 9, ບ້ານ....., ເມືອງ....., ແຂວງ ສາຍພົວພັນ (ພໍ່), ໃນຖານະເປັນ **“ຜູ້ຄ້າປະກັນ”****“ຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງຮ່ວມ 03”**.

ຂໍ້ຫາ: ການສໍ້ໂກງຊັບ ຕາມປະມວນກົດໝາຍ ອາຍາ ມາດຕາ 233 ສະບັບ ປີ 2017.

I. ພາກເຫດການໂດຍຫຍໍ້:

ໃນຊ່ວງໄລຍະເດືອນ ພະຈິກປີ 2023 ຫາເດືອນ ທັນວາ ປີ 2023 ໄດ້ມີ ທ້າວ ລາ, ທ້າວ ມອດ ແລະ ທ້າວ ຈິ, ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວພໍ່ແມ່ຂອງພວກກ່ຽວໄດ້ພ້ອມກັນຂຽນໃບຄໍາຮ້ອງຫາ ທ່ານ ຄ ຊ້ອບ ຫົວໜ້າອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ເພື່ອຂໍສະໝັກໄປຮຽນພາສາ ແລະ ເຮັດວຽກເສີມຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້. ມີ ກຳນົດ ເວລາໃນການໄປຮຽນຕໍ່ແມ່ນ 01 ປີ.

ໂດຍພວກກ່ຽວ ແມ່ນໄດ້ຂໍໃຫ້ ບໍລິສັດຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນຜູ້ດຳເນີນການແລ່ນເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ແລະ ສົ່ງພວກກ່ຽວທັງສາມຄົນເພື່ອໄປຮຽນຕໍ່ຕາມຈຸດປະສົງ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ເຊິ່ງ ພວກກ່ຽວທັງສາມຄົນ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ ແມ່ນໄດ້ຂໍໃຫ້ ບໍລິສັດ ເປັນຜູ້ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃຫ້ກ່ອນ.

ເມື່ອອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງຄອບຄົວພວກກ່ຽວທັງສາມຄົນແລ້ວ. ບໍລິສັດ ຈຶ່ງມີນະໂຍບາຍ ໂດຍຈະເປັນຜູ້ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກ່ອນທັງໝົດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ບໍລິສັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ໃຫ້ພວກກ່ຽວ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ ເຮັດສັນຍາກູ້ຢືມເງິນຈາກ ບໍລິສັດ ຄູລາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເພື່ອເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນໃນການເດີນທາງໄປປະເທດເກົາຫຼີ, ຄ່າເທີມຮຽນໜັງສື ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນການກູ້ຢືມເງິນໃນຄັ້ງນີ້ ບໍລິສັດ ໄດ້ໃຫ້ພວກກ່ຽວກູ້ຢືມເງິນ ຜູ້ລະຈຳນວນ 7.000.000 ວອນ (ເຈັດລ້ານວອນ), ລວມທັງໝົດສາມຄົນ ຈຳນວນ 21.000.000 ວອນ (ຊາວເອັດລ້ານວອນ) ເປັນສະກຸນເງິນຂອງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີການຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍແຕ່ຢ່າງໃດ. ໂດຍທັງສາມຄົນ ແມ່ນມີກຳນົດເວລາໃນການກູ້ຢືມເງິນ ຈຳນວນ 05 ເດືອນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 08/12/2023 ຫາວັນທີ 08/05/2024 ຕາມສັນຍາກູ້ຢືມ ສະບັບເລກທີ 0005/KU, ລົງວັນທີ 07/12/2023, ສັນຍາກູ້ຢືມ ສະບັບເລກທີ 0006/KU, ລົງວັນທີ 07/12/2023 ແລະ ຕາມສັນຍາກູ້ຢືມ ສະບັບເລກທີ 0008/KU, ລົງວັນທີ 07/12/2023 ຊຶ່ງສັນຍາແຕ່ລະສະບັບ ແມ່ນໄດ້ມີພໍ່ຂອງພວກກ່ຽວເປັນຜູ້ຄ້ຳປະກັນໃຫ້. ໃນກໍລະນີທີ່ພວກກ່ຽວສາມຄົນບໍ່ໃຊ້ແທນເງິນຈຳນວນກູ້ຢືມ ຫຼື ໂຕນໜີອອກຈາກໂຮງຮຽນຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕາມສັນຍາທີ່ຕົກລົງກັນ ທີ່ເປັນເງິນຕົ້ນທຶນພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າປັບໃໝ ຜູ້ລະຈຳນວນ 10.000 ໂດລາ (ສິບພັນໂດລາສະຫະລັດ).

ພາຍຫຼັງທີ່ ປະກອບເອກະສານສຳເລັດແລ້ວ ທາງບໍລິສັດ ກໍ່ໄດ້ນຳສົ່ງພວກກ່ຽວໄປຮອດມະຫາວິທະຍາໄລ ຊິນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 08/12/2023 ເພື່ອເຂົ້າຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີໃນຊ່ວງເດືອນທັນວາ ຂອງປີ 2023. ໃນເວລາທີ່ໄປຮອດປະເທດເກົາຫຼີ ບໍລິສັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນໄດ້ຈັດຫາທີ່ພັກເຊົາພ້ອມທັງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆໃຫ້ກັບນັກຮຽນທີ່ໄປຮຽນຢ່າງເໝາະສົມ. ໂດຍໃນເບື້ອງຕົ້ນພວກກ່ຽວກໍ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂົ້າຮຽນພາສາ ຕາມປົກກະຕິ. ຫຼັງຈາກພວກກ່ຽວໄປໂຮງຮຽນໄດ້ປະມານໜຶ່ງອາທິດມາຮອດວັນທີ 18/12/2023 ພວກກ່ຽວທັງສາມຄົນຈຶ່ງໄດ້ພ້ອມກັນເອົາຕົວຫຼົບໜີ ອອກຈາກຫໍພັກ ທີ່ບໍລິສັດຈັດຫາໃຫ້, ບໍ່ໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກກ່ຽວທັງສາມຄົນໄດ້ອີກເລີຍຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.

ເມື່ອບໍລິສັດ ໄດ້ຮັບຮູ້ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນແລ້ວ, ບໍລິສັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ເດີນທາງໄປພົບກັບຄອບຄົວຂອງພວກກ່ຽວທັງສາມ ຢູ່ທີ່ບ້ານ ຂອງພວກກ່ຽວ ໃນນາມຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ເປັນຜູ້ຄ້ຳປະກັນຕາມສັນຍາ ເພື່ອຊ່ວຍກັນປຶກສາຫາລື ພ້ອມທັງປະສານຕິດຕໍ່ຫາພວກກ່ຽວທັງສາມ ທີ່ໄດ້ເອົາຕົວຫຼົບໜີໄປນັ້ນ ໃຫ້ກັບເຂົ້າມາໂຮງຮຽນເປັນປົກກະຕິ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມທາງຄອບຄົວ ຂອງພວກກ່ຽວ ແມ່ນໄດ້ປະຕິເສດການຮັບຮູ້ໂດຍອ້າງເຫດຜົນວ່າ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່, ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກກ່ຽວໄດ້ ແລະ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆຕໍ່ກັບສັນຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ ທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ຄອບຄົວ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃດໆ ທີ່ຈະຫາວິທີທາງແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ບໍລິສັດ ຈຶ່ງໄດ້ຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງສະບັບນີ້ ຮຽນມາຍັງທ່ານເພື່ອດຳເນີນຄະດີ ຕໍ່ກັບພວກກ່ຽວທັງສາມ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳປະກັນທັງສາມ ພໍ່ຂອງພວກກ່ຽວ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.

II. ເຫດຜົນການຮ້ອງຟ້ອງ

ຮູບການ ແລະ ວິທີການ ໃນການສໍ້ໂກງຊັບ ຂອງພວກກ່ຽວທັງສາມຄົນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນ ແມ່ນ ກະທຳໂດຍລັກສະນະຂອງການສ້າງສັນຍາກູ້ຢືມເງິນນຳບໍລິສັດ ແລະ ນຳໃຊ້ບໍລິສັດ ເພື່ອເປັນທາງຜ່ານ ເພື່ອ ເດີນທາງໄປປະເທດເກົາຫຼີເໜືອຈາກວ່າ ບໍລິສັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນມີນະໂຍບາຍ ໃນການໃຫ້ຄວາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຄຽງຄູ່ໄປພ້ອມກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຄົນລາວ ບຸກຄົນໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກໄປຮຽນພາສາ ແລະ ເຮັດວຽກເສີມຢູ່ປະເທດ ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງຖ້າຫາກບຸກຄົນໃດບໍ່ມີເງິນ ທາງບໍລິສັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ມີນະໂຍບາຍ ເປັນຜູ້ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ ການໄປຮຽນຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຫ້ກ່ອນທັງໝົດ.

ແຕ່ກໍລະນີຂອງພວກກ່ຽວ ແມ່ນອາໄສຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ໃຊ້ເລ່ລ່ຽມ ໃນການຕົວະຍົວະ ຫຼອກລວງບໍລິສັດ ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອ ໃຫ້ເປັນຜູ້ດຳເນີນການແລ່ນເອກະສານ ແລະ ສົ່ງພວກກ່ຽວ ໄປທີ່ປະເທດ ເກົາຫຼີ ແຕ່ພໍໄປຮອດພວກກ່ຽວ ແມ່ນໄດ້ເອົາຕົວຫຼົບໜີອອກຈາກໂຮງຮຽນບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ແລະ ຕາມ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງການກະທຳດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເຫັນວ່າເປັນການກະທຳຜິດຕໍ່ ໝວດທີ 5 ຕໍ່ກຳມະສິດ ຂອງພົນລະເມືອງ ຕາມມາດຕາ 233 ການສໍ້ໂກງຊັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍ ອາຍາ ສະບັບປີ 2017 ເຊິ່ງສະແດງອອກຄື:

ເຫັນວ່າ: ພວກກ່ຽວໄດ້ໃຊ້ເລ່ລ່ຽມຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ດ້ວຍຮູບການຂຽນໜັງສືຄຳຮ້ອງເຖິງ ຜູ້ອຳ ນວຍການ ບໍລິສັດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວຕາມໃບຄຳຮ້ອງ ສະບັບລົງວັນທີ 25/11/2023, ໃບຄຳຮ້ອງສະບັບລົງວັນທີ 02/12/2023 ແລະ ຕາມໃບຄຳຮ້ອງສະບັບລົງວັນທີ 08/12/2023 ເພື່ອຂໍສະໝັກໄປຮຽນພາສາຢູ່ປະເທດ ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງຕໍ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເຈດຕະນາ ເພື່ອສໍ້ໂກງເອົາຊັບ ໂດຍການສ້າງຄວາມ ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ອາໄສນະໂຍບາຍໃນການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນຂອງບໍລິສັດ ດ້ວຍການປະກອບເອກະສານຂໍກູ້ ຢືມຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ທາງບໍລິສັດວາງອອກ ຕາມຊຸດເອກະສານ ແລະ ສັນຍາກູ້ຢືມເງິນ ສະບັບເລກທີ 0005/KU, ລົງວັນທີ 07/12/2023, ສັນຍາກູ້ຢືມ ສະບັບເລກທີ 0006/KU, ລົງວັນທີ 07/12/2023 ແລະ ຕາມສັນຍາກູ້ຢືມ ສະບັບເລກທີ 0008/KU, ລົງວັນທີ 07/12/2023 ແລະ ໄດ້ຫຼອກລວງໃຫ້ບໍລິສັດປະກອບ ເອກະສານເພື່ອ ໃຫ້ພວກກ່ຽວເດີນທາງເຂົ້າໄປປະເທດເກົາຫຼີຈົນສຳເລັດ. ແຕ່ພໍໄປຮອດປະເທດເກົາຫຼີແລ້ວ ພວກກ່ຽວກໍ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງທັງສອງປະເທດທີ່ວາງອອກ ແລະ ມີເຈດຕະນາລວມໂຕ ກັນ, ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມກ້ອນໃນການເອົາຕົວຫຼົບໜີອອກຈາກຫໍພັກໂຮງຮຽນ ທີ່ບໍລິສັດຈັດຫາໃຫ້ໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດ ແລະ ທາງໂຮງຮຽນຮັບຮູ້ແຕ່ຢ່າງໃດ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ ບໍລິສັດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຕໍ່ປະເທດເກົາຫຼີ. ສະເພາະແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ ບໍລິສັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານສາຍພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ດີ ທີ່ບໍລິສັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ມີ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ກ່ອນການນຳສິ່ງນັກຮຽນໄປຮຽນຢູ່ທີ່ ປະເທດເກົາຫຼີ ບໍລິສັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສ້າງໜັງສືສັນຍາ ໂດຍການເປັນຜູ້ຮັບປະກັນ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວ່າ ນັກຮຽນທີ່ ບໍລິສັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ສົ່ງໄປແຕ່ລະຄົນນັ້ນ ຈະບໍ່ມີພຶດຕິກຳໃນການເອົາຕົວຫຼົບໜີເຂົ້າໄປປະເທດເກົາຫຼີ ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນນອກຈາກການຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກເສີມເທົ່ານັ້ນ. ໃນກໍລະນີ ຖ້າຫາກມີນັກຮຽນຄົນໃດ ເອົາຕົວຫຼົບໜີ ບໍ່ໄປຮຽນໜັງສື ບໍລິສັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ງຈະ ຕ້ອງຖືກປັບໃໝ **ຈຳນວນ 10.000 ໂດລາ (ສິບພັນໂດລາສະຫະລັດ) ຕໍ່ໜຶ່ງຄົນ** ຕາມໜັງສືສັນຍາ ສະບັບລົງວັນທີ 07/09/2023. ຕໍ່ກັບຂໍ້ກຳນົດໃນໜັງສືສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວ ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ກັບ

ນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປະກັນທັງສາມຄົນ (ພໍ່) ຂອງພວກກ່ຽວ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈທັງໝົດແລ້ວ ແຕ່ພວກກ່ຽວກໍບໍ່
ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ, ເມີນເສີຍ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຄົາຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍຂອງທັງສອງປະເທດ ລະຫວ່າງ
ສປປ ລາວ ກັບ ປະເທດເກົາຫຼີ, ສະເພາະແມ່ນສັນຍາ ແລະ ໜັງສືຂໍ້ຜູກພັນຕ່າງໆ ທີ່ພວກກ່ຽວໄດ້ເຊັນກັບ
ບໍລິສັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກ່ອນການເດີນທາງໄປທີ່ປະເທດເກົາຫຼີ.

ເຫັນວ່າ: ຜູ້ຄ້າປະກັນທັງສາມຄົນ (ພໍ່) ຂອງພວກກ່ຽວ ກໍ່ມີເຈດຕະນາ ໃນການໃຊ້ເລ່ລ່ຽມເພື່ອສ້າງ
ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ບໍລິສັດຫຼົງເຊື່ອ ດ້ວຍຮູບການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບ
ບໍລິສັດ ໃນການເຊັນເອກະສານໃນຖານະຜູ້ຄ້າປະກັນ ກັບ ບໍລິສັດໃນການກູ້ຢືມເງິນ ແລະ ຄ້າປະກັນໃຫ້ແກ່
ຜູ້ທີ່ໄປຮຽນວ່າຈະບໍ່ເອົາຕົວຫຼົບໜີ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ລູກຂອງພວກກ່ຽວໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດເກົາຫຼີ
ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນການໄປຮຽນແຕ່ຢ່າງໃດ. ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການກະທໍາທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈ ໃນ
ການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ ໂດຍການປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກລູກຂອງພວກກ່ຽວ
ທັງສາມ ຕໍ່ກັບການເອົາຕົວຫຼົບໜີອອກຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ປະຕິເສດຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມທີ່ຕົກລົງກັນ
ໃນສັນຍາ ແລະ ຕາມໃບສັນຍາຄ້າປະກັນ. ເຊິ່ງເມື່ອອີງຕາມເຫດການຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄົນທີ່ໄປຮຽນກັບຜູ້
ຄ້າປະກັນ ແມ່ນມີສາຍພົວພັນເປັນພໍ່ລູກ ແລະ ເປັນຄົນພາຍໃນຄອບຄົວດຽວກັນ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ການກະທໍາ
ຂອງຜູ້ຄ້າປະກັນ ກໍ່ເປັນການກະທໍາຜິດເຊັນດຽວກັນ.

ເຫັນວ່າ: ຕໍ່ກັບ ສັນຍາກູ້ຢືມເງິນ ສະບັບເລກທີ 0005/KU, ລົງວັນທີ 07/12/2023, ສັນຍາກູ້ຢືມ
ສະບັບເລກທີ 0006/KU, ລົງວັນທີ 07/12/2023 ແລະ ຕາມສັນຍາກູ້ຢືມ ສະບັບເລກທີ 0008/KU, ລົງ
ວັນທີ 07/12/2023 ທີ່ບໍລິສັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ເຊັນຮ່ວມກັນຜ່ານມານັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດສັນຍາ ແລະ ລະບຽບ, ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ
ລາວ ຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວກໍຕາມ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າສັນຍາທັງສາມສະບັບນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ເນື່ອງ
ຈາກມີການໃຊ້ເລ່ລ່ຽມ, ການຕົວຍົວະຫຼອກລວງກ່ອນ ການເຮັດສັນຍາ ຂອງພວກກ່ຽວ ໂດຍອີງຕາມ ບົດ
ບັນທຶກກອງປະຊຸມ 04 ພາກສ່ວນ ສະບັບລົງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມຂໍ້ໂລແມັງ V ຂໍ້ 1 ຂີດໜ້າ 1
ໄດ້ກໍານົດວ່າ: **“ຖ້າມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານໜັກແໜ້ນວ່າເຈດຕະນາສ້າງສັນຍາຂຶ້ນດ້ວຍການໃຊ້ເລ່ລ່ຽມ, ຕົວຍົວະຫຼອກລວງກ່ອນເຮັດສັນຍາ ຫຼື ໃນເວລາເຮັດສັນຍາ ເມື່ອເຮັດສັນຍາແລ້ວ
ປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ເຖິງວ່າສັນຍາຈະເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍຮູບການຖືກຕ້ອງ, ມີການຢັ້ງຢືນ ຫຼື ຈົດທະບຽນ
ກໍຕາມ ກໍຖືວ່າເປັນການສໍ້ໂກງຊັບ ”** ພວກກ່ຽວທັງສາມຄົນພ້ອມດ້ວຍ (ພໍ່) ຜູ້ຄ້າປະກັນ ກໍໄດ້ໃຊ້ເລ່ລ່ຽມ, ຕົວຍົວະຫຼອກລວງ, ດ້ວຍການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ບໍລິສັດຫຼົງເຊື່ອ ໂດຍຮູບການປະກອບ
ເອກະສານ ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັກໄປຮຽນ, ການເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມເງິນ, ການປະກອບແບບຟອມເອກະສານ
ຕາມບໍລິສັດໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແລະ ໄດ້ເຊັນໃບສັນຍາຄ້າປະກັນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ແລະ ກົດ
ໝາຍທຸກຢ່າງ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກພວກກ່ຽວໄດ້ ມີເຈດຕະນາໃນການສໍ້ໂກງຊັບ ຂອງບໍລິສັດ ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ
ເມື່ອເຊັນສັນຍາໄປແລ້ວ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ສັນຍາບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຊຶ່ງຕໍ່ກັບການກະທໍາດັ່ງກ່າວນັ້ນ
ຈຶ່ງເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຕໍ່ກັບການກະທໍາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນການກະທໍາຜິດ ຕາມປະມວນກົດໝາຍ
ມາດຕາ 233 ການສໍ້ໂກງຊັບ ຕາມວັກ 02 ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດວ່າ: **“ໃນກໍລະນີເອົາການສໍ້ໂກງຊັບເປັນອາ
ຈິນ, ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ໃນກໍລະນີກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດ**

ຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ສາມປີ ຫາ ແປດປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 10.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ”.

ເຫັນວ່າ: ທ້າວ ລາ, ທ້າວ ມອດ ແລະ ທ້າວ ຈິ ແລະ ພໍ່ຂອງພວກກ່ຽວ ໃນຖານະເປັນຜູ້ເຊັນສັນຍາ ຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາແກ່ພວກກ່ຽວທັງສາມຄົນ, ພວກກ່ຽວທັງໝົດນີ້ ແມ່ນມີສະຕິຊຳປະຊັນຍະ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ເຊິ່ງສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ເຖິງຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນອານາຄົດ ຈາກການກະທຳດັ່ງກ່າວ ແຕ່ພວກກ່ຽວກໍຍັງພ້ອມກັນຮ່ວມລົງມືໃນການກະທຳຜິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍ ຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ ນອກຈາກນັ້ນຍັງບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ບໍ່ໃຫ້ການ ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ ເພື່ອຫາວິທີທາງແກ້ໄຂຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຕໍ່ກັບການກະທຳດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນ ການກະທຳທີ່ມີເຈດຕະນາ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ເປັນການເຮັດໃຫ້ສັງຄົມບໍ່ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍອີກດ້ວຍ.

III. ພາກສະເໜີ

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ຄ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ບໍລິສັດ ຈຳກັດຜູ້ ເຊິ່ງເປັນຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ອັບປະໂຫຍດ ຈາກການກະທຳ ຂອງ ທ້າວ ລາ, ທ້າວ ມອດ ແລະ ທ້າວ ຈິ ແລະ ພໍ່ ຂອງພວກກ່ຽວ ຈຶ່ງໄດ້ຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງສະບັບນີ້ ຮຽນສະເໜີມາຍັງທ່ານພິຈາລະນາ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຂໍສະເໜີໃຫ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພິຈາລະນາ ນຳເອົາຕົວ ທ້າວ ລາ, ທ້າວ ມອດ ແລະ ທ້າວ ແລະ ທ້າວ ສຸກ, ທ້າວ ສົມ ແລະ ທ້າວ ຫວັງ ມາດຳເນີນຄະດີ ຕາມປະມວນກົດໝາຍ ອາຍາ ສະບັບປີ 2017 ມາດຕາ 233 ການສໍ້ໂກງຊັບ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ໄປສ້າງພຶດຕິກຳການກະທຳທີ່ເປັນການກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ ກັບບຸກຄົນອື່ນຕື່ມອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເອົາຕົວຫຼົບໜີ ຈຶ່ງຂໍສະເໜີເຈົ້າໜ້າທີ່ພິຈາລະນາ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ກັບຜູ້ກ່ຽວຕາມກົດໝາຍ;

2. ຂໍສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ພິຈາລະນາໃຫ້ພວກກ່ຽວໃຊ້ແທນເງິນກູ້ຢືມຄືນແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນຕາມຄວາມເປັນຈິງໃນການດຳເນີນຄະດີ ເຊິ່ງມີລາຍ ລະອຽດລຸ່ມນີ້:

- ເງິນທີ່ພວກກ່ຽວໄດ້ກູ້ຢືມ ກັບບໍລິສັດ ເປັນເງິນຈຳນວນ ຜູ້ລະ 7.000.000 ວອນ (ເຈັດ ລ້ານວອນ), ລວມທັງໝົດສາມຄົນ ຈຳນວນ 21.000.000 ວອນ (ຊາວເອັດລ້ານວອນ);
- ຈຳນວນເງິນຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ພວກກ່ຽວລະເມີດສັນຍາ ແລະ ເອົາຕົວຫຼົບໜີອອກຈາກ ໂຮງຮຽນ ໃນກຳນົດເວລາຂອງການຮຽນພາສາ 01 ປີ ຕາມສັນຍາ, ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຄ້ຳປະກັນກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີ ຈຳນວນເງິນ ຜູ້ລະ 10.000 ໂດລາ (ສິບພັນໂດລາສະຫະລັດ), ລວມຈຳ ນວນເງິນທັງໝົດ ທີ່ພວກກ່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຈຳນວນ 30.000 ໂດລາ (ສາມສິບພັນໂດລາສະຫະລັດ);
- ຄ່າປ່ວຍການຊັບຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈຳນວນ 05% ຂອງເງິນຈຳນວນ 21.000.000 ວອນ (ຊາວເອັດລ້ານວອນ) ແລະ 05% ຂອງເງິນຈຳນວນ 30.000 ໂດລາ (ສາມສິບພັນໂດລາ ສະຫະລັດ);
- ໃຫ້ພວກກ່ຽວ ທ້າວ ລາ, ທ້າວ ມອດ ແລະ ທ້າວ ຈິ ແລະ ພໍ່ຂອງພວກກ່ຽວ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງໃນການດຳເນີນຄະດີຈົນສຳເລັດ ຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງໄດ້ຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ສະບັບນີ້ ຮຽນສະເໜີມາຍັງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ພິຈາລະນາ ດໍາເນີນຄະດີກັບ ທ້າວ ລາ, ທ້າວ ມອດ ແລະ ທ້າວ ຈິ ແລະ ພ້ອມພໍ້ພວກກ່ຽວທັງສາມຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ/...../.....

ເຊັນຍິງຍິນຈາກບ້ານ

ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ

ລາຍການເອກະສານຕິດຄັດ

1. ພັສປອດຂອງທ້າວ ຈິ;
2. ໃບຄໍາຮ້ອງ ຂອງ ທ້າວ ຈິ ສະບັບລົງວັນທີ 25/11/2023;
3. ປະຫວັດຫຍໍ້ ສະບັບລົງວັນທີ 25/11/2023;
4. ໃບສັນຍາຄໍ້າປະກັນ ຂອງ ທ້າວ ຫວັງ;
5. ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ສະບັບລົງວັນທີ 25/11/2023;
6. ສັນຍາຜູກພັນ 1 ສະບັບລົງວັນທີ 25/11/2023;
7. ສັນຍາຜູກພັນ 2 ສະບັບລົງວັນທີ 25/11/2023;
8. ສັນຍາກູ້ຢືມ ສະບັບເລກທີ 0006/KU, ລົງວັນທີ 07/12/2023;
9. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ສະບັບເລກທີ 109/ນມ, ລົງວັນທີ 25/11/2023;
10. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ສະບັບເລກທີ 140/ນມ, ລົງວັນທີ 25/11/2023;
11. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ສະບັບເລກທີ 109/ນມ, ລົງວັນທີ 25/11/2023;
12. ພັສປອດຂອງ ທ້າວ ມອດ;
13. ໃບຄໍາຮ້ອງ ຂອງ ທ້າວ ມອດ ສະບັບລົງວັນທີ 02/12/2023;
14. ປະຫວັດຫຍໍ້ ສະບັບລົງວັນທີ 02/12/2023;
15. ໃບສັນຍາຄໍ້າປະກັນ ຂອງ ທ້າວ ສິມ;
16. ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ສະບັບເລກທີ 668/ນບ, ລົງວັນທີ 02/12/2023;
17. ສັນຍາຜູກພັນ 1 ສະບັບລົງວັນທີ .../.../.....;
18. ສັນຍາຜູກພັນ 2 ສະບັບລົງວັນທີ .../.../.....;
19. ສັນຍາກູ້ຢືມ ສະບັບເລກທີ 0005/KU, ລົງວັນທີ 07/12/2023;
20. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ສະບັບເລກທີ 667/ນບ, ລົງວັນທີ 02/12/2023;
21. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ສະບັບເລກທີ 668/ນບ, ລົງວັນທີ 02/12/2023;
22. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ສະບັບເລກທີ 669/ນບ, ລົງວັນທີ 02/12/2023;
23. ພັສປອດຂອງ ທ້າວ ລາ;
24. ໃບຄໍາຮ້ອງ ຂອງ ທ້າວ ລາ, ສະບັບລົງວັນທີ 07/12/2023;
25. ປະຫວັດຫຍໍ້ ສະບັບລົງວັນທີ 24/11/2023;
26. ໃບສັນຍາຄໍ້າປະກັນ ຂອງ ທ້າວ ສຸກ;

27. ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ສະບັບເລກທີ 106/ນມ, ລົງວັນທີ 24/11/2023;
28. ສັນຍາຜູກພັນ 1 ສະບັບເລກທີ 114, ລົງວັນທີ 24/11/2023;
29. ສັນຍາຜູກພັນ 2 ສະບັບລົງວັນທີ 07/12/2023;
30. ສັນຍາຖືຢືມ ສະບັບເລກທີ 0008/KU, ລົງວັນທີ 07/12/2023;
31. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ສະບັບເລກທີ 105/ນມ, ລົງວັນທີ 25/11/2023;
32. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ສະບັບເລກທີ 109/ນມ, ລົງວັນທີ 25/11/2023;
33. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ສະບັບເລກທີ 108/ນມ, ລົງວັນທີ 25/11/2023;
34. ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ 04 ພາກສ່ວນ ສະບັບລົງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2021;
35. ໜັງສືສັນຍາຂອງ ບໍລິສັດ ກັບ ໂຮງຮຽນ ສະບັບລົງວັນທີ 07/09/2023;
36. ພັສປອດ ຂອງ ທ້າວ ຄ ເລກທີ M 555, ລົງວັນທີ 11/07/1972;
37. ໃບມອບສິດ ບໍລິສັດໃຫ້ ພະນັກງານຕາງໜ້າ ສະບັບເລກທີ/....., ລົງວັນທີ

4. ການຂຽນຄໍາສະເໜີ

4.1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາສະເໜີ

ຄໍາສະເໜີ ແມ່ນ ເອກະສານຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ຍື່ນຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກວດກາ, ພິຈາລະນາແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ການຕົກລົງຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ເຫັນວ່າ ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທຳ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຕົນ.

ການຮ້ອງທຸກປະເພດຄໍາສະເໜີ ເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງນຳໃຊ້ສິດສະເໜີຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຕົນ, ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກລັດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ພະນັກງານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທຳ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ.

4.2 ຮ່າງຄໍາສະເໜີ

ຮ່າງຄໍາສະເໜີລຸ່ມນີ້, ກຸ່ມຜູ້ຂຽນໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນແນວທາງຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈຕໍ່ກັບຕໍາລາເຫຼັ້ມນີ້, ຊຶ່ງສາມາດປະຍຸກປັບປຸງ, ດັດແກ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການນຳໃຊ້ຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະບັນຫາເປັນຕົ້ນ ບັນຫາທາງແພ່ງ, ອາຍາ, ບໍລິຫານ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມເຫດການສະເໜີຕົວຈິງຊຶ່ງໃນການຮ່າງ ຫຼື ຂຽນແມ່ນຂຶ້ນກັບທັກສະ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມຸມມອງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ, ອົງການ ບົນພື້ນຖານນິຕິກຳ ກຳນົດກ່ຽວກັບຮູບແບບການຮ່າງເອກະສານເປັນຕົ້ນຕໍອີກດ້ວຍ.

ຕົວຢ່າງ: ຮ່າງຄໍາສະເໜີ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ໜັງສືສະເໜີ

ຮຽນ: ທ່ານ.....ທີ່ນັບຖືຢ່າງສູງ

ເລື່ອງ:.....

– ອີງຕາມ:.....

– ອີງຕາມ:.....

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ, ອາຍຸ.....ປີ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ
....., ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນ
ສະເໜີມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບວ່າ:.....

(ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງຄັດຕິດພ້ອມນີ້).

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທ່ານເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສົມດ້ວຍ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ.

ທີ່, ວັນທີ /...../.....

ຜູ້ສະເໜີ

4.3 ອົງການທີ່ຮັບພິຈາລະນາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ: ຄໍາຮ້ອງທຸກໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສາມ
ປະເພດໜຶ່ງໃນສາມປະເພດແມ່ນ “ຄໍາສະເໜີ” ການສະເໜີເປັນເອກະສານຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື
ການຈັດຕັ້ງທີ່ຍື່ນຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກວດກາ, ພິຈາລະນາແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງບຸກຄົນ ຫຼື
ການຕົກລົງຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່ເຫັນວ່າ ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທຳ,
ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຍື່ນຕໍ່ອົງການປົກຄອງ
ແຕ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເຖິງຂັ້ນສູນກາງ ຄື: ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ລັດຖະບານ ເອີ້ນວ່າ “ຄໍາສະ
ເໜີ” ສະນັ້ນ, ອົງການທີ່ຮັບຄໍາສະເໜີປະກອບມີ:

- ອົງການປົກຄອງບ້ານ;
- ອົງການປົກຄອງເມືອງ;
- ອົງການປົກຄອງແຂວງ;

- ລັດຖະບານ.⁶⁸

5. ການຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ

5.1 ຄວາມໝາຍສໍາຄັນຂອງຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ

ຄໍາຮ້ອງທຸກ ແມ່ນເອກະສານຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຍື່ນຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຫຼື ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ກວດກາ ແລະ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຕົກລົງຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ລັດຖະບານ, ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ອົງການໄອຍະການ ຫຼື ສານປະຊາຊົນທີ່ເຫັນວ່າການແກ້ໄຂນັ້ນເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຕົນ.

ການຮ້ອງທຸກປະເພດຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ນໍາໃຊ້ສິດຮ້ອງຂໍຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຕົນ, ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກລັດ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ພະນັກງານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທໍາຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ.

ການຮ່າງຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນຂອງທະນາຍຄວາມສາມາດດໍາເນີນໄດ້ບັນຫາທາງແພ່ງ ແລະ ບັນຫາທາງອາຍາບົນພື້ນຖານການສະເໜີ ຫຼື ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງລູກຄວາມຕໍ່ກັບຄໍາຕັດສິນ/ຄໍາພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນທີ່ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນທໍາ ແລະ ມີຈຸດປະສົງຕ້ອງການຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາໄປຍັງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ/ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ.

5.2 ຮ່າງຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ

ຮ່າງຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາລຸ່ມນີ້, ກຸ່ມຜູ້ຂຽນໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນແນວທາງຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າສໍາລັບນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈຕໍ່ກັບຕໍາລາເຫຼັ້ມນີ້, ຊຶ່ງສາມາດປະຍຸກປັບປຸງ, ດັດແກ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະບັນຫາເປັນຕົ້ນ ບັນຫາທາງແພ່ງ ແລະ ອາຍາ ຕາມເຫດການຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຕົວຈິງ ຊຶ່ງໃນການຮ່າງ ຫຼື ຂຽນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບທັກສະ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມຸມມອງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ບົນພື້ນຖານນິຕິກໍາ ກໍານົດກ່ຽວກັບຮູບແບບການຮ່າງເອກະສານ ອີກດ້ວຍ.

ການຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຕໍ່ບັນຫາທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ ແນວໃດກໍຕາມ, ບັນຫາທັງສອງນີ້, ບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ລູກຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ກົດໝາຍໃຫ້ສິດໃນການຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດຂະບວນຍຸຕິທໍາຫາກເຫັນວ່າການພິຈາລະນາຕັດສິນ ຫຼື ພິພາກສາ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ກັບຜົນຂອງການພິຈາລະນາຕັດສິນ ຫຼື ພິພາກສານັ້ນ, ທະນາຍສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ ຫຼື ທັກສະຂອງຕົນຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຕໍ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມກົດໝາຍ.

⁶⁸ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ, ມາດຕາ 17, (2016) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2022)

ຕົວຢ່າງ: ຮ່າງຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ

ຮຽນ: ທ່ານ ປະທານ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ/ແຂວງ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ
ເລື່ອງ:.....

- ອີງຕາມ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບປັບປຸງ ປີ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ສະບັບປັບປຸງ ປີ
- ອີງຕາມ ຄໍາຕັດສິນຂອງສານ (1) ຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງສານປະຊາຊົນ....., ສະບັບເລກທີ/....., ລົງວັນທີ/...../....., (2) ຄໍາພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນພາກສະບັບເລກທີ...../....., ລົງວັນທີ/...../..... ແລະ ຄໍາພິພາກສາຂັ້ນ ລົບລ້າງຂອງສານປະຊາຊົນ.....ສະບັບເລກທີ...../....., ລົງວັນທີ/...../.....

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ, ອາຍຸ.....ປີ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ, ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງໃນຖານະເປັນ ໂຈດ/ຈໍາເລີຍ, ເບີໂທລະສັບ....., ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ: **(ຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼື ຜູ້ຮ້ອງທຸກ).**

ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຜູ້ຮ້ອງທຸກ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນຮ້ອງຂໍມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບວ່າ: ເພື່ອຂໍຄວາມ ເປັນທໍາກ່ຽວກັບຄໍາພິພາກສາຂັ້ນລົບລ້າງຂອງສານປະຊາຊົນ.....ສະບັບເລກທີ...../....., ລົງ ວັນທີ/...../..... ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຂອງເຫດການ ແລະ ບໍ່ເປັນທໍາໃນຄະດີ **ແພ່ງອາຍາ.**

ລະຫວ່າງ

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ..... ອາຍຸ.....ປີ, ສັນຊາດ....., ອາຊີບ....., ຊົນເຜົ່າ....., ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານ....., ຄຸ້ມ, ໜ່ວຍ....., ເຮືອນເລກທີ..... ເມືອງ....., ແຂວງ....., ເບີໂທລະສັບ.....ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ: **(ໂຈດ/ຈໍາ ເລີຍ).**

ກ່ຽວເລື່ອງ:.....

- I. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ເນື້ອຄະດີ
.....
- II. ຜົນການຕົກລົງລົບລ້າງຂອງສານແຕ່ລະຂັ້ນ
.....
- III. ພາກທີ່ບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ຄໍາຕັດສິນ, ຄໍາພິພາກສາຂອງສານ ແລະ ຂໍສະເໜີໃຫ້ຮີ້ຟື້ນຄືນໃໝ່

.....

IV. ພາກສະເໜີ

ຈາກເຫດຜົນທີ່ກ່າວມາຂ້າເທິງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ: ຄຳຕັດສິນ ແລະ ຄຳພິພາກສາຂອງສານແຕ່ລະຂັ້ນກ່ຽວກັບຄະດີດັ່ງກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ພິຈາລະນາຄະດີເກີນຂອບເຂດ ການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຮ້ອງຂໍຂອງ ໂຈດ/ຈຳເລີຍ, ບໍ່ວິນິດໄສ ຫຼື ກຳນົດສາຍພົວພັນ.....ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງ.

ດ້ວຍເຫດນີ້, ເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທຳ ບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຜູ້ຮ້ອງທຸກ ຈຶ່ງຂໍຮຽນສະເໜີຮ້ອງທຸກມາຍັງທ່ານເພື່ອພິຈາລະນາຕາມຂໍ້ສະເໜີ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:.....

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງຢູ່ງ

ທີ່ລົງວັນທີ/...../.....

ຜູ້ຮ້ອງຂໍ

5.3 ອົງການທີ່ຮັບພິຈາລະນາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດ ໜຶ່ງໃນສາມປະເພດແມ່ນ “ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ” ຊຶ່ງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຍື່ນຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຫຼື ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ກວດກາ ແລະ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຕົກລົງຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ລັດຖະບານ, ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ອົງການໄອຍະການ ຫຼື ສານປະຊາຊົນ ທີ່ເຫັນວ່າການແກ້ໄຂນັ້ນ ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຕົນ ເອີ້ນວ່າ “ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ” ສະນັ້ນ, ອົງການທີ່ຮັບພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳປະກອບມີ:

- ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;
- ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.⁶⁹

⁶⁹ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ, ມາດຕາ 27, (2016) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2022).

ບົດທີ 11

ທັກສະທະນາຍຄວາມໃນຄະດີແພ່ງ

1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາໃນການນໍາໃຊ້ທັກສະທະນາຍຄວາມ

1.1 ຄວາມໝາຍໃນການນໍາໃຊ້ທັກສະທະນາຍຄວາມ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີແພ່ງ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງກໍາແໜ້ນໄດ້ເຖິງ ບັນດາພື້ນຖານຄໍາສັບ, ປະໂຫຍກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທາງແພ່ງເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າແພ່ງ, ຄະດີແພ່ງ, ການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ, ທັກສະທີ່ທະນາຍຄວາມນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ໝາຍເຖິງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມໃນການ ບໍລິການດ້ານກົດໝາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕາງໜ້າຄວາມໃນຄະດີແພ່ງແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອດໍາເນີນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມ ແບບມີອາຊີບ, ຊ່ຽວຊານ, ຊໍານານງານເປັນພິເສດໃນວິຊາຊີບຂອງຕົນ. ເປັນຜູ້ນໍາໃຊ້ທັກສະໄຫວພົບ, ປະຕິພາບໄດ້ຢ່າງທັນການ, ວ່ອງໄວ, ຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ.

ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີແພ່ງ ແມ່ນທັກສະພື້ນຖານທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ຄວາມ ສາມາດ ແລະ ປະສົບການຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບສະເພາະດ້ານໃນການຕິດຕໍ່, ການ ພົວພັນປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງທະນາຍຄວາມ ນອກຈາກນັ້ນ, ຕ້ອງມີທັກສະໃນການວິເຄາະຕໍ່ກັບກົດໝາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ ມຸມມອງຂອງສາຍພົວພັນທາງ ແພ່ງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍເນື້ອໃນ ເຊັ່ນ: ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ສ່ວນ ກົດໝາຍຮູບການ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີທັກສະວິທີການຕໍ່ກັບ ການນໍາໃຊ້ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ສອດຄ່ອງບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານຕາມ ທີ່ກົດໝາຍກໍານົດ.

ໂດຍລວມແລ້ວການນໍາໃຊ້ທັກສະຕ່າງໆຂອງທະນາຍຄວາມເຂົ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີສາມາດ ສັງລວມໄດ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການນໍາໃຊ້ທັກສະໃນການສື່ສານ, ການໃຊ້ພາສາ, ການເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມ ກົດດັນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ໄວ, ການຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ການຕິດຕໍ່ພົວພັນທີ່ດີ, ຄວາມທ້າວຫັນກະຕືລືລົ້ນ, ທັກສະການ ໂຄສະນາ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ເມື່ອກ່າວເຖິງ ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມໃນຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີ ແພ່ງນັບແຕ່ຂັ້ນຕົ້ນໂດຍເລີ່ມຈາກການນໍາໃຊ້ທັກສະໃນການແຕ່ງເອກະສານການຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຄໍາແກ້ ຟ້ອງ ຫຼື ຄໍາຟ້ອງແຍ່ງ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີໂດຍການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການ ແຕ່ງເອກະສານດັ່ງກ່າວຂອງທະນາຍຄວາມ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ສານມີຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ, ສະດວກຕໍ່ການ ຄົ້ນຄວ້າ, ໃນການຄົ້ນຄວ້າສໍານວນຄະດີ ແລະ ບັນດາຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານຕ່າງໆທີ່ມີໃນສໍານວນເນື່ອງຈາກວ່າ ທະນາຍຄວາມແມ່ນນັກກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີປະສົບການທີ່ຄຽງຄູ່ໄປກັບອົງການ ຕຸລາການໃນການເຮັດໜ້າທີ່ຕໍ່ກັບການໃຫ້ຄວາມເປັນທໍາພາຍໃຕ້ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

1.2 ຄວາມສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ທັກສະທະນາຍຄວາມ

ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບການປະກອບວິຊາຊີບໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໂດຍສະເພາະທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງຢູ່ສານເນື່ອງຈາກວ່າ ທັກສະຂອງທະນາຍແມ່ນຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດພິເສດສະເພາະດ້ານ, ຄວາມຊຳນານຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງທະນາຍຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ລູກຄວາມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ.

ທະນາຍຄວາມທີ່ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ທັກສະ ສະເພາະດ້ານຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມໃນການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕາງໜ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີຄວາມຮອບຄອບ, ກໍາແໜ້ນເນື້ອໃນກົດໝາຍ ແລະ ຮູ້ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວໃນການອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈ້ງບັນຫາຕໍ່ຄະນະສານ ເພື່ອເຮັດຄະດີທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບມີຄວາມແຈ້ງຂາວ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ ແນ່ໃສ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີຂອງສານຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທໍາຕາມກົດໝາຍກໍານົດ.

ນອກຈາກນີ້, ທະນາຍຄວາມທີ່ມີທັກສະຄວາມຊໍານິ-ຊໍານານຕໍ່ການສຶກສາກົດໝາຍ, ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງເປັນມືອາຊີບເປັນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຕາມມະຕິກົມການເມືອງສູນກາງພັກວາງອອກໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາແນ່ໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມສາມາດເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທໍາຕາມກົດໝາຍເທື່ອລະກ້າວ. ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັກສະສະເພາະຂອງຕົນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງລູກຄວາມເພື່ອການກ້າວເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມຈິງຈາກລູກຄວາມໃນເວລາສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບຄະດີແພ່ງແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມຈຸດປະສົງຂອງລູກຄວາມ ແລະ ຕາມກົດໝາຍກໍານົດ. ທະນາຍຕ້ອງນໍາໃຊ້ທັກສະຂອງຕົນຕໍ່ການແລກປ່ຽນ, ສື່ສານຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ ແລະ ທັກສະອື່ນໆໃນການເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ.

1.3 ຈຸດປະສົງໃນການນໍາໃຊ້ທັກສະທະນາຍຄວາມ

ດັ່ງທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວປະກອບອາຊີບການບໍລິການກົດໝາຍແກ່ສັງຄົມເປັນການຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາ. ສະນັ້ນ, ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງມີ ດັ່ງນີ້:

- ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມໃນຄະດີແພ່ງຕາມກົດໝາຍກໍານົດ;
- ເພື່ອເປັນການຊອກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ເທັດຈິງຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊ່ວຍສານໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ;
- ເພື່ອເປັນການປະກອບຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານຕໍ່ສານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງກໍານົດ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ເພື່ອຍົກສູງບົດບາດຂອງທະນາຍຄວາມໃນການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຽງຄູ່ໄປກັບຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາຂອງທະນາຍຄວາມ;
- ເປັນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ວຽກງານການຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ.

2. ການນຳໃຊ້ທັກສະ ຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີແພ່ງ

2.1 ທັກສະທະນາຍຄວາມຕໍ່ການຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຄຳແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງ

ການຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຄຳແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຄຳຟ້ອງແຍ່ງຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະທາງດ້ານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ທັກສະຂອງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ຫຼື ເຫດການຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງຈາກລູກຄວາມ. ທັກສະໃນການກຳນົດຂໍ້ເທັດຈິງຂອງຄະດີ, ທັກສະໃນການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ, ທັກສະໃນການອະທິບາຍ ແລະ ສັງລວມເຫດການຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ທັກສະການກຳນົດຈຸດປະສົງໃນການຮ້ອງຟ້ອງ, ແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຟ້ອງແຍ່ງ, ທັກສະຕໍ່ການຈັດລຽງເອກະສານເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຄຳແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຄຳຟ້ອງແຍ່ງຂອງທະນາຍຄວາມໂດຍທະນາຍຄວາມຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະ, ຄວາມຊຳນານຕໍ່ກັບທັກສະການແຕ່ງເອກະສານຂອງຕົນເຂົ້າໃນການຂຽນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເນື້ອໃນໃຈຄວາມທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມການກຳນົດຂອງກົດໝາຍຕາມເນື້ອໃນມາດຕາ 166 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງກຳນົດເນື້ອໃນຄຳຮ້ອງຟ້ອງຕ້ອງປະກອບມີ:

- ຊື່ຂອງສານທີ່ຄຳຮ້ອງຟ້ອງນັ້ນໄດ້ຍື່ນເຖິງ;
- ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ບ່ອນຢູ່ຂອງໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍ. ຖ້າວ່າໂຈດ ຫຼື ຈຳເລີຍ ຫາກແມ່ນນິຕິບຸກຄົນກໍໃຫ້ບອກບ່ອນທີ່ສຳນັກງານຂອງນິຕິບຸກຄົນນັ້ນຕັ້ງຢູ່ ພ້ອມທັງຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ແລະ ບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າດ້ວຍ;

- ເຫດການທີ່ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນ ເພື່ອໃຫ້ສານຕັດສິນ;

- ມູນຄ່າຂອງຄະດີ;
- ການຮ້ອງຂໍຂອງໂຈດ;
- ເອກະສານອື່ນ ທີ່ພົວພັນກັບຄະດີ ຄັດຕິດມາພ້ອມຄຳຮ້ອງຟ້ອງ.

ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັກສະ ຫຼື ເຕັກນິກຂອງຕົນຕໍ່ການວິເຄາະໃນແງ່ມູມຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຕໍ່ສູ້ຄະດີບົນພື້ນຖານກົດໝາຍກຳນົດເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມຕາມພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນການເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຕໍ່ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ.

ການຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ແກ້ຟ້ອງ ຄະດີແພ່ງຂອງທະນາຍຄວາມ ສາມາດເບິ່ງຕົວຢ່າງຮູບແບບໂຄງຮ່າງການຂຽນໃນບົດທີ 10 ຂອງປຶ້ມຕຳລາເຫຼັ້ມນີ້ ແລະ ຄຽງຄູ່ໄປກັບການຝຶກແອບທັດຂຽນເພື່ອສາມາດເຫັນພາບການປະຕິບັດຕົວຈິງຕໍ່ການຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຄຳແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຄຳຟ້ອງແຍ່ງໄດ້.

2.2 ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ການຂຽນຄຳຖະແຫຼງໃນຄະດີແພ່ງ

2.2.1 ຄວາມໝາຍສຳຄັນການຂຽນຄຳຖະແຫຼງໃນຄະດີແພ່ງ

ຄຳຖະແຫຼງທະນາຍຄວາມ ໝາຍເຖິງຄຳເຫັນ, ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຍຄວາມເພື່ອຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມ. ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມໃນການມີຄຳເຫັນ, ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ, ສະເໜີຕໍ່ສານເພື່ອປະກອບຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຕໍ່ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຄຳແກ້ຟ້ອງ ຫຼື ຄຳຟ້ອງແຍ່ງ ທັດສະນະ

ແນວຄວາມຄິດຂອງທະນາຍຄວາມໃນການປົກປ້ອງສິດແກ່ລູກຄວາມຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງລູກຄວາມໂດຍຜ່ານການສະເໜີຕໍ່ຄະນະສານເປັນພື້ນຖານແກ່ການພິຈາລະນາຕັດສິນ.

ຄໍາຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມ ແມ່ນ ເອກະສານທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ສານໃນການໂຕ້ຖຽງຢູ່ທີ່ປະຊຸມສານ, ການຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມເປັນບາດກ້າວເຄິ່ງທາງຂອງການດໍາການປະຊຸມສານທະນາຍຕ້ອງມີຄໍາເຫັນເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມຕາມຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ກົດໝາຍ.

2.2.2 ໂຄງຮ່າງການຂຽນຄໍາຖະແຫຼງໃນຄະດີແພ່ງຂອງທະນາຍຄວາມ

ການຂຽນຄໍາຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີແພ່ງ ແມ່ນຂຽນຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຈຸດປະສົງເພື່ອອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງປະເດັນບັນຫາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງກັບກົດໝາຍເປັນການອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄະນະສານ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມໃນທີ່ປະຊຸມສານ ໂດຍມີພື້ນຖານການຂຽນທີ່ປະກອບດ້ວຍ: ພາກເນື້ອໃນ, ພາກຄໍາເຫັນການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ, ພາກສະເໜີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການຂຽນຄໍາຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມບໍ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ເປັນບັນຖັດຖານ ຊຶ່ງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບທັກສະ, ປະສົບການຂອງທະນາຍຄວາມແຕ່ລະທ່ານທີ່ເຄີຍນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວິຊາຊີບຂອງຕົນ.

- ພາກເນື້ອໃນ: (ການເປີດຫົວເລື່ອງເຫດການຄວາມເປັນມາຂອງຄະດີ, ການເປີດຖະແຫຼງ);
- ພາກຄໍາເຫັນ: (ການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍແລະ ມາດຕາ, ວັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີທະນາຍຕ້ອງໃຊ້ທັກສະການຕິດຕາມການເຂົ້າຮ່ວມໃນທີ່ປະຊຸມສານຕໍ່ກັບຂະບວນການດໍາເນີນວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວບໍ່, ການຈັດລຽງລໍາດັບເຫດການຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນຫາມີຄວາມລະອຽດສອດຄ່ອງພຽງໃດໃນເວລາດໍາເນີນການໄຕ່ສວນ, ການຖະແຫຼງປະເດັນຂັດແຍ່ງໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ກົດໝາຍ, ມາດຕາ, ວັກຂອງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນບ່ອນອີງຖະແຫຼງຕໍ່ສານ);
- ພາກສະເໜີ: (ເປັນພາກສະເໜີຕໍ່ສານເພື່ອພິຈາລະນາ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມຕາມຄໍາຮ້ອງຟ້ອງໃນພາກນີ້ຈະປະກອບດ້ວຍ 02 ສ່ວນຍ່ອຍໂດຍຫຼັກຄື: ເນື້ອໃນທັດສະນະແນວຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຍຄວາມຈາກການຄົ້ນຄວ້າສໍານວນຄະດີຢ່າງລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຕາມຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ກົດໝາຍຕາມຈຸດປະສົງຂອງລູກຄວາມບົນພື້ນຖານກົດໝາຍກໍານົດຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ພາກສະຫຼຸບໃນນີ້ຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ, ສັ້ນກະທັດຮັດຕົງປະເດັນບໍ່ແມ່ນການສະເໜີແບບນໍ້າຖ້ວມທັງ).

ການຂຽນຄໍາຖະແຫຼງໃນຄະດີແພ່ງ ແລະ ການຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານຂອງທະນາຍຄວາມຫຼືກວ່າງການສະເໜີຊ້າໄປຊ້າມາຕໍ່ກັບບັນຫາເກົ່າ, ຕ້ອງນໍາໃຊ້ການສື່ສານທາງດ້ານທັກສະພາສາທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຖະແຫຼງຕ້ອງເປັນຄໍາສັບວິຊາການທາງດ້ານກົດໝາຍເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ, ໜ້າເຊື່ອຖື, ຊັດເຈນ, ບໍ່ຄຸມເຄືອ. ນອກຈາກນີ້, ການຂຽນຄໍາຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມເປັນລັກສະນະ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງຄະດີວ່າເກີດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຊຸມຊົນໃດ, ມີຄວາມເຊື່ອຖືທາງດ້ານສາສະໜາ, ຮິດຄອງປະເພນີ, ແບບແຜນງານດໍາລົງຊີວິດຄືແນວໃດຕໍ່ກັບການເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງຄູ່ຄວາມນັ້ນຊຶ່ງການລົງເລິກພື້ນຖານທີ່ມາຂອງແບບແຜນງານດໍາລົງຊີວິດ, ສະຖານທີ່ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງເປັນການສະເໜີໃຫ້ເຫັນໄດ້

ເຖິງທີ່ມາຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງສະເໜີໃຫ້ສານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນເຮັດໃຫ້ຄະດີມີຄວາມແຈ້ງຂາວຂຶ້ນຢ່າງພາວະວິໄສ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍອີກດ້ວຍ.

ການຂຽນຄໍາຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີແພ່ງ ຕ້ອງອີງໃສ່ພື້ນຖານເຫດການຂອງຄະດີແພ່ງຊຶ່ງອາດຈະແມ່ນ ບັນຫາທາງແພ່ງ, ການຄ້າ, ຄອບຄົວ, ແຮງງານ ແລະ ເດັກ ຮູບການຂຽນທີ່ຍົກມາຂ້າງເທິງນີ້, ບໍ່ມີຮູບແບບທີ່ເປັນບັນທຶກຖານຄືກັບຄໍາຖະແຫຼງຂອງພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ, ໂດຍລວມຄໍາຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີແພ່ງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ກາຍເປັນທິດສະດີຍ້ອນຄວາມຮູ້, ປະສົບການທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນລະບົບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບທະນາຍຄວາມກໍຕ້ອງມີແບບແຜນ, ເຕັກນິກວິທີການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການມີຄໍາເຫັນໃນທີ່ປະຊຸມສານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ໜັກແໜ້ນຕໍ່ສາທາລະນະໄດ້ຢ່າງພາວະວິໄສເຖິງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນອາຊີບຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ. ສະນັ້ນ ການຂຽນ ແລະ ການຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມເປັນມືອາຊີບໃນການເຂົ້າຮ່ວມທີ່ປະຊຸມສານເພາະທະນາຍຄວາມເປັນຕົວແທນແຫ່ງການປົກປ້ອງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມຍຸຕິທໍາໃນຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີຊ່ວຍສານໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຕາມກົດໝາຍກໍານົດ.

2.3 ທັກສະການກະກຽມກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມໃນປະຊຸມສານ

ກ່ອນການເຂົ້າປະຊຸມສານທະນາຍຄວາມໃນຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າແກ່ລູກຄວາມຕໍ່ສູ້ຄະດີໃນຊັ້ນສານທະນາຍຄວາມຕ້ອງກະກຽມຄວາມພ້ອມເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

- ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງຂໍ້ເທັດຈິງກັບກົດໝາຍ: ທະນາຍຕ້ອງເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບເຫດການຂອງຄະດີຢ່າງລະອຽດຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ ບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກໍານົດເພື່ອຈະໄດ້ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ສານໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມໃນທີ່ປະຊຸມສານ;

- ຄວາມພ້ອມໃນການກະກຽມເອກະສານ ແລະ ຈັດລຽງເອກະສານ (ຄໍາຖະແຫຼງ, ເອກະສານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີ): ການກະກຽມເອກະສານ ແລະ ຈັດລຽງເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລໍາດັບເຫດການຂອງຄະດີເພື່ອຄວາມສະດວກໃນເວລາອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ສານຊຶ່ງທະນາຍຄວາມອາດຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເອກະສານປະກອບເຂົ້າໃນການອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ສານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ (ວັດຖຸ, ເອກະສານ ແລະ ບຸກຄົນ ຕາມແຕ່ລະເຫດການຂອງຄະດີ) ທະນາຍຄວາມອາດຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມເຕີມໃຫ້ສານໄດ້ພິຈາລະນາຊັງຊາຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນຫຼັກຖານໃນທີ່ປະຊຸມສານທັງເປັນການຮັບປະກັນຄວາມຫຼົງລືມບໍ່ວຸ້ນວົນສັບສົນໃນເວລາອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ຫຼື ສະເໜີຕໍ່ສານ;

- ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຍໜຸ່ມນ້ອຍ): ສຸຂະພາບກາຍ, ສຸຂະພາບຈິດເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ, ວຽກງານຈະດໍາເນີນໄປໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ກໍເນື່ອງຈາກການມີສຸຂະພາບທີ່ດີເຂັ້ມແຂງ, ຈິດໃຈສະຫງົບສຸກ, ນຶ່ງ, ບໍ່ກະວົນກະວາຍ, ປະສາຈາກການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກມະນຸດສະທໍາ ແລະ ກົດໝາຍ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ເບີກບານພ້ອມດ້ວຍໄມຕິຈິດມິດຕະພາບທີ່ດີແບບມືອາຊີບຕໍ່ກັບການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງກຽມພ້ອມໂດຍປາສະຈາກ

ການມີພຶດຕິກຳທີ່ຈະເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ຈິດ ໃນຊ່ວງລະຍະກຳນົດເວລາການພິຈາລະນາ ຕັດສິນຄະດີທີ່ຕົນໄດ້ຮັບມອບການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳແກ່ ລູກຄວາມຕາມການມອບໝາຍ;

- ຄວາມພ້ອມໃນການກະກຽມເຄື່ອງແຕ່ງກາຍໃນການເຂົ້າຮ່ວມຫ້ອງປະຊຸມສານ: ບຸກຄະລິກະພາບ, ນອກຈາກຈະເປັນວາທະສິນໃນການສື່ສານຂອງທະນາຍຄວາມແລ້ວການກະກຽມເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ, ເຄື່ອງຊຸດເສື້ອຄຸມທະນາຍຄວາມ, ບັດທະນາຍຄວາມ. ການແຕ່ງກາຍຕ້ອງມີຄວາມພໍເໝາະ-ພໍດີຖືກຕ້ອງຕາມ ກາລະເທສະ ແລະ ເຄົາລົບຕາມກົດລະບຽບການປະຊຸມສານຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

- ຄວາມພ້ອມໃນການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າຕໍ່ກັບເຫດການຂອງຄະດີທີ່ອາດຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງລະຍະເວລາຂອງການປະຊຸມສານ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄິດ, ກະຕວງ, ມີສະມາທິໃນການນຳໃຊ້ທັກສະຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນການຟັງ, ການເວົ້າ ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, ເປັນມືອາຊີບດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນຕໍ່ກັບການອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ຫຼື ສະເໜີຕໍ່ສານ. ນອກຈາກນີ້ ທະນາຍຄວາມຍັງຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມ ໃນການນຳໃຊ້ທັກສະຊັກຖາມດ້ວຍການນຳໃຊ້ (ຄຳຖາມປາຍປິດ, ເປີດ ແລະ ຊັກນຳ) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຖິງຂໍ້ເທັດຈິງຕໍ່ຄູ່ກໍລະນີຕາມແຕ່ລະເຫດການໃນທີ່ປະຊຸມສານ, ກະກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່ກັບການຂຽນຄຳຖະແຫຼງໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ, ພາວະວິໄສ ແລະ ຖືກຕ້ອງບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕາມກົດໝາຍກຳນົດ. ນອກຈາກຈະກະກຽມຄຳຖາມແລ້ວ ທະນາຍຄວາມຍັງຕ້ອງກະກຽມຄວາມພ້ອມ ຕໍ່ກັບຄຳຕອບທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບສະຖານະການຂອງຄູ່ກໍລະນີ, ຜູ້ພິພາກສາ, ໄອຍະການ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນທີ່ຊັກຖາມໃນທີ່ປະຊຸມສານ.

2.4 ທັກສະຕໍ່ການໄກ່ເກ່ຍໃນຄະດີແພ່ງໃນຂັ້ນຕອນປະຊຸມສານ

ທະນາຍຄວາມນຳໃຊ້ທັກສະເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມໃນເວລາໄກ່ເກ່ຍໃນສານໝາຍຄວາມວ່າ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການພິຈາລະນາຕັດສິນໂດຍສານຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງກຳນົດ.

ສຳລັບການໄກ່ເກ່ຍຄະດີແພ່ງ ດ້ວຍລະບົບໃນສານຕາມຫຼັກການແລ້ວ ສານຈະດຳເນີນການໄກ່ເກ່ຍຄູ່ຄວາມເພື່ອຊອກຫາທາງອອກຢ່າງສັນຕິວິທີບົນພື້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄູ່ຄວາມໂດຍມີຄົນກາງເປັນຜູ້ນຳພາໄກ່ເກ່ຍເປັນຕົ້ນແມ່ນຜູ້ພິພາກສາໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການດຳເນີນຄະດີ. ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ຈຶ່ງພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມກົດໝາຍ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສານອາດຈະທຳການໄກ່ເກ່ຍຄູ່ຄວາມໄດ້ ເຊັ່ນ: ການໄກ່ເກ່ຍຊ້ອງໜ້າ ເວລາເອົາຄຳໃຫ້ການ, ການໄກ່ເກ່ຍກ່ອນການດຳເນີນການໄຕ່ສວນ ແລະ ການໄກ່ເກ່ຍພາຍຫຼັງທີ່ຄູ່ຄວາມທຳການໂຕ້ແຍ້ງໂຕ້ຖຽງມີຄຳເຫັນເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ ຖ້າຄູ່ຄວາມສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຕໍ່ກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ, ສານກໍຈະບໍ່ນຳຄະດີເຂົ້າພິຈາລະນາລົງຄຳຕັດສິນຕໍ່ບັນຫາທີ່ຕົກລົງກັນໄດ້ນັ້ນໃນຫ້ອງປະຊຸມລັບ ແຕ່ສານຈະອອກຄຳຊີ້ຂາດນຳເອົາຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍໃນຂັ້ນຕອນການໄຕ່ສວນໃນທີ່ປະຊຸມສານນັ້ນໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືກັບຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ. ຊຶ່ງການໄກ່ເກ່ຍດ້ວຍລະບົບໃນສານນີ້, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງກຳແໜ້ນໄດ້ເຖິງຫຼັກການດຳເນີນຄະດີແພ່ງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສານ ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໄກ່ເກ່ຍຄູ່ຄວາມ ໂດຍຊອກທຸກເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການ ເພື່ອໃຫ້ຄູ່ຄວາມສາມາດຕົກລົງກັນດ້ວຍດີ ຢູ່ໃນທຸກຂັ້ນ

ຕອນຂອງການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ສານທຸກຂັ້ນ⁷⁰ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 195 ແລະ ມາດຕາ 201 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງກຳນົດ.

ທະນາຍຄວາມໃນຖານະເປັນນັກກົດໝາຍປົກປ້ອງຄວາມຖືກຕ້ອງບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ ແລະ ຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທຳຕໍ່ວິຊາຊີບ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັກສະໃນການຄົ້ນຄິດພິຈາລະນາເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງລູກຄວາມເປັນຫຼັກຕາມທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນຄວາມຈິງຂອງຄະດີຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້, ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ, ຍົກເຫດ, ຍົກຜົນໃຫ້ຄູ່ຄວາມເຫັນໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນເວລາດຳເນີນການໄກ່ເກ່ຍ (ດ້ວຍລະບົບໃນ ສານ), ເພື່ອເປັນການຮັກສາໄດ້ເຖິງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງ, ລົດລະຄວາມອັກຄະຕິອາຄາດບາດໜາງຕໍ່ກັນ, ບໍ່ແກ່ຍາວເວລາໃນການດຳເນີນຄະດີ, ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄະດີເກີດມີຄວາມອັ່ງອໍ ແລະ ລາຊ້າ ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ທັກສະຄວາມຊຳນິ-ຊຳນານຂອງຕົນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຊ່ວຍກັບຜູ້ພິພາກສາ ຫຼື ຄະນະສານໃນເວລາດຳເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື ພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີເປັນຕົ້ນ.

2.5 ທັກສະໃນການໂຕ້ຖຽງ

ການໂຕ້ຖຽງຂອງຄູ່ຄວາມ ແມ່ນ ການອອກຄຳຄິດ-ຄຳເຫັນ ທີ່ມີລັກສະນະໂຕ້ແຍ່ງກັນ ລະຫວ່າງໂຈດກັບຈຳເລີຍໃນທີ່ປະຊຸມສານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງຄະດີ. ໃນບາດກ້າວຂອງຂະບວນການ ໄຕ່ສວນໃນທີ່ປະຊຸມສານຂັ້ນຕອນການໂຕ້ຖຽງຄະນະສານນຳເອົາບັນດາຫຼັກຖານໃນຄະດີສະເໜີຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ ສານຈາກນັ້ນດຳເນີນການເປີດການໂຕ້ຖຽງລະຫວ່າງໂຈດກັບຈຳເລີຍ ພ້ອມທັງຜູ້ປົກປ້ອງຂອງພວກກ່ຽວຄື ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນທີ່ປະຊຸມສານ.

ທະນາຍຄວາມພ້ອມກັບລູກຄວາມຂອງຕົນຈະນຳເອົາເອກະສານ ຫຼື ຫຼັກຖານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ ກະກຽມກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມໃນທີ່ປະຊຸມສານນັ້ນອອກມາສະເໜີຕໍ່ຄະນະສານຕື່ມອີກກໍໄດ້ເພື່ອເປັນຜົນ ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນ. ຊຶ່ງຄະນະສານວາງຕົວເປັນກາງໃນການຖາມໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍດ້ວຍເຫດຜົນຢ່າງມີ ຈຸດສຸມ. ໃນການໂຕ້ຖຽງນັ້ນ ແຕ່ລະຝ່າຍມີຄຳເຫັນໂຕ້ຕອບກັນເພື່ອຊອກຫາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມ ເປັນຈິງໃນຄະດີຜ່ານການສອບຖາມ ຫຼື ໂຕ້ຖຽງໃນທີ່ປະຊຸມສານເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມພ້ອມທັງສັງເກດ ຕີລາຄາໄດ້ຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງຂອງຄູ່ຄວາມ ແລະ ການຊີ້ໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສາມາດຂອງທະນາຍຄວາມ ໃນການສະແດງບົດບາດຕໍ່ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມຕາມກົດໝາຍ.

ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການໂຕ້ຖຽງ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ໃນສິ່ງທີ່ກະກຽມກ່ອນເຂົ້າປະຊຸມ ສານມານຳໃຊ້ໂດຍການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ຂຶ້ນກັບສະພາບຈັງຫວະຂອງສະຖານະການໃນການດຳເນີນຄະດີ, ສິ່ງທີ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ຄືປະຕິບັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສານ, ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບຕາມ ປະເດັນສຳຄັນຂອງຄະດີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳຕອບທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ການຊັກຖາມຂໍ້ມູນຫຼັກຖານໃນການຊັງຊາຕິ ລາຄາແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຈ້ງຂາວ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກຳ ນົດ. ການໂຕ້ຖຽງ ແລະ ການຊີ້ແຈງຂອງຄູ່ຄວາມຈະບໍ່ຈຳກັດເວລາ ແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຂອງຄະນະ ສານໃນການໂຕ້ຖຽງນັ້ນໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດປະເດັນທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ, ຖ້າຫາກຄູ່ຄວາມມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຍົກຫຼັກ ຖານນອກປະເດັນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີແລ້ວຄະນະສານຕ້ອງຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ປະເດັນຂອງຄະດີ⁷¹ ເພື່ອບໍ່

⁷⁰ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ມາດຕາ 18, (1990) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2012).

⁷¹ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ມາດຕາ 239, (1990) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2012).

ໃຫ້ບັນຍາກາດໃນການໂຕ້ຖຽງເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ການໃຊ້ກຳລັງໃນທີ່ປະຊຸມສານ.

2.6 ທັກສະຕໍ່ການຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານຂອງທະນາຍຄວາມ

ຜ່ານການໄດ້ສອນເນື້ອເຫັນວ່າ ມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານແລ້ວ ຄະນະສານ ກໍ່ຈະປິດການໂຕ້ຖຽງ ທະນາຍຄວາມເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ສະເໜີໃຫ້ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຖະແຫຼງກ່ຽວກັບຄະດີຕາມເນື້ອໃນຄຳຖະແຫຼງທີ່ທະນາຍຄວາມກະກຽມມາເພື່ອຖະແຫຼງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມສານໃນການອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ຫຼື ສະເໜີບັນຫາທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ສານພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມຈຸດປະສົງການຮ້ອງຟ້ອງຂອງລູກຄວາມ, ການຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມແຕ່ລະບັນຫາຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພາວະວິໄສບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ບ່ອນອີງທາງດ້ານກົດໝາຍມາດຕາຂອງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການຖະແຫຼງບັນຫາ ແລະ ກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີຈຸດຢືນທີ່ຊັດເຈນບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ກົດໝາຍ. ເປັນການສະແດງສັກກະຍະພາບທັດສະນະຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ກັບການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມໃນຖານະເປັນຜູ້ປົກປ້ອງສິດ, ຊຶ່ງການຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມໃນທີ່ປະຊຸມສານຕ້ອງມີທັດສະນະໃຫ້ກຽດ ແລະ ເຄົາລົບຕາມກາຕິກາ, ກົດລະບຽບ ແລະ ແບບເພື່ອນມິດທີ່ດີຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບຂອງທະນາຍຄວາມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເປັນຕົ້ນ. ທັດສະນະການປະພຶດຂອງທະນາຍຄວາມໃນການຖະແຫຼງຕ້ອງຢູ່ໃນທັດສະນະທີ່ສຸກຂຸມບົນພື້ນຖານທັດສະນະຄະດີທີ່ດີຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມບັນຍາກາດໃນທີ່ປະຊຸມສານ, ຄວາມໝາຍໝັກແໝ້ນທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບການ, ປະຕິບັດຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມໃນຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳແກ່ລູກຄວາມຕາມກົດໝາຍ.

2.7 ທັກສະຕໍ່ການໃຫ້ຄຳແນະນຳພາຍຫຼັງປະກາດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ບາດກ້າວການໃຫ້ຄຳແນະນຳລູກຄວາມພາຍຫຼັງມີຄຳຕັດສິນຂອງສານ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ລູກຄວາມຕໍ່ກັບຜົນຂອງຄຳຕັດສິນຂອງສານ ດ້ວຍການສັ່ງຊາຕໍ່ຜົນຂອງຄຳຕັດສິນລູກຄວາມມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຫຼື ມີຈຸດໄດ້ປຽບ, ຈຸດເສຍຄືແນວໃດ ເພື່ອທົບທວນໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລໍຖ້າຜົນການບັງຄັບພາຍຫຼັງປະກາດຄຳຕັດສິນແລ້ວ 20 ວັນນັ້ນ⁷² ແຕ່ຄູ່ຄວາມຮັບຊາບ, ກໍ່ລະນີລູກຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ກັບຄຳຕັດສິນຂອງສານກໍ່ສາມາດຈອງຂໍອຸທອນໄດ້ພາຍໃນຊ່ວງລະຍະເວລາ 20 ວັນຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້.

ຕໍ່ກັບການໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕໍ່ຜົນຄຳຕັດສິນຂອງສານນັ້ນ ຊຶ່ງອາດຈະໃຊ້ເວລາໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ພິຈາລະນາການອ້າງເຫດຜົນພ້ອມຫຼັກຖານຜູກມັດ ແລະ ແກ້ມັດທີ່ສານໄດ້ວິນິໄສລົງໃນຄຳຕັດສິນສະບັບນັ້ນ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ຫຼື ບໍ່, ມີເຫດຜົນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ແລະ ຍັງມີຈຸດໃດທີ່ຍັງເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຕາມກົດໝາຍກໍ່ສາມາດອະທິບາຍແນະນຳທາງເລືອກແກ່ລູກຄວາມໃນການນຳໃຊ້ສິດຕໍ່ການຂໍອຸທອນ ຫຼື ລົບລ້າງຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຂອງການ

⁷² ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ມາດຕາ 262 (1990) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2012).

ດຳເນີນຄະດີ. ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນໃນຄຳຕັດສິນເພື່ອໃຫ້ລູກຄວາມ
ຄົ້ນຄິດ ແລະ ເລືອກຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວຂອງລູກຄວາມເອງ. ກໍລະນີຫາກຄຳຕັດສິນສະບັບນັ້ນບໍ່ຖືກຂໍອຸທອນ
ຫຼື ສະເໜີຄັດຄ້ານທະນາຍຄວາມກໍສາມາດມີຄຳເຫັນແລກປ່ຽນກັບລູກຄວາມໃນບາດກ້າວຕໍ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄື
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ, ຜົນຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດເຖິງຂັ້ນຕອນ,
ບາດກ້າວ, ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກົດໝາຍລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳ
ຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດລວມໄປເຖິງຜົນຕໍ່ການບໍ່ປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ
ເດັດຂາດ ກົດໝາຍກຳນົດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ບໍ່ປະຕິບັດຄືແນວໃດທະນາຍຄວາມອາດຈະໄດ້ແນະນຳແກ້ລູກ
ຄວາມໃນບາດກ້າວຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຕາມການຕົກລົງຮ່ວມກັນໃນສັນຍາ.

ການອະທິບາຍພາຍຫຼັງມີຄຳຕັດສິນຂອງສານປະເດັນສຳຄັນໃນການອະທິບາຍຂອງ
ທະນາຍຄວາມປະກອບມີຄື: ເນື້ອໃນບົດບັນທຶກປະຊຸມສານ, ການສະເໜີກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຫຼັກຖານໃໝ່ ຫຼື ມີ
ການປ່ຽນແປງ, ເພີ່ມເຕີມໃນທີ່ປະຊຸມສານ; ການລົງລາຍເຊັນ, ແປະໂປ້ມີຕໍ່ການຮັບຮູ້ເນື້ອໃນບົດບັນທຶກ
ປະຊຸມສານ; ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ເນື້ອໃນຄຳຕັດສິນ ເຊັ່ນ: ຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຂອງລູກຄວາມຕໍ່ເນື້ອໃນຄຳຕັດສິນ
ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈເຫັນດີ ຫຼື ບໍ່ຍອມຮັບຕໍ່ຜົນຂອງຄຳຕັດສິນ, ກຳນົດເວລາໃນການຂໍອຸທອນຕໍ່ຄຳຕັດສິນ, ຜົນ
ສັກສິດຂອງຄຳຕັດສິນ, ກໍລະນີຄຳຕັດສິນມີການປະຕິບັດພາງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຕົ້ນ.

ບົດທີ 12

ທັກສະທະນາຍຄວາມໃນຄະດີອາຍາ

1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການນໍາໃຊ້ທັກສະ

1.1 ຄວາມໝາຍການນໍາໃຊ້ທັກສະ

ທັກສະທະນາຍຄວາມນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາແມ່ນ ທັກສະໃນການບໍລິການ, ທັກສະໃນການສື່ສານ (ການຟັງ, ການເວົ້າ, ການອ່ານ, ການໃຊ້ສະຕິ, ການໃຊ້ສັບຄໍາເວົ້າ, ການສະແດງອອກ, ການຈັບປະເດັນສໍາຄັນ, ການວິເຄາະບັນຫາ, ການຮັບ ແລະ ການປະຕິເສດການບໍລິການ, ການສະຫຼຸບບັນຫາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ) ທັງໝົດນີ້, ແມ່ນທັກສະພື້ນຖານຂອງທະນາຍຄວາມທີ່ຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິການທາງວິຊາຊີບເວົ້າລວມ, ສະເພາະແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ. ນອກຈາກນັ້ນດາວທັກສະທີ່ກ່າວມານີ້, ການເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັກສະທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງອາຍາຢ່າງເລິກເຊິ່ງລະອຽດໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນເປັນຕົ້ນແມ່ນພື້ນຖານຄວາມຜິດທາງອາຍາ, ຕົວຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ, ສະຖານຂອງການກະທຳຜິດທາງອາຍາ, ລັກສະນະຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຂອງການກະທຳ, ໂທດ ແລະ ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນ, ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ, ທັງນີ້ ແມ່ນທິດສະດີຕາມກົດໝາຍເນື້ອໃນທີ່ທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີທັກສະດ້ານຄວາມຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ສ່ວນທັກສະທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຕາມກົດໝາຍຮູບການທະນາຍຄວາມຕ້ອງກຳແໜ້ນໄດ້ເຖິງຂັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນີນຄະດີອາຍາໂດຍເລີ່ມຈາກຈຸດໃດຫາຈຸດໃດ, ມີຈັກຂັ້ນ ແຕ່ລະຂັ້ນດໍາເນີນແນວໃດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໂດຍອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດຍ້ອນສັງຄົມມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວບັນດາພຶດຕິກຳການກະທຳທີ່ເປັນການແຕະຕ້ອງເຖິງສາຍພົວພັນທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງດ້ວຍປະມວນກົດໝາຍອາຍາບາງເຫດການ, ບາງກໍລະນີກໍບໍ່ໄດ້ກຳນົດຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຊອກຫານິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສະເໜີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ໃຫ້ຄຳເຫັນທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ໝັ້ນແໜ້ນ ເຊັ່ນ: ບັນຫາການດື່ມນໍ້າກະທ້ອນ ແລະ ຢາສູບໄຟຟ້າເປັນຕົ້ນ, ຊຶ່ງພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວປະມວນກົດໝາຍອາຍາບໍ່ໄດ້ກຳນົດ ແຕ່ຂຶ້ນກັບດຸນພິນິດຂອງສານໃນການຕີຄວາມກົດໝາຍມາດຕາທີ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ປະເພນີປະຕິບັດຂອງສານ, ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຕ້ອງຖືເອົາຄຳສັ່ງຂອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ຍົກມາຂ້າງເທິງນີ້⁷³, ທັງໝົດທີ່ຍົກມາໃຫ້ເຫັນແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນທັກສະພົບໄຫວຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງເບິ່ງກວ້າງເຫັນໄກ.

⁷³ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຄຳສັ່ງ ການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ການປຸກ, ການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ, ຄ້າຂາຍ, ຈຳນ່າຍ, ຂົນສົ່ງ, ມີໄວຄອບຄອງ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ເສບ ພຶດທີ່ໃຫ້ສານເສບຕິດ ເຊັ່ນ: ໃບກະທ້ອນ, ນໍ້າກະທ້ອນ ຫຼື ສານລະເຫີຍທີ່ມີສານເສບຕິດອື່ນ ເຊັ່ນ: ປຸມເປົ້າອັດແກັສສານໄໝ້ຕັດອ່ອກໄຊ, (Nitrous oxide), ຢາສູບໄຟຟ້າຊີຊາ (ບາລາກູ), ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສະບັບເລກທີ 006/ອອປສ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2023.

1.2 ຄວາມສໍາຄັນການນໍາໃຊ້ທັກສະ

ສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ການນໍາໃຊ້ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມໃນການເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນຄະດີອາຍາແມ່ນທັກສະໃນການສື່ສານຕິດຕໍ່ພົວພັນວຽກງານເພາະທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການເຂົ້າຮ່ວມທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ພົວພັນປະສານງານກັບພາກສ່ວນລັດ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງວິສາຫະກິດຢ່າງກົມກຽວຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້. ສະນັ້ນ, ການສື່ສານຈຶ່ງເປັນແກ່ນສານສໍາຄັນຂອງການຕັດສິນບັນຫາໜ້າວຽກທີ່ຖືກມອບໝາຍຈະມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດແມ່ນຂຶ້ນກັບການນໍາໃຊ້ທັກສະການສື່ສານຊຶ່ງບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າທະນາຍຄວາມຈະຍຶດໝັ້ນຕໍ່ກັບວິຊາການຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເປັນທີ່ຕັ້ງໄດ້ກັບທຸກສະຖານະການ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ມີແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍກໍານົດ.

ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ອົງການໄອຍະການ, ສານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນການກະທໍາຜິດຢ່າງຮີບດ່ວນ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮອບຄອບ, ນໍາເອົາຜູ້ກະທໍາຜິດມາດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຍຸຕິທໍາ, ຜູ້ກະທໍາຜິດຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ, ຜູ້ບໍ່ໄດ້ກະທໍາຜິດຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດ. ດັ່ງນັ້ນ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຄືຊອກໃຫ້ເຫັນການກະທໍາຜິດຢ່າງຮີບດ່ວນຖ້າຍັງບໍ່ທັນມີການກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍກໍສາມາດປ້ອງກັນຈາກການກະທໍາຜິດໄດ້ ຫຼື ມີການກໍ່ຄວາມເສຍແກ່ສັງຄົມແລ້ວ ກໍເປັນການສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແຜ່ລາມອອກໄປອັນຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຢ່າງຮີບດ່ວນຕໍ່ເຫດການກະທໍາຜິດທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນເຮັດໃຫ້ສາມາດລວບລວມຫຼັກຖານທີ່ສາມາດຈັບຕົວຜູ້ກະທໍາຜິດມາດໍາເນີນຄະດີໄດ້ກ່ອນຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕ່າງໆຈະຖືກທໍາລາຍ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ຖືກເສຍຫາຍໄປ, ຜູ້ກະທໍາຜິດໄດ້ມີວິທີການປົກປິດການກະທໍາຜິດຂອງຕົນເອງ ຫຼື ໄດ້ເອົາຕົວຫຼົບໜີອັນຈະບໍ່ສາມາດນໍາເອົາຜູ້ກະທໍາຜິດມາຮັບການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍໄດ້ແຕ່ຖ້າຫາກອົງການດໍາເນີນຄະດີອາຍາໄດ້ດໍາເນີນຄະດີມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ ຕໍ່ເຫດການກະທໍາຜິດທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍຈະເປັນການນໍາເອົາຕົວຜູ້ກະທໍາຜິດມາຮັບການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການກະທໍາຜິດແກ່ສັງຄົມອັນຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ອົງການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ. ສະນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມຈຶ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຍົກສູງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນທໍາແກ່ສັງຄົມທຸກຊັ້ນຄົນ.⁷⁴

1.3 ຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ທັກສະທະນາຍຄວາມ

ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວປະກອບອາຊີບການບໍລິການກົດໝາຍແກ່ສັງຄົມເປັນການຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາ.

ສະນັ້ນ, ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນຄະດີອາຍາປະກອບມີຄື:

- ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມໃນຄະດີອາຍາຕາມກົດໝາຍກໍານົດ;

⁷⁴ ຄໍາຄິດ ຈັນສີ, ຄັດຈາກ“ເອກະສານປະກອບການຮຽນ-ການສອນວິຊາທັກສະການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີອາຍາ,” (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກກາງ 2017), 3-4.

- ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ເທດຢືດຂອງການກະທຳຜິດຊ່ວຍສານໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ;
- ເພື່ອເປັນການປະກອບຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານຕໍ່ສານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາກຳນົດ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ເພື່ອຍົກສູງບົດບາດຂອງທະນາຍຄວາມໃນການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຽງຄູ່ໄປກັບຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳຂອງທະນາຍຄວາມ;
- ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຜູກມັດ, ແກ້ມັດໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຕາມສະຖານະຂອງການຕາງໜ້າໃນການປົກປ້ອງສິດໃນຄະດີອາຍາແຕ່ລະຂັ້ນ;
- ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການນຳເອົາຜູ້ກະທຳຜິດມາຮັບການລົງໂທດ ແລະ ຈະບໍ່ໃຫ້ຜູ້ບໍ່ໄດ້ກະທຳຜິດຮັບການລົງໂທດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງຈາກຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການອຳນວຍຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຢ່າງແທ້ຈິງ;
- ເປັນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ວຽກງານການຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍອີກດ້ວຍ.

2. ການນຳໃຊ້ທັກສະຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີອາຍາ

ໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການດຳເນີນຄະດີອາຍາຂອງອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາທະນາຍຄວາມຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະທີ່ສຳຄັນພື້ນຖານໂດຍຫຼັກແມ່ນ “ທັກສະໃນການສື່ສານ” ເປັນອາວຸດສຳຄັນຂອງທະນາຍຄວາມໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງມີອາຊີບບົນພື້ນຖານລະບຽບ, ກົດໝາຍກຳນົດໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຖືກຕ້ອງເປັນທຳຕາມກົດໝາຍ, ເພາະທັກສະໃນການສື່ສານຂອງທະນາຍຄວາມຈະຊ່ວຍສະແດງໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຄະດີ, ແນວທາງການນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍເຂົ້າໃນການດຳເນີນຄະດີໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງອົງການດຳເນີນຄະດີອາຍາ.

2.1 ຂັ້ນການດຳເນີນຄະດີອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ

ການສືບສວນ-ສອບສວນ ເປັນບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນຄະດີ, ຈຸດປະສົງຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນກໍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານມາປະກອບເຂົ້າໃນສຳນວນຄະດີອາຍາ, ເຮັດໃຫ້ການສັງເກດ ຫຼື ການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີຂອງສານຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ. ເມື່ອອົງການສືບສວນ-ສອບສວນໄດ້ຮັບການຮ້ອງຟ້ອງ, ແຈ້ງຄວາມຈາກບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບການກະທຳຜິດທາງອາຍາໃນສະຖານໃດໜຶ່ງແລ້ວກໍຕ້ອງດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວສືບສວນ-ສອບສວນຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເພື່ອປະກອບຫຼັກຖານໃນຄະດີຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວກໍມີສິດນຳໃຊ້ມາດຕະການສະກັດກັ້ນຕ່າງໆໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ.⁷⁵ ການເຂົ້າຮ່ວມປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະໃນ

⁷⁵ ຄະນະຄົ້ນຄວ້າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ອາຍາ, “*ບົ່ມຄູ່ມືການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ*,” (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ຄະນະ ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ອົງການໄຈກ້າ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 2014), 72.

ການສື່ສານໃນການເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີອາຍາຂັ້ນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ, ນຳໃຊ້ທັກສະທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດໝາຍເຂົ້າໃນການປົກປ້ອງລູກຄວາມ.

ສຳລັບໃນຂັ້ນການດຳເນີນຄະດີອາຍາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ທະນາຍຕ້ອງກຳແໜ້ນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຄື: ສິດ ແລະ ເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວກຳນົດ, ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການດຳເນີນຄະດີອາຍາຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາກຳນົດ, ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການອອກຄຳສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການບໍ່ອອກຄຳສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການນຳໃຊ້ມາດຕະການສະກັດກັ້ນຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ.

ໃນຂັ້ນຕອນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ນຳໃຊ້ທັກສະຕ່າງໆຕໍ່ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມແມ່ນລວມເຖິງກໍລະນີການກະທຳຜິດທາງອາຍາທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ສາມາດໄກ່ເກຍຕໍ່ກັບການກະທຳຜິດໃນສະຖານນັ້ນໄດ້ ຊຶ່ງກຸ່ມຜູ້ຂຽນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດທີ 8 ຂອງຕຳລາເຫຼັ້ມນີ້ໃນພາກຂອງການນຳໃຊ້ທັກສະທະນາຍຄວາມເຂົ້າຮ່ວມການໄກ່ເກຍຄະດີອາຍາ.

2.2 ຂັ້ນການດຳເນີນຄະດີອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ

ໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີໃດໜຶ່ງເປັນບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ, ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂັ້ນສານ, ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານ, ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຄຳສັ່ງ, ຄຳຊີ້ຂາດ, ຄຳຕັດສິນ, ຄຳພິພາກສາຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ, ຕິດຕາມກວດກາປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີ່ກັກຕິວ, ສະຖານທີ່ກັກຂັງ, ສູນດັດສ້າງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ ແລະ ສະຖານທີ່ປະຕິບັດມາດຕະການບັງຄັບອື່ນຂອງສານ, ຕິດຕາມກວດກາການຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດຕາມລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ, ປະສານສົບທົບກັບອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ອົງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດຳເນີນການສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານອາຊະຍາກຳ ຫຼື ການກະທຳຜິດ ແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍອື່ນພ້ອມທັງລົບລ້າງບັນດາສາເຫດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ການກະທຳຜິດເກີດຂຶ້ນ, ຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍໃນກໍລະນີທີ່ມີຫຼັກຖານໃໝ່, ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນຕາມກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້.⁷⁶

ສິ່ງສຳຄັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທະນາຍຄວາມ ແລະ ການນຳໃຊ້ທັກສະໃນການສື່ສານ, ທັກສະທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ທາງດ້ານກົດໝາຍເພື່ອປົກປ້ອງສິດລູກຄວາມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາຂັ້ນການດຳເນີນຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງກຳແໜ້ນໄດ້ເຖິງຂັ້ນຕອນ, ບາດກ້າວຂອງການດຳເນີນຄະດີໃນຂັ້ນອົງການໄອຍະການເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາໃນການສັ່ງຟ້ອງຂັ້ນສານ, ລວມເຖິງການອອກຄຳສັ່ງຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງນັ້ນ, ນອກຈາກນັ້ນ ບາງຄະດີທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບຊ້ອນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນມີສິດນຳເອົາຄະດີດັ່ງກ່າວຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນມາດຳເນີນໂດຍສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ກໍໄດ້ ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມກໍຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມປົກປ້ອງສິດລູກຄວາມໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຄືກັນກັບໃນຂັ້ນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.

⁷⁶ ຫາກອ້າງ, 41-42.

ໃນຂັ້ນຕອນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ນຳໃຊ້ທັກສະຕ່າງໆຕໍ່ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມແມ່ນລວມເຖິງກໍລະນີການກະທຳຜິດທາງອາຍາທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ສາມາດໄກ່ເກຍຕໍ່ກັບການກະທຳຜິດໃນສະຖານນັ້ນໄດ້ ຊຶ່ງ ກຸ່ມຜູ້ຂຽນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດທີ 8 ຂອງຕຳລາເຫຼັ້ມນີ້.

2.3 ຂັ້ນການດຳເນີນຄະດີໃນທີ່ປະຊຸມສານ

2.3.1 ທັກສະທະນາຍຄວາມຕໍ່ການຂຽນຄຳຖະແຫຼງໃນຄະດີອາຍາ

1) ຄວາມໝາຍສຳຄັນຄຳຖະແຫຼງໃນຄະດີອາຍາ

ຄຳຖະແຫຼງທະນາຍຄວາມ ໝາຍເຖິງຄຳເຫັນ, ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທະນາຍຄວາມເພື່ອຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານຕໍ່ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມ. ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງນຳໃຊ້ໃນການມີຄຳເຫັນ, ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ, ສະເໜີຕໍ່ສານເພື່ອປະກອບຄວາມໝັ້ນແໜ້ນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຕໍ່ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມໃນຄະດີອາຍາ ແລະ ຍັງເປັນການໄຈແຍກໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາຄົບ 04 ອົງປະກອບຂອງການກະທຳຜິດທາງອາຍາ (ວັດຖຸກຳ, ອັດຕະວິໄສ, ພາວະວິໄສ ແລະ ເຈົ້າກຳ), ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຫຼຸດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາອີກດ້ວຍ.

ຄຳຖະແຫຼງ ຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີອາຍາຕ້ອງຮັບປະກັນເນື້ອໃນຄຳຖະແຫຼງມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕາມກົດໝາຍກຳນົດ, ການມີຄຳເຫັນຕໍ່ກັບການດຳເນີນຄະດີໃນແຕ່ລະຂັ້ນຖ້າຫາກເຫັນວ່າບໍ່ມີການລະເມີດກົດໝາຍ (ຄຳສັ່ງ, ຄຳຊີ້ຂາດ, ຕະຫຼອດຮອດຄຳຕັດສິນ, ຄຳພິພາກສາ ຂອງສານ), ຄຳຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພິຈາລະນາຕັດສິນ ຫຼື ພິພາກສາຂອງສານ.

2) ໂຄງປະກອບການຂຽນຄຳຖະແຫຼງໃນຄະດີອາຍາ

ໂຄງຮ່າງຄຳຖະແຫຼງຄະດີອາຍາຂອງທະນາຍຄວາມໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງມີ 03 ຂັ້ນຄື: ຄຳຖະແຫຼງທະນາຍຄວາມຄະດີອາຍາໃນຂັ້ນຕົ້ນ, ຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງ ແຕ່ກຸ່ມຜູ້ຂຽນຈະໄດ້ຍົກໂຄງຮ່າງຄຳຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີອາຍາໃນຂັ້ນຕົ້ນເພື່ອນຳສະເໜີລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ໂຄງຮ່າງຄຳຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບແຕ່ລະຂັ້ນຂອງການດຳເນີນຄະດີເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂັ້ນຕົ້ນ, ຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງຮູບແບບການຂຽນກໍຈະຂຶ້ນກັບທັກສະສະເພາະຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ເຊັ່ນ: ການຂຽນຄຳຖະແຫຼງຄະດີອາຍາໃນຂັ້ນຕົ້ນ 03 ພາກຄື: ພາກເນື້ອຄະດີ, ພາກຄຳເຫັນ ແລະ ພາກສະເໜີສຸດທ້າຍ.

- ພາກເນື້ອໃນ: (ການເປີດຫົວເລື່ອງເຫດການຄວາມເປັນມາຂອງຄະດີ, ການເປີດຖະແຫຼງ);
- ພາກຄຳເຫັນ: ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕາ, ວັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີອາຍາໃນແຕ່ລະສະຖານຂອງການກະທຳຜິດຄົບ 4 ອົງປະກອບຂອງການກະທຳຜິດທາງອາຍາ (ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໃຊ້ທັກສະການຕິດຕາມການເຂົ້າຮ່ວມໃນທີ່ປະຊຸມສານຕໍ່ກັບຂະບວນການດຳເນີນວ່າ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວບໍ່, ການຈັດລຽງລຳດັບເຫດການຄວາມສຳຄັນຂອງບັນຫາມີຄວາມລະອຽດສອດຄ່ອງພຽງໃດໃນເວລາດຳເນີນການໄຕ່ສວນ, ການຖະແຫຼງເຫດການ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງອື່ນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ກົດໝາຍ, ມາດຕາ, ວັກຂອງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນບ່ອນອີງຖະແຫຼງຕໍ່ສານ);

- ພາກສະເໜີ: (ເປັນພາກສະເໜີຕໍ່ສານເພື່ອພິຈາລະນາ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມຕາມຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຄໍາສັ່ງຟ້ອງ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນພາກນີ້ຈະປະກອບດ້ວຍ 02 ສ່ວນຍ່ອຍໂດຍຫຼັກຄື: ເນື້ອໃນທັດສະນະແນວຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຍຄວາມຈາກການຄົ້ນຄວ້າສໍານວນຄະດີຢ່າງລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ກົດໝາຍຕາມຈຸດປະສົງຂອງລູກຄວາມ ແລະ ພາກສະຫຼຸບໃນນີ້ຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ, ສັ້ນກະທັດຮັດຕັ້ງປະເດັນບໍ່ແມ່ນການສະເໜີແບບນໍ້າຖ້ວມທັງ).

ການຂຽນຄໍາຖະແຫຼງໃນຄະດີອາຍາ ແລະ ການຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼືກວ່າງການສະເໜີຊ້າໄປຊ້າມາຕໍ່ກັບບັນຫາເກົ່າ, ຕ້ອງນໍາໃຊ້ການສື່ສານທາງດ້ານທັກສະ ພາສາທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຖະແຫຼງຕ້ອງເປັນຄໍາສັບວິຊາການທາງດ້ານກົດໝາຍເພື່ອຄວາມໝັກແໜ້ນ, ໜ້າເຊື່ອຖື, ຊັດເຈນ, ບໍ່ຄຸມເຄືອງ. ນອກຈາກນີ້, ການຂຽນຄໍາຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມເປັນລັກສະນະ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງຄະດີວ່າເກີດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຊຸມຊົນໃດ, ມີຄວາມເຊື່ອຖືທາງດ້ານສາສະໜາ, ຮິດຄອງປະເພນີ, ແບບແຜນງານດໍາລົງຊີວິດຄືແນວໃດຕໍ່ກັບການເກີດເຫດການຂອງການກະທຳຜິດນັ້ນ ຊຶ່ງການລົງເລິກພື້ນຖານທີ່ມາຂອງແບບແຜນງານດໍາລົງຊີວິດ, ສະຖານທີ່ຂອງເຫດການຂອງການກະທຳຜິດເປັນການສະເໜີໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງທີ່ມາຂອງເຫດການ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງສະເໜີໃຫ້ສານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເພື່ອສະໜັບສະໜູນເຮັດໃຫ້ຄະດີມີຄວາມແຈ້ງຂາວຂຶ້ນຢ່າງພາວະວິໄສສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ.

ການຂຽນຄໍາຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີອາຍາຕ້ອງອີງໃສ່ເຫດການຂອງການກະທຳຜິດທາງອາຍາເຊັ່ນ: ການລະເມີດກົດຈາລະຈອນພາໃຫ້ເກີດອຸບປະຕິເຫດ, ການລັກຊັບ, ການສໍ້ໂກງ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນ. ຊຶ່ງຮູບການຂຽນທີ່ຍົກມາຂ້າງເທິງນີ້, ບໍ່ມີຮູບແບບທີ່ເປັນບັນທັດຖານຄືກັບຄໍາຖະແຫຼງຂອງພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ຄໍາຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມໃນຄະດີອາຍາໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ກາຍເປັນທິດສະດີຍ້ອນຄວາມຮູ້, ປະສົບການທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອໃຫ້ເກີດເປັນລະບົບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບທະນາຍຄວາມກໍຕ້ອງມີແບບແຜນ, ເຕັກນິກວິທີການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການມີຄຳເຫັນໃນທີ່ປະຊຸມສານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ໝັກແໜ້ນຕໍ່ສາທາລະນະໄດ້ຢ່າງພາວະວິໄສ ເຖິງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນອາຊີບຂອງຕົນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ. ສະນັ້ນ, ການຂຽນ ແລະ ການຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມເປັນມືອາຊີບໃນການເຂົ້າຮ່ວມທີ່ປະຊຸມສານເພາະທະນາຍຄວາມເປັນຕົວແທນແຫ່ງການປົກປ້ອງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມຍຸຕິທຳໃນຂະບວນການດຳເນີນຄະດີຊ່ວຍສານໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ.

2.3.2 ການກະກຽມກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສານ

ກ່ອນການເຂົ້າປະຊຸມສານທະນາຍຄວາມໃນຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າແກ່ລູກຄວາມຕໍ່ສູ້ຄະດີໃນຊັ້ນສານທະນາຍຄວາມຕ້ອງກະກຽມຄວາມພ້ອມເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

- ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງຂໍ້ເທັດຈິງກັບກົດໝາຍ: ທະນາຍຕ້ອງເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບເຫດການຂອງຄະຢ່າງລະອຽດຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ ບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກຳນົດເພື່ອອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ສານໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມໃນທີ່ປະຊຸມສານ;

- ຄວາມພ້ອມໃນການກະກຽມເອກະສານ ແລະ ຈັດລຽງເອກະສານ (ຄໍາຖະແຫຼງ, ເອກະສານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີ): ການກະກຽມເອກະສານ ແລະ ຈັດລຽງເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລໍາດັບເຫດການຂອງຄະດີເພື່ອຄວາມສະດວກໃນເວລາອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ສານ ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມອາດຈະຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ເອກະສານປະກອບເຂົ້າໃນການອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ສານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ (ວັດຖຸ, ເອກະສານ ແລະ ບຸກຄົນຂອງແຕ່ລະເຫດການສະຖານການກະທຳຜິດທາງອາຍາ) ທະນາຍຄວາມອາດຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມເຕີມໃຫ້ສານໄດ້ພິຈາລະນາຊັງຊາດກັບຂໍ້ມູນຫຼັກຖານໃນທີ່ປະຊຸມສານອີກດ້ວຍ, ທັງເປັນການຮັບປະກັນຄວາມຫຼົງລົມບໍ່ວຸ້ນວົນສັບສົນໃນເວລາອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ຫຼື ສະເໜີຕໍ່ສານ;

- ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຍໝູ່ມນ້ອຍ): ສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ຈິດເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ, ວຽກງານຈະດຳເນີນໄປໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍເນື່ອງມາຈາກການມີສຸຂະພາບດີແຂງແຮງ, ຈິດໃຈສະຫງົບສຸກ, ນຶ່ງ, ບໍ່ກະວົນກະວາຍ, ປະສາຈາກການກະທຳທີ່ເປັນການບໍ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກມະນຸດສະທຳ ແລະ ກົດໝາຍ, ທະນາຍຕ້ອງມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ເບີກບານພ້ອມດ້ວຍໄມຕິຈິດມິດຕະພາບທີ່ດີ ແບບມີອາຊີບຕໍ່ກັບການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງກຽມພ້ອມໂດຍປາສະຈາກການມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ໃນຊ່ວງລະຍະເວລາການຂອງການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີທີ່ໄດ້ຮັບມອບການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳແກ່ລູກຄວາມຕາມການມອບໝາຍ;

- ຄວາມພ້ອມໃນການກະກຽມເຄື່ອງແຕ່ງກາຍໃນການເຂົ້າຮ່ວມຫ້ອງປະຊຸມສານ: ບຸກຄະລິກະພາບ, ນອກຈາກຈະເປັນວາທະສິນໃນການສື່ສານຂອງທະນາຍຄວາມແລ້ວການກະກຽມເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ, ຊຸດເສື້ອຄຸມທະນາຍຄວາມ, ບັດທະນາຍຄວາມ. ການແຕ່ງກາຍຕ້ອງມີຄວາມພໍເໝາະ-ພໍດີຖືກຕ້ອງຕາມກາລະເທສະ ແລະ ເຄົາລົບຕາມກົດລະບຽບການປະຊຸມສານຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

- ຄວາມພ້ອມໃນການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າຕໍ່ກັບເຫດການຂອງຄະດີອາຍາທີ່ອາດຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງລະຍະເວລາຂອງການປະຊຸມສານ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄິດ, ກະຕວງ, ມີສະມາທິໃນການນຳໃຊ້ທັກສະຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນການຟັງ, ການເວົ້າ ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, ເປັນມືອາຊີບດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນຕໍ່ກັບການອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ຫຼື ສະເໜີຕໍ່ສານ, ນອກຈາກນີ້ ທະນາຍຄວາມຍັງຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມໃນການນຳໃຊ້ທັກສະໃນການຊັກຖາມດ້ວຍການນຳໃຊ້ (ຄຳຖາມປາຍປິດ, ເປີດ ແລະ ຊັກນຳ) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຖິງຂໍ້ເທັດຈິງຕໍ່ຄູ່ຄວາມ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີຕາມແຕ່ລະເຫດການໃນທີ່ປະຊຸມສານ, ກະກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່ກັບການຂຽນຄຳຖະແຫຼງຕ້ອງມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ, ພາວະວິໄສ ແລະ ຖືກຕ້ອງບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕາມກົດໝາຍກຳນົດ (ອົງປະກອບຂອງການກະທຳຜິດທາງອາຍາ). ນອກຈາກຈະກະກຽມຄຳຖາມແລ້ວທະນາຍຍັງຕ້ອງກະກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່ກັບຄຳຕອບທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບສະຖານະການ, ຜູ້ພິພາກສາ, ໄອຍະການ, ຈຳສານ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນທີ່ຊັກຖາມໃນທີ່ປະຊຸມສານ.

2.3.3 ການໂຕ້ຖຽງໃນທີ່ປະຊຸມສານ

ການໂຕ້ຖຽງຈະດຳເນີນພາຍຫຼັງການໄດ້ສວນໃນຫ້ອງປະຊຸມສານສິ້ນສຸດລົງ, ພາຍໃຕ້ການຕັ້ງປະເດັນຊີ້ແຈງຕໍ່ຫຼັກຖານຜູກມັດ, ແກ້ມັດ ແລະ ຄວບຄຸມຂອງປະທານຄະນະສານອາຍາ ໂດຍເລີ່ມຊີ້ແຈງ

ໂດຍຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼື ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນລະຫວ່າງຈຳເລີຍຕ້ອງໄດ້ຊີ້ແຈງ, ອະທິບາຍຕໍ່ກັບປະເດັນເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບຄຳຊີ້ແຈງຂອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼື ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ຊຶ່ງຈຳເລີຍຕ້ອງມີຄຳເຫັນເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງຮ່ວມກັບທະນາຍຄວາມທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຈຳເລີຍໄປພ້ອມກັນລວມໄປເຖິງໂຈດທາງແພ່ງ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆກໍມີສິດສະເໜີຄຳເຫັນເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ. ໃນກໍລະນີມີທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ຕາງໜ້າກໍແມ່ນທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນເປັນຜູ້ປົກປ້ອງສິດ.

ການໂຕ້ຖຽງຂອງຈຳເລີຍ, ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ກັບຂໍ້ກ່າວຫາບົນພື້ນຖານເຫດ ແລະ ຜົນຕາມຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ມີ ຊຶ່ງປະທານຄະນະສານຈະເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼື ຕາງໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຊີ້ແຈງຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄຳເຫັນ, ການດຳເນີນການໂຕ້ຖຽງຕ້ອງດຳເນີນໄປພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມຄວບຄຸມຂອງປະທານຄະນະສານເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດຳເນີນຄະດີ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີໄດ້ມີຄຳເຫັນ, ໃນນີ້ທະນາຍຄວາມ, ຈຳເລີຍຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງການມີຄຳເຫັນທີ່ຄຸມເຄືອບັນຫາທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ບໍ່ພົວພັນກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອ ແລະ ຮູບຄະດີ. ໂຈດທາງແພ່ງ ຫຼື ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ ຫຼື ທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ກໍມີສິດສະເໜີກ່ຽວກັບບັນຫາທາງແພ່ງເທົ່ານັ້ນ, ການໂຕ້ຖຽງຫາກໄດ້ດຳເນີນໄປສິ້ນສຸດ ປະທານກໍຈະປິດການໂຕ້ຖຽງແລ້ວສະເໜີໃຫ້ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼື ຕາງໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຖະແຫຼງ ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະໃນການຟັງ, ການໃຊ້ສະມາທິຢ່າງຈັບໃຈເພື່ອຕິດຕາມການຖະແຫຼງ, ຊີ້ແຈງຕໍ່ກັບເຫດການກັບກົດໝາຍ, ລວມທັງຫຼັກຖານຜູກມັດຕໍ່ກັບການກະທຳຜິດຂອງລູກຄວາມອີກດ້ວຍເພື່ອໄດ້ສະເໜີມີຄຳເຫັນເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍກ່ອນການປິດປະຊຸມສານເພື່ອພິຈາລະນາໃນຫ້ອງປະຊຸມລັບ. ໂດຍສິດໜ້າທີ່ຂອງປະທານຄະນະສານຫາກເຫັນວ່າຄຳຖະແຫຼງຫາກມີບັນຫາດ້ານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕ່າງໆນັ້ນປະທານຄະນະສານຈະບໍ່ໃຫ້ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼື ຕາງໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຖະແຫຼງ ຊຶ່ງອາດຈະໂຈະ ຫຼື ເລື່ອນໄປກ່ອນບໍ່ເກີນ 07 ວັນ.

ກໍລະນີຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼື ຕາງໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ຖະແຫຼງແລ້ວປະທານຄະນະສານສະເໜີໃຫ້ຈຳເລີຍ, ທະນາຍຄວາມ, ໂຈດທາງແພ່ງ ຫຼື ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ ຫຼື ທະນາຍຄວາມເປັນຜູ້ຕາງໜ້າມີຄຳເຫັນເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ, ຖ້າຫາກຈຳເລີຍ, ທະນາຍຄວາມຈຳເລີຍໃຫ້ການເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍມີສະພາບການໃໝ່ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄະດີ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ປະທານຕ້ອງດຳເນີນການໄຕ່ສວນ ຫຼື ໂຕ້ຖຽງເພີ່ມເຕີມກໍໄດ້.⁷⁷

2.3.4 ການຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານ

ພາຍຫຼັງການໂຕ້ຖຽງສິ້ນສຸດລົງ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ສັງລວມ ແລະ ປະເມີນ ຫຼື ປັບປຸງເນື້ອໃນຄຳຖະແຫຼງເພື່ອກະກຽມຂຶ້ນຖະແຫຼງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມສານເນື່ອງຈາກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ, ປະເມີນສະຖານະການຂອງການດຳເນີນຄະດີໃນທີ່ປະຊຸມສານແລ້ວວ່າເຫັນຄວນມີການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນຄຳຖະແຫຼງໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສແລ້ວ ຍັງຕ້ອງຮັບປະກັນທັນກັບເວລາ, ມີຄວາມ

⁷⁷ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ມາດຕາ 201 (1990) (ປັບປຸງລ້າສຸດ 2017).

ວ່ອງໄວ ແລະ ສັບຊ້ອນຄວາມເປັນລະບຽບຂອງເອກະສານຄືນໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສະຖານະການໂດຍຜ່ານຂະບວນການໃນທີ່ປະຊຸມສານຜ່ານມາ.

ການຂຶ້ນກ່າວຄໍາຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງຖືໄດ້ທັກສະສໍາຄັນຄືທັກສະໃນການອ່ານຄໍາຖະແຫຼງ, ທັກສະໃນການໃຊ້ນໍາສຽງປະກອບການອ່ານ, ທັກສະໃນການສະແດງສັກກະຍະພາບ, ບຸກຄະລິກະພາບອອກມາທາງພາຍນອກເພື່ອສະແດງທໍາທາງປະກອບເວລາອ່ານຄໍາຖະແຫຼງໃນທີ່ປະຊຸມສານ. ການຖະແຫຼງບັນຫາ ແລະ ກົດໝາຍຂອງທະນາຍຄວາມຕ້ອງມີຈຸດຢືນທີ່ຊັດເຈນບິນພື້ນຖານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນການສະແດງສັກກະຍະພາບທັດສະນະຂອງທະນາຍຄວາມຕໍ່ກັບການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມໃນຖານະເປັນຜູ້ປົກປ້ອງສິດ, ຊຶ່ງການຖະແຫຼງຂອງທະນາຍຄວາມໃນທີ່ປະຊຸມສານຕ້ອງມີທັດສະນະໃຫ້ກຽດ ແລະ ເຄົາລົບຕາມກະຕິກາ, ກົດລະບຽບ ແລະ ແບບເພື່ອນມິດທີ່ດີຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບຂອງທະນາຍກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ. ທັດສະນະການປະພຶດຂອງທະນາຍຄວາມໃນການຖະແຫຼງຕ້ອງຢູ່ໃນທັດສະນະທີ່ສຸກຂຸມບິນພື້ນຖານທັດສະນະຄະດີທີ່ດີຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມບັນຍາກາດໃນທີ່ປະຊຸມສານ, ມີຄວາມໝາຍໝັກແໜ້ນທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບການປະຕິບັດຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມໃນຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາແກ່ລູກຄວາມຕາມກົດໝາຍ.⁷⁸

2.3.5 ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາພາຍຫຼັງສານຕັດສິນ

ບາດກ້າວການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາລູກຄວາມພາຍຫຼັງມີຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ລູກຄວາມຕໍ່ກັບຜົນຄໍາຕັດສິນຂອງສານດ້ວຍການສັ່ງຊາຕໍ່ຜົນຂອງຄໍາຕັດສິນລູກຄວາມມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຫຼື ມີຈຸດໄດ້ປຽບ, ຈຸດເສຍຄືແນວໃດ ເພື່ອທົບທວນໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລໍຖ້າຜົນການບັງຄັບພາຍຫຼັງປະກາດຄໍາຕັດສິນແລ້ວ 20 ວັນນັ້ນ⁷⁹ ຄູ່ຄວາມຮັບຊາບ. ກໍລະນີລູກຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ກັບຄໍາຕັດສິນຂອງສານກໍສາມາດຈອງຂໍອຸທອນໄດ້ພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 20 ວັນຕາມທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້.

ຕໍ່ກັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕໍ່ຜົນຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ອອກມານັ້ນ ຊຶ່ງອາດຈະໃຊ້ເວລາໃນການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ພິຈາລະນາການອ້າງເຫດຜົນພ້ອມຫຼັກຖານຜູກມັດ ແລະ ແກ້ມັດທີ່ສານໄດ້ວິນິໄສລົງໃນຄໍາຕັດສິນສະບັບນັ້ນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ຫຼື ບໍ່, ມີເຫດຜົນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ແລະ ຍັງມີຈຸດໃດທີ່ຍັງເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຕາມກົດໝາຍກໍສາມາດອະທິບາຍແນະນໍາທາງເລືອກແກ່ລູກຄວາມໃນການນໍາໃຊ້ສິດຕໍ່ການຂໍອຸທອນ ຫຼື ລົບລ້າງຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຂອງການດໍາເນີນຄະດີ. ຊຶ່ງທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນໃນຄໍາຕັດສິນເພື່ອໃຫ້ລູກຄວາມຄົ້ນຄິດ ແລະ ເລືອກຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວຂອງລູກຄວາມເອງ.

ກໍລະນີຫາກຄໍາຕັດສິນສະບັບນັ້ນ, ບໍ່ຖືກຂໍອຸທອນ ຫຼື ສະເໜີຄັດຄ້ານ ທະນາຍຄວາມກໍສາມາດມີຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນກັບລູກຄວາມ ໃນບາດກ້າວ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ, ຜົນຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ເຖິງຂັ້ນຕອນ, ບາດກ້າວ, ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

⁷⁸ ຫາກໍອ້າງ, ມາດຕາ 202.

⁷⁹ ຫາກໍອ້າງ, ມາດຕາ 214.

ແລະ ກົດໝາຍລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ
ເດັດຂາດລວມໄປເຖິງຜົນຕໍ່ການບໍ່ປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດກົດໝາຍກຳນົດມາດ
ຕະການຕໍ່ຜູ້ບໍ່ປະຕິບັດຄືແນວໃດທະນາຍຄວາມອາດຈະໄດ້ແນະນຳແກ້ລູກໃນບາດກ້າວຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຕາມ
ການຕົກລົງຮ່ວມກັນໃນສັນຍາ.

ການອະທິບາຍພາຍຫຼັງມີຄໍາຕັດສິນຂອງສານປະເດັນສຳຄັນໃນການອະທິບາຍຂອງ
ທະນາຍຄວາມປະກອບມີຄື: ເນື້ອໃນບົດບັນທຶກປະຊຸມສານ, ການສະເໜີກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຫຼັກຖານໃໝ່ ຫຼື ມີ
ການປ່ຽນແປງ, ເພີ່ມເຕີມໃນທີ່ປະຊຸມສານ; ການລົງລາຍເຊັນ, ແປະໂປ້ມີຕໍ່ການຮັບຮູ້ເນື້ອໃນບົດບັນທຶກ
ປະຊຸມສານ; ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ເນື້ອໃນຄໍາຕັດສິນ ເຊັ່ນ: ຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຂອງລູກຄວາມຕໍ່ເນື້ອໃນຄໍາຕັດສິນ
ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ເຫັນດີ ຫຼື ບໍ່ຍອມຮັບຕໍ່ຜົນຂອງຄໍາຕັດສິນ, ກຳນົດເວລາໃນການຂໍອຸທອນຕໍ່ຄໍາຕັດສິນ, ຜົນ
ສັກສິດຂອງຄໍາຕັດສິນ, ກໍລະນີຄໍາຕັດສິນມີການປະຕິບັດພາງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ພາກທີ III

ລະບົບກົດໝາຍ ແລະ ທະນາຍຄວາມໃນລະບົບກົດໝາຍ

ບົດທີ 13

ທະນາຍຄວາມໃນລະບົບກົດໝາຍ

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍລາວ ແມ່ນກ່ຽວກັບກົດໝາຍລາວຊຶ່ງລວມມີກົດໝາຍບົດບັນຍັດ, ກົດໝາຍຂັ້ນຕອນ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ປະເພນີຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ປະຕິບັດກັນໂດຍວົງກວ້າງໃນ ສັງຄົມຈີນກາຍເປັນຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ນັບຖືຄືກັບກົດໝາຍ. ລະບົບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປລາວ ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງ ກັບສາກົນຊຶ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນບັນດາມາດຕາຕົ້ນໆຂອງກົດໝາຍລາວໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກັບ ສາກົນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົນທິສັນຍາ ທີ່ຮັບຮູ້ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ ລະບົບກົດໝາຍລາວກັບກົດໝາຍສົນສາໂດຍການເຊັນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ສະຕະຍາບັນກັບບັນດາສົນທິສັນຍາ ຕ່າງໆ.

ສະນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມລາວ ຈະສາມາດບໍລິການລູກຄ້າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລູກຄ້າຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າ ມາດຳເນີນທຸລະກຳຕ່າງໆ ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວລາທະນາຍຄວາມນັ້ນຫາກມີຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ ກ່ຽວກັບລະບົບກົດໝາຍຕ່າງໆໃນໂລກເປັນຈຸດທີ່ສຳຄັນຂອງການບໍລິການກົດໝາຍ ແລະ ທີ່ມາຂອງລູກຄ້າ ຕ່າງປະເທດ.

1. ວິວັດທະນາການຂອງລະບົບກົດໝາຍໃນໂລກ

ເພື່ອຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈປະເທດໜຶ່ງໆໃນໂລກ ມີການນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍໃດພາຍໃນປະເທດ ຂອງຕົນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຫວນຄືນທີ່ມາໃນປະຫວັດສາດ, ລະບົບໂຄງສ້າງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄ່າ ນິຍົມທາງດ້ານສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ລະບົບການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ສິ່ງທີ່ ຊົນຊັ້ນກຳອຳນາດມີຄວາມເປັນຫວ່ງ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດຄືການພັດທະນາ, ປັບປຸງ ແລະ ດັດແກ້ເຄື່ອງມືຂອງ ກົດເກນ ແລະ ບັນທັດຖານ. ເຊື້ອຊາດອັງກິດໃນປັດຈຸບັນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຮາຊະອານາຈັກ ຫຼື ສະຫະຮາຊະ ອານາຈັກ, ທີ່ເຄີຍເປັນຈັກກະວັດໜຶ່ງມີລະບົບການເມືອງ ປົກຄອງສັງຄົມພາຍໃນດິນຂອງຮາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອານານິຄົມ. ເຖິງວ່າໄດ້ມີສົງຄາມໃນສະຕະວັດທີ XIV ແລະ XVII ກໍຕາມ ແລະ ມີການປະຕິຮູບ ປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງຕິດພັນກັບການຫັນເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳ, ແຕ່ປະເທດອັງກິດກໍຍັງ ຮັກສາກົດໝາຍ ແລະ ຫຼັກການທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນກ່ອນໜ້ານີ້ VIII ສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາເປັນ ລະບົບກົດໝາຍອັນດຽວ. ກົງກັນຂ້າມກົດໝາຍປະເທດຍີ່ປຸ່ນຊຶ່ງມີການພັດທະນາໂດຍໄວໃນສະໄໝຈັກກະພັດ (ເມຈີ) ແລະ ການຄວບຄຸມຂອງຕ່າງປະເທດ ພາຍຫຼັງສົງຄາມໂລກສິ້ນສຸດລົງເຫັນວ່າ ເປັນລະບົບກົດໝາຍທີ່ຖືກ ສ້າງຂຶ້ນມີຢູ່ໃນລະຍະສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ. ບັນດາປະເທດເອກະລາດໃນໂລກ ກໍໄດ້ມີກົດໝາຍ ຂອງຕົວເອງ, ເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ຊົນຊັ້ນກຳອຳນາດໃນຂອບເຂດກົດໝາຍນັ້ນໆ. ພິເສດ ປະເທດທີ່ປະກອບ ດ້ວຍຫຼາຍລັດ ຫຼື ວ່າສະຫະລັດ ເຊັ່ນ: ອາເມຣິກາ ແລະ ການາດາລັດ ພັດມີກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະລັດ ແລ້ວຍັງມີ

ກົດໝາຍຂອງປະເທດຊຶ່ງວ່າກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະລັດແມ່ນລະບົບໜຶ່ງ ແລະ ກົດໝາຍຂອງປະເທດກໍແມ່ນລະບົບກົດໝາຍຕ່າງອອກໄປອີກດ້ວຍ.⁸⁰

ບັນດານັກລັດຖະສາດ ແລະ ນິຕິສາດໃນໂລກ ໄດ້ແບ່ງປະເພດຂອງລະບົບກົດໝາຍຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບທັດສະນະຂອງຕົນຊຶ່ງແຕ່ລະທັດສະນະກໍລ້ວນແຕ່ມີເຫດມີຜົນ. ສໍາລັບປຶ້ມຕໍາລາເຫຼົ່ານີ້ໂດຍສະເພາະບົດທີ 13 ກຸ່ມຜູ້ຂຽນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມລະບົບກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ໃນລະບົບກົດໝາຍໂລກຈຳນວນຫຼາຍມາສຶກສາ ແລະ ແບ່ງລະບົບກົດໝາຍມາເປັນສູດຂອງການຮຽນ-ການສອນ ມີ (ກ) ລະບົບກົດໝາຍມາດຕາທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ (Civil Law System), (ຂ) ລະບົບກົດໝາຍປະເພນີສານ (Common Law System), (ຄ) ລະບົບກົດໝາຍສາດສະໜາ (Clerical Law System), ແລະ (ງ) ລະບົບກົດໝາຍປະສົມ (Hybrid or Socialist Law System).⁸¹ ລະບົບກົດໝາຍໃນໂລກ ສາມາດແບ່ງຕາມປະຫວັດສາດຂອງມວນມະນຸດ.

2. ລະບົບກົດໝາຍລາຍລັກອັກສອນ (Civil Law System)

2.1 ຄວາມໝາຍຂອງລະບົບກົດໝາຍລາຍລັກອັກສອນ

ລະບົບກົດໝາຍປະມວນ ຫຼື ລະບົບກົດໝາຍຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ (Civil Law System) ຫຼື (Continental or Roman Law) ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ມີອິດທິພົນຢູ່ບັນດາປະເທດໃນທະວີບເອີຣົບ, ອາເມຣິກາຕາຕິນ ແລະ ຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບອາຊີ ແລະ ອາຟຣິກາ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກລະບົບກົດໝາຍຂອງເອີຣົບທີ່ເຄີຍເປັນເຈົ້າອານານິຄົມ. ລະບົບກົດໝາຍທີ່ເວົ້າກ່ອນນີ້ ສາມາດເອີ້ນໄດ້ອີກວ່າ: ລະບົບກົດໝາຍປະມວນ ຫຼື ລະບົບກົດໝາຍຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ລະບົບກົດໝາຍທີ່ປົກຄອງເປັນລັດດຽວ ເຊັ່ນ: ສປປລາວ, ສສ ຫວຽດນາມ, ຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ລະບົບກົດໝາຍຂອງປະເທດສັງຄົມນິຍົມອີກຈຳນວນໜຶ່ງອີກດ້ວຍ.

ລະບົບກົດໝາຍປະມວນ ຫຼື ກົດໝາຍຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ (Civil law System) ຫຼື (Continental or Roman Law) ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊົນຊັ້ນກໍາອໍານາດໃນເມື່ອກ່ອນ ເຊັ່ນ: ສໍານັກຣາຊະວັງ ແລະ ລັດຖະບານໃນການສ້າງເປັນປະມວນກົດໝາຍເພື່ອຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງພົນລະເມືອງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ນັກກົດໝາຍຕ້ອງໄດ້ສັງເກດການປະພຶດຂອງຄົນຫຼາຍກວ່າເບິ່ງການດໍາເນີນຄະດີໃນໄລຍະຜ່ານມາໃນລະບົບກົດໝາຍຂອງຕົນຫຼາຍປະເທດມີບົດຮຽນຈາກການປະຕິວັດ ແລະ ທິດສະດີຂອງ (ນາໂປຣິອົງ ໂບນາປັກ) ຜູ້ກໍາອໍານາດຢູ່ຝຣັ່ງ ແລະ ເປັນເຈົ້າທິດສະດີຂຽນກົດໝາຍໃນສະຕະວັດທີ XIX ທີ່ບໍ່ໄດ້ເອື້ອຍອີງໃສ່ຜົນການຕັດສິນຊື້ຂາດຂອງສານເຖິງວ່າອໍານາດຕັດສິນຊື້ຂາດໄດ້ເປັນສາຂາໜຶ່ງຂອງສໍານັກຣາຊະວັງ.⁸²

ໃນຂົງເຂດທະວີບເອີຣົບເກີດມີການເສຍອໍານາດຂອງລະບົບຈັກກະພັດທີ່ມາຈາກຊົນຊັ້ນສ່ວນນ້ອຍໃນສັງຄົມ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະພັດລັກສະນະຊາດນິຍົມ. ຜູ້ສ້າງກົດໝາຍໃນລັດທີ່ກົດຂຶ້ນໃໝ່ຕ້ອງການສະແດງເຈດຈຳນົງໃຫ້ເຫັນວ່າສິດທິດ້ານກົດໝາຍຂອງພົນລະເມືອງແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍການຈັດຕັ້ງຂອງມວນຊົນທີ່ບໍ່ອີງຕາມເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າໃດໜຶ່ງ. ສະນັ້ນ ລັດເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມຂອງປະຊາຊົນ

⁸⁰ Charles Wild & Stuart Weinstein, *Smith and Keenan's English Law* (17th edition Pearson Education Ltd 2013) 3-43

⁸¹ ຮິຊາດ ໂພແວວ, “ກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນ” (ສໍານັກພິມ ລອງແມນ) 12.

⁸² Malcolm D. Evans, *International Law*, (5th edition Oxford University Press 2018) 4-20

ໃນຊາດຈຶ່ງເປັນຜູ້ສ້າງກົດໝາຍ. ສ່ວນສານແມ່ນອົງການປະຕິບັດອຳນາດຕຸລາການໄປຄຽງຄູ່ກັບອົງການຕີນິບັນຍັດ ແລະ ອົງການບໍລິຫານ. ບັນດາຜູ້ຂຽນກົດໝາຍໃນທະວີບເອີຣົບແຜ່ນດິນໃຫຍ່ (Continental Europe ບໍ່ລວມອັງກິດ ແລະ ໄຊປຣັສ) ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກກົດໝາຍຍຸກເກົ່າຂອງໂບດໂຣມັນກາໂຕຣິກ, ແຕ່ກົດໝາຍເປັນຕົ້ນແບບທີ່ສຳຄັນເປັນຕົ້ນແມ່ນປະມວນກົດໝາຍທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນສະຕະວັດກ່ອນໆພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດຂອງຈັກກະພັດໂຣມັນໂດຍແມ່ນ (ຈັສຕິນຽນ Justinian). ຈຸດປະສົງເພື່ອລົບລ້າງຄວາມສັບສົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຊ່ວງລະຍະຂອງສະຕະວັດນັ້ນ ຍ້ອນການສ້າງກົດໝາຍບໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງໂດຍມີການສ້າງກົດໝາຍແບບຄົບຊຸດເພື່ອປ່ຽນແທນກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ແຕ່ບາງປະເທດເປັນຕົ້ນກົດໝາຍຂອງລັດປະເທດຝຣັ່ງເສດ ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນການປົກຄອງຈາກອານາຈັກໂຣມັນຊຶ່ງມີຈຸດໃຈກາງຢູ່ປະເທດອິຕາລີໃນປັດຈຸບັນແມ່ນບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນວ່າມີການພັດທະນາກົດໝາຍມາຈາກຜົນການຕັດສິນຄະດີຂອງສານ.⁸³ ໃນບາງກໍລະນີ ຜົນການຕັດສິນຂອງສານໄດ້ພົບບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ບັນຫານັ້ນໆຈະຖືກເອົາມາປັບປຸງກົດໝາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງອຳນາດນິຕິບັນຍັດກ່ອນປະກາດໃຊ້ເປັນກົດໝາຍເພື່ອມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ, ບັນດາປະເທດໃນທະວີບແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເອີຣົບ (Continental Europe) ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຜົນການຕັດສິນຂອງສານໂດຍກົງໃຫ້ເປັນກົດໝາຍບັງຄັບໃຊ້ກັບບັນຫາ ຫຼື ຄະດີຄ້າຍຄືກັນໃນຂອບເຂດກົດໝາຍດຽວກັນໃນເວລາຕໍ່ໄປ.

ບົດບາດຂອງທະນາຍຄວາມ, ຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສານຕຸລາການ ໃນລະບົບໄຕ່ສວນແບບເອົາສານເປັນພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍໃນການຊອກຫາຄວາມຈິງໃນຄະດີ (Inquisitorial procedure) ພາຍໃຕ້ລະບົບກົດໝາຍປະມວນ ຫຼື ລະບົບກົດໝາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ.⁸⁴ ໃນລະບົບນີ້ ແມ່ນສານ ເປັນຜູ້ສະແດງບົດບາດໃນການສືບຫາຄວາມຈິງ ໂດຍອີງໃສ່ກອບກົດໝາຍ ແທນທີ່ທະນາຍຄວາມ ຂອງລູກຄວາມທັງສອງຝ່າຍຄື ຝ່າຍໂຈດ ແລະ ຝ່າຍຈຳເລີຍ. ທະນາຍຄວາມຂອງຝ່າຍໂຈດ ແລະ ທະນາຍຄວາມຂອງຝ່າຍຈຳເລີຍ ເປັນຜູ້ຂຽນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ຄຳແກ້ຟ້ອງ, ປະກອບເອກະສານກ່ຽວກັບຫຼັກຖານ ແລະ ຄຳໃຫ້ການຂອງພະຍານ ໃຫ້ແກ່ລູກຄວາມຂອງຕົນ ເພື່ອຢືນໃຫ້ສານຜູ້ມີອຳນາດໃນການດຳເນີນການໄຕ່ສວນໂດຍສານຕຸລາການໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.⁸⁵ ທະນາຍຄວາມລາວ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການວ່າຄວາມໃນລະບົບສານຂອງລາວ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບໄຕ່ສວນຂອງສານພາຍໃຕ້ລະບົບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້.

ແນວໃດກໍຕາມເຖິງວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນກໍຕາມພວກເຮົາບໍ່ຄວນສັງລວມເອົາບັນຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນລະບົບກົດໝາຍທີ່ໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍຂຽນສັງລວມເຂົ້າກັນທັງໝົດເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ແນວຄິດກົດໝາຍຂອງຝຣັ່ງເສດກ່ຽວກັບການແຍກອຳນາດລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດ ແລະ ອົງການຕຸລາການແຕ່ນັກຂຽນກົດໝາຍຂອງເຢຍຣະມັນໃນສະໄໝສະຕະວັດທີ XIX ມີຈຸດປະສົງຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດເຢຍຣະມັນ, ກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຫຼັກການຂອງໂບດໂຣມັນກາໂຕຣິກ ແມ່ນມີອິດທິພົນຫຼາຍໃນປະເທດເຊັ່ນ: ແອັດສະປາຍ ຫຼາຍກວ່າຝຣັ່ງ.

⁸³ Ugljese Grusic, Christian Heinze, Louis Merritt, Alex Mills, Carmen Otero Garcia-Gastrillon, Zheng Sophia Tang, Katarina Trimmings, Lara Walker, *Private International Law*, (15th edition 2017) 17-40

⁸⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (11th edition 2019) Thomson Reuters

⁸⁵ Adrian Kean and Paul McKeown, *The Modern Law of Evidence*, (14th edition Oxford University Press, 2022)145-199

2.2 ແນວຄວາມຄິດການແບ່ງສາຂາກົດໝາຍລະບົບກົດໝາຍລາຍລັກອັກສອນ

ກົດໝາຍພາຍໃນລະບົບໜຶ່ງ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາຂາຊຶ່ງຂຶ້ນກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນນຳໃຊ້ຊຶ່ງວ່າ: ສາມາດແບ່ງຕາມຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ອອກເປັນ ກົດໝາຍບົດບັນຍັດ (Substantive Law) ຫຼື ກົດໝາຍຂັ້ນຕອນ (Procedural Law) ຫຼື ວ່າແບ່ງຕາມພາກສ່ວນນຳໃຊ້ ອອກເປັນກົດໝາຍເອກະຊົນ (ສ່ວນບຸກຄົນ - Private Law) ແລະ ກົດໝາຍລັດ (Public Law). ບົດຮຽນໃນປຶ້ມຫົວນີ້, ບັນລະຍາຍການແບ່ງສາຂາກົດໝາຍຕາມພາກສ່ວນທີ່ນຳໃຊ້ກົດໝາຍ.

2.2.1 ກົດໝາຍເອກະຊົນ (Private Law)

ກົດໝາຍເອກະຊົນ (Private Law) ໂດຍພື້ນຖານທີ່ພວກເຮົາຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກັນວ່າເປັນກົດໝາຍສ່ວນບຸກຄົນລວມທັງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ເຊັ່ນ: ໃນປະເທດເຢຍຣະມັນໄດ້ແບ່ງກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ກົດໝາຍໝາຍເອກະຊົນເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ເອກະຊົນ ແລະ ບຸກຄົນນຳໃຊ້ຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນສາຂາສະເພາະເປັນຕົ້ນແມ່ນກົດໝາຍການຄ້າ, ກົດໝາຍບໍລິສັດ, ກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການເງິນ, ກົດໝາຍທະນາຄານ, ກົດໝາຍແຂ່ງຂັນທາງການຄ້າ, ກົດໝາຍລິຂະສິດ, ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດພະແນກຄະດີບຸກຄົນ, ສ່ວນກົດໝາຍແຮງງານໃນປະເທດເຢຍຣະມັນຖືເປັນກົດໝາຍອັນສະເພາະບໍ່ແມ່ນກົດໝາຍເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາຊົນ.⁸⁶ ກົດໝາຍເອກະຊົນ ຫຼື ສ່ວນບຸກຄົນຍັງເປັນລະບົບກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຫຼາຍປະເທດກໍ່ໃຫ້ເກີດໃຫ້ມີສິນທິສັນຍາກົດໝາຍເອກະຊົນຫຼາຍໆສະບັບທີ່ມີອົງກອນຄຸ້ມຄອງຢູ່ກາງເຮັກປະເທດໂຮນລັງ (The Hague of the Netherlands).

ສໍາລັບປະເທດອື່ນໆໃນຍຸໂຣບ ສ່ວນໃຫຍ່ມີແນວຄວາມຄິດອຸດົມການເດີນຕາມການແບ່ງປະເພດຂອງກົດໝາຍອອກເປັນສາຂາຍ່ອຍຕາມເຢຍຣະມັນ ເຊັ່ນ: ສະວິສ, ອິຕາລີ, ໂອຕຣິສ. ສ່ວນປະເທດແລນຊິກ ແລະ ໂຮນລັງ ຍຶດໝັ້ນຕາມແນວທາງອຸດົມການຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດ ໂດຍໂຮນລັງຖືວ່າກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍເປັນກົດໝາຍເອກະຊົນ. ປະເທດຝຣັ່ງ ກົດໝາຍດຳເນີນຄະດີແພ່ງໃນບັນຫາເຊັ່ນ: ກຳມະສິດໃນຊັບສິນ, ພິໄນກຳ, ການສືບມູນມໍຣະດົກ, ການຮັບເອົາເດັກຈາກຄອບຄົວອື່ນມາເປັນລູກລ້ຽງ, ການແຕ່ງດອງ ແລະ ຢ່າຮ້າງເປັນຕົ້ນ ລ້ວນແຕ່ເປັນກົດໝາຍສ່ວນບຸກຄົນໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນ 03 ເຫດຜົນວ່າ: **ໜຶ່ງ** ນັກກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານກົດໝາຍເອກະຊົນໄດ້ຍັງຢືນວ່າເປັນບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງເອກະຊົນບຸກຄົນ, **ສອງ** ຄະດີທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຫດການເຫຼົ່ານີ້ ເຖິງວ່າ ສານຍຸຕິທຳທີ່ເປັນພາກສ່ວນຂອງລັດໃນປະເທດນັ້ນໆ ເປັນຜູ້ຕັດສິນແຕ່ເຈົ້າກຳຜູ້ນຳໃຊ້ກໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ **ສາມ** ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍທີ່ກ່າວມານີ້ມີອຳນາດລັດເຂົ້າມາກ່ຽວພັນ ແລະ ບາງຄະດີສາມາດປ່ຽນຈາກແພ່ງໄປເປັນອາຍາກໍ່ຕາມ ຊຶ່ງອາດນຳໄປສູ່ການດຳເນີນຄະດີອາຍາການຈັບກຸມຕົວໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່, ໄອຍະການ ແລະ ສານ.⁸⁷ ແຕ່ຂະບວນການໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກກົດໝາຍເອກະຊົນ ຫຼື ກົດໝາຍສ່ວນບຸກຄົນ. ແຕ່ນັກກົດໝາຍຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດກໍ່ຍັງຖືວ່າເປັນກົດໝາຍເອກະຊົນເພາະຄວາມຜິດທາງອາຍາສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ກຳນົດຂຶ້ນກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳການກະທຳທີ່ຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນສັງຄົມລະຫວ່າງເອກະຊົນກັບເອກະຊົນ, ລັດເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ຮັກສາຄວາມສັກສິດ ແລະ ກົດກະຕິກາແຕ່ກົດໝາຍບໍ່ໄດ້ກຳນົດສາຍພົວພັນນິຕິບັດຍັດກ່ຽວກັບລັດກັບເອກະຊົນທີ່ມີການກະທຳຜິດຕໍ່ກັນໂດຍກົງ, ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ການຍອມຮັບຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການຮ້ອງຟ້ອງຂອງຄະດີ, ການກຳນົດ

⁸⁶ Paul Craig and Grainne de Burca, *EU Law: Texts, Cases, and Materials*, (7th edition Oxford University Press 2015) 2-30

⁸⁷ Andrew Burrows, *English Private Law*, (3rd edition Oxford University Press 2013) 39-113

ຄວາມຜິດ ແລະ ວິທີການພິຈາລະນາຕັດສິນບໍ່ວ່າຈະທາງອາຍາ, ທາງແພ່ງ ໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ແບນຊິກ ແລະ ໂຮນລັງມີລັກສະນະເຫດຜົນຄ້າຍຄືກັນ.⁸⁸

2.2.2 ກົດໝາຍມະຫາຊົນ (Public Law)

ກົດໝາຍບາງລະບົບ ຫຼື ບາງປະເທດມີການແບ່ງກົດໝາຍອອກເປັນກົດໝາຍມະຫາຊົນ ແລະ ກົດໝາຍເອກະຊົນໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການສຶກສາ, ການແບ່ງເຂດອຳນາດສານ. ແຕ່ບາງລະບົບກົດໝາຍ ຫຼື ບາງປະເທດກໍ່ບໍ່ຍອມຮັບຕໍ່ກັບແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການແບ່ງຂົງເຂດ ຫຼື ປະເພດກົດໝາຍເປັນຕົ້ນໃນບັນດາປະເທດນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍປະເພນີສານ (Common Law System).⁸⁹

ໃນລະບົບກົດໝາຍ ຫຼື ບັນດາປະເທດທີ່ແບ່ງກົດໝາຍອອກເປັນກົດໝາຍເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາຊົນ ກໍ່ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຳວ່າ: ກົດໝາຍມະຫາຊົນ ແລະ ກົດໝາຍເອກະຊົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມແຕ່ຍຸກສະໄໝ ຫຼື ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກກົດໝາຍແຕ່ລະຄົນ, ແຕ່ລະສຳນັກງານກົດໝາຍເປັນຕົ້ນ.⁹⁰ ສຳລັບປະເທດເຢຍລະມັນເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ແຍກກົດໝາຍມະຫາຊົນຖືວ່າເປັນກົດໝາຍທີ່ກຳນົດສະຖານະ ແລະ ສາຍພົວພັນຂອງລັດກັບລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນອື່ນສາມາດແຍກອອກເປັນສາຂາຕື່ມອີກຄື: ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍການປົກຄອງ, ກົດໝາຍພາສີ, ກົດໝາຍອາກອນ, ກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ພົວພັນເຖິງການອະນຸຍາດຂອງລັດໃຫ້ອົງການລັດ ຫຼື ເອກະຊົນນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດທຳມະຊາດທີ່ຢູ່ໃນກຳມະສິດຂອງວົງສາຄະນາຍາດ, ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ກົດໝາຍດຳເນີນຄະດີທາງປົກຄອງເປັນຕົ້ນ. ສຳລັບປະເທດອື່ນໆໃນຍຸໂຣບ ສ່ວນໃຫຍ່ມີແນວຄວາມຄິດອຸດົມການເດີນຕາມການແບ່ງປະເພດຂອງກົດໝາຍອອກເປັນສາຂາຢ່ອຍ ຕາມປະເທດ ເຢຍລະມັນ ເຊັ່ນ: ສະວິສ, ອິຕາລີ, ໂອຕຣິສ ເປັນຕົ້ນ.⁹¹

3. ລະບົບກົດໝາຍປະເພນີສານ (Common Law System)

3.1 ຄວາມໝາຍລະບົບກົດໝາຍປະເພນີສານ

ລະບົບກົດໝາຍປະເພນີສານ (Common Law System) ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກປະເທດອັງກິດຄື ຫຼັກກົດໝາຍທີ່ສານຂອງປະເທດອັງກິດໄດ້ເຄີຍວາງອອກໃນຄຳຕັດສິນ, ຄຳພິພາກສາ ທີ່ສານເຄີຍພິຈາລະນາຕັດສິນຜ່ານມາໃນອາດີດ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນບັນທັດຖານຈຶ່ງເປັນຫຼັກກົດໝາຍທີ່ສານເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນຈາກການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີຈຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ: “Judge-made Law” ຫຼື “Case-Law”. ລະບົບກົດໝາຍນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບຂະບວນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ ແລະ ຖືເອົາຄຳພິພາກສາຂອງສານທີ່ເຄີຍຕັດສິນຄະດີທີ່ຜ່ານມາໄປນຳໃຊ້ກັບຄະດີທີ່ຄືກັນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນເປັນບັນທັດຖານ (Precedent) ໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່. ປະເທດທີ່ເປັນແມ່ແບບຂອງລະບົບກົດໝາຍນີ້ແມ່ນ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ (ລວມມີອານາຈັກກັງກິດ, ເວລ, ສະກອດແລນ, ແລະ ອຽກລັງ) ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍນີ້ແມ່ນ ບັນດາປະເທດທີ່ເຄີຍເປັນອານານິຄົມ ຫຼື ເຄີຍຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດໃນເມື່ອ

⁸⁸ ຊານໄຊ ແສງສັກ, “ອະທິບາຍກົດໝາຍປົກຄອງ” (ກຸງເທບມະຫານະຄອນ, ປະເທດໄທ: ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 2013), 35.

⁸⁹ Alina Kaczorowska-Ireland, *Public International Law*, (5th edition Routledge 2015), 2-68

⁹⁰ Lisa Webley and Harriet Samuel, *Public Law* (4th edition Oxford University Press 2018), 3-43

⁹¹ ຊານໄຊ ແສງສັກ, “ອະທິບາຍກົດໝາຍປົກຄອງ” (ກຸງເທບມະຫານະຄອນ, ປະເທດໄທ: ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 2013), 33-35.

ກ່ອນ ເຊັ່ນ: ສະຫາຣັດອາເມຣິກາ, ການາດາ, ໂອສຕຣາລີ, ອິນເດຍ, ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອື່ນໆ.⁹² ສ່ວນ ໃນປະເທດໄທ ແມ່ນມີການນຳໃຊ້ກົດໝາຍລະບົບປະເພນີສານປະສົມປະສານກັບກົດໝາຍມາດຕາຍ້ອນອິດທິພົນຂອງການເຊື່ອມສານຂອງທຸລະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ກັບສາກົນ ທີ່ມາຈາກລະບົບກົດໝາຍປະເພນີສານ.

ຕາມປະຫວັດສາດ ລັດ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດ ຫຼື ສັງລວມສາຍພົວພັນທາງດ້ານກົດໝາຍຕ່າງໆເຂົ້າກັນໃຫ້ເປັນປະມວນກົດໝາຍ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແຕ່ແມ່ນຄຳຊີ້ຂາດຂອງສານ ມີຄວາມສຳຄັນ ເປັນຕົວກຳເນີດລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ. ຜູ້ພິພາກສາ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໃນບາງຄະດີຜູ້ພິພາກສາຍັງເປັນຜູ້ສ້າງກົດໝາຍໃນເມື່ອການຕີຄວາມໝາຍບົດບັນຍັດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງຈະກາຍມາເປັນປະເພນີສານໃຫ້ແກ່ສານແຫ່ງອື່ນທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມໃນເວລາຕໍ່ມາ.

ກ່ອນທີ່ ທ່ານ ວິລຽມ ທີ I ເດິກອງເກີ້ ແຫ່ງນອກແມນດີ ໄດ້ມາຮຸກຮານ ແລະ ປົກຄອງອານາເຂດອັງກະໂລແຊັກໂຊນ (Anglo-Saxon) ອານາເຂດຂອງອັງກິດ ໃນປັດຈຸບັນ ໃນລະຫວ່າງປີ 1066 -1087 ກົດປະຕິບັດປະເພນີຂອງແຕ່ລະເຂດ ແມ່ນຖືກຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂດຍເຈົ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບໍ່ມີກົດໝາຍສະບັບໃດທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເອກະພາບທົ່ວລາດຊະອານາຈັກ. ບັນດາເຈົ້າຊີວິດຫຼາຍອົງສືບຕໍ່ບັນລັງກັນ ຂອງນອກແມນດີໄດ້ສົ່ງຜູ້ພິພາກສາເຄື່ອນທີ່ໄປປະຕິບັດງານຢູ່ທົ່ວປະເທດ. ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການພັດທະນາກົດໝາຍແບບນຳໃຊ້ປະເພນີສານເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ສິດອຳນາດຂອງສານ ທັງສາມຂັ້ນຢູ່ໃນສຳນັກລາຊະວັງລຸ່ມແມ່ນ້ຳເທມສ໌ ຊຶ່ງແມ່ນກຸງລອນດອນໃນປັດຈຸບັນແລ້ວພາໃຫ້ການເກີດຂຶ້ນຂອງກົດໝາຍນຳໃຊ້ເອກະພາບກັນ ຫຼື ປະເພນີສານ (Common Law) ໃນທົ່ວຣາຊະອານາຈັກ.⁹³ ຜູ້ພິພາກສາທີ່ໄດ້ຮັບອຳນາດຈາກສຳນັກກະສັດ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບພິຈາລະນາຕັດສິນທັງຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີແພ່ງ, ເຖິງວ່າຮີດຄອງປະເພນີໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮີດຄອງອັນດັ້ງເດີມຂອງປະຊາຊົນ ມີບົດບາດສຳຄັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການພັດທະນາຫຼັກການ ການນຳໃຊ້ປະເພນີສານໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆມາ.

ໂດຍອີງຕາມຫຼັກການດັ່ງກ່າວນີ້ ຜູ້ພິພາກສາຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີໃໝ່ແທນທີ່ຈະຖ້າໃຫ້ລັດຖະບານສ້າງ ແລະ ກຳນົດກົດໝາຍຂຶ້ນໃໝ່. ຖ້າອີງປະກອບສຳຄັນຂອງຄະດີແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບຄະດີທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນປະເພນີສານຂອງຄະດີຜ່ານມາ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມີການລົງຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບການກະທຳຜິດ ຫຼື ບໍ່ ຄືກັບຄະດີຜ່ານມາ. ຖ້າບໍ່ມີປະເພນີສານ ແມ່ນຜູ້ພິພາກສາຈະຕ້ອງໄດ້ລົງຄຳຕັດສິນໂດຍອີງຕາມຫຼັກການທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄຳຕັດສິນຂອງຜູ້ກ່ຽວຈະກາຍເປັນປະເພນີສານໃຫ້ແກ່ສານແຫ່ງອື່ນຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມໃນເວລາມີຄະດີຄ້າຍຄືກັນເກີດຂຶ້ນ. ຫຼັກການໃນການນຳໃຊ້ປະເພນີສານຍັງເປັນປັດໃຈສຳຄັນຂອງລະບົບກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ປະເພນີສານໃນຍຸກປັດຈຸບັນ. ສານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານອື່ນທີ່ເຄີຍໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນຜ່ານມາ, ນອກຈາກວ່າສານສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າເຫດການຕົວຈິງຂອງຄະດີ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກເຫດການໃນຄະດີຜ່ານມາ. ບາງຄັ້ງລັດຖະບານກໍສ້າງກົດໝາຍໃໝ່ ເພື່ອດັດແກ້ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຕໍ່ກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ປະເພນີສານ ຫຼື ສ້າງລະບຽບການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມກົດໝາຍ

⁹² Martin Partington, *Introduction of the English Legal System*, (14th edition 2019), 27-71.

⁹³ Charles Wild & Stuart Weinstein, *Smith and Keenan's English Law* (17th edition Pearson Education Ltd 2013), 6-8.

ອາດຈະຖືກຄັດຄ້ານໂດຍສານເພື່ອນຳໃຊ້ແກ້ໄຂຄະດີສະເພາະໃດໜຶ່ງ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍທາງດ້ານກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະກາຍມາເປັນປະເພນີສານໃຫ້ແກ້ຄະດີອື່ນຢູ່ໃນລະບົບກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ປະເພນີສານຄຳຕັດສິນຄະດີ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍຂອງກົດໝາຍໄດ້ກາຍມາເປັນປະເພນີໃໝ່ໃຫ້ແກ້ສານອື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນລະບົບກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ປະເພນີສານເຫັນວ່າກົດໝາຍບໍ່ກຳນົດພຽງແຕ່ຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານສ້າງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງຄຳຕັດສິນ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍທາງດ້ານກົດໝາຍຢູ່ໃນເອກະສານບັນທຶກກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີໃນອາດີດອີກດ້ວຍ.

ບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ໃນລະບົບກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ປະເພນີສານ ແມ່ນກົດໝາຍຄວາມຖືກຕ້ອງທ່ຽງທຳ Equity Law ຫຼື Equity, ຢູ່ໃນສັດຕະວັດທີ XIV ຄົນສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມທ່ຽງທຳຈາກການຕັດສິນຂອງກົດໝາຍລະບົບປະເພນີສານຈຶ່ງຫາທີ່ເພິ່ງຈາກສຳນັກຮາຊະວັງຂອງອັງກິດທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສາມາດດັດແກ້ບັນຫາໄດ້. ແຕ່ໃນຂະບວນການຕົວຈິງຕໍ່ມາໄດ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ມີການຂໍອຸທອນໂດຍກົງຕໍ່ເຈົ້າຊີວິດ ຫຼື ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງວຽກງານດ້ານຄວາມທ່ຽງທຳ, Lord Chancellor: ສານຂອງ Court of Chancery ກາຍມາເປັນສານ ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ມີວິວັດທະນາການຂອງກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ປະເພນີສານຄືການຕັດສິນຂອງສານໃນລະຍະຜ່ານມາເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນລະບົບກົດໝາຍໃໝ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບລະບົບກົດໝາຍມາດຕາທີ່ລັດສະພາ/ລັດຖະສະພາໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ສຳນັກຮາຊະວັງປະກາດນຳໃຊ້ແຕ່ລະ ລະຍະ.⁹⁴ ເວົ້າລວມແລ້ວ, ປະກອບເປັນລະບົບກົດໝາຍປະເພນີສານມີຜົນການຕັດສິນຂອງສານໃນທີ່ຜ່ານມາ (Precedents) ບວກກັບເຄື່ອງມືນິຕິກຳ (Statutes) ລວມເອົາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ (Soft law) ຊຶ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕ່າງກັນຕາມລຳດັບ. ສະເພາະແຕ່ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ, ກົດໝາຍຄວາມທ່ຽງທຳ ຈະເຮັດວຽກ ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ກົດໝາຍປະເພນີສານບໍ່ໃຫ້ຄວາມທ່ຽງທຳແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ. ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍທ່ຽງທຳໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ ເຊັ່ນ: ໃນການບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງພິທັກຊັບຂອງຄົນອື່ນ (Trusts), ກົດໝາຍຄວາມທ່ຽງທຳຈະອອກມາປາກົດໂຕ ເພື່ອຢັບຢັ້ງເອົາປຽບຝ່າຍໃນສັນຍາໂດຍຝ່າຍໜຶ່ງອີກທີ່ມີຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ, ປົກປ້ອງຝ່າຍໃນສັນຍາ ທີ່ເປັນຜູ້ອ່ອນແອໃນຖານະຂອງສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ເດັກບໍ່ບັນລຸນິຕິພາວະ, ແມ່ລ້ຽງດ່ຽວ, ຄົນເສຍອົງຄະໃນລະຍະປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທັງໆທີ່ຕາມກົດໝາຍປະເພນີສານ ຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ຢູ່ນອກກົດໝາຍ.⁹⁵ ສານຢູ່ໃນລະບົບກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ປະເພນີສານ ແລະ ຄວາມທ່ຽງທຳ ແມ່ນມີຢູ່ຄຽງຄູ່ກັນມາຫຼາຍສະຕະວັດແລ້ວ, ຖ້າເຫັນວ່າຫຼັກການແຫ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນທຳຈະພາໃຫ້ເກີດຜົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ສະນັ້ນ, ຫຼັກການລວມກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນທຳແມ່ນຖືກນຳມາປະຕິບັດເໝືອກວ່າຫຼັກການອື່ນທັງໝົດ.

ບັນຫາໜຶ່ງອີກທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ ການມີລະບົບກົດໝາຍສອງປະເພດ ແມ່ນຍ້ອນວ່າບຸກຄົນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຕ້ອງໄດ້ລິເລີ່ມໃນການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານແຕກຕ່າງກັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂບັນຫາຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງຕົນ. ຕົວຢ່າງ: ການລະເມີດສັນຍາຜູ້ທີ່ຖືກເສຍຫາຍອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດສັນຍາ (ຂໍຮ້ອງໃຫ້ສານອອກຄຳສັ່ງບັງຄັບໃຫ້ຄູ່ຄວາມຝ່າຍໜຶ່ງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ). ໃນປີ 1873 ລະບົບການດຳເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວຖືກເອົາລວມເຂົ້າກັນ ແລະ ທະນາຍຄວາມໃນປັດຈຸບັນສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສານດຽວກັນ. ເຖິງວ່າສານຈະຍັງສາມາດຊອກຫາວິທີການເພື່ອຕີ

⁹⁴ Judith Bray, *Equity and Trusts*, (2nd edition Cambridge University Press 2020), 1-11.

⁹⁵ Judith Bray, *Equity and Trusts*, (2nd edition Cambridge University Press 2020), 12-32.

ຄວາມໝາຍຂອງກົດໝາຍທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ້ຄະດີໃໝ່ເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍທີ່ເຄີຍໄດ້ນຳໃຊ້ຜ່ານມານັ້ນກາຍມາເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາອັນສຳຄັນຂອງກົດໝາຍໃໝ່ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດຫຼີກເວັ້ນການປະຕິບັດພັນທະໃນການປະຕິບັດຕາມປະເພນີສານໃນລະຍະຜ່ານມາສະພາ/ລັດຖະສະພາໄດ້ອອກກົດໝາຍໃໝ່ຫຼາຍ 100 ສະບັບ ໃນແຕ່ລະປີກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຈຳເປັນຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຈະແຈ້ງຊຶ່ງເຫັນວ່າກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ປະເພນີສານນັ້ນບໍ່ສາມາດກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ບັນດາບັນຫາຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນຊ່ວຍໃຫ້ການສ້າງກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ປະເພນີສານໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນແມ່ນມີການກະທຳຜິດ ເຊັ່ນ: ການຍ້າຍອກຢູ່ໃນທຸລະກິດ ແລະ ການລັກຂໍ້ມູນໃນຖານທຸລະຄອມພິວເຕີຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກຳນົດຄຳນິຍາມກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສັບສົນນີ້ໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ບາງກົດໝາຍໃນສະໄໝໃໝ່ແມ່ນມີການກຳນົດບົດບັນຍັດຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ກວມລວມເອົາຫຼາຍບັນຫາເຫັນວ່າມີສ່ວນຄ້າຍຄືກັນກັບປະມວນກົດໝາຍຂອງລະບົບກົດໝາຍຂຽນແບບຂອງເອີຣົບ.

ການດຳເນີນຄະດີໃນລະບົບກົດໝາຍປະເພນີສານແມ່ນອີງໃສ່ລະບົບ ທີ່ມີການຖືກຖຽງກັນລະຫວ່າງທະນາຍຄວາມຂອງ ເບື້ອງໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍເປັນຕົ້ນຕໍ (Adversarial procedure) ຊຶ່ງວ່າທະນາຍຄວາມ ຂອງຝ່າຍໂຈດ ແລະ ຝ່າຍຈຳເລີຍ ເປັນຜູ້ມີບົດບາດ ແລະ ເຮັດວຽກໃນການກະກຽມເອກະສານກ່ຽວກັບການຮ້ອງຟ້ອງ, ການແກ້ຟ້ອງ, ການຂຶ້ນປ້ອງກັນຄະດີ, ໃຫ້ຫຼັກຖານ ແລະ ຫັກລ້າງຫຼັກຖານຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ຢູ່ໃນສານ.⁹⁶ ຜູ້ພິພາກສາ ໃຫ້ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ດ້ວຍສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍອີງໃສ່ ການໄຕ່ສວນຂອງສານ ທີ່ທະນາຍຄວາມຜູ້ກະກຽມສ່ວນໃຫຍ່. ຂະບວນການ ທີ່ມີການຖືກຖຽງກັນ ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການໄຕ່ສວນຂອງຄະດີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງສາກົນ (International arbitration) ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງກົດລະບຽບ ຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງວ່າມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກລະບົບກົດໝາຍ (Civil law) ເຊັ່ນ: International Chamber of Commerce Arbitration Rules (ICC Arbitration Rules) ຫຼື ກົດລະບຽບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກລະບົບ (Common law) ເຊັ່ນ: Singapore International Arbitration Centre Arbitration Rules – SIAC Arbitration Rules.⁹⁷ ທະນາຍຄວາມລາວ ຜູ້ມີຈຸດປະສົງເຂົ້າຮ່ວມເປັນຕົວແທນໃນຄະດີແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ໃນສານອະນຸຍາໂຕຕຸລາການສາກົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຄຳຕັດສິນໃນສານຕຸລາການໃນຂອບເຂດກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ ມີຄວາມຈຳເປັນມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບລະບົບກົດໝາຍໃນໂລກ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ປະເພນີສານຢູ່ໃນໂລກແມ່ນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການແຜ່ອິດທິພົນຂອງຈັກກະພັດອັງກິດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງອະດີດຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງອັງກິດຄືສະຫາລັດອາເມຣິກາ, ເຖິງວ່າຜູ້ພິພາກສາຢູ່ໃນປະເທດໃດໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ປະເພນີສານບໍ່ສາມາດຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ຄຳຕັດສິນຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນປະເທດອື່ນແບບໂດຍກົງ, ແຕ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາອ້າງອີງເຖິງຫຼັກຖານການດຳເນີນຄະດີດ້ວຍການຍົກເຫດຜົນມາອະທິບາຍບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຄະດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນບາງປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນລະບົບການປົກຄອງທີ່ມີຫຼາຍລັດ ເຊັ່ນ: ສະຫາລັດ

⁹⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (11th edition 2019) Thomson Reuters

⁹⁷ Blackaby N and Partasides QC C, Redfern A and Hunter M, *Redfern and Hunter on International Arbitration* (7th edition, Oxford University Press 2022)

ອາເມຣິກາ ແລະ ການາດາ, ມີທັງກົດໝາຍປະເພນີສານ ແລະ ລະບົບກົດໝາຍມາດຕາ ຢູ່ໃນປະເທດດຽວກັນ. ກົດໝາຍສ່ວນຫຼາຍຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊຶ່ງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນປະເພນີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງ: ລັດ ຫຼຸຍຊຽນນາ (Louisiana) ໄດ້ນຳໃຊ້ກົດໝາຍມາດຕາ (Roman civil form) ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນສະໄໝເປັນເຂດ ປົກຄອງຢູ່ໃຕ້ຜູ້ລ່າອານານິຄົມຂອງຝຣັ່ງ. ແຕ່ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ລັດຄາລິຟໍເນຍ (California) ທີ່ເຄີຍເປັນເຂດ ປົກຄອງຂອງແອສປາຍ ຕໍ່ມາປ່ຽນມາເປັນຈັກກະວັດອັງກິດ ຕັ້ງແຕ່ທ້າຍສັດຕະວັດ XVIII ແມ່ນນຳໃຊ້ກົດ ໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ປະເພນີສານ. ຢູ່ປະເທດການາດາ, ບັນດາລັດທີ່ປາກພາສາຝຣັ່ງເປັນພາສາທາງການ ເຊັ່ນ: Montreal ແລະ Quebec ແມ່ນນຳໃຊ້ກົດໝາຍມາດຕາ ແລະ ລັດອື່ນໆ ທີ່ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດເປັນທາງການ ແມ່ນໃຊ້ກົດໝາຍປະເພນີສານ. ໃນປະເທດອື່ນເດຍ, ກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ປະເພນີສານໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າເປັນປະມວນ ກົດໝາຍໄປຄຽງຄູ່ກັບກົດໝາຍດ້ານຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາວຮິນດູ, ປະເທດ ສີຣັງກາ ໄດ້ສືບທອດປະມວນກົດ ໝາຍອາຍາຊຶ່ງໄດ້ຖືກເອົາມານຳໃຊ້ໂດຍພວກຈັກກະພັດໂຮນຮັງ ແລະ ນຳໃຊ້ກົດໝາຍແພ່ງຊຶ່ງບໍ່ມີການກຳນົດ ເປັນກົດໝາຍຂຽນ ແລະ ຖືກນຳເຂົ້າມາເຜີຍແຜ່ໂດຍອັງກິດ.⁹⁸ ລະບົບກົດໝາຍໃນໂລກ ມີສ່ວນພົວພັນຂອງຄົນ ໃນສັງຄົມນັບຕັ້ງແຕ່ມະນຸດຊາດໄດ້ເລີ່ມໄປມາຫາສູ່ກັນໃນທົ່ວໂລກ.

3.2 ແນວຄິດການແບ່ງສາຂາກົດໝາຍລະບົບກົດໝາຍປະເພນີສານ

ປະເທດອັງກິດມີແນວຄິດມາຕັ້ງແຕ່ດັ່ງເດີມທີ່ປະຕິເສດການແບ່ງແຍກສາຂາກົດໝາຍອອກເປັນ ກົດໝາຍເອກະຊົນ ແລະ ມະຫາຊົນໂດຍມີນັກກົດໝາຍທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງອັງກິດ ເຊັ່ນ: ໄດຊີຍ໌ (Dicey) ໄດ້ ຍ້ອງຍໍ ຫຼັກນິຕິທຳ (Roule of Law) ຂອງອັງກິດໃນດ້ານຄວາມສະເໝີພາບກັນໃນກົດໝາຍຂອງປະເທດອັງກິດ ບຸກຄະລາກອນທຸກຄົນ, ທຸກກຸ່ມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກເອກະຊົນ ຫຼື ພາກລັດລ້ວນແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຢ່າງເປັນ ເອກະພາບກັນ, ເມື່ອເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກໍຮ້ອງຟ້ອງຂຶ້ນສານຍຸຕິທຳບ່ອນດຽວກັນຕໍ່ກັບແນວຄວາມຄິດນີ້ນຳໄປສູ່ ການປະຕິເສດການມີລະບົບສານຮູບແບບອື່ນນອກຈາກລະບົບສານຍຸຕິທຳ.⁹⁹ ການແບ່ງກຸ່ມ, ປະເພດ, ສາຂາ ຂອງກົດໝາຍ ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນປະເທດ ທີ່ມີການພັດທະນາຂະແໜງຍຸຕິທຳ.

4. ລະບົບກົດໝາຍສາສະໜາ (Religious Law System)

4.1 ຄວາມໝາຍລະບົບກົດໝາຍສາສະໜາ

ກົດໝາຍສາສະໜາ ປະກອບດ້ວຍຫຼັກກາລິຍະທຳ ແລະ ສິນລະທຳທີ່ສອນຕາມຄຳພີ ທາງສາສະ ໜາ, ລະບົບສາສະໜາຕ່າງໆ ທີ່ຖືເປັນກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ສາດສະນິກະຊົນ ໃນສັງຄົມນັ້ນໆ ມີຄວາມສຳຄັນບໍ່ຫຼາຍ ກໍໜ້ອຍຕໍ່ກັບຄວາມເຊື່ອຖືໂດຍບາງລະບົບກົດໝາຍກໍມີການບໍ່ຍອມຮັບ ແລະ ບາງລະບົບກໍຍອມຮັບໃນຄວາມ ສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກການປະພຶດ ແລະ ພັດທະນາເປັນກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ.¹⁰⁰ ກົດຂອງສາສະໜາມີຕົ້ນ ກຳເນີດມາຈາກໂບດ, ວັດ, ມາຊາຍິດ ແລະ ສຳນັກນັກບວດ ແລະ ຜູ້ສະແຫວງບຸນ ມີຄວາມເຫຼືອມໃສຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ຫຼື ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງນິກາຍຕ່າງໆຂອງສາສະໜາ. ໃນບາງເຂດການປົກຄອງ ເຊັ່ນ: ສາທາລະນະລັດອິຣານ, ສຳນັກວາຕິກັງ ໄດ້

⁹⁸ ຮິຊາດ ໂພແວວ, “ກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນ” (ສຳນັກພິມ ລອງແມນ), 13-15.

⁹⁹ ຊານໄຊ ແສງສັກ, “ອະທິບາຍກົດໝາຍປົກຄອງ” (ກຸງເທບມະຫານະຄອນ, ປະເທດໄທ: ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 2013), 29-30.

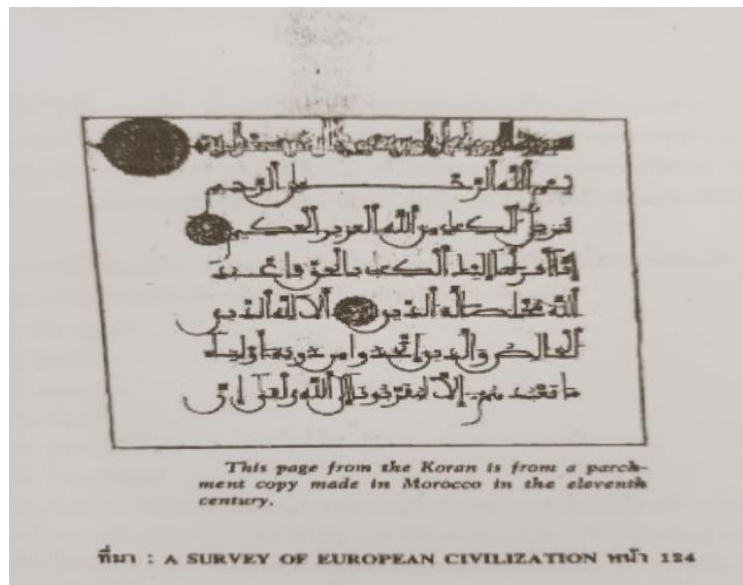
¹⁰⁰ Religious law includes ethical and moral codes taught by religious traditions. Different religious systems hold sacred law in a greater or lesser degree of importance to their belief systems, with some being explicitly antinomian whereas others are nomistic or "legalistic" in nature.

ເອົາກົດຂອງພະເຈົ້າສອດເຂົ້າໄປໃນກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງຊີວິດຂອງຄົນປະຈຳວັນ ແລະ ເປັນຫຼັກການໃນການປົກຄອງ ຂອງຜູ້ກຳອຳນາດ.

ປັດຈຸບັນກົດໝາຍສາສະໜາກາຍເປັນທີ່ຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປວ່າ ພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍແມ່ນ ມາຈາກສາສະໜາ ແລະ ມີຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ: “ສາສະໜາແມ່ນພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ” ມີທີ່ມາຂອງກົດໝາຍສາສະໜາທີ່ສຳຄັນມີຄື:

4.1.1 ສາສະໜາອິສລາມ

ສາສະໜາອິສລາມ ມີຫຼັກການສັງສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ອາລຣ໌ (Allah)” ແມ່ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຽງພະອົງດຽວໃນສາສະໜາຈັກກະວານ ເປັນຜູ້ສ້າງໂລກມະນຸດ ແລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທັງໝົດ ໂດຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດຂອງພຣະອົງທັງໝົດ. ທ່ານ ນະບິນູຣຳມັດ ເປັນສາສະດາຈານອົງສຸດທ້າຍຂອງສາສະໜາອິດສະລາມ, ສາສະໜາທຸດຂອງອັນຣ໌ຍ໌ ໃນການປະກາດສັງສອນຫຼັກທຳໃຫ້ແກ່ມະນຸດໂລກ ໃນຕອນປະກາດຂໍ້ຄວາມໃນພຣະມະຫາຄຳພີອັນ ກູຣອານ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນລັດຖະທຳມະນູນສູງສຸດ ແລະ ເປັນທີ່ມາທຳອິດຂອງກົດໝາຍອິສລາມ.



ກົດໝາຍອິສລາມ ກຳເນີດເກີດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນ ມັກກະຫັ ປະເທດ ຊາອຸອາຣັບເບຍ ໃນສະໄໝທີ່ທ່ານ ນະບິນູຣຳມັດ ໄດ້ປະກາດສາສະໜາ ແລະ ເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດ. ຕໍ່ມາໄດ້ເກີດມີການແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປຫຼາຍໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ມີຊາວມຸດສະລິມ ແລະ ຖືເປັນຫຼັກການໃນການພິຈາລະນາຕໍ່ຂະບວນການຍຸຕິທຳກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ, ຜົວເມຍ ແລະ ການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກຂອງຊາວມຸດສະລິມ.

ທ່ານ ອາຈານເຄ່ນ ໂຕ້ະມິນາ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ກົດໝາຍອິສລາມມີທີ່ມາຈາກຫຼັກຖານທາງດ້ານ ສາສະໜາທີ່ສຳຄັນຢູ່ 4 ປະການຄື:

1) ພຣະມະຫາຄຳພີອັກ-ກູຣອານ ຖືວ່າເປັນພຣະອະພິເທວາຣາດຂອງ ອັນຣ໌ຍ໌ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ໄດ້ປະທານລົງມາໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ນະບິນູຣຳມັດ ດ້າງກຳ, ດ້າງວາລະ ທີ່ພຣະອົງເຫັນສົມຄວນ ປະກາດວ່າພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານ ນະບິນູຣຳມັດ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ (ສະຫວັນນະໂຄດ) ຈຶ່ງໄດ້ມີການລວບລວມຈາກທີ່ມີການກະແຈກກະຈາຍຕາມການບັນທຶກທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນໄວ້ໃນໃບປະສົມ, ໜັງສືຕະຫຼອດຮອດການຈຳຂອງຜູ້ໃກ້ຊິດຕິດຕາມພຣະອົງ ແລະ ເປັນສາວົກ (ນັກບວດ) ທີ່ນຳມາຮຽບຮຽງຕາມລຳດັບກ່ອນຈົນມີຄວາມຄົບຖ້ວນ

ສົມບູນລວມທັງໝົດ 30 ພາກ, ມີ 114 ບົດ, ຈຳນວນ 6.000 ກວ່າອົງການ ຖືໄດ້ວ່າເປັນທີ່ມາຂອງກົດໝາຍອິສລາມສະບັບທຳອິດທີ່ສຳຄັນ.

2) ພຣະມະຫາຄຳພີ-ຫະຕິສ ຄື ບົດບັນຍັດຈາກການກະທຳ ຫຼື ການປະຕິບັດ ແລະ ພຣະວັດນະພິຣ໌ ຕະຫຼອດເຖິງ ການວິນິດໄສບັນຫາທາງກົດໝາຍໃນບາງບັນຫາ ລວມໄປເຖິງການດຳເນີນຕາມແບບວິທີທາງຄວາມເປັນຢູ່ທຸກອາລິຍະບົດຂອງ ທ່ານ ນະບິນຸຣຳມັດ ໄດ້ມີການບັນທຶກ ແລະ ຈື່ຈຳໂດຍຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດຕິດຕາມພ້ອມທັງເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຫຼັກທາງສາສະໜາ ແລະ ປະຕິບັດຕໍ່ກັນຕະຫຼອດມາ ເອີ້ນກັນວ່າ “ຊຸນນະທ໌”

ພຣະມະຫາຄຳພີ-ຫະຕິສ ໄດ້ມີການບັນທຶກໄວ້ເປັນໜັງສືຫຼາຍສະບັບ ແລະ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຫຼາຍໃນທາງວິຊາການສາສະໜາອິສລາມ ມີຈຳນວນ 6 ເຫຼັ້ມຄື: ອັຣ-ບຸຄຣີ, ມຸດສະລິມ, ອບູດາຈູດ, ນາຊາອີ, ອັຕຣີມີຊີຍ໌ ແລະ ອິບນຸມານະຍ໌.

3) ອັຣ-ອິຈນມາຍ໌ ຄື ມະຕິທຳຂອງປວງປະຊາ ຊຶ່ງເປັນຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາທາງກົດໝາຍອິສລາມທີ່ສອດຄ່ອງກັນກັບນັກນິຕິສາດຝ່າຍສາສະໜາອິສລາມຜູ້ທີ່ເປັນສາວົກ (ນັກບວດ) ຂອງ ທ່ານ ນະບິນຸຣຳມັດ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຄວາມໃດທີ່ປະກາດໃນພຣະມະຫາຄຳພີ-ອັກກຸຣອານ ຫຼື ອັກຫະຕິສ ທີ່ນຳມາດັດປັບກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ.

4) ອັກ-ກິຍາສ ຄື ການປຽບທຽບໂດຍການອາໃສເຫດຜົນຂອງຫຼັກການທີ່ມາຈາກກົດໝາຍອິສລາມ ທັງ 3 ຢ່າງທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ແຕ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ມຸດສະລິມ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການໂດຍອາໃສການປຽບທຽບຈາກບົດກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມໃກ້ຄຽງຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ບໍ່ຂັດກັບຫຼັກການທີ່ມາຂອງກົດໝາຍທັງ 3 ຢ່າງທີ່ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງນັ້ນ. ໃນກໍລະນີບໍ່ສາມາດດຳເນີນການວິນິດໄສຕາມຫຼັກທຳການປະຕິບັດຂອງສານ ຫຼື ປະເພນີສານ (ອັກ-ອຸຣຟູ) ໂດຍທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ຂັດກັບຫຼັກທຳ ຫຼື ຈາຣີຍະທຳຂອງອິດສະລາມ ເຊັ່ນ: ຫຼັກກົດໝາຍອິສລາມທີ່ໃຊ້ບັງຄັບຕໍ່ກັບສານຊັ້ນຕົ້ນໃນຂັ້ນ 4 ຂອງແຂວງຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງໄທ, ຕົວຢ່າງ: ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາທຳອິດວ່າ: “ ເມື່ອບໍ່ມີການບັນຍັດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີ່ຈະໃຊ້ບັງຄັບໃຫ້ນຳໃຊ້ບົດບັນຍັດປະມວນກົດໝາຍແພ່ງໄທຍ ແລະ ພານິດ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງມາໃຊ້ດັດປັບໂດຍບໍ່ຂັດກັບຫຼັກກົດໝາຍ” ຖືວ່າເປັນຕົວຢ່າງການປຽບທຽບ (ກິຍາສ) ແລະ ປະເພນີ (ອັກ-ອຸຣຟູ) ອີກດ້ວຍ.

4.1.2 ສາສະໜາຄິຣສຕຽນ

ກົດໝາຍສາສະໜາຄິຣສຕຽນ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ແລະ ກຳເນີດມາຈາກສາສະໜາຄິຣສຕຽນພາຍຫຼັງທີ່ພະເຍຊູເສຍຊີວິດ ປະມານປີ ຄ.ສ 440-461 ພຣະສັນຕະປາປາເລໂອທີ 1 ໄດ້ສ້າງສູນລວມອຳນາດຂອງສາສະໜາຂຶ້ນທີ່ນະຄອນວາຕິກັນ ເຮັດໃຫ້ສາສະໜາຄິຣສຕຽນມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງທີ່ສຸດ ພຣະສັນຕະປາປາໄດ້ອອກຄຳສັ່ງເປັນຣາດສະອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຂອງສາສະນິກະຊົນທີ່ດີ (ປະຊາຊົນ) ໂດຍຖືເອົາຄຳສັ່ງເປັນຣາດສະອົງການນັ້ນ ເປັນກົດໝາຍສາສະໜາ (Canon Law) ແລະ ກົດໝາຍຂອງຝ່າຍບ້ານເມືອງຈະຂັດແຍ່ງກັບກົດໝາຍສາສະໜາບໍ່ໄດ້ ສະນັ້ນ, ນັກບຸນ ໂທມັສ ອໂຄວນັສ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ໃນບັນດາກົດໝາຍທີ່ມະນຸດໃຊ້ນັ້ນກົດໝາຍຝ່າຍບ້ານເມືອງຕໍ່າທີ່ສຸດແຕ່ກົດໝາຍທີ່ຢູ່ສູງຂຶ້ນເອີ້ນວ່າ ກົດໝາຍສັກສິດ” ຕໍ່ກັບຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວນີ້, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ສຶກສາວ່າສາມາດຊອກສະແຫວງຫາຄວາມຍຸຕິທຳຈາກກົດໝາຍສາສະໜາໄດ້ດີກວ່າກົດໝາຍບ້ານເມືອງ.

ເມື່ອຄຣິສຕຽນ ເປັນສາສະໜາທີ່ຮຸ່ງເຮືອງທີ່ສຸດ ໂດຍສາມາດເຂົ້າຄວບຄຸມຝ່າຍສາສະອານາຈັກ ໄດ້ ຝ່າຍສາສະໜາສາມາດກຳນົດ, ບັງການໃຫ້ຝ່າຍອານາຈັກອອກກົດໝາຍເຮັດຕາມຄວາມປະສົງທີ່ຕົນເອງ ຕ້ອງການໄດ້ທຸກຢ່າງ ລວມເຖິງການສັ່ງໃຫ້ຄົນອຸທິດຊີວິດຮ່າງກາຍໃຫ້ກັບສາສະໜາໄດ້ອີກດ້ວຍ. ຍ້ອນສາເຫດ ນີ້, ເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ວ່ອງໄວ ດ້ວຍການເຮັດ ສົງຄາມເຜີຍແຜ່ທາງສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະສົງຄາມທີ່ສ້າງຄວາມເຊື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ສາສະໜາຄຣິສຕຽນຈົນ ເກີດການແຕກແຍກເປັນສາສະໜາຄຣິສຕຽນນະຍານຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍອານາຈັກແຍກຕົວອອກເປັນອິດສະລະ ບໍ່ຂຶ້ນກັບສາສະໜາຈັກ ສົງຄາມສາສະໜາເກີດຂຶ້ນຄືສົງຄາມຄູ່ເສັດ ເປັນເວລາ 198 ປີ ໂດຍມີຄວາມຍາວນານ ເປັນແຕ່ລະ ລະຍະ, ແຕ່ລະຊ່ວງເວລາໄປ ລວມເຖິງ 7 ເທື່ອ, ຈົນສາມາດເອີ້ນໄດ້ວ່າ ສົງຄາມ 200 ປີ ຊຶ່ງເປັນ ສາເຫດມາຈາກພຣະສັນຕະປາປາ ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳທາງສາສະໜາ ແລະ ປົກຄອງບັນຊາໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງໃນຢູ ໂຣບຊຶ່ງນັບຖືສາສະໜາຄຣິສ ຍົກກອງທັບອອກໄປປາບປາມພວກນອກສາສະໜາໃນປາເລສໄຕນ໌ ຈົນກາຍເປັນ ສົງຄາມລະຫວ່າງພວກນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນທີ່ຢູ່ໂຣບກັບພວກມຸດສະລິມ, ຜົນຂອງສົງຄາມເຮັດໃຫ້ ຊາວຄຣິສເກີດຄວາມເປື່ອນ່າຍ ແລະ ເລີ່ມໃຈອອກບໍ່ເຊື່ອຖືຟັງຕໍ່ຄຳບັງຄັບບັນຊາຂອງພຣະສັນຕະປາປາ ມີການ ກຳນົດຄັດຈ້ອນອຳນາດທາງສາສະໜາລົງ ສຳລັບຜູ້ນັບຖືສາສະໜາກໍເກີດມີຄວາມຄິດເຫັນແຕກຕ່າງກັນ. ສາສະ ໜາຄຣິສຕຽນຈຶ່ງແຕກຂະຫຍາຍອອກເປັນນິກາຍນະຍານຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນິກາຍໂຣມັນຄາທອລິກ, ນິກາຍ ໂປຣເຕສແຕນຕ໌, ນິກາຍອໍທໍຄອກຊ໌ ແລະ ນິກາຍເຊີນທໍຟອິງແລນຄ໌.

ປັດຈຸບັນສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ມີອິດທິພົນເຂົ້າໄປເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກົດໝາຍເຊັ່ນ: ສາສະໜາອິດ ສະລາມ, ແຕ່ແນວຄວາມຄິດຂອງສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ເປັນແນວທາງໃນການຮ່າງກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ ນັບຖືຄຣິສສາສະໜາເປັນຕົ້ນການກຳນົດຂໍ້ຫ້າມປະຮ້າງ, ຂໍ້ຫ້າມການຄຸມກຳເນີດ, ຫ້າມດູລູກ, ການຫ້າມ ແຕ່ງດອງຊ້ອນກັນ (Bigamy).

4.1.3 ສາສະໜາຮິນດູ

ກົດໝາຍສາສະໜາມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໃນນັ້ນ, ສາສະໜາໜຶ່ງຄື ສາສະໜາຮິນດູ ກໍຄືກົດໝາຍ ສາສະໜາຮິນດູ ໝາຍເຖິງລັດທິກົດໝາຍທີ່ມີຫຼາຍປະເທດຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ຫຼື ປະເທດອື່ນໆ. ໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເປັນຕົ້ນ ໄທ, ຂະເໝນ ແລະ ລາວ, ສາດສະໜາພຸດ ຖືວ່າເປັນທາຍາດຂອງສາດ ສະໜາຮິນດູໄດ້ຖືກຍອມຮັບນັບຖື ແລະ ນຳມາໃຊ້ເປັນກົດໝາຍໂດຍໄດ້ຍອມຮັບ ແລະ ນຳມາແກ້ໄຂ, ດັດແປງ ໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມນິຍົມຂອງສັງຄົມແຕ່ລະປະເທດ.

ຫຼັກການທີ່ແທ້ຈິງຂອງ ລັດທິຮິນດູ ໄດ້ແກ່: ການສອນໃຫ້ຮູ້ວິທີການປະຄອງຊີວິດ ແລະ ສາຍ ພົວພັນຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງມວນມະນຸດດ້ວຍກັນໃນສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ຖ່າຍທອດຄຳສັ່ງນີ້, ໂດຍຜູ້ຮູ້ທັງຫຼາຍໄດ້ອ້າງ ເປັນເທບບັນຊາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕ່ປະມານ 1500-500 ປີ ກ່ອນຄຣິສຕະສັກກະຣາດ ຫຼື ປະມານ 2570-3740 ປີຜ່ານມາ ຖືວ່າເປັນກົດໝາຍທີ່ເກົ່າແກ່.

ສາສະດາຈານ ປອ ອຸກພສ ມົງຄລນາວິນ ໄດ້ອະທິບາຍຂອງ ຮິນດູ ມີທີ່ມາຢູ່ 4 ແຫຼ່ງທີ່ມີຄື:

1) ສຣູຕີ (Srutis) ແມ່ນຫຼັກການທາງສາສະໜາ ຮິນດູ ຊຶ່ງກຳນົດໄວ້ໃນຄຳພີອັນສັກສິດເປັນຕົ້ນ ພຣະເວດເວທາງສ໌ ແລະ ອຸປະນິພັນ ໂດຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນປະມານ 2570-3470 ປີຜ່ານມາ ໃນຄຳພີຕ່າງໆນັ້ນ ນອກຈາກມີກົດເກນທາງກົດໝາຍແລ້ວຍັງປະກອບດ້ວຍບົດບັນຍັດທາງອະພິປັດຊະຍາພິທີການທາງສາສະໜາ

ແລະ ວິຊາທາງໂຫຣາສາດອີກດ້ວຍ. ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້, ຖືເປັນຫຼັກທຳຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນແກ່ມວນມະນຸດ ແລະ ຫຼັກການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເຊັ່ນດຽວກັນຄືກັບສາສະໜາພາມ.

2) ສາດຕຣາສ໌ (Sastras) ບາງຕຳລາກໍເອີ້ນກັນວ່າ ພຣະຣາຊາສາສ໌ ຫຼື ສາຂາຄະດີ ເປັນຕົ້ນການບັນຍັດນິຕິຂອງພຣະມະຫາກະສັສ ທີ່ໄດ້ກຳນົດຂຶ້ນເພື່ອປະກອບກັບພຣະທຳມະສາສະດາ, ສາສະດາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ບັນຍາຍເຖິງ ວິທີການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ສິລະປະການປົກຄອງຂອງກະສັດທາງດ້ານການທະຫານ ແລະ ການເມືອງ, ລວມທັງສາດຕະສິນທີ່ເອີ້ນວ່າກາມມະຄຸນ ໄດ້ແກ່: ສິ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກທີ່ຮູ້ໄດ້ໂດຍຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກຈາກການສຳພັດດ້ວຍອິນຊີທັງຫ້າ.

3) ທຳມະ (Dharma) ແມ່ນບົດບັນຍັດທີ່ກຳນົດກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ ຂອງຜູ້ນັບຖືສາສະໜາຮິນດູ ທັງຫຼາຍຈະຕ້ອງປະຕິບັດ, ທຳມະໄດ້ກຳນົດສະເພາະກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບສິດ. ໜ້າທີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຖານະ ແລະ ສະພາບຂອງບຸກຄົນ, ລວມທັງອາຍຸ ລວມເຖິງຜູ້ປົກຄອງກະສັດກໍຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມທຳມະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະສັດອີກດ້ວຍ.

4) ທຳມະສາດ (Dharma sastras) ແມ່ນພົບເຫັນສ່ວນຫຼາຍໃນພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ທຳມະສາດ ແລະ ຢູ່ໃນບົດວິຈານຂອງທຳມະສາດຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ບົດວິທະຍານິພົນ, ໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຳມະສາດ ໄດ້ປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ເກີດມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ນັບມື້ນັບມື້ສູງຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນຕົ້ນແມ່ນສະບັບຂອງມະໂນ ຊຶ່ງຊາວຕາເວັນຕົກເອີ້ນກັນວ່າ Menu Code ໃນປະເທດໄທເອີ້ນວ່າ ຄຳພິທຳມະສາດຂອງສາສະດາຈານມະໂນ, ຄຳພິຊິນນະໄວ ແລະ ຄຳພິນະລາດ ເປັນຕົ້ນ. ສຳລັບນິພົນນັ້ນ, ສາມາດນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງທຳມະສາດໄດ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍສະເພາະບາງປະໂຫຍກ, ຂໍ້ຄວາມໃນທຳມະສາດທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ, ຄຸມເຄືອ ຫຼື ມີຄວາມໝາຍຂັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງທຳມະສາດແຕ່ລະສະບັບ.

4.2 ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສາສະໜາກັບປະເພນີນິຍົມ

ນອກຈາກສາສະໜາແລ້ວ, ປະເພນີນິຍົມກໍມີອິດທິພົນຕໍ່ກົດໝາຍຂອງຫຼາຍປະເທດເນື່ອງຈາກສາສະໜາມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັບປະເພນີນິຍົມ ຈຶ່ງສາມາດຈັດໄວ້ໃນລະບົບກົດໝາຍດຽວກັນ. ຄຳວ່າ ປະເພນີນິຍົມ (Tradition) ໝາຍເຖິງຄວາມເຊື່ອຖືໃນຫຼັກການປະຕິບັດກ່ຽວກັບການດຳເນີນວິຖີຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ໃນສັງຄົມຕະຫຼອດເຖິງກິລິຍາ, ມາລະຍາດຕ່າງໆ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ເປັນວິໄນທາງສັງຄົມ. ປະເພນີນິຍົມມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຈາຣິດປະເພນີ (Custom) ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍກວ້າງກວ່າ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມປະເພນີນິຍົມໄດ້ ເຊັ່ນ: ປະເພນີນິຍົມຂອງຂົງຈີ, ເລົ່າຈີ, ເມ່ງຈີ ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກົດໝາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນຈີນກ່ອນການປະຕິວັດ ຫຼື ປະເພນີບູຮານໃນລັດທິຊິນໂດຂອງປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນຊຶ່ງມີອິດທິພົນຕໍ່ການສ້າງກົດໝາຍຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນອີກດ້ວຍ.

5. ລະບົບກົດໝາຍປະສົມ (Socialist Law System)

5.1 ຄວາມໝາຍລະບົບກົດໝາຍປະສົມ (ແນວຄິດສັງຄົມນິຍົມ)

ຄຳວ່າ “ສັງຄົມນິຍົມ” ໝາຍເຖິງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ ທີ່ມີຫຼັກການໃຫ້ລັດ ຫຼື ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມເປັນເຈົ້າຂອງປັດໃຈຂອງການຜະລິດ ຕະຫຼອດຮອດຂະບວນການແຈກຈ່າຍ ແລະ ການວາງລະບຽບຫຼັກການໃນການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກ.

ຄຳວ່າ “ສັງຄົມນິຍົມ” ມັກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນທາງການເມືອງການປົກຄອງ ຊຶ່ງການປົກຄອງໃນລະບອບສັງຄົມນິຍົມໄດ້ກຳເນີດເກີດຂຶ້ນໃນປີ ຄ.ສ 1917 ລັດເຊຍມີການປົກຄອງແບບສົມບູນອາຍາສິດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການປະຕິວັດລັດເຊຍປ່ຽນແປງການປົກຄອງຈາກລະບອບພັນທະມິດມາເປັນສັງຄົມນິຍົມທີ່ເປັນການປົກຄອງໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມກາຍເປັນຄອມມູນິດເທື່ອລະກ້າວ.

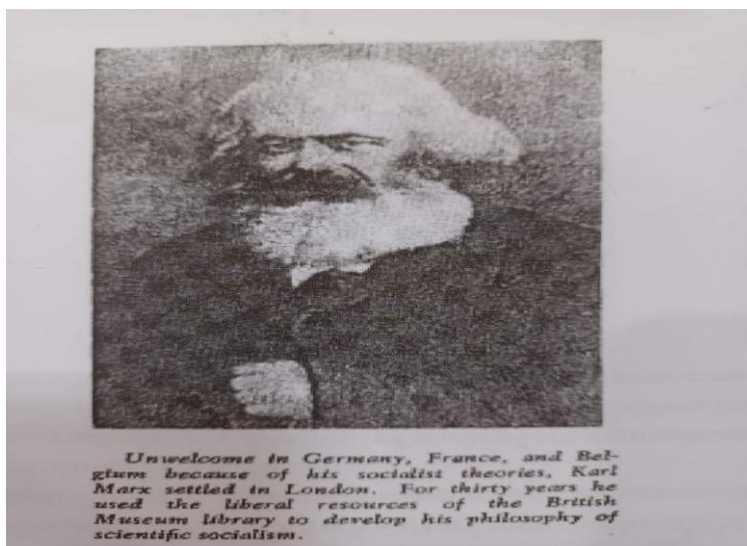
ຄຳວ່າ “ຄອມມູນິດ” ໝາຍຄວາມວ່າ ລັດທິກ່ຽວກັບການຈັດລະບຽບສັງຄົມທີ່ຢຶດໝັ້ນຫຼັກການທີ່ວ່າ ການຮ່ວມກັນຂອງບັນດາຊັບສິນທັງຫຼາຍເປັນຂອງກາງຮ່ວມກັນທັງໝົດ ແລະ ເອກະຊົນຖືກຳມະສິດໃນອະສັງຫາລິມະຊັບບໍ່ໄດ້.

ແນວຄວາມຄິດເລື່ອງສັງຄົມນິຍົມ ຫຼື ຄອມມູນິດ ເກີດຈາກແນວຄິດ ຫຼື ພື້ນຖານທາງເສດຖະກິດຂອງນັກປາດ 2 ທ່ານ ຄື: ກາສ໌ມາກສ໌ (Karl Marx) ແລະ ເລນິນ (Lenin) ທັງສອງທ່ານມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າການປົກຄອງດ້ວຍລະບອບການເມືອງນີ້, ຕ້ອງສ້າງຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການນຳໃຊ້ກົດໝາຍເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຂອງລັດເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມກາຍເປັນຄອມມູນິດທີ່ແທ້ຈິງໂດຍທີ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຜົນຂອງການຜະລິດເປັນອັນລວມຂອງທຸກຄົນໃນລັດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຂອງເອກະຊົນ, ແຕ່ການທີ່ຈະສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍອຸດົມການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ກົດໝາຍເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອດັດປັບສັງຄົມເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຜົນຂອງການຜະລິດເປັນອັນລວມຂອງທຸກຄົນໃນລັດ ເນື່ອງຈາກທຸກຄົນມີແນວຄິດເຫັນແກ່ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງຕົນຫຼາຍກວ່າສ່ວນລວມ.

ເພື່ອສືບຕໍ່ແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ, ນັກກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມຈຶ່ງແບ່ງກົດໝາຍອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ກັບ ກົດໝາຍທີ່ບໍ່ເດີນຕາມສັງຄົມນິຍົມ, ກົດໝາຍທີ່ບໍ່ເດີນຕາມສັງຄົມນິຍົມເປັນກົດໝາຍທີ່ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງເອກະຊົນໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ.

5.2 ແນວຄວາມຄິດຂອງ ທ່ານ ມາກ ແລະ ເລນິນຕໍ່ກັບກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ

ດັ່ງນັ້ນ, ແນວຄວາມຄິດຂອງ ກາສ໌ມາກສ໌ (Karl Marx) ແລະ ເລນິນ (Lenin) ຖືເປັນບໍ່ເກີດ ຫຼື ທີ່ມາຂອງກົດໝາຍໃນລະບົບກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ. ນອກຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງ 2 ທ່ານ ແລ້ວທີ່ມາຂອງກົດໝາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງຄື: ລັດຖະສະພາ/ສະພາໃນລັດເຊຍກໍມີຝ່າຍນິຕິບັດຍັດຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດໃນການອອກກົດໝາຍທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ລັດເຊຍກໍເປັນໜຶ່ງໃນການມີປະເພນີຂອງຕົນຈຶ່ງຖືວ່າເປັນທີ່ມາຂອງກົດໝາຍໄດ້ອີກແຫຼ່ງທີ່ມາໜຶ່ງເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີການບັນຍັດໄວ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງຈະແຈ້ງກໍຕາມ.



ໃນປັດຈຸບັນເຖິງແມ່ນວ່າລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ຫຼື ຄອມມູນິດ ຈະມີການປະຕິວັດລົ້ມລະລາຍໃນ ລັດເຊຍແລ້ວກໍຕາມແຕ່ຍັງມີຫຼາຍປະເທດທີ່ມີການປົກຄອງໃນລະບອບສັງຄົມນິຍົມ ເຊັ່ນ: ສປປ ລາວ, ສສ ຫວຽດນາມ ເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ນັກກົດໝາຍໃນລະບົບສັງຄົມນິຍົມເຫັນວ່າ ປະເທດທີ່ບໍ່ນຳໃຊ້ລະບົບການປົກຄອງ ແບບສັງຄົມນິຍົມບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍໂຣມັນໂນ-ເຢຍລະມັນເປັນປະເທດທີ່ມີການປົກຄອງທີ່ແຕກຕ່າງ ກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບກົດໝາຍຈຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງເກີດມີຫຼາຍລະບົບກົດໝາຍຂຶ້ນໃໝ່ອີກ ລະບົບໜຶ່ງ.

5.3 ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະບົບກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມກັບກົດໝາຍລະບົບ Civil Law

ຄວາມແຕກຕ່າງລະບົບກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ກັບ ລະບົບກົດໝາຍ Civil Law ມີ 4 ເຫດຜົນຄື:

1) ລະບົບກົດໝາຍ Civil Law ມີການພັດທະນາເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍສະຕະວັດ ການອອກ ກົດໝາຍຕ້ອງອາໄສຫຼັກການເຫດ ແລະ ຜົນ ເປັນພື້ນຖານຮອງຮັບ, ແຕ່ໃນລະບົບກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມແມ່ນອາ ໃສການເມືອງເປັນຫຼັກການສຳຄັນໃນການອອກກົດໝາຍ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຫຼັກກົດໝາຍມີຄວາມແຕກ ຕ່າງກັນໃນຫຼາຍເລື່ອງ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍອາຍາຂອງປະເທດສັງຄົມນິຍົມ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕີຄວາມຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍ ອາດຈະລົງໂທດຜູ້ກະທຳຜິດໂດຍອາໄສປຽບທຽບຄວາມຜິດ (Crime by analogy) ອອກກົດໝາຍຍ້ອນຫຼັງ ລົງໂທດຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້;

2) ລະບົບກົດໝາຍ Civil Law ຖືວ່າລັດຖະທຳມະນູນ ແມ່ນກົດໝາຍສູງສຸດ, ການສ້າງກົດ ໝາຍຕ່າງໆຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ (ບໍ່ສາມາດອອກກົດໝາຍຂັດກັບລັດຖະທຳມະນູນ), ແຕ່ໃນລະບົບກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມການອອກກົດໝາຍຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນກໍ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃນສັງຄົມທີ່ເຫັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າວິທີການ, ສະນັ້ນ ກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການ ສ້າງກົດໝາຍບາງກໍລະນີ ກໍມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຂັດກັບລັດຖະທຳມະນູນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດແຕ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນກົດໝາຍໄດ້;

3) ລະບົບກົດໝາຍ Civil Law ມີເສລີປະຊາທິປະໄຕແກ່ເອກະຊົນໃນການຖືກຳມະສິດໃນຊັບ ສິນ, ແຕ່ໃນລະບົບກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມຖືວ່າລັດມີອຳນາດໃນການບໍລິຫານຈັດການ, ຈຳກັດການມີກຳມະສິດ ໃນຊັບສິນຂອງເອກະຊົນໄດ້ໂດຍສະເພາະກຳມະສິດຕໍ່ກັບອະສັງຫາລິມະຊັບ;

4) ລະບົບກົດໝາຍ Civil Law ມີຄວາມສຳຄັນແກ່ກົດໝາຍເອກະຊົນ ກວ່າກົດໝາຍມະຫາຊົນ , ແຕ່ໃນລະບົບກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ກົດໝາຍມະຫາຊົນກວ່າກົດໝາຍເອກະຊົນເນື່ອງຈາກ ວ່າຄວາມຈຳເປັນທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຖືວ່າການພົວພັນສັງຄົມຂອງຄົນໃນສັງຄົມຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ການໄດ້ກຳມະສິດສິດ ແລະ ການເສຍກຳມະສິດຕໍ່ຊັບສິນ ຕະຫຼອດເຖິງສາຍພົວພັນຄອບຄົວ.

6. ທະນາຍຄວາມໃນລະບົບກົດໝາຍ Civil Law ແລະ Common Law

ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ນັກກົດໝາຍໃນ 2 ລະບົບກົດໝາຍຫຼັກຄື: Civil Law ແລະ Common Law ມີ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ທີ່ມາຂອງການເຂົ້າຮ່ວມປົກປ້ອງສິດລູກຄວາມໃນສານ ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ນັກກົດໝາຍ ໃນລະບົບກົດໝາຍ Common Law ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກອັງກິດ ບັນດາປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍ Common Law ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ນັກກົດໝາຍສາມາດສະເໜີອອກ ບັດ ແລະ ນຳໃຊ້ບັດຂອງທະນາຍຄວາມ ເພື່ອເປັນສິ່ງຢັ້ງຢືນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງລູກຄ້າ ໃນບັນດາ ປະເທດເຄືອຂ່າຍຈັກກະພົບຂອງອັງກິດທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍ Common Law, ເນື່ອງຈາກວ່າບັນດາປະເທດ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າທະນາຍ ຫຼື ນັກກົດໝາຍໄດ້ຜ່ານການສຶກສາ ຫຼັກຂອງກົດໝາຍໃນລະບົບ Common Law ຜ່ານມາ ສະນັ້ນ, ແຕ່ລະປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍນີ້ສາມາດອອກບັດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມໃນເຄືອຂ່າຍຈັກກະພົບຂອງອັງກິດ.

ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ນັກກົດໝາຍ ໃນລະບົບກົດໝາຍ Civil Law ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກເຄືອຂ່າຍ ຂອງຝຣັ່ງເສດ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ສະນັ້ນ ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ນັກກົດໝາຍຕ້ອງ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຈຶ່ງສາມາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມໄດ້ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ ຂອບເຂດສິດອຳນາດຕາມກົດໝາຍພາຍໃນລັດຂອງລັດກຳນົດ ເຊັ່ນ: ທະນາຍຄວາມຂອງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບທະນາຍຄວາມຈາກ ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ສາມາດເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດກຳນົດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ ຢູ່ໃນແຕ່ດິນແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ. ໃນກໍລະນີ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ກ່າວອ້າງຕົນ ໃນນາມທະນາຍຄວາມໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອທັງປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍ Civil Law ມີການຕົກລົງໃນສັນຍາ ຫຼື ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນຂອງລັດນັ້ນໃນບັນຫາຄວາມຍຸຕິທຳລະຫວ່າງປະເທດສາມາດນຳໃຊ້ ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ນັກກົດໝາຍໃນການຕາງໜ້າເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານຍຸຕິທຳ ສະບັບລົງວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 1998 ກ່ຽວກັບບັນຫາແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ ລະຫວ່າງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ. ທະນາຍຄວາມໃນລະບົບກົດໝາຍ Civil Law ຈະບໍ່ຂຶ້ນກັບອຳນາດອິດທິພົນກົດໝາຍຄືກັບເຄືອຂ່າຍຂອງ ຈັກກະພົບອັງກິດບັນດາປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍ Common Law.

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ, ທະນາຍຄວາມທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ ໃນຂອບເຂດກົດໝາຍໃດໜຶ່ງ ເມື່ອຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ມອບໝາຍຈາກລູກຄວາມແລ້ວ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ ໃນຂອບເຂດກົດ ໝາຍນັ້ນໆ. ນັກກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກຫັດປະກອບອາຊີບກົດໝາຍ (Law Practice) ແລ້ວຖືກຮັບເປັນ ສະມາຊິກຂອງທະນາຍຄວາມສາກົນ (International Bar Association – IBA) ຈຶ່ງສາມາດຕາງໜ້າ ລູກຄ້າ ໃນການວ່າຄວາມໃນສານຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາກົນໄດ້. ທະນາຍຄວາມລາວ ບໍ່ສາມາດອ້າງບັດທະນາຍຄວາມທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ຕໍ່ສານສາກົນໄດ້ເນື່ອງຈາກການໄດ້ອັບອະນຸດ ດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນພຽງການຮັບຮູ້ພາຍໃນລັດຕາມຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍພາຍໃນ ສປປ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ. ນັກກົດ ໝາຍ ແລະ ທະນາຍຄວາມລາວເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍບົດບັນຍັດ ແລະ ກົດໝາຍຂັ້ນຕອນພາຍ ໃນປະເທດ.¹⁰¹ ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ສປປ ລາວ ມີການເຊື່ອມໂຍງໃນດ້ານການລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ກັບຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ. ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຊັນສັນຍາສອງຝ່າຍ (Bilateral Investment Treaties – BIT) ກັບຫຼາຍໆປະເທດ ແລະ ເຊັນຮ່ວມໃນຫຼາຍສົນທິສັນຍາສາກົນເຊັ່ນ: ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮັບຮູ້ ແລະ

¹⁰¹ ບົດສຳພາດ ທ່ານ ປະລິນຍາເອກ ໄຊປະເສີດ ພົມສຸພາ, *ຫົວຂໍ້: ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຍຄວາມລາວໃນສານຂອງ ຕ່າງປະເທດ*, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ສຳພາດຄັ້ງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2024.

ປະຕິບັດຜົນຊື້ຂາດ ຂອງການໄກ່ເກ່ຍສາກົນ (New York Convention 1958), ສົນທິສັນຍາການຊື້ຂາຍສິນຄ້າຂອງໂຄງການສະປະຊາຊາດ (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods – CISG), ສົນທິສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ຊັບສິນອຸດສາຫະກຳ (Paris Convention for Protection of Industrial Property). ສ່ວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງສາກົນ, ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໄປຕາມກົດໝາຍຂອງອົງກອນ ແລະ ປະເທດນັ້ນໆເຊັ່ນ: ສູນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງສິງກະໂປ (SIAC), ສູນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງອາຊຽນ (AIAC) ທີ່ມາເລເຊີຍ, ສະພາການຄ້າສາກົນ ທີ່ກຸງປາຣີປະເທດຝຣັ່ງ (ICC). ຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາສາກົນ ໃນການຊອກຫາເງິນທຶນ ທີ່ທຸລະກິດລາວ ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນ ໃນຫຼາຍໆທຸລະກຳຜ່ານມາ ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ແມ່ນເຮັດຂຶ້ນເປັນພາສາອັງກິດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຄວາມໝາຍດ້ວຍກົດໝາຍອັງກິດ ແລະ ມີມາດຕາແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງສາກົນຢູ່ນອກປະເທດ. ຖ້າຈະເບິ່ງໃນມຸມພັດທະນາແລ້ວ, ການທີ່ທຸລະກິດສາກົນ ໃຫ້ຄວາມໄວ້ໃຈແກ່ລະບົບກົດໝາຍລາວ ໃນການເຊັນສັນຍາທຸລະກິດ, ສຳປະທານ ແລະ ການເງິນ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນທຸລະກິດລາວ ກໍໝາຍຄວາມວ່າລະບົບກົດໝາຍລາວ ທີ່ສືບທອດມາຈາກລະບົບ (Civil Law) ແມ່ນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍຝ່າຍສາກົນ.

ສະນັ້ນ, ຍ້ອນການເຊື່ອມໂຍງສາກົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ສປປລາວ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີທະນາຍຄວາມລາວ ທີ່ມີຄວາມສາມາດບໍລິການລູກຄ້າຢູ່ໃນ ສປປລາວ ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແລ້ວພາສາອັງກິດ, ແລະ ມີຄວາມຮູ້ໃນກົດໝາຍສາກົນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດານັກກົດໝາຍ ແລະ ທະນາຍຄວາມລາວ ໄດ້ຮັບປະລິນຍາທາງດ້ານກົດໝາຍຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນລະບົບກົດໝາຍມາດຕາ (Civil Law) ແລະ ກົດໝາຍປະເພນີສານ (Common Law) ແລ້ວມາປະກອບອາຊີບກົດໝາຍ ທີ່ ສປປ ລາວ ກໍຍັງບໍ່ທັນຖືວ່າເປັນທະນາຍຄວາມສາກົນໄດ້ ຕາບໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບບັດຈາກ IBA. ການທີ່ສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ ບັນດາທະນາຍຄວາມ ແລະ ນັກກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮຽນຈົບກົດໝາຍສາກົນ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນການປະກອບສ່ວນຢູ່ໝູນໃຫ້ຂະແໜງຍຸຕິທຳລາວ ເຊື່ອມໂຍງກັບຂະແໜງຍຸຕິທຳສາກົນໄປຕາມຍຸກໂລກາວິວັດ ຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສັນຕິສຸກ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດແບບຕ່າງຄົນຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

ເອກະສານອ້າງອີງແຫ່ງພາຍໃນປະເທດ

ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, “ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ວ່າດ້ວຍ ການຍົກສູງປະສິດທິພາບຄຸ້ມຄອງລັດ ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍ” ເລກທີ 037/ຄບສພ, 18 ມິຖຸນາ 2018.

ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 1991 (ປັບປຸງລ່າສຸດ 2025).

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, 2011 (ປັບປຸງລ່າສຸດ 2022).

ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, 2017.

ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ, 2019.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, 1990 (ປັບປຸງລ່າສຸດ 2012).

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, 1990 (ປັບປຸງລ່າສຸດ 2017).

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 2005 (ປັບປຸງລ່າສຸດ ປີ 2018).

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ, (ປັບປຸງລ່າສຸດ 2022).

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ, 2007 (ປັບປຸງລ່າສຸດ 2015).

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານລັດຖະກອນ, 2015.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜູ້ພິພາກສາ, 2017.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, 1990 (ປັບປຸງລ່າສຸດ 2017).

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸ້ນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, 2000 (ປັບປຸງລ່າສຸດ 2014).

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄ້າມະນຸດ, 2015.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, “ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ,” ເລກທີ 03/ລບ. ລັດຖະບານ, ລົງວັນທີ 01 ມັງກອນ 2020.

ສະພາແຫ່ງຊາດ, “ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2022 ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ.” ເລກທີ 26/ສພຊ. ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, “ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ.” ເລກທີ 77/ລບ. ລັດຖະບານ, ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018.

ລັດຖະມົນຕີ, “ກົດຈັນຍາບັນຂອງທະນາຍຄວາມ,” ເລກທີ 635/ກຍ, ລັດຖະມົນຕີ, ລົງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2017.

ຮັກສາການປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ, *ບົດສະຫຼຸບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານ ຂອງສະພາທະນາຍຄວາມລາວປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2023*, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ສະພາທະນາຍຄວາມ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2022.

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, “ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂຶ້ນຕໍ່າສຸດ ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ,” ເລກທີ 3226/ ຮສສ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ, 1 ກັນຍາ 2023.

ສະພາທະນາຍຄວາມ, ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ. ເລກທີ 058/ສທຄ. ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2017.

ສະພາທະນາຍຄວາມ, *ປຶ້ມທີ່ລະລຶກ 30 ປີ ວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຍຄວາມລາວ*, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: 30 ມີນາ 1989 ຫາ 30 ມີນາ 2019.

ຄະນະຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, *ປຶ້ມຄູ່ມືການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ*. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2014.

ຄະນະຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ, *ປຶ້ມຄູ່ມືການດຳເນີນຄະດີແພ່ງຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຂັ້ນ ຮີ່ຟື້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ*. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2014.

ຄະນະຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍແພ່ງ, *ປຶ້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ*. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2014.

ກະຊວງຍຸຕິທຳ, *ປຶ້ມຄູ່ມືວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ*, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2020.

ລໍວັນໄຊ, ສຸພະສິດ. *ບົດສອນປະກອບຫຼັກຖານໃນຄະດີອາຍາ*. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2013.

ສີສຸນິທ໌ ທັດສະນະລອນ, *ເອກະສານປະກອບການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາຈັນຍາບັນ ນັກທຸລະກິດ*, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2023.

ຟິລະພັນ ມະນີຈັນ, ສິມໝາຍ, ສີຫາປັນຍາ ວິໄຊ, *ທັກສະການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ ທະນາຍຄວາມ*, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2018.

ສີຫາປັນຍາ ວິໄຊ. *ເອກະສານບັນຍາຍວິຊາດຳເນີນຄະດີແພ່ງ* ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ນິຕິສາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2023.

ໄຊປະເສີດ ພິມສຸພາ, ບົດສຳພາດ ຂະແໜງທະນາຍຄວາມຂອງຕ່າງປະເທດ, ລະບົບກົດໝາຍຂອງໂລກ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມ/ນັກກົດໝາຍໃນການວ່າຄວາມຢູ່ສານລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ທະນາຍຄວາມໃນລະບົບກົດໝາຍປະເພນີສານ (Common Law) ແລະ ລະບົບມາດຕາກົດໝາຍ (Codified Civil Law), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2024.

ແສງສັກ ຊານໄຊ, *ອະທິບາຍກົດໝາຍປົກຄອງ*, ກຸງເທບມະຫານະຄອນ, ປະເທດໄທ ສານປະຊາຊົນສູງ ສຸດ, 2013.

ເອກະສານອ້າງອີງແຫຼ່ງສາກົນ

- Blackaby N., and Partasides QC C, Redfern A and Hunter M, *Redfern and Hunter on International Arbitration* (7th edition, Oxford University Press 2022)
- Bray J., *Equity and Trusts*, (2nd edition Cambridge University Press 2020)
- Burrows A., *English Private Law*, (3rd edition Oxford University Press 2013)
- Craig P., and Grainne de Burca, *EU Law: Texts, Cases, and Materials*, (7th edition Oxford University Press 2015)
- Evans D. M., *International Law*, (5th edition Oxford University Press 2018)
- Garner A. B., *Black's Law Dictionary*, (11th edition Thomson Reuters 2019)
- Grusic U., Heinze C., Merritt L., Mills A., Otero Garcia-Gastrillon O. G. C., Zheng Tang S. Z., Trimmings K., and Walker L., *Private International Law*, (15th edition 2017)
- Kaczorowska-Ireland A., *Public International Law*, (5th edition Routledge 2015)
- Kean A., and McKeown P., *The Modern Law of Evidence*, (14th edition Oxford University Press, 2022)
- Partington M., *Introduction of the English Legal System*, (14th edition 2019)
- Pers., Comm, "Religious law includes ethical and moral codes taught by religious traditions. Different religious systems hold sacred law in a greater or lesser degree of importance to their belief systems, with some being explicitly antinomian whereas others are nomistic or "legalistic" in nature."
- Webley L., and Harriet Samuel H., *Public Law* (4th edition Oxford University Press 2018)
- Wild C. and Weinstein S., *Smith and Keenan's English Law* (17th edition Pearson Education Ltd 2013)

**ປະຫວັດຫຍໍ້
ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ**



ທ່ານ. ບິນລີ້ ລາດຊະວົງ

ອາຊີບ: ຄູສອນກົດໝາຍ ຄນລ, ມຈ
ການສຶກສາ:
ປະລິນຍາໂທ: ນິຕິສາດ ຄນລ ມຊ
ປະລິນຍາຕີ: ກົດໝາຍແພ່ງ ຄນລ ມຊ
ວິຊາຄູໄລຍະສັ້ນ: ຈິດຕະວິທະຍາ ຄສສ ມຊ
ວຽກງານຜູ້ພິພາກສາ, ໄອຍະການ ແລະ
ທະນາຍຄວາມ: ສຍຊ, ນວ
020 52323429
binlyladsavong@gmail.com



ທ່ານ. ບຸນປະສິດ ເຫຼືອງວິໄລ

ອາຊີບ: ທະນາຍຄວາມ ແລະ ອາຈານສອນ
ຮັບເຊັນກົດໝາຍ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ການສຶກສາ:
ປະລິນຍາໂທ: ກົດໝາຍສາກົນດ້ານການຄ້າ
ສສ ຫວຽດນາມ
ປະລິນຍາຕີ: ຄະນະວິທະຍາສາດການເມືອງ
ມຊ
ຝຶກອົບຮົມ ການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ພິພາດສາກົນ
(ICC)
020 55772121
bounpasithai@hotmail.com



ທ່ານ. ບຸນຫຼາຍ ຈັນຕີ

ອາຊີບ: ຄູສອນກົດໝາຍ ຄນລ, ມຈ
ການສຶກສາ:
ປະລິນຍາຕີ: ນິຕິສາດ ຄນລ ມຈ
ພາສາຫວຽດນາມ: ຄສສ ມຈ
020 97409921,
Bounlay93@gmail.com



ທ່ານ. ນ. ຫັງ ໂພທິລາດ

ອາຊີບ: ທະນາຍຄວາມ ປະຈຳ ບໍລິສັດ
ກົດໝາຍ ພິມສຸພາ ແອນຊັນ ຈຳກັດ
ການສຶກສາ:
ປະລິນຍາຕີ: ກົດໝາຍແພ່ງ ຄນລ ມຊ
ຝຶກອົບຮົມທະນາຍຄວາມໄລຍະສັ້ນ:
ຄທລ ນວ
ພາສາອັງກິດ: Laos Australia
National Program Scholarships
020 99237974,
Hung.p@phomsouphalaw.com

ປະຫວັດຫຍໍ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບກວດແກ້



ປອ. ໄຊປະເສີດ ພົມສຸພາ

ອາຊີບ: ນັກກົດໝາຍ/ທະນາຍຄວາມ
ລະດັບການການສຶກສາ:

- ປຣົນຍາເອກ, ການປົກຄອງລັດ (ກົດໝາຍລັດ), ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ
- ປຣົນຍາໂທ 1: ກົດໝາຍການຄ້າສາກົນ, ສະຫະຣາຊອານານັກ ອັງກິດ
- ປຣົນຍາໂທ 2: ກົດໝາຍການເງິນສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍການຄ້າສາກົນ, ສະຫະຣາຊອານານັກ ອັງກິດ
- ປຣົນຍາໂທ 3: ກົດໝາຍທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດນໍາໃຊ້, ອອສເຕຣເລັງ
- ປຣົນຍາດີ: ກົດໝາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ (INCOTERMS), ສ. ເຊັກ



ສຈ. ເກດ ກຽດຕິສັກ

ອາຊີບ: ນັກກົດໝາຍ/ທະນາຍຄວາມ
ອາດິດຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ
ລະດັບການສຶກສາ:

- ສະຖາບັນກົດໝາຍ ແລະ ການປົກຄອງ (ຊັ້ນສູງ)
- ສະຖາບັນການປົກຄອງປາຣີ ຝຣັ່ງ
- ສຶກສາກົດໝາຍມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ອາແຊກໄບຊານ, ອະດີດສະຫະພາບໂຊວຽດ



ທ່ານ. ອານັນ ສິນຍາຕຣາ

ອາຊີບ: ຄູສອນ ກົດໝາຍ ຄນລ ມຈ
ຫົວໜ້າ ພາກວິຊານິຕິສາດ
ລະດັບການສຶກສາ:
ປະລິນຍາໂທ: ນິຕິສາດ ຄນລ ມຊ
ປະລິນຍາດີ: ກົດໝາຍອາຍາ ຄນລ ມຊ
020 58881090

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ບໍລິສັດ ກົດໝາຍພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ

ພິມຄັ້ງທີ I: ຈຳນວນ 55 ຫົວ



PHOMSOUPHA & SON
LAW

ຈັດພິມທີ່ ພິເອັນ ໂຟໂຕກຳອບປີ້, ບ ທົ່ງກາງ, ມ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ